RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE S.A

# APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT POUR LA PREQUALIFICATION DE COUPLES PRODUITS/FABRICANTS ET L'ACQUISITION DE DISPOSITIFS MEDICAUX

## DAOIO N°01/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP-A

Septembre 2024

## SOMMAIRE


SOMMAIRE ..... 2

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT POUR LA PREQUALIFICATION DE COUPLES PRODUITS/FABRICANTS ET L'ACQUISITION DES DISPOSITIFS MEDICAUX ..... 4

SECTION I : RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS PRINCIPALES DE L'APPEL D'OFFRES ..... 6

SECTION II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES ..... 10

SECTION III : MODELE DE MARCHE ..... 32

SECTION IV : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES ..... 42

SECTION V : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ..... 59

SECTION VI : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ..... 63

SECTION VII : ..... 74

SECTION VIII : TABLEAU DES QUANTITES ET PLANNING DE LIVRAISON ..... 83

SECTION IX : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ..... 94
ANNEXES ..... 103

SECTION X : MODELES DES DOCUMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DE L'OFFRE ..... 104
ANNEXE 1 – LETTRE DE SOUMISSION (MODELE) ..... 104
ANNEXE 2 – LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT DES EQUIPEMENTS PREQUALIFIES PAR LA SOBAPS SA (MODELE) ..... 106
ANNEXE 2BIS – FICHE D'INFORMATION D'EQUIPEMENT QUALIFIE PAR LA SOBAPS SA (FIEQ) (MODELE) ..... 107
ANNEXE 3 – BORDEREAU DES QUANTITES ET DES PRIX UNITAIRES (MODELE) ..... 108

SECTION XI : MODÈLES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR AU TITRE DE L'OFFRE .. 110
ANNEXE 4 – MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION ..... 110
ANNEXE 5 – MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION ..... 111
ANNEXE 6 – MODELE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE AU TITRE DU MARCHE ..... 112
ANNEXE 7 – CODE D'ETHIQUE ET DE MORALISATION : FORMULAIRES A ET B ..... 113

SECTION XII : MODÈLES LIÉS AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ..... 115
ANNEXE 8 – MODELE D'ETIQUETTE ..... 115
ANNEXE 9 – MODELE DE LETTRE DE MANDATEMENT ..... 116

SECTION XIII : MODELES DES DOCUMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DE L'OFFRE TECHNIQUE .. 117
ANNEXE 10 – QUESTIONNAIRE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE DISPOSITIFS MEDICAUX (MODELE) ..... 117
ANNEXE 11 – FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX (MODELE) ..... 128

SECTION XIV : CANEVAS DES GRILLES D'ÉVALUATION DES OFFRES ..... 136
ANNEXE 12 – GRILLE DE DEPOUILLEMENT ET D'EVALUATION DES OFFRES A L'OUVERTURE ..... 136
ANNEXE 13 – GRILLE D'EVALUATION DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE DES OFFRES ..... 137
ANNEXE 14 – GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES ..... 138

SECTION XV : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ..... 145
ANNEXE 15 – MODALITES D'ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX POUR MISE SUR LE MARCHE EN REPUBLIQUE DU BENIN ..... 145

# AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT POUR LA PREQUALIFICATION DE COUPLES PRODUITS/FABRICANTS ET L'ACQUISITION DES DISPOSITIFS MEDICAUX

# AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT

**AVIS N°2475/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP** - 2 SEPT 2024

Madame / Monsieur,

Conformément aux dispositions de son Manuel de Procédures Administratives, Comptables et Financières et de son Manuel d'Assurance Qualité, la SoBAPS S.A, invite par le présent Avis, les fournisseurs éligibles (voir ci-dessous les critères d'éligibilité), à présenter des offres administratives, techniques et financières pour la fourniture de quelques dispositifs médicaux constitués en un (01) lot.

Les soumissionnaires désireux peuvent faire des offres pour un, deux ou plusieurs items du lot. **L'évaluation et les attributions se feront par item.**

Les livraisons des produits seront faites conformément à l'incoterm retenu.

Le présent Appel d'Offres International est ouvert à égalité à toutes les personnes morales, sans restriction de nationalité, habilitées à fabriquer, distribuer, importer ou exporter les dispositifs médicaux, destinés à l'usage de la médecine humaine, respectant la législation pharmaceutique en vigueur au Bénin et dans le pays où elles sont installées et remplissant l'une des conditions d'éligibilité ci-après :

- laboratoires de dispositifs médicaux ou plateformes de distribution pharmaceutique dont les laboratoires fabricants ont obtenu une certification à la norme ISO 13485 et/ou à la norme ISO 9001 en cours de validité à la date d'ouverture des Offres du présent Appel d'Offres et dont les produits proposés ont obtenu une certification du marquage CE auprès d'un organisme notificateur pour ce qui concerne des dispositifs médicaux dont le degré de criticité est élevé (risque potentiel pour le patient, le personnel soignant, ou toutes autres personnes intervenant lors de l'utilisation du dispositif) ;
- tous laboratoires préqualifiés OMS ;
- tous laboratoires fabricants de dispositifs médicaux régulièrement installés et autorisés en République du Bénin ;

Les soumissionnaires disposant uniquement d'une autorisation d'exercice pour la détention et la distribution de dispositifs médicaux et proposant des équipements non fabriqués par eux-mêmes produiront une autorisation du ou des fabricant(s) représenté(s) (Lettre de mandatement du fabricant), sous la forme d'une lettre d'agrément ou d'un certificat de négoce de chaque équipement proposé.

Les candidats éligibles intéressés par le présent Appel d'Offres International Ouvert peuvent retirer la version électronique du dossier complet ou obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics/Approvisionnement (PRMP/A) sise au bureau 215 du siège de la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS SA) du Bénin ou télécharger le dossier sur son site web à l'adresse ci-dessous indiquée ou sur le Site web DG-Market (http://www.dgmarket.com) :

**SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS) S.A**
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon Akpakpa- Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
E-mail : prmpa@sobaps.bj
Site web: http://www.sobaps.bj

**SOCIÉTÉ BÉNINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTÉ S.A**
Capital : 11 872 380 000 FCFA
RCCM RB/COT/21 B 28980
IFU : 3202112446712

**DIRECTION GENERALE**
Quartier Enagnon - Cotonou,
01 BP 3280 RP Cotonou-Bénin
Tél. : (229) 95 77 32 32
67 04 33 33
Email : contact@sobaps.bj
Site web : www.sobaps.bj

**AGENCES REGIONALES**
Cotonou : (229) 91 48 40 40
99 43 03 03
Parakou : (229) 91 48 42 42
99 43 04 04
Natitingou : (229) 23 82 01 23
91 48 45 45
99 43 05 05

Les offres doivent parvenir sous pli fermé au **secrétariat de la Personne Responsable des Marché Publics**, à l'adresse ci-dessus indiquée avec la mention « **SoBAPS SA/Appel d'Offres INTERNATIONAL OUVERT (AOIO) N°01/2024/CAQMI/PRMP-A – À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE PUBLIQUE D'OUVERTURE DES PLIS** », au plus tard le **mercredi 16 octobre 2024** à **10 heures, heure locale (TU+1)**.

L'ouverture des plis aura lieu en séance publique à la salle de réunion de la SoBAPS S.A à Cotonou **mercredi 16 octobre 2024 à 10h30**. Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent assister ou se faire représenter à la séance publique d'ouverture des offres.

Tout en comptant sur votre participation, nous vous prions d'agréer, **Madame/ Monsieur**, l'expression de nos meilleures salutations.

- 2 SEPT 2024

Le Directeur Général

**Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI**
**Directeur général**

**P.J. :**

- dossier complet de l'Appel d'Offres International Ouvert **N°01/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP-A**

## SECTION I : RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS PRINCIPALES DE L'APPEL D'OFFRES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Autorité Contractante** | **La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A) du Bénin**<br><br>Adresse :<br>01 BP 3280 Cotonou - BENIN<br>Siège : Quartier Enagnon - Cotonou<br>Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33<br>E-mail : prmpa@sobaps.bj<br>Site web : http://www.sobaps.bj<br>représentée par Dr Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI agissant en qualité de Directeur Général |
| 3 | **Référence de l'Appel d'Offres** | **DAOIO N°01/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP-A** |
| 4 | **Objet** | Acquisition de :<br>- Dispositifs médicaux (Equipements médicaux) |
| 5 | **Financement** | Budget Autonome 2024 de la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A) |
| 6 | **Fournisseurs éligibles** | ***(Voir critères d'éligibilité ci-dessus)*** |
| 7 | **Frais de soumission** | Non Applicable |
| 8 | **Date de lancement** | Le **02/09/2024** |
| 9 | **Lieu et date limite de dépôt des offres** | Le **16/10/2024 à 10 heures locales (TU+1)**<br><br>**Au Secrétariat de la PRMP de la SoBAPS SA**<br>01 BP 3280 Cotonou - BENIN<br>Siège : Quartier Enagnon - Cotonou<br>Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33<br>E-mail : prmpa@sobaps.bj<br>Bureau 215 (deuxième étage) |
| 10 | **Lieu et date d'ouverture des plis** | Le **16/10/2024 à 10 heures 30 mn locales (TU+1)**<br>En séance publique à la salle de réunion de la **SoBAPS SA** |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | **Pièces constitutives de l'offre** | - **Dossier administratif** :<br>o *Garantie de soumission (selon modèle en annexe 4 au DAOIO)*<br>o Copie certifiée conforme de l'inscription au Registre de Commerce<br>o Copie certifiée conforme de l'Autorisation d'Exercice délivrée par le Ministère de la Santé du pays d'implantation du Soumissionnaire<br>o Attestation de non faillite en cours de validité (datant de moins de 6 mois)<br>o Attestation fiscale en cours de validité ;<br>o Relevé d'identité bancaire<br>o Formulaires A et B du Code d'éthique et de moralisation dûment complétés et signés (selon modèles en annexe 7 au DAO)<br>o Pièces suivantes du Dossier d'Appel d'Offres International Ouvert paraphées à chaque page<br>▪ Section II - Instructions aux Soumissionnaires<br>▪ Section III - Lettre de Marché<br>▪ Section IV - Cahier des Clauses Administratives Générales<br>▪ Section V - Cahier des Clauses Administratives Particulières<br>▪ Section VI - Cahier des Clauses Techniques<br>▪ Section VII - Tableau des spécifications techniques détaillées<br>▪ Section VIII – Tableau des quantités et Planning de livraison<br>▪ Section IX - Cahier des Clauses Environnementales et Sociales<br>▪ Modalités d'enregistrement des dispositifs médicaux pour mise sur le marché au Bénin (document à parapher en annexe 15 au DAO)<br><br>- **Dossier technique** : composé de 3 sous-dossiers, chacun est constitué de l'ensemble des pièces décrites à l'article 13.5.2 des Instructions aux Soumissionnaires pour la présélection :<br>o Sous-dossier Soumissionnaire en tant que Fournisseur de la SoBAPS S.A<br>o Sous-dossier fabricant : informations et documents à fournir pour chaque fabricant dont les produits sont proposés<br>o Sous-dossier produit : informations et documents à fournir pour chaque équipement offert ; le type d'information et de document à produire dépend du type d'équipement et du statut de préqualification<br><br>- **Dossier Financier** dont les pièces constitutives seront dûment datées, signées et cachetées, établie selon les modèles annexés au présent DAOIO :<br>o **Lettre de soumission (Annexe 1)**<br>o **Lettre d'engagement du Soumissionnaire à livrer uniquement des dispositifs médicaux pré-qualifiés par la SoBAPS SA (Annexe 2)**<br>o **Fiche d'information d'équipements qualifiés par la SoBAPS SA (FIEQ) (Annexe 2 bis)**<br>o **Bordereau des quantités et des prix (Annexe 3)**<br>En **2 exemplaires** : 1 « Original » ,1 « Copie » et une version électronique sur clé USB sous le format PDF |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | **Prix, Incoterm et Monnaie de l'offre** | - Prix : **unitaires**<br>- Incoterm : **DDP magasins SoBAPS SA à Cotonou**<br>- Monnaie de l'offre : **FCFA** ou **EURO**<br>Monnaie de l'offre : **Euro ou F CFA (1 Euro = 655,957 FCFA)** |
| 13 | **Durée de validité des offres financières** | **90 jours** à compter de la date limite de dépôt des offres |
| 14 | **Allotissement** | Lot unique : Dispositifs médicaux (Equipements médicaux) ;<br>**L'attribution se fera par item.** |
| 15 | **Critères d'évaluation des offres** | - Vérification de la conformité administrative du soumissionnaire et de ses relations avec le/les fabricants<br>- Vérification de la conformité technique des laboratoires proposés<br>- Vérification de la conformité technique du (des) équipement (s) proposé(s)<br>- Appréciation de l'offre financière mieux disante suivant le Prix et le Délai de livraison proposé (à Incoterm équivalent)<br>- Délai de livraison |
| 16 | **Préférence Communautaire** | **15 %** applicables aux équipements des fabricants installés au Bénin ou dans *un des pays de l'UEMOA, sous condition de réciprocité (preuve documentée à fournir par le Soumissionnaire)* |
| 17 | **Garanties bancaires exigibles du Soumissionnaire** | - **Garantie de soumission :**<br>o partie intégrante de l'offre (modèle en annexe)<br>o fixée à un montant de 1% de l'offre du Soumissionnaire avec un taux d'erreur de plus ou moins 5%<br>- **Garantie de bonne exécution :**<br>o au moment de la notification du marché<br>o fixée à 5% du montant du marché |
| 18 | **Type de Marché** | Marché à bons de commande unique à prix unitaires |
| 19 | **Quantités et Planning de livraison** | Voir Tableau des quantités et Planning de livraison (Section VIII du Dossier d'Appel d'Offres) |
| 20 | **Variation des quantités** | **Non applicable** |
| 21 | **Lieu et délai de livraison** | Délai de livraison :<br>- **120 jours** à compter de la date de réception du bon de commande<br><br>Adresse de livraison :<br>**Magasins SoBAPS SA à Cotonou et autres lieux indiqués dans le tableau des quantités et planning de livraison**<br>01 BP 3280 Cotonou - BENIN<br>Siège : Quartier Enagnon - Cotonou<br>Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33<br>E-mail : prmpa@sobaps.bj<br>Site web : http://www.sobaps.bj |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | **Délai de garantie des dispositifs médicaux à la réception** | - Tous les équipements livrés au Bénéficiaire au titre du Marché devront avoir une garantie d'une durée d'au moins **un (01) an** à compter de la date de leur réception provisoire dans les lieux indiqués. |
| 23 | **Modalités de paiement des Marchés** | À chaque marché :<br>1. Si le Fournisseur souhaite recevoir une avance de paiement :<br>- **30 % d'avance** contre constitution et production d'un cautionnement solidaire équivalent au montant de l'avance<br>- **65 % du montant au plus tard 90 jours après la date de réception provisoire en magasin ou sur le lieu indiqué** pour la livraison des équipements au titre du bon de commande<br>- **Le solde de 5% après la date de réception définitive des équipements.**<br>2. Si le Fournisseur ne demande pas de paiement d'avance :<br>- **95% du montant au plus tard 90 jours après la date de réception provisoire en magasin ou sur le lieu indiqué** pour la livraison des équipements au titre du bon de commande ;<br>- **Le solde de 5% après la date de réception définitive des équipements.** |

**NB** : Les informations indiquées dans ce résumé sont données à titre indicatif. En cas de contradiction entre les éléments qui figurent dans ce tableau et ceux détaillés du Dossier d'Appel d'Offres, seules les informations du Dossier d'Appel d'Offres feront foi.

# SECTION II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

## SOMMAIRE


ARTICLE 1 – AUTORITÉ CONTRACTANTE ..... 11

ARTICLE 2 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES ..... 12

ARTICLE 3 – FINANCEMENT ..... 12

ARTICLE 4 – PROCEDURE SUIVIE ..... 12

ARTICLE 5 – ELIGIBILITE DES SOUMISSIONNAIRES ..... 12

ARTICLE 6 – PROCEDURE D'INVITATION ..... 13

ARTICLE 7 – RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ..... 13

ARTICLE 8 – FRAIS DE SOUMISSION ..... 13

ARTICLE 9 – GARANTIE DE SOUMISSION ..... 13

9.1 – MONTANT ..... 13
9.2 – VALIDITE ..... 13
9.3 – MODELE ..... 13
9.4 – QUALITE DE L'INSTITUTION EMETTRICE ..... 13
9.5 – CONDITIONS DE RESTITUTION DE LA GARANTIE DE SOUMISSION ..... 14
9.6 – SAISIE DE LA GARANTIE DE SOUMISSION ..... 14
9.7 – CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA GARANTIE DE SOUMISSION ..... 14

ARTICLE 10 – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ..... 14

ARTICLE 11 – ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ..... 14

ARTICLE 12 – MODIFICATIONS DE DÉTAIL DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ..... 15

ARTICLE 13 – PREPARATION DES OFFRES ..... 15

13.1 – LANGUES UTILISEES POUR L'APPEL D'OFFRES ..... 15
13.2 – MONNAIE DE L'OFFRE ..... 15
13.3 – PRIX ET INCOTERM ..... 15
13.4 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ..... 16
13.5 – PRESENTATION DE L'OFFRE ..... 16

13.6 – ECHANTILLONS OU FICHE TECHNIQUES ET DE SECURITE ..... 18

ARTICLE 14 – DEPOT DES OFFRES ..... 20

14.1 – ADRESSE DE DEPOT DES OFFRES ..... 20
14.2 - DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES ..... 20
14.3 – MODALITE DE REMISE DES OFFRES ..... 20
14.4 – RESPONSABILITES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE (SOBAPS S.A) ..... 20

ARTICLE 15 – MODIFICATION ET RETRAIT DE L'OFFRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE ..... 20

ARTICLE 16 – OUVERTURE DES PLIS ..... 21

**ARTICLE 17 – PROCESSUS D'EVALUATION DES OFFRES ..... 21**
17.1 – CONDITIONS DE RECEVABILITE DES OFFRES ..... 21
17.2 – PRINCIPES DIRECTEURS DE L'EVALUATION DES OFFRES ..... 22
17.3 – ÉVALUATION DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE DES OFFRES ..... 22
17.4 – ÉVALUATION DE LA CONFORMITE TECHNIQUE DES OFFRES ..... 22
17.5 – CONVERSION DES OFFRES FINANCIERES EN UNE MONNAIE UNIQUE ..... 23
17.6 – CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES ..... 23
17.7 – PREFERENCE COMMUNAUTAIRE ..... 24
17.8 – EVALUATION FINANCIERE DES OFFRES ..... 25
17.9 – DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LES OFFRES ..... 25
17.10 – ATTRIBUTION DES MARCHES ..... 26

**ARTICLE 18 – NOTIFICATION DES MARCHES ET GARANTIE DE BONNE EXECUTION ..... 26**
18.1 – NOTIFICATION DES MARCHES ..... 26
18.2 – GARANTIE DE BONNE EXECUTION ET RETENUE DE GARANTIE ..... 27

**ARTICLE 19 – RECOURS ..... 27**

**ARTICLE 20 – ANNULATION DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES ..... 27**

**ARTICLE 21 – DELAI DE LIVRAISON ..... 27**
21.1 – DATE INDICATIVE DE LIVRAISON ..... 27

**ARTICLE 22 – QUANTITES ET PLANNING DE LIVRAISON ..... 28**
22.1 – QUANTITES ..... 28
22.2 – PLANNING DE LIVRAISON ..... 28
22.3 – VARIATION DES QUANTITES ..... 28

**ARTICLE 23 – ALLOTISSEMENT ..... 28**

**ARTICLE 24 – ÉCHANTILLONS ..... 28**
24.1– FOURNITURE D'ECHANTILLONS AU TITRE DE L'OFFRE ..... 28
24.2 – CAS OU UN ECHANTILLON NE PEUT PAS ETRE FOURNI ..... 29
24.3 – CONFORMITE DES LIVRAISONS AUX ECHANTILLONS FOURNIS ..... 30

**ARTICLE 25 – ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX ..... 30**

**ARTICLE 26 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ..... 30**
26.1 – COUT DE LA PREPARATION DES OFFRES ..... 30
26.2 – PROPRIETE DES OFFRES ..... 30
26.3 – FRAUDE ET CORRUPTION ..... 30

## ARTICLE 1 – AUTORITÉ CONTRACTANTE

Le présent Appel d'Offres est lancé par la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé du Bénin, désignée sous le sigle « SoBAPS S.A », sise à l'adresse suivante :

**SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)**
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
E-mail : prmpa@sobaps.bj
Site web: http://www.sobaps.bj

## ARTICLE 2 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent Appel d'Offres a pour objet la préqualification des couples produit-fabricant et l'offre de prix pour l'acquisition de quelques dispositifs médicaux (Equipements médicaux) ,

Il porte sur les quantités de dispositifs médicaux à acquérir par la SoBAPS S.A dans le cadre de la demande de proforma du projet SRPS. L'Appel d'Offres donnera lieu à la passation d'un Marché à prix unitaires.

La liste complète des dispositifs médicaux concernés par le présent Dossier d'Appel d'Offres, est détaillée dans le Bordereau des quantités des prix, constituant **l'annexe 3** du Dossier d'Appel d'Offres.

## ARTICLE 3 – FINANCEMENT

Budget Autonome 2024 (fonds propres) de la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé S.A (SoBAPS SA).

## ARTICLE 4 – PROCÉDURE SUIVIE

Le présent Appel d'Offres est de type « International Ouvert »
L'Appel d'Offres et la passation des Marchés suivront le chronogramme indicatif suivant :

| Etapes du marché | Date | Heure |
|---|---|---|
| Date de lancement de l'Appel d'Offres | 02/09/2024 | - |
| Date limite de demande d'éclaircissements auprès de l'Autorité Contractante | 03/10/2024 | - |
| Date limite de réponse de la SoBAPS aux demandes d'éclaircissements des Soumissionnaires | 09/10/2024 | - |
| Date limite de dépôt des offres | 16/10/2024 | 10.00 heures (heure locale = TU+1) |
| Date d'ouverture des plis | 16/10/2024 | 10.30 heures (heure locale = TU+1) |
| Date indicative de notification des marchés | 1er/11/2024 | - |
| Date indicative de signature des lettres de marché | 08/11/2024 | - |

NB : Les deux (02) dernières dates sont mentionnées à titre **strictement indicatif**.

## ARTICLE 5 – ÉLIGIBILITÉ DES SOUMISSIONNAIRES

Le présent Appel d'Offres INTERNATIONAL OUVERT est lancé pour la préqualification des couples produit-fabricant et l'acquisition des dispositifs médicaux.

Le présent Appel d'Offres est OUVERT à tous :

- les laboratoires de dispositifs médicaux ou Plateformes de distribution pharmaceutique dont les laboratoires fabricants ont obtenu une certification à la norme ISO 9001 et/ou à la norme ISO 13485 en cours de validité à la date d'ouverture des Offres du présent Appel d'Offres et dont les produits proposés ont obtenu une certification du marquage CE auprès d'un organisme notificateur pour ce qui concerne des dispositifs médicaux dont le degré de criticité est élevé (risque potentiel pour le patient, le personnel soignant, ou toutes autres personnes intervenant lors de l'utilisation du dispositif) ;

- tous laboratoires préqualifiés OMS ;

- les laboratoires fabricants de dispositifs médicaux régulièrement installés et autorisés en République du Bénin.

## ARTICLE 6 – PROCÉDURE D'INVITATION

Un avis d'appel d'offres INTERNATIONAL OUVERT à soumissionner, accompagné du dossier complet de l'Appel d'Offres INTERNATIONAL OUVERT, sera publié par la SoBAPS S.A par voie électronique via son site web http://www.sobaps.bj et le site web www.dgmarket.org .

## ARTICLE 7 – RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Une version électronique du Dossier complet du présent Appel d'Offres INTERNATIONAL OUVERT est jointe à l'Avis d'Appel d'Offres publié sur le site web de la SoBAPS S.A http://www.sobaps.bj et sur le site web www.dgmarket.org et peut être consultée ou téléchargée gratuitement.

Le Soumissionnaire qui désire recevoir la version électronique du présent Dossier d'Appel d'Offres INTERNATIONAL OUVERT sur une clé USB, peut le faire sans frais auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics de la SoBAPS S.A au bureau 215 (2è étage) de son siège situé à l'adresse indiquée à l'article 1 des présentes Instructions aux Soumissionnaires.

À la demande du Soumissionnaire, la version électronique du dossier peut lui être envoyé par mail sans frais à l'adresse électronique indiquée.

## ARTICLE 8 – FRAIS DE SOUMISSION

Non applicable dans le cadre du présent Appel d'Offres.

## ARTICLE 9 – GARANTIE DE SOUMISSION

L'offre doit être couverte par une garantie de soumission. Cette garantie de soumission est un élément constitutif de l'offre. Son absence entraînera le rejet de l'offre.

### 9.1 – MONTANT

Le montant de la garantie de soumission à constituer est fixé à 1 % du montant total de l'offre avec un taux d'erreur d'au plus ou moins cinq pour cent (5%).

### 9.2 – VALIDITÉ

La garantie de soumission doit être valable jusqu'à un minimum de trente (30) jours après l'expiration du délai de validité des offres.

### 9.3 – MODÈLE

La garantie de soumission doit être établie selon le modèle figurant en Annexe 4 au présent Dossier d'Appel d'Offres.

### 9.4 – QUALITÉ DE L'INSTITUTION ÉMETTRICE

La garantie de soumission sera établie au profit de l'Autorité Contractante par une banque ou un établissement financier à caractère bancaire agréé au Bénin ou encore par toute autre banque de l'UEMOA ou étrangère ayant une banque correspondante au Bénin.

À défaut, un chèque certifié délivré à hauteur du même montant par une banque agréée au Bénin ou une garantie de soumission émise par une banque étrangère ayant des accords de correspondance avec une banque établie dans un pays de l'UEMOA ou de l'Union Européenne peuvent être acceptés. Dans ce cas, une autorisation expresse sera demandée à l'Autorité Contractante.

Une garantie émise par un établissement bancaire ou financier ne correspondant pas aux critères ci-avant énoncés ne sera pas considérée, entraînant par là le rejet de l'offre.

### 9.5 – CONDITIONS DE RESTITUTION DE LA GARANTIE DE SOUMISSION

Trente (30) jours après l'acceptation de la notification d'attribution du Marché et fourniture par le Soumissionnaire attributaire de la garantie de bonne exécution prévue au titre du Marché (voir Article 19.2 des Instructions aux Soumissionnaires), l'Autorité Contractante retournera à tous les Soumissionnaires leur garantie de soumission.

### 9.6 – SAISIE DE LA GARANTIE DE SOUMISSION

En cas de retrait de l'offre par le Soumissionnaire après la date limite de dépôt des offres ou en cas de carence du Soumissionnaire à soumettre une garantie de bonne exécution dans les délais impartis ou encore en cas de refus par le Soumissionnaire de la notification du Marché qui lui aura été attribué pour des raisons non explicitement mentionnées dans son offre, l'Autorité Contractante sera en droit de saisir la garantie de soumission contenue dans l'offre du Soumissionnaire.

### 9.7 – CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA GARANTIE DE SOUMISSION

À la demande du Soumissionnaire, l'institution émettrice doit s'engager à payer le montant de la garantie de soumission dès réception de la première demande écrite de l'Autorité Contractante.

Cette demande écrite sera accompagnée d'une déclaration écrite établissant que le Soumissionnaire a contrevenu à ses obligations.

## ARTICLE 10 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres est constitué par les documents énumérés ci-après :

1. L'Avis d'Appel d'Offres INTERNATIONAL OUVERT
2. Le Résumé des dispositions principales de l'Appel d'Offres (Section I)
3. Les Instructions aux Soumissionnaires (Section II)
4. La Lettre de Marché (Section III)
5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (Section IV)
6. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (Section V)
7. Le Cahier des Clauses Techniques (Section VI)
8. Le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées (Section VII)
9. Le Tableau des Quantités et Planning de Livraison (Section VIII)
10. Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (Section IX)
11. Les Modèles pour l'établissement des offres (Section X, Annexes 1 à 3)
12. Les Modèles des documents administratifs à fournir au titre de l'offre dans le cadre de l'exécution d'un marché (Section XI, Annexes 4 à 7)
13. Les Modèles liés aux spécifications techniques (Section XII, Annexes 8 à 9)
14. Les Modèles des documents pour l'établissement de l'offre technique (Section XIII, Annexes 10 à 11)
15. Les Canevas des grilles d'évaluation des offres (Section XIV, Annexes 12 à 14)
16. Les Documents de référence (Section XV, Annexes 15)

## ARTICLE 11 – ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTÉS AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le présent Dossier d'Appel d'Offres International Ouvert pourra notifier sa requête, par courrier ou par télécopie confirmée par courrier, adressé à l'adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la SoBAPS SA, telle qu'indiquée dans l'Avis d'appel d'offres.

Les demandes d'éclaircissements peuvent être introduites jusqu'à une date limite fixée à dix (10) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres.

L'Autorité Contractante répondra dans un délai maximum de cinq (05) jours à toute demande d'éclaircissements sur le dossier qu'elle aura reçue dans les délais indiqués à l'alinéa ci-dessus. Ces demandes d'éclaircissements et les réponses apportées seront postées sur le site web de la SoBAPS S.A http://www.sobaps.bj et sur www.dgmarket.org.

# ARTICLE 12 – MODIFICATIONS DE DÉTAIL DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

L'Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un Soumissionnaire, modifier, par voie d'amendements, le Dossier d'Appel d'Offres.

La modification sera notifiée, sans frais, à tous les Soumissionnaires qui auront reçu le Dossier d'Appel d'Offres et leur sera opposable. Le Dossier d'Appel d'Offres modifié en conséquence sera renvoyé aux Soumissionnaires initialement contactés par tous les moyens énumérés plus haut (articles 7 et 8 des Instructions aux Soumissionnaires).

Pour donner aux Soumissionnaires les délais nécessaires à la prise en considération de la modification dans la préparation de leurs offres, l'Autorité Contractante a toute latitude pour modifier la date limite de dépôt des offres.

# ARTICLE 13 – PRÉPARATION DES OFFRES

## 13.1 – LANGUES UTILISÉES POUR L'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres est rédigé **en français**.

Chaque Soumissionnaire rédigera son offre **en français**.

Toute la correspondance et tous les documents concernant la Soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l'Autorité Contractante seront rédigés **en français**.

Les Marchés et les bons de commande relatifs au présent Appel d'Offres seront également passés **en français**.

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de sa Soumission et des Marchés peuvent être rédigés dans une autre langue aux conditions expresses suivantes :

- Les documents officiels devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée de l'intégralité du document, effectuée par un traducteur assermenté.
- Les documents non officiels devront être accompagnés d'une traduction en français des passages ad hoc du document.

Dans le cas de documents traduits, aux fins d'interprétation de l'offre, seule la traduction fera foi.

## 13.2 – MONNAIE DE L'OFFRE

Les offres devront être libellées **obligatoirement et exclusivement en Francs CFA ou en Euro**. L'attention des Soumissionnaires est attirée sur le fait que toute offre libellée en une autre monnaie sera automatiquement rejetée.

Les Soumissionnaires peuvent toutefois demander, dans leur offre, que les paiements soient effectués soit dans la monnaie de leur pays soit dans une autre monnaie, à condition que celles-ci soient librement convertibles et couramment utilisées dans le commerce international.

Le taux de change à la vente sera celui de la **Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO)** en vigueur quinze (15) jours avant la date limite de dépôt des offres. Ce taux de change sera rappelé sur les Marchés et tous les bons de commandes émis par l'Autorité Contractante ainsi que sur toutes les factures du Soumissionnaire attributaire d'un Marché.

## 13.3 – PRIX ET INCOTERM

Les prix de l'offre s'entendent en **prix unitaires, DDP magasins de la SoBAPS SA à Cotonou et au lieu d'installation indiqué pour la livraison des équipements**.

L'Incoterm DDP sera interprété conformément à la dernière version des Incoterms en vigueur, publiée par la Chambre Internationale de Commerce. Pour les détails concernant l'Incoterm d'application, le Soumissionnaire pourra se référer au site de la Chambre Internationale de Commerce : http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html.

Pour les besoins de l'analyse financière des offres, le **prix unitaire EXW** sera également renseigné dans l'offre, ce pour chaque équipement.

## 13.4 – DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES

Le délai de validité des offres financières du Soumissionnaire sera au minimum égal à quatre-vingt-dix (**90) jours**, à compter de la date limite de dépôt des offres.

**Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée**.

## 13.5 – PRÉSENTATION DE L'OFFRE

### 13.5.1 – Dossier administratif

Le dossier administratif est constitué des pièces suivantes :

1. Garantie de soumission (selon modèle en Annexe 4) ;
2. Copie certifiée conforme de l'inscription au Registre de Commerce du pays où est établi le Soumissionnaire ;
3. Copie certifiée conforme de l'Autorisation d'exercice délivrée par le Ministère de la Santé du pays du Soumissionnaire pour chacune des catégories de produits pour laquelle le Soumissionnaire propose une offre ;
4. Attestation de non faillite en cours de validité (moins de 6 mois) ou document équivalent attestant de la situation de non faillite du Soumissionnaire (en fonction de la règlementation en vigueur dans le pays du Soumissionnaire) ;
5. Attestation fiscale en cours de validité ;
6. Relevé d'identité bancaire ;
7. Formulaires A et B du Code d'éthique et de moralisation (selon modèles en Annexe 7) dûment complétés et signés.
8. Pièces suivantes du Dossier d'Appel d'Offres International Ouvert paraphées à chaque page :
   - Section II - Instructions aux Soumissionnaires
   - Section III - Modèle de Marché
   - Section IV - Cahier des Clauses Administratives Générales
   - Section V - Cahier des Clauses Administratives Particulières
   - Section VI - Cahier des Clauses Techniques
   - Section VII - Tableau des Spécifications Techniques Détaillées
   - Section VIII - Tableau des Quantités et Planning de livraison
   - Section IX - Cahier des Clauses Environnementales et Sociales
   - Annexe 15 - Modalités d'enregistrement des dispositifs médicaux pour mise sur le marché du Bénin.

### 13.5.2 – Dossier Technique

L'ensemble des documents techniques demandés au titre de l'offre sera regroupé en un "Dossier Technique".

Ces documents sont ceux requis pour l'évaluation de l'admissibilité :
- du Soumissionnaire en tant que Fournisseur,
- des Fabricants des dispositifs médicaux offerts, et
- des dispositifs médicaux eux-mêmes.

Le Dossier Technique comportera les pièces suivantes, regroupées et organisées dans l'ordre de leur mention ci-après :

1. **Sous-dossier comportant les pièces relatives attestant de l'éligibilité du Soumissionnaire et de son admissibilité en tant que Fournisseur** :

   - Si le Soumissionnaire est le fabricant autorisé des dispositifs médicaux proposés :
     - **Questionnaire d'identification et d'information sur les fournisseurs de produits de santé**, complété pour les parties générales (informations administratives) et techniques relatives à la fonction de fabricant (voir modèle en Annexe 11).
       **NB** : Les dispositions relatives à ce questionnaire sont détaillées à l'article 10 du Cahier des Clauses Techniques (Section VI).
     - Toutes les pièces dont la fourniture est demandée dans ce questionnaire.
     - Manuel Assurance Qualité.

   - Si le Soumissionnaire n'est pas le fabricant des dispositifs médicaux proposés :

- **Questionnaire d'identification et d'information sur les fournisseurs de produits de santé**, complété pour les parties générales (informations administratives) et techniques relatives à la fonction de fabricant (voir modèle en Annexe 11).

  **NB** : Les dispositions relatives à ce questionnaire sont détaillées à l'article 10 du Cahier des Clauses Techniques (Section VI).
- Toutes les pièces dont la fourniture est demandée dans ce questionnaire ;
- Autorisations des fabricants représentés (Lettre de mandatement du fabricant), sous la forme d'une lettre d'agrément ou d'un certificat de négoce établi par chaque fabricant des produits distribués, attestant de la qualité du Soumissionnaire en tant que distributeur agréé pour ces produits (voir modèle en Annexe 5). La liste des produits concernés par une autorisation sera annexée au document.
- Autres pièces :
  - Si le Soumissionnaire est un grossiste/plateforme de distribution disposant d'un entrepôt de stockage :
    - Certificat BPD (ou à défaut, la raison pour laquelle ce certificat ne peut être fourni).
    - Manuel Assurance Qualité.

2. **Sous-dossier comportant les pièces relatives à l'admissibilité des Fabricants (à fournir pour chaque fabricant dont des dispositifs médicaux sont proposés dans l'offre, y compris le Soumissionnaire lui-même s'il est fabricant autorisé de produits de santé)** :

- **Questionnaire d'identification et d'information sur les fournisseurs de produits de santé**, complété pour les parties générales (informations administratives) et techniques relatives à la fonction de fabricant (voir modèle en Annexe 11).

**NB** : Les dispositions relatives à ce questionnaire sont détaillées à l'article 10 du Cahier des Clauses Techniques (Section VI).
- Toutes les pièces dont la fourniture est demandée dans ce questionnaire.
- Certificat ISO 9001 :2015 ou 13485 :2016 pour chaque site de production et de distribution des dispositifs médicaux proposés ;
- Certificat de marquage CE auprès d'un organisme notificateur pour ce qui concerne des dispositifs médicaux dont le degré de criticité est élevé (risque potentiel pour le patient, le personnel soignant, ou toutes autres personnes intervenant lors de l'utilisation du dispositif) ;

NB : Les pièces seront regroupées par fabricant.

3. **Sous-dossier comportant les pièces relatives à l'admissibilité des dispositifs médicaux (à fournir pour chaque équipement proposé)** :

- Pour tous les dispositifs médicaux :
  - **Fiche d'information technique sur les équipements** (selon modèle en Annexe 12).

    **NB** : Les dispositions relatives à cette fiche d'information technique sont détaillées à l'article 9 du Cahier des Clauses Techniques (Section VI).

  - Toutes les pièces dont la fourniture est demandée dans cette fiche d'information technique.
  - Identification précise du site de fabrication de l'équipement (dans la fiche ci-dessus mentionnée).
  - Référence du Visa d'autorisation de l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed) autorisant la mise sur le marché béninois de l'équipement ou, à défaut, copie du récépissé de dépôt du dossier d'enregistrement.

- **Pour les dispositifs médicaux** :
  - AMM dans le pays du fabricant ;
  - Attestation de marquage CE ou de conformité à une norme de gestion de la qualité équivalente.

NB : Les pièces seront regroupées par article, dans l'ordre dans lequel les articles apparaissent dans les différents tableaux et modèles établis comportant la liste des Fournitures concernées par le présent Appel d'Offres.

Le Dossier Technique sera complété par la fourniture d'échantillons ou de fiche techniques détaillées ou de sécurité des dispositifs médicaux, conformément aux dispositions de l'article 14 des Instructions aux Soumissionnaires.

### 13.5.3 – Dossier financier

Les offres financières seront élaborées et présentées conformément aux modèles fournis en annexe au présent Dossier d'Appel d'Offres et seront regroupées en un Dossier Financier comportant les pièces suivantes :

1. Lettre de soumission (Annexe 1).
2. Lettre d'engagement du Soumissionnaire à approvisionner uniquement les dispositifs médicaux préqualifiés par la SoBAPS SA (Annexe 2)
3. Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires (Annexe 3).

Seules les offres élaborées et présentées conformément à ces modèles seront prises en compte par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) de la SoBAPS SA pour évaluation.

### 13.5.4 – Nombre d'exemplaires

Un « exemplaire » de l'offre est constitué de l'ensemble des trois (03) dossiers décrits plus haut (Dossier Administratif, Dossier Technique et Dossier financier).

L'offre complète sera présentée en deux (2) exemplaires, dont **un (1) original, une (1) copie** et une version électronique sur clé USB sous le format PDF avec les mentions **« ORIGINAL »** ou **« COPIE » sur les deux exemplaires**.

Chaque exemplaire de l'offre (original et copie) contiendra tous les documents listés à l'article 13.5.1 et 13.5.2 des Instructions aux Soumissionnaires.

### 13.5.5 – Présentation des offres

L'original et la copie de l'offre seront placés chacun dans une enveloppe distincte, présentée comme suit :

- L'enveloppe sera scellée et portera clairement le nom et l'adresse du Soumissionnaire, ainsi que les références de l'Appel d'Offres.
- L'enveloppe sera cachetée « Original » ou « Copie » selon l'exemplaire qu'elle contient.

Les deux exemplaires du dossier seront ensuite placés ensemble dans une **« ENVELOPPE EXTÉRIEURE »**, présentée comme suit :

- L'enveloppe extérieure sera anonyme et scellée à son tour. Elle sera adressée à l'Autorité Contractante dont elle indiquera l'adresse, telle que mentionnée à l'article 1 des Instructions aux Soumissionnaires.
- Elle comportera en outre, indiquées de manière claire, les mentions suivantes :
  - « APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT **N°01/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP-A**
  - « NE PAS OUVRIR AVANT LA SÉANCE D'OUVERTURE DES PLIS, PRÉVUE **le 16/10/2024 À 10.30 HEURES »**

## 13.6 – ECHANTILLONS OU FICHE TECHNIQUES ET DE SECURITE

### 13.6.1 – Dispositions générales

Les échantillons ou les fiches techniques détaillées et de sécurité seront fournis par le Soumissionnaire en même temps que son offre, pour permettre au Bénéficiaire d'estimer la conformité du produit proposé aux spécifications techniques décrites et sa qualité.

Les échantillons ou les fiches techniques et de sécurité seront déposés en même temps que l'offre pour la préqualification, dans un emballage distinct.

Les dispositions relatives au dépôt des échantillons ou des fiches techniques et de sécurité pour la préqualification sont précisées à l'article 14.3 des Instructions aux Soumissionnaires.

Les échantillons ou les fiches techniques et de sécurité détaillées fournis au titre de l'offre ne seront ni facturés à la SoBAPS S.A ni retournés au Soumissionnaire, quel que soit le résultat de l'évaluation de son offre.

Ils seront représentatifs de la qualité des dispositifs médicaux qui seront proposés dans le cadre du présent Appel d'Offre et livrés au titre des Marchés attribués en résultat de cette procédure, pour toute la durée de celle-ci.

### 13.6.2– Champ d'application de la demande d'échantillons

Un échantillon ou une fiche technique le cas échéant est demandé pour tous les dispositifs médicaux, voir le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées (Section VII), colonne « Echantillon ».

Pour un type d'équipement médical provenant d'un même site de fabrication (proposé sous différentes formes ou tailles), le Soumissionnaire a la possibilité de ne fournir d'échantillon ou de fiche technique pour une des formes ou tailles.

### 13.6.3 – Présentation des échantillons

Les échantillons seront fournis dans leur emballage d'origine. Leur présentation (conditionnement individuel unitaire et conditionnement primaire, étiquetage) sera rigoureusement identique à celle proposée par le Soumissionnaire en vue des prestations ultérieures qui seront fournies au titre du Marché. Chaque échantillon portera, en sus de l'étiquetage du de l'équipement, une étiquette particulière d'échantillon, indiquant le nom du Soumissionnaire et le numéro de l'équipement auquel correspond l'échantillon. Cette étiquette sera apposée de telle façon que les inscriptions et autres étiquettes de boîtage restent parfaitement visibles.

Les livraisons des échantillons seront accompagnées d'un bordereau de livraison mentionnant les marques, références et quantités des échantillons fournis. Sur demande spécifique indiquée dans le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures (Section VII), le Soumissionnaire produira également les fiches techniques et de sécurité complète relative à l'équipement concerné (mention « DT » sous la colonne « Échantillon » du Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures).

Tout soumissionnaire dont les échantillons devraient venir de l'extérieur du Bénin avant de parvenir à la SoBAPS S.A est invité à se rapprocher de l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed) pour remplir les formalités les autorisant à faire rentrer lesdits échantillons sur le territoire national du Bénin. Les dispositions pour l'envoi des échantillons au titre de l'offre de prèqualification sont ainsi décrites.

### 13.6.4 – Quantité d'échantillons à fournir

### 13.6.4.1 – Dispositifs médicaux

La quantité éventuelle à fournir pour chaque échantillon est d'une (01) unité minimum, accompagnée de la boîte dûment étiquetée.

### 13.7 – CAS OU UN ECHANTILLON NE PEUT PAS ETRE FOURNI

Dans le cas où la fourniture d'un échantillon n'est pas envisageable par le soumissionnaire, en raison du volume ou du coût important de l'équipement concerné (par exemple certains équipements ou matériels trop volumineux ou trop coûteux pour qu'un échantillon puisse être livré), le Soumissionnaire devra fournir une documentation (fiche) technique détaillée et de sécurité complète en lieu et place de l'échantillon souhaité, afin de permettre à la SoBAPS S.A d'évaluer l'offre pour l'équipement considéré et d'en estimer la conformité aux spécifications techniques décrites et la qualité.

Cette documentation technique et de sécurité sera déposée en même temps que la soumission, dans un emballage distinct et selon les mêmes dispositions que celles prévues pour le dépôt des offres (article 14.3 des Instructions aux Soumissionnaires).

La documentation technique et de sécurité fournie au titre de l'offre ne sera ni facturée à la SoBAPS S.A ni retournée au Soumissionnaire, quel que soit le résultat de l'évaluation de son offre.

La documentation technique fournie par le Soumissionnaire donnera toutes les informations nécessaires à une évaluation complète des données techniques et de la qualité des dispositifs médicaux qui seront livrés au titre du Marché.

# ARTICLE 14 – DÉPÔT DES OFFRES

## 14.1 – ADRESSE DE DÉPÔT DES OFFRES

Les offres seront adressées à la Personne Responsable des Marchés Publics de la SoBAPS SA, à l'adresse indiquée ci-dessous :

**Au Secrétariat de la PRMP de la SOBAPS S.A**
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
E-mail : prmpa@sobaps.bj
Bureau 215 (deuxième étage)

## 14.2 - DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES

Les plis devront parvenir à la SoBAPS SA au plus tard le **16/10/2024 à 10 heures précises, heure locale (TU+1)**.

Les plis déposés après ce délai ne seront pas examinés par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE).

## 14.3 – MODALITÉ DE REMISE DES OFFRES

Les offres pourront être envoyées soit par courrier express soit déposées directement au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) à la Direction Générale de la SoBAPS S.A, à l'adresse indiquée à l'article 1 des Instructions aux Soumissionnaires.

**Les offres ne peuvent pas être envoyées électroniquement.**

Les plis remis au Secrétariat de la PRMP à la Direction Générale de la SoBAPS SA seront enregistrés dans un registre précisant les noms et coordonnées du déposant, la date et l'heure de remise.

Les plis reçus à la SoBAPS SA seront numérotés et enregistrés à la date et l'heure de leur arrivée.

## 14.4 – RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE (SOBAPS S.A)

La SoBAPS S.A ne peut être tenue pour responsable des défauts de transmission et de traitement des plis (perte, ouverture accidentelle, etc.) survenus soit avant leur réception à son niveau soit pour des raisons indépendantes de sa volonté (par exemple en cas de non-respect des prescriptions relatives à la présentation de l'offre).

# ARTICLE 15 – MODIFICATION ET RETRAIT DE L'OFFRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après dépôt à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait soit reçue par l'Autorité Contractante avant écoulement du délai prescrit pour le dépôt des offres.

Le retrait de l'offre peut être également notifié par voie de télécopie ou de télégramme, mais devra, dans ce cas, être confirmé par une copie dûment signée.

**Aucune offre ne pourra être modifiée ou retirée après écoulement du délai de dépôt des offres**.

## ARTICLE 16 – OUVERTURE DES PLIS

Les plis seront ouverts en séance publique de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE).

La séance publique d'ouverture des plis consistera en la succession des opérations suivantes, pour chaque Soumission reçue et enregistrée par la SoBAPS S.A :

1. Ouverture de l'enveloppe extérieure de la Soumission et enregistrement du Soumissionnaire ;
2. Vérification de la présence de l'offre établie en deux exemplaires et une version électronique sur clé USB ; conformément aux modèles prescrits ;
3. Vérification de la complétude du Dossier Administratif de l'offre ;
4. Vérification de la complétude du Dossier Technique de l'offre ;
5. Vérification de la complétude du Dossier Financier de l'offre, de la conformité des pièces constituant l'offre financière et de la durée de la validité de l'offre.

La partie publique de la séance d'ouverture des plis se limitera aux constats relatifs aux opérations ci-dessus énumérées.

Les débats et décisions de la COE auront lieu à huis-clos.

Les Soumissionnaires présents à la séance publique d'ouverture des offres s'enregistreront sur une liste de présence et signeront les fiches constatant la complétude des trois (03) dossiers constituant leur offre (le dossier administratif, technique et l'offre financière).

## ARTICLE 17 – PROCESSUS D'EVALUATION DES OFFRES

### 17.1 – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES OFFRES

L'attention des Soumissionnaires est attirée sur le fait que l'absence ou la non-conformité aux modèles annexés au présent Dossier d'Appel d'Offres de l'une des trois pièces suivantes entraînera le rejet de la Soumission :

- **La garantie de soumission** (dossier administratif)
- **Le pouvoir habilitant le signataire à engager la soumission (procuration) si requis**
- **La lettre de soumission** (dossier financier)
- **Le bordereau des quantités et des prix** (dossier financier)
- **Les fiches techniques détaillées et de sécurité des équipements** (dossier technique)

L'absence éventuelle ou la non-conformité des autres éléments du dossier administratif, technique et/ou du dossier financier complétant ne seront pas considérée comme éliminatoire ; l'offre sera reçue sous condition de fournir les documents manquants et/ou non conformes dans les délais impartis prévus par la loi.

Au terme de l'examen de l'offre d'un Soumissionnaire, la COE prononcera sa recevabilité :

1. Si le dossier est globalement en bon ordre et de ce fait recevable, il sera prononcé « recevable ».
2. L'absence ou la non-conformité des autres pièces du dossier administratif ou du dossier technique autres que celles citées plus haut entraînera la « recevabilité de l'offre sous condition » ;
3. Une anomalie dans l'un des documents constituant l'offre financière entrainera le rejet de l'offre, qui sera donc prononcée « rejetée ».

La COE octroiera dans le cas cité au point 2 ci-dessus, un délai de trois (03) jours au plus au Soumissionnaire pour compléter son offre et donnera mandat à la Direction Générale de la SoBAPS SA pour informer le Soumissionnaire concerné et recevoir de lui les documents attendus :

- La fourniture par le Soumissionnaire des pièces manquantes ou non conformes dans les délais impartis confirmera automatiquement la recevabilité de son offre.
- L'absence de suites données par le Soumissionnaire dans les délais impartis impliquera automatiquement le rejet de son offre.

Ces deux cas de figure seront entérinés lors de la séance suivante de la COE (pour attribution des Marchés).

Au terme de la séance d'ouverture des plis, la COE procédera à l'évaluation du dossier administratif, technique et du dossier financier (offres financières), selon les modalités décrites dans les articles 18.2 à 18.8 des Instructions aux Soumissionnaires.

## 17.2 – PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ÉVALUATION DES OFFRES

Les principes directeurs de l'évaluation des offres sont :

1. Les travaux d'évaluation des offres, à quelque stade du processus que ce soit, sont strictement confidentiels.
2. Les membres de la commission impliqués dans le processus d'évaluation des offres signeront également une déclaration de non conflit d'intérêt.
3. Une fois les offres ouvertes, les originaux seront conservés en sécurité en un lieu désigné par la (COE), ce jusqu'à la fin du processus d'évaluation des offres et d'attribution des marchés. Les copies seront remises et traitées dans des conditions de confidentialité et de sécurité adéquates jusqu'à la fin des travaux d'évaluation des offres. Cette commission aura toute latitude pour se référer aux originaux des offres en cas de besoin.
4. Cet Appel d'Offres International Ouvert se référant à une procédure Administrative, Technique et Financière, l'évaluation des offres financières se fera après finalisation de la préqualification des sources d'approvisionnement de la SoBAPS SA (préqualification des fournisseurs et des couples produit/fabricant), l'évaluation des offres se résume essentiellement à une évaluation de la validité et de la recevabilité des documents fournis dans le dossier administratif et à une analyse des offres financières. Seules les offres financières des couples « produit/fabricant » ayant été qualifiées et entérinés par la Commission Technique d'Agrément des Produits de Santé (CTAPS) feront l'objet d'étude par la COE.
5. L'évaluation financière des Soumissions se fera par article selon le principe de l'offre la plus économiquement avantageuse, par application des critères d'évaluation des offres décrits à l'article 18.6 des Instructions aux Soumissionnaires.
6. Les offres financières pourront ne pas être considérées pour l'attribution d'un marché si elles s'avèrent supérieures de plus de 20% par rapport au budget prévisionnel établi pour l'appel d'offres, ce pour chaque article. Le budget prévisionnel est calculé par rapport à un prix de référence international moyen.

## 17.3 – ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE DES OFFRES

L'évaluation de la conformité administrative des offres est effectuée par la COE.

L'évaluation de la conformité administrative des offres se fera : (i) par constat de la complétude du dossier administratif complétant l'offre financière et de la conformité des pièces fournies (lorsqu'un modèle est fourni en annexe au Dossier d'Appel d'Offres) ; (ii) par une évaluation de la validité et de la recevabilité des documents fournis.

## 17.4 – ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ TECHNIQUE DES OFFRES

L'évaluation de la conformité technique des offres est effectuée par la sous-commission chargée de l'évaluation technique des offres, constituée au sein de la COE à la SoBAPS S.A.

L'évaluation de la conformité technique des offres se fera : (i) par constat de la complétude du dossier technique et de la conformité des pièces fournies (lorsqu'un modèle est fourni en annexe au présent Dossier d'Appel d'Offres) ; (ii) par une évaluation de la recevabilité et de la validité des documents fournis.

En sus, la conformité technique des produits sera étudiée suivant les spécifications techniques définies par l'Autorité Contractante dans le présent dossier et suivant l'appréciation faite au besoin, sur certains échantillons par les praticiens hospitaliers (cas de certains médicaments et dispositifs médicaux).

Au terme des travaux d'évaluation des Offres techniques de tous les soumissionnaires, un rapport d'évaluation technique des Offres est élaboré et signé par tous les membres de la sous-commission chargée de l'évaluation technique des offres. Les résultats issus de ce rapport, après avoir été entérinées par la sous-commission, seront exploités par la COE dans le cadre de l'évaluation administrative et financière des Offres.

## 17.5 – CONVERSION DES OFFRES FINANCIÈRES EN UNE MONNAIE UNIQUE

Aux fins de l'évaluation et de l'analyse comparative des offres financières, tous les prix unitaires des offres exprimés dans les diverses monnaies agréées pour la soumission des offres financières (FCFA ou EURO) seront convertis en une seule monnaie, le FCFA, selon le taux de parité fixe EURO/FCFA (**1 EURO = 655,957 FCFA**).

Les offres financières converties en FCFA constitueront le point de départ de l'évaluation financière des offres.

## 17.6 – CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES FINANCIÈRES

Les articles seront attribués aux Soumissionnaires ayant présenté l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse, selon les principaux critères suivants :

1. La conformité des produits offerts aux couples produit/fabricant préqualifiés ;
2. Le prix unitaire moins disant offert, après conversion en FCFA et ajusté à l'Incoterm DDP ;
3. Le prix unitaire EXW renseigné ;
4. Le délai de livraison proposé ;
5. Les résultats de l'évaluation par la SoBAPS S.A des performances antérieures du Soumissionnaire (Applicable uniquement aux fournisseurs ayant déjà exécuté des marchés pour la SoBAPS S.A).

### 17.6.1 – Conformité des produits offerts aux couples produit/fabricant préqualifiés

Sauf autorisation expresse préalable de la SoBAPS SA, octroyée avant la date limite de dépôt des offres, une offre portant sur un équipement alternatif par rapport au couple produit/fabricant préqualifié ne sera pas recevable.

### 17.6.2 – Prix unitaire et Incoterm

Sur la base du principe du respect de la conformité technique des offres, le prix unitaire, après conversion en FCFA, constituera le critère principal d'évaluation des offres financières.

**Sauf autorisation expresse préalable de la SoBAPS SA, octroyée avant la date limite de dépôt des offres, une offre établie selon un Incoterm différent de celui défini dans l'article 13.3 des Instructions aux Soumissionnaires ne sera pas recevable.**

Si l'Incoterm alternatif a été dûment accepté par la SoBAPS SA, un facteur de correction défini par la SoBAPS SA sera appliqué au prix unitaire de l'offre. Ce facteur de correction sera calculé sur base d'une analyse estimative des coûts additionnels qui seront éventuellement à charge de l'autorité contractante, y compris ses coûts internes additionnels, afin de refléter, dans le processus de comparaison des offres, un coût équivalent à celui correspondant à l'Incoterm demandé.

Dans le cas d'une offre établie selon l'un des Incoterms CIF – CIP – DAT – DAP (définis selon la dernière version des Incoterms publiée par la Chambre de Commerce Internationale), le facteur de réévaluation de l'offre pour une équivalence DDP sera de **16 % en moyenne**.

Pour les détails concernant ces Incoterms, voir le site de la Chambre Internationale de Commerce : http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html

Le prix unitaire sera dans ce cas de figure corrigé comme suit :

| Prix unitaire réévalué DDP = Prix unitaire offert (CIF ou CIP ou DAT ou DAP) * 1,16 |
|---|

### 17.6.3 – Prix unitaire EXW

Le prix unitaire EXW renseigné dans le Bordereau des Quantités et des Prix sera comparé à un prix unitaire de référence, calculé à partir des sources d'information disponibles au niveau international. Pour chaque équipement, si le prix unitaire EXW renseigné dans l'offre s'avère supérieur de plus de 20% par rapport au prix unitaire de référence considéré pour la budgétisation prévisionnelle de l'appel d'offres, la SoBAPS S.A se réserve le droit de ne pas considérer l'offre pour le produit concerné.

### 17.6.4 – Délai de livraison

Une offre assortie de délais de livraison égaux ou inférieurs aux délais de livraison définis à l'article 21 des Instructions aux Soumissionnaires (article 21.1 : délai de livraison de la première tranche ; article 21.2 : délai de livraison des autres tranches) sera considérée telle quelle, sans correction.

Une offre assortie de délais de livraison supérieurs à ceux définis à l'article 22 des Instructions aux Soumissionnaires sera réévaluée selon la formule suivante :

$$\text{PU ajusté} = \text{PU offert} * \frac{\text{DL proposé tranche 1}}{\text{DL demandé tranche 1}} * \left( \frac{\text{DL demandé autres tranches} + (\text{DL proposé} - \text{DL demandé})/2}{\text{DL demandé autres tranches}} \right)$$

où :

- PU = « Prix unitaire ».
- DL = « Délai de livraison ».
- Le facteur de correction relatif à livraison ne sera appliqué que si le délai de livraison proposé pour cette offre est supérieur au délai demandé (article 21.1 des Instructions aux Soumissionnaires).

*NB : Au cas où aucun délai n'est proposé par un Soumissionnaire, le délai le plus long proposé par les Soumissionnaires concurrents lui sera appliqué.*

### 17.6.5 – Résultats de l'évaluation par la SoBAPS SA des performances antérieures des fournisseurs

La SoBAPS S.A met en œuvre un programme de suivi-évaluation de la performance de ses fournisseurs basé sur un suivi en continu et une communication dynamique, en vue d'une amélioration de leurs performances globales. Dans ce cadre, les performances des fournisseurs sont périodiquement évaluées (au minimum une fois par année).

**Les offres financières mieux disantes des fournisseurs ne satisfaisant pas aux critères minimaux de performance en vigueur et ne présentant pas d'amélioration tangibles de leur performance globale, estimée sur les exercices passés de la SoBAPS S.A (2021-2023), seront écartées au profit des offres suivantes mieux disantes.**
**Les offres financières mieux disantes des fournisseurs dont les performances n'ont jamais été évalué ou qui n'ont jamais été attributaire d'un marché par la SoBAPS S.A ne seront pas écarté de la suite du processus.**

## 17.7 – PRÉFÉRENCE COMMUNAUTAIRE

### 17.7.1 – Définitions préalables : Origine des Fournitures et des Services

Aux fins de la présente clause, « l'origine des Fournitures » signifie le lieu où les Fournitures sont extraites, cultivées ou produites, et « l'origine des Services » le lieu à partir duquel les Services sont rendus.

Des Fournitures sont « produites » lorsque, par fabrication, par traitement ou par assemblage important et essentiel de composants, on obtient un produit reconnu propre à la commercialisation, dont les caractéristiques fondamentales, l'objet ou l'utilité sont substantiellement différents de ceux de ses composants.

L'origine des Fournitures et des services est distincte de la nationalité du Soumissionnaire ou du fabricant.

### 17.7.2 – Préférence communautaire

Une marge de préférence nationale de **15 %** sera accordée aux Soumissionnaires fabricants installés au Bénin ou dans les autres pays membres de l'UEMOA et proposant leurs propres produits fabriqués dans ce même pays à la condition que le principe de réciprocité soit appliqué par le pays considéré vis-à-vis des fabricants installés au Bénin.

Dans le cadre de l'analyse des offres financières, le prix unitaire offert par le Soumissionnaire pour l'équipement considéré sera diminué de la marge de préférence, selon le calcul suivant :

$$\text{Prix unitaire ajusté} = \text{Prix unitaire offert} * 0{,}85$$

Le fabricant qui désire bénéficier de cette préférence doit démontrer à l'entière satisfaction de l'Autorité contractante qu'il s'agit bien d'une production locale sur site telle que définie à l'article 17.7.1 des Instructions Aux Soumissionnaires.

## 17.8 – EVALUATION FINANCIÈRE DES OFFRES

L'évaluation financière des offres sera effectuée par la COE.

Cette évaluation consistera en les opérations suivantes, pour chaque offre :

1. Vérification systématique des prix unitaires, des quantités et des montants calculés correspondants, ce pour chaque article ou équipement.
2. Mise en évidence des erreurs arithmétiques relevées et propositions de correction.
   Les erreurs arithmétiques seront corrigées comme suit :
   - S'il y a contradiction entre le prix unitaire offert pour l'équipement considéré et le prix unitaire correspondant au montant total coté pour ce même équipement (= résultat de la division du montant total par la quantité offerte), le prix unitaire offert fera foi et le montant total correspondant à l'équipement sera corrigé (= résultat obtenu en multipliant le prix unitaire offert par la quantité offerte pour l'équipement considéré).

   - S'il y a contradiction entre le prix unitaire offert en chiffre et celui en lettre pour l'équipement considéré, le prix unitaire offert en lettre fera foi ;

     La correction sera communiquée au Soumissionnaire pour acceptation, selon les dispositions prévues à l'article 17.7 des Instructions aux Soumissionnaires.
     Il sera demandé expressément au Soumissionnaire de confirmer son offre en prix unitaire.

     Si le prix unitaire offert n'est pas confirmé par le Soumissionnaire, l'offre pour l'équipement ne sera pas considérée et sera écartée de l'évaluation.
3. Enregistrement dans une grille d'évaluation des offres financières (voir cette grille en Annexe 15) des prix unitaires offerts par le Soumissionnaire (DDP et EXW), après vérification et corrections des erreurs arithmétiques.
4. Le cas échéant, réévaluation du prix unitaire par application des facteurs de correction définis dans les critères d'évaluation des offres financières (article 17.4 des Instructions aux Soumissionnaires) pour chaque produit concerné.
5. Classement comparatif des prix unitaires résultants par ordre croissant et mise en relief des trois offres les moins-disantes.
6. Analyse produit par produit pour attribution.
7. Analyse des regroupements possibles en fonction des éventuelles propositions de rabais au titre du Marché incluses dans leur offre par les Soumissionnaires.
8. Identification des produits pour lesquels le prix unitaire EXW correspondant à l'offre a priori retenue pour attribution est supérieur de plus de 20% au prix unitaire de référence international. La SoBAPS SA se réserve le droit de ne pas attribuer de marché pour ces produits dans le cadre de l'appel d'offres considéré.
9. Propositions argumentées d'attribution.

Au terme de l'évaluation, la COE établira un rapport de l'évaluation des offres financières et un tableau des propositions d'attribution des Marchés.

## 17.9 – DEMANDES D'ÉCLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LES OFFRES

En vue de faciliter l'examen, l'évaluation et l'analyse comparative des offres, la COE a toute latitude pour demander au Soumissionnaire de lui donner des éclaircissements sur son offre.

La demande d'éclaircissements se fera par écrit (e-mail ou télécopie), en précisant un délai de réponse d'au plus 72 heures.
La réponse sera donnée par écrit (e-mail ou télécopie).

Aucun échange ne se fera en dehors de la communication écrite.

Les échanges écrits (demandes d'éclaircissements et réponses des Soumissionnaires) seront classés et tenus disponibles pour consultation pendant la séance d'attribution des Marchés.

### 17.10 – ATTRIBUTION DES MARCHÉS

Sur la base de de son rapport la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres de la SoBAPS SA (COE), après sa séance d'attribution provisoire des Marchés, soumettra à la validation, de la Direction Générale les propositions d'attribution faites.

#### 17.10.1 – Critères d'attribution des Marchés

L'attribution se fera item par item.
Sous réserve des dispositions de l'article 17.8.2 des Instructions aux Soumissionnaires, chaque item sera attribué au Soumissionnaire dont le prix unitaire ajusté sera le moins-disant, conformément au principe de l'offre « économiquement la plus avantageuse » défini à l'article 17.6 des Instructions aux Soumissionnaires.

#### 17.10.2 – Attribution à plusieurs Soumissionnaires (Non Applicable)

## ARTICLE 18 – NOTIFICATION DES MARCHÉS ET GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION

### 18.1 – NOTIFICATION DES MARCHÉS

#### 18.1.1 – Notification aux Soumissionnaires attributaires

La notification des Marchés interviendra avant que n'expire le délai de la validité des offres.

Se référant aux conclusions et décisions prises par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres de la SoBAPS S.A (COE) en sa séance d'attribution des Marchés, et aux observations éventuelles de la Direction Générale, la Personne Responsable des Marchés Publics de la SoBAPS S.A notifiera aux Soumissionnaires, selon les dispositions prévues à l'article 23 du Cahier des Clauses Administratives Générales, le détail des attributions de Marché prononcées : liste des équipements attribués et quantités attribuées.

La lettre de notification rappellera aux Soumissionnaires attributaires les principales clauses de mise en œuvre des prestations au titre des Marchés attribués : délais de livraison, planning de livraison, clauses particulières.

La notification de l'attribution des Marchés se fera par courrier recommandé ou par courrier express ou par télécopie ou par e-mail confirmé par courrier.

Les Soumissionnaires attributaires des Marchés accuseront réception de la notification et confirmeront l'acceptation du Marché attribué dans un délai de trois (03) jours à compter de la réception de la lettre de notification.

La notification de l'attribution constituera le point de départ de l'application du Marché.

#### 18.1.2 – Notification aux Soumissionnaires dont les offres financières n'ont pas été retenues

Au même titre que les Soumissionnaires attributaires, la Personne Responsable des Marchés Publics de la SoBAPS S.A notifiera aux Soumissionnaires dont aucune offre financière n'a été retenue que leurs offres financières ont été infructueuses et qu'aucun Marché ne leur a été attribué avec le détail des attributions de Marché prononcées.

#### 18.1.3 – Demandes d'explication

Après la notification des offres infructueuses, tout Soumissionnaire ayant présenté une offre infructueuse pourra pendant les dix (10) jours ouvrables suivant la notification des résultats, demander par écrit à l'Autorité Contractante une explication quant aux motifs pour lesquels son offre n'a pas été retenue.

L'Autorité Contractante répondra dans un délai de trois (03) jours ouvrables par écrit à tout Soumissionnaire ayant présenté une offre infructueuse qui, après la notification des résultats, lui aura présenté par écrit une requête en vue d'obtenir des informations sur le (ou les) motif(s) pour le(s)quel(s) son offre n'a pas été retenue.

La demande d'explication n'est pas suspensive de la décision d'attribution des Marchés par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres de la SoBAPS SA (COE).

### 18.2 – GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION ET RETENUE DE GARANTIE

#### 18.2.1 – Constitution de la garantie de bonne exécution

Dans les trente (30) jours suivant la réception de la notification d'attribution du Marché par les soins de l'Autorité Contractante (**SoBAPS S.A**), l'attributaire fournira une garantie de bonne exécution, conformément aux Clauses Administratives du Marché (voir les dispositions de l'article 17.1 du Cahier des Clauses Administratives), en utilisant le modèle de garantie de bonne exécution fourni en Annexe 5 au présent Dossier d'Appel d'Offres.

#### 18.2.2 – Réattribution en cas de carence de l'attributaire d'un Marché à constituer la garantie de bonne exécution

La carence de l'attributaire d'un Marché à satisfaire aux dispositions de l'article 18.2.1 des Instructions aux Soumissionnaires constituera un motif suffisant d'annulation de l'attribution du Marché à cet attributaire, auquel cas l'Autorité Contractante pourra l'attribuer au Soumissionnaire dont l'offre est désormais l'offre évaluée la mieux-disante.

#### 18.2.3 – Retenue de garantie

Une partie de chaque paiement peut être retenue par l'Autorité contractante au titre de « retenue de garantie » ; elle est de cinq pour cent (05%) du montant des paiements et est indiquée dans le DAO en application de l'article 95 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du prestataire, par une garantie à première demande d'un montant égal à la totalité des sommes à retenir.
Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la garantie à première demande est libérée à l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée.

## ARTICLE 19 – RECOURS

Les Soumissionnaires qui pensent avoir été lésés par une quelconque erreur ou irrégularité au cours de la procédure d'évaluation des offres et d'attribution des Marchés peuvent saisir directement l'Autorité Contractante de leur plainte dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification des résultats. L'introduction d'une plainte ne revêtira en aucun cas un caractère suspensif de l'attribution des Marchés.

L'Autorité Contractante devra leur répondre dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables à compter de la date de réception de la plainte.

Elle proposera des solutions susceptibles de faciliter un règlement à l'amiable de la plainte. Au cas où le règlement à l'amiable échouait, les Soumissionnaires pourront recourir à l'Autorité de régulation des marchés publics puis à la voie judiciaire le cas échéant, le droit du Bénin étant dans ce cas le droit d'application.

## ARTICLE 20 – ANNULATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES

L'Autorité Contractante se réserve le droit, à tout moment avant la notification du Marché, de ne pas donner suite à tout ou partie de l'Appel d'Offres sans de ce fait encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires et sans que ceux-ci puissent introduire une quelconque réclamation ou prétendre de ce fait à une indemnité.

## ARTICLE 21 – DÉLAI DE LIVRAISON

### 21.1 – DATE INDICATIVE DE LIVRAISON

La date indicative pour la livraison des équipements, est fixée au **19 Juin 2025**, ce qui correspond à un délai indicatif de **120 jours**.

Cette date de livraison sera confirmée lors de la passation du Marché (notification) et à l'émission du bon de commande (en même temps que la notification du Marché).

**Le Soumissionnaire est tenu de confirmer dans son offre le délai de livraison sur lequel il peut s'engager pour la livraison. Cette mention sera portée dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires (voir Annexe 3) soit pour l'ensemble des dispositifs médicaux offerts (en tête du Bordereau) soit par équipements (si le délai de livraison sur lequel le Soumissionnaire s'engage est différent selon les équipements).**

# ARTICLE 22 – QUANTITÉS ET PLANNING DE LIVRAISON

## 22.1 – QUANTITÉS

Les quantités totales prévues pour le Marché sont définies dans le Tableau des Quantités (Section VIII du présent Dossier d'Appel d'Offres). Elles sont reprises également dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires (Annexe3).

## 22.2 – PLANNING DE LIVRAISON

Les quantités totales mentionnées dans le Tableau des quantités (Section VIII du présent Dossier d'Appel d'Offres) seront livrées en une tranches pour tous les équipements.

L'attention du Soumissionnaire est attirée sur le fait que le planning de livraison établi devra, sauf autorisation expresse de l'Autorité Contractante, être respecté par le Soumissionnaire attributaire lors de la mise en œuvre des prestations. Le non-respect du planning de livraison pourra entraîner l'annulation du Marché et la saisie de la garantie de bonne exécution.

## 22.3 – VARIATION DES QUANTITÉS

Les quantités totales sont mentionnées dans le Tableau des quantités. Les Marchés seront attribués conformément à ces quantités.

Durant la période d'exécution du Marché, l'Autorité Contractante se réserve le droit de modifier, sans avenant au Marché, pour chaque équipement, la quantité totale qui sera commandée au titre du Marché dans des limites de **plus 30 % à moins 30 %** de la quantité totale de chaque équipement inclus dans le Marché, sans modification des prix unitaires ou de quelque autre stipulation ou condition.

# ARTICLE 23 – ALLOTISSEMENT

Les articles concernés par le présent Appel d'Offres sont regroupés en un seul (01) lot défini comme suit :

| Lot n° | Intitulé du lot | Code Lot | Intitulé du code lot |
|---|---|---|---|
| 01 | Dispositifs médicaux | EQP | Equipements médicaux |

Il n'y a pas d'obligation d'offre pour la totalité du lot : les Soumissionnaires peuvent soumettre des offres pour un ou plusieurs équipements au sein du lot.

# ARTICLE 24 – ÉCHANTILLONS

## 24.1– FOURNITURE D'ÉCHANTILLONS AU TITRE DE L'OFFRE

### 24.1.1 – Dispositions générales

Les échantillons ou les fiches techniques détaillées et de sécurité seront fournis par le Soumissionnaire en même temps que son offre, pour permettre au Bénéficiaire d'estimer la conformité du produit proposé aux spécifications techniques décrites et sa qualité.

Les échantillons ou les fiches techniques et de sécurité seront déposés en même temps que l'offre pour la préqualification, dans un emballage distinct.

Les dispositions relatives au dépôt des échantillons ou des fiches techniques et de sécurité pour la préqualification sont précisées à l'article 14.3 des Instructions aux Soumissionnaires.

Les échantillons ou les fiches techniques et de sécurité détaillées fournis au titre de l'offre ne seront ni facturés à la SoBAPS S.A ni retournés au Soumissionnaire, quel que soit le résultat de l'évaluation de son offre.

Ils seront représentatifs de la qualité des équipements qui seront proposés dans le cadre du présent Appel d'Offre et livrés au titre des Marchés attribués en résultat de cette procédure, pour toute la durée de celle-ci.

### 13.6.2– Champ d'application de la demande d'échantillons

Un échantillon ou une fiche technique le cas échéant est demandé pour tous les dispositifs médicaux, voir le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées (Section VII), colonne « Echantillon ».

Pour un type d'équipement médical provenant d'un même site de fabrication (proposé sous différentes formes ou tailles), le Soumissionnaire a la possibilité de ne fournir d'échantillon ou de fiche technique pour une des formes ou tailles.

### 24.1.3 – Présentation des échantillons

Les échantillons seront fournis dans leur emballage d'origine. Leur présentation (conditionnement individuel unitaire et conditionnement primaire, étiquetage) sera rigoureusement identique à celle proposée par le Soumissionnaire en vue des prestations ultérieures qui seront fournies au titre du Marché. Chaque échantillon portera, en sus de l'étiquetage du de l'équipement, une étiquette particulière d'échantillon, indiquant le nom du Soumissionnaire et le numéro de l'équipement auquel correspond l'échantillon. Cette étiquette sera apposée de telle façon que les inscriptions et autres étiquettes de boîtage restent parfaitement visibles.

Les livraisons des échantillons seront accompagnées d'un bordereau de livraison mentionnant les marques, références et quantités des échantillons fournis. Sur demande spécifique indiquée dans le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures (Section VII), le Soumissionnaire produira également les fiches techniques et de sécurité complète relative à l'équipement concerné (mention « DT » sous la colonne « Échantillon » du Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures).

Tout soumissionnaire dont les échantillons devraient venir de l'extérieur du Bénin avant de parvenir à la SoBAPS S.A est invité à se rapprocher de l'Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP) pour remplir les formalités les autorisant à faire rentrer lesdits échantillons sur le territoire national du Bénin. Les dispositions pour l'envoi des échantillons au titre de l'offre de préqualification sont ainsi décrites.

### 24.1.4 – Quantité d'échantillons à fournir

### 24.1.4.1 – Dispositifs médicaux

La quantité éventuelle à fournir pour chaque échantillon est d'une (01) unité minimum, accompagnée de la boîte dûment étiquetée.

### 24.2 – Cas où un échantillon ne peut pas être fourni

Dans le cas où la fourniture d'un échantillon n'est pas envisageable par le soumissionnaire, en raison du volume ou du coût important de l'équipement concerné (par exemple certains équipements ou matériels trop volumineux ou trop coûteux pour qu'un échantillon puisse être livré), le Soumissionnaire devra fournir une documentation (fiche) technique détaillée et de sécurité complète en lieu et place de l'échantillon souhaité, afin de permettre à la SoBAPS S.A d'évaluer l'offre pour l'équipement considéré et d'en estimer la conformité aux spécifications techniques décrites et la qualité.

Cette documentation technique et de sécurité sera déposée en même temps que la soumission, dans un emballage distinct et selon les mêmes dispositions que celles prévues pour le dépôt des offres (article 14.3 des Instructions aux Soumissionnaires).

La documentation technique et de sécurité fournie au titre de l'offre ne sera ni facturée à la SoBAPS S.A ni retournée au Soumissionnaire, quel que soit le résultat de l'évaluation de son offre.

La documentation technique fournie par le Soumissionnaire donnera toutes les informations nécessaires à une évaluation complète des données techniques et de la qualité des équipements qui seront livrés au titre du Marché.

### 24.3 – CONFORMITÉ DES LIVRAISONS AUX ÉCHANTILLONS FOURNIS

Les Soumissionnaires sont informés que les livraisons au titre du Marché doivent être conformes aux échantillons ou aux spécifications techniques mentionnées dans les fiches techniques présentées et à partir desquels les équipements ont été préqualifiés : étiquetage, conditionnement d'origine et laboratoire fabricant.

## ARTICLE 25 – ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Les Fournisseurs devront s'engager à faire enregistrer les équipements retenus dans le cadre de l'attribution des Marchés, non encore enregistrés auprès de l'autorité de réglementation pharmaceutique du Bénin.

Pour ce faire, les Soumissionnaires devront déposer tous les documents exigés pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché ou de commercialisation pour les dispositifs médicaux dont le Marché leur sera attribué auprès de l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed) du Ministère de la Santé.

Le dossier d'enregistrement pour l'autorisation de mise sur le marché sera déposé auprès de l'autorité compétente au plus tard deux (2) mois après la notification d'attribution provisoire pour la livraison des équipements et ce, conformément aux conditions d'enregistrement des dispositifs médicaux en République du Bénin :

- Décision N° 03/2022/CM/UEMOA du 24 juin 2022 portant adoption des lignes directrices relatives à l'harmonisation de la règlementation des dispositifs médicaux dans les Etats membres de l'UEMOA
- Note de l'ABMed portant constitution du dossier de demande d'enregistrement d'un dispositif médical au Benin et dont un extrait est disponible en Annexe 15 du présent Dossier d'Appel d'Offres.

## ARTICLE 26 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

### 26.1 – COÛT DE LA PRÉPARATION DES OFFRES

Les coûts engagés par les Soumissionnaires pour la préparation et la remise de leurs offres leur incombent en totalité et ne sont en aucun cas remboursables, quelle que soit l'issue de l'Appel d'Offres.

### 26.2 – PROPRIÉTÉ DES OFFRES

L'Autorité Contractante conservera la propriété de toutes les offres reçues au titre du présent Appel d'Offres.

En conséquence, les Soumissionnaires ne peuvent en aucun cas demander que leur soient restituées ou renvoyées leurs offres.

### 26.3 – FRAUDE ET CORRUPTION

#### 26.3.1 – Code d'éthique et de conduite de l'Autorité Contractante

Il est exigé des Soumissionnaires participant au présent Appel d'Offres d'observer, lors de la passation et de l'exécution des Marchés qui en seront issus, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes. En vertu de ce principe, l'Autorité Contractante :

1. Définit, aux fins d'application de la présente disposition, les termes et expressions ci-dessous de la façon suivante :
   - est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un Marché ;
   - se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un Marché ;
   - « pratiques collusoires » signifient une entente ou un accord entre deux ou plusieurs Soumissionnaires (que l'Autorité Contractante en ait connaissance ou non), en vue de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et
   - « pratiques coercitives » signifient porter préjudice ou menacer de porter préjudice, directement ou indirectement, à des individus ou à leurs propriétés, en vue d'influencer le processus de passation des Marchés ou d'affecter l'exécution d'un Marché.

2. Rejettera la proposition d'attribution du Marché si elle établit que le Soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le Marché est coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives en vue de l'obtention dudit Marché.

3. Annulera un Marché si elle établit, à un moment quelconque, que ses représentants sont coupables de corruption ou se sont livrés à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives au cours du processus de passation du Marché ou de l'exécution de celui-ci.

4. Exclura un Soumissionnaire, indéfiniment ou pour une période déterminée, de toute attribution des Marchés qu'elle finance si elle établit à un moment quelconque que ce Soumissionnaire s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un Marché qu'elle finance.

## 26.3.2 – Engagement des Soumissionnaires en matière d'éthique

Les Soumissionnaires sont tenus de compléter et signer les formulaires A et B du Code d'éthique et de moralisation, fournis en Annexe 7 du présent Dossier d'Appel d'Offres. Ces deux formulaires seront inclus à l'offre du Soumissionnaire, selon les dispositions de l'article 13.5.1 des Instructions aux Soumissionnaires.

# SECTION III : MODÈLE DE MARCHÉ

## SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT ..... 34
ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONSTITUTIF DU CONTRAT ..... 34
ARTICLE 3 – QUANTITE DES PRODUITS DU MARCHE ..... 34
ARTICLE 4 – MONNAIE, MONTANT TOTAL DU MARCHE ET MODALITES DE PAIEMENT ..... 35
ARTICLE 5 – AVANCES ..... 36
ARTICLE 6 – INCOTERM D'APPLICATION ..... 36
ARTICLE 7 – LIEU DE LIVRAISON ..... 36
ARTICLE 8 – DELAI ET MODALITES DE LIVRAISON ..... 36
ARTICLE 9 – RECEPTION ..... 37
ARTICLE 10 – DUREE DE GARANTIE DES EQUIPEMENTS A LA LIVRAISON ..... 37
ARTICLE 11 – ASSURANCE QUALITE ..... 37
ARTICLE 12 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE ..... 38
ARTICLE 13 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ..... 38
ARTICLE 14 – REGIME FISCAL ..... 38
ARTICLE 15 – GARANTIE DE BONNE EXECUTION ET RETENUE DE GARANTIE ..... 39
ARTICLE 16 – SOUS-TRAITANCE ..... 39
ARTICLE 17 – FORCE MAJEUR ..... 39
ARTICLE 18 – PENALITES DE RETARD - RESILIATION ..... 40
ARTICLE 19 – REGLEMENT DES LITIGES ..... 40
ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE ..... 41
ARTICLE 21 – APPROBATION DU MARCHE ..... 41
ARTICLE 21 – MODALITES D'EXECUTION ..... 41

# MODÈLE DE MARCHÉ

**REPUBLIQUE DE BENIN**

*-*-*-*-*

MARCHE A COMMANDE N° ...../2024/SoBAPS/DAF/DE/CJ/PA-PRMP du .....

| | |
|---|---|
| **STRUCTURE** | **SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)** |
| **OBJET DU MARCHE** | **FOURNITURE DE PRODUITS DE SANTE** |
| **TITULAIRE :** | ..... |

**FINANCEMENT :**

| | |
|---|---|
| Intérieur | |
| Emprunt | |
| Autonome | X |
| Don | |
| Autre | |

| | | |
|---|---|---|
| **MONTANT DU MARCHE (F CFA)** | **MONTANT (HT)** | **..... F CFA** |
| | **MONTANT(TTC)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **MONTANT DU MARCHE (Autres monnaies)** | | **HT** ..... **EURO** |
| | | **TTC** |

| | |
|---|---|
| **INCOTERM D'APPLICATION** | |
| DDP | X |
| CIF/CIP | |
| FOB | |
| DAT | |
| Autres (Préciser) | |

| | |
|---|---|
| **MODE DE PASSATION** | |
| AOO | |
| AOIO | X |
| DEMANDE DE PROPOSITION DE PRIX | |
| ACHAT DE MONOPOLE | |
| DPAV | |
| ACHAT D'URGENCE | |

..... 2024

# CONTRAT DE FOURNITURES

-*-*-*-*-

La Personne Responsable des Marchés Publics/ Approvisionnements agissant au nom et pour le compte de la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS) S.A de la République du Bénin, Tél : (229) 95 77 32 32 / 67 04 33 33, désignée ci-après par le terme « Bénéficiaire», représentée aux présentes par Monsieur Léopold C. AFFEDJOU, adresses, 01 BP : 3280 Cotonou, Email : aleopold@sobaps.bj, Tél : 97 46 06 35, la Personne Responsable des Marchés Publics d'une part,

et

***xxxxxxxxxxxxxxx;*** *xxxxxxxxxxxxxx (adresse) Email: xxxxxxxxxxxxx Tél: xxxxxxxxxxxxx Fax: xxxxxxxxxxxxxx, Ville (Pays)* ci-après désigné selon les cas, par les termes « **le fournisseur** », représenté par xxxxxxxxxxxxxxx,.

**Article 1** : **Objet du contrat**

Le présent Marché à bon de commande a pour objet la fourniture des produits de santé tels que contenus dans le tableau N° 1 à l'article 3 alinéa 1.

**Article 2** : **Documents constitutifs du contrat**

- Les documents ci-après seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché :

(a). Le présent marché ;
(b). Les Lettres de notification d'attribution ;
(c). La Lettre d'engagement du Soumissionnaire à approvisionner les équipements préqualifiés par la SoBAPS SA
(d). Le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires ;
(e). L'ensemble des autres documents nécessaires et courriers échangés entre les parties.

**Article 3 – Quantités des produits du marché**

**3.1-** Les articles et les quantités commandés sont détaillés dans le tableau ci-après :

**TA BLEAU N° 01 : Liste des articles du marché n° ...../2024/SoBAPS/DAF/DE/CJ/PA-PRMP-A**

| Référence Article | Désignation | UNITE DE FACTURATION | Quantité | PU DDP (F CFA) | Montant DDP (F CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | MONTANT TOTAL (F CFA) | | ..... |
| | | | MONTANT TOTAL (EURO) | | ..... |

**3.2-** Les quantités des équipements livrés doivent correspondre à celles commandées. En conséquence, les documents de transport, les factures, les bordereaux de livraison, les listes de colisage doivent comporter les quantités des équipements commandées par le Bénéficiaire. En cas de livraisons partielles, la somme des quantités livrées dans le cadre de l'exécution du marché doit correspondre à la quantité totale de cette commande.

**3.3-** Par le présent, le Bénéficiaire et le Titulaire conviennent que les quantités sont considérées livrées à +/- 10% de celles mentionnées dans le marché.

Pour l'embarquement ou la livraison d'éventuelles **quantités supplémentaires** des équipements commandés non prises en compte par l'alinéa sus ou de livraison d'équipements **non commandés**, le Titulaire est tenu de requérir **l'accord préalable écrit des personnes ayant signé le Marché.**

**3.4-** En cas de non-respect des dispositions des alinéas précédents de l'article 3, le Bénéficiaire pourra mettre les équipements qu'il n'a pas commandés ou qui lui ont été livrés en surplus à la disposition de l'Administration douanière et de l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed). De plus, le Titulaire sera contraint de payer des frais relatifs à l'enlèvement de ces équipements non acceptés par l'Acheteur et fera face aux contraventions douanières en la matière. En cas de récidive, le Titulaire sera rayé du fichier fournisseurs de l'Autorité Contractante.

**Article 4** : **Monnaie, Montant total du Marché et Modalités de paiement**

Pour une offre dont la monnaie est l'Euro (€), la rémunération sera payée, le cas échéant, en FCFA avec 1€ pour 655,957 FCFA comme taux de change.

Les prix unitaires fixés demeurent fermes et non révisables au cours de l'exécution de ce marché.

Le montant total du Marché est exprimé dans la monnaie de l'offre : **FCFA**. Le montant total du Marché est de ..... **(.....) francs CFA soit** ..... **(.....) Euro** pour lequel l'Autorité contractante procèdera au paiement suivant les modalités ci-après :

1. Si le Fournisseur souhaite recevoir une avance de paiement :
   **30 % d'avance** contre constitution et production d'un cautionnement solidaire équivalent au montant de l'avance

   **65 % du montant au plus tard 90 jours après la date de réception provisoire en magasin ou sur le lieu indiqué** pour la livraison des équipements au titre du bon de commande

   **Le solde de 5% après la date de réception définitive des équipements**.

2. Si le Fournisseur ne demande pas de paiement d'avance :

   **95% du montant au plus tard 90 jours après la date de réception provisoire en magasin ou sur le lieu indiqué** pour la livraison des équipements au titre du bon de commande ;

   **Le solde de 5% après la date de réception définitive des équipements**.

   Pour les paiements, le Fournisseur établira une demande de paiement (facture) à laquelle il va joindre :

   - une copie du contrat et ou bon de commande enregistré au service des impôts du Bénin ;
   - le procès-verbal de réception provisoire des équipements accompagné des bordereaux de livraison ; Procès-verbal de réception établissant que les équipements ont été livrés et installés et que les autres services faisant objet du marché ont été fournis à satisfaction ;
   - la lettre de relance de demande de paiement,
   - l'original de la facture normalisée (pour tout fournisseur national) portant sceau et signature du fournisseur,
   - le relevé d'identité bancaire ou l'International Bank Account Number (IBAN) du fournisseur,
   - les pièces administratives (Attestation fiscale valide, Registre de commerce, les autorisations nécessaires etc.) au besoin.

Les règlements au profit du Titulaire au titre du présent marché se feront en francs CFA (FCFA) par crédit du compte N° xxxxxxxxxxx ouvert au nom de la société xxxxxxxxx dans les livres de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Les coordonnées et références bancaires relatives au règlement sont contenues dans le tableau suivant :

**Tableau N° 2 : Coordonnées bancaires**

| BANQUE | CODE | CODE GUICHET | NUMERO DE COMPTE | CLE RIB | SWIFT ou BIC | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - |

**Article 5** : **Avances**

Il sera accordé au fournisseur, sur sa demande dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrés, à compter de la notification de l'approbation du marché et sans justification de débours de sa part une avance forfaitaire d'un montant de 30% maximum du montant initial du marché.

Cette avance devra être couverte à 100% par une garantie bancaire à première demande ou un cautionnement en conformité avec les dispositions du traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et de son acte uniforme portant organisation des suretés.

**Article 6** : **Incoterm d'application**

Les prix unitaires des Fournitures livrables au titre du Marché sont ceux mentionnés dans le bon de commande établi sur la base de l'offre financière du Titulaire. Le prix ici référencé constituera l'unique rémunération due au Fournisseur par l'Autorité Contractante au titre du Marché.
L'Incoterm d'application est DDP Magasin SoBAPS Cotonou aux lieux d'installation indiqués, (définition selon les Incoterms 2020 publiés par la Chambre Internationale de Commerce : voir le site WEB http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html pour les détails relatifs à l'Incoterm d'application).

**Article 7– Lieu de livraison**

**7.1-** Les équipements seront livrés dans le lieu défini par l'Incoterm ci-dessus ou dans le lieu indiqué par le Bénéficiaire ou à défaut, dans les entrepôts du Bénéficiaire, sis à l'adresse suivante :

**SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS) S.A**
01 BP 3280 Cotonou – BENIN
Sise au quartier Enagnon Akpakpa
Tél : (229) 95 77 32 32/ 67 04 33 33 – Fax : (229) 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj
Site web: http://www.sobaps.bj

**7.2-** Toutes les factures, bordereaux de livraison et les listes de colisage devront porter les références du Marché.

**7.3-** Dans les limites de l'application de l'Incoterm de l'Article 6, le Titulaire sera responsable du transport des Fournitures jusqu'au lieu de livraison indiqué dans le Marché. Les frais de transport, d'assurance et de manutention seront à sa charge dans les mêmes limites. Les équipements étant à livrer conformément à l'Incoterm indiqué à **l'article 6** du présent, le Titulaire devra prendre les dispositions diligentes pour envoyer au Bénéficiaire les documents nécessaires pour accomplir les formalités d'enlèvement dès l'arrivée des équipements.

**7.4-** Aucune livraison ne sera acceptée sans remise préalable des documents précités permettant l'identification précise du marché auquel se rapportent les produits à livrer.
Sauf en cas d'accord préalable dérogatoire provisoire, tout fournisseur répondant à une demande d'offre de la SoBAPS S.A s'engage ipso facto à enregistrer et à fournir l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de chaque équipement proposé.
La réception de tout produit par la SoBAPS S.A est conditionnée par la transmission d'une copie de l'AMM ou à défaut, de la quittance de dépôt du dossier d'obtention d'AMM au cas où l'équipement livré n'en détenait pas encore au Bénin ou si son AMM est devenue invalide ou encore de l'accord dérogatoire provisoire.

**7.5-** Le cas échéant, en collaboration avec les services des Opérations d'Importation et ceux du Chargé de Réception de produits médicaux du Bénéficiaire, le Titulaire devra collaborer avec l'Expert Maritime du Bénéficiaire pour la réception des produits objets du présent. L'Expert sera chargé du suivi des opérations d'enlèvement et de livraison des produits qu'effectuera le Titulaire au profit du Bénéficiaire.

**Article 8** : **Délai et modalités de livraison**
Le délai d'exécution totale et satisfaisante du présent marché est 120 jours calendaires à compter de sa date d'enregistrement.

**Article 9** : **Réception**

L'équipe de réception est composée des personnes des responsables des structures ou de leurs représentants ci-après :

- la Personne Responsable des Marchés Publics et Approvisionnements (PRMP/A) de la SoBAPS S.A,
- le Directeur de l'Exploitation de la SoBAPS S.A (DE),
- le Chef Cellule Assurance Qualité et Management Intégré (C/CAQMI),
- du représentant de la structure nationale en charge de la maintenance hospitalière,
- et du représentant du fournisseur.

Le marché fera l'objet d'une réception définitive au terme du délai de garantie. Pendant cette période, le titulaire est tenu à l'obligation de garantie contractuelle.

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie par la commission de réception sus indiquée. La commission établira dans les meilleurs délais, un procès-verbal de réception définitive des prestations lorsqu'aucune réserve n'est émise. La PRMP en notifiera copie au titulaire.

En cas de réserves formulées, la commission établira dans les mêmes conditions un procès-verbal de non réception avec mention des réserves portées.

La réception définitive sera prononcée de plein droit à l'expiration du délai de garantie si la SoBAPS S.A n'a pas notifié au titulaire des réserves sur les équipements livrés et installés.

Pour toute réception, le titulaire avisera la SoBAPS S.A, par écrit, de la date à laquelle il estime que les installations des équipements ont été achevées ou le seront.

Toute réception provisoire ou définitive doit être précédée d'une « pré-réception » dite réception technique effectuée par la personne chargée du contrôle technique.

**Article 10 : Durée de garantie des équipements à la livraison**

Les équipements à livrer au Bénéficiaire au titre du Marché doivent avoir une garantie d'une durée d'au moins **un (01) an** à compter de la date de leur réception provisoire et être en bon état à leur livraison aux lieux indiqués à l'article 4 ci- dessus.

**Article 11- Assurance qualité**

**11.1-** En fonction de la nature du dispositif médical des livrables commandés, un certificat de conformité ou encore une fiche technique et de sécurité du fabricant portant le sceau sur le papier entête du fabricant devra être fourni.

L'Autorité contractante se réserve le droit de rejeter tous les équipements non accompagnés de fiches techniques.

**11.2-** Sauf accord préalablement obtenu de l'Autorité Contractante, le délai de garantie des équipements ne peut être inférieure à un (01) an au moment de sa réception provisoire dans les magasins de l'Autorité Contractante à Cotonou ou aux lieux indiqués.

**11.3-** Les équipements non conformes, inutilisables, endommagés ou dégradées au cours de la période de garantie seront refusées par la Commission de réception provisoire et devront être remplacées par le Titulaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de la requête de la SoBAPS SA. Les Fournitures refusées seront évacuées aux frais du Titulaire.

**11.4-** Les marques, dates de fabrication, les numéros de lot ou série ainsi que les adresses complètes des laboratoires fabricants seront imprimés à l'encre indélébile sur les étiquettes des emballages primaires. Celles-ci doivent être lisibles à l'œil nu.

**11.5-** Si le Titulaire, après notification, manque à rectifier la ou les défectuosité(s), dans le délai de trois (3) mois indiqué ci-dessus, l'Autorité contractante peut commencer à prendre les mesures nécessaires, aux risques et frais du Titulaire et sans préjudices d'aucun recours du Titulaire contre l'Autorité Contractante en application des Clauses du Marché.

**11.6 – Garantie de la stabilité des produits livrés**

**11.6.1-** Le Titulaire garantit la stabilité des équipements livrés durant toute leur durée de validité. À ce titre, il garantit le remplacement, à sa charge, des équipements qui auraient subi une quelconque dégradation les rendant inutilisables.

L'Autorité Contractante prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation des équipements dans ses magasins conformément aux Bonnes Pratiques de Stockage.

**11.6.2-** En cas de dégradation d'un équipement constatée avant sa date de fin de garantie, le Bénéficiaire en rapportera les faits et circonstances, qu'il notifiera immédiatement et par écrit au Titulaire, accompagnant son constat d'une preuve suffisante de l'équipement dégradé. A cet effet, il est laissé libre choix au fournisseur titulaire de s'assurer par tous les moyens officiels et à tout moment de l'effectivité des Bonne Pratiques de Stockage et de Distribution chez l'Autorité Contractante.

**11.6.3-** L'Autorité Contractante pourra exiger du Titulaire le remplacement de la quantité totale du ou des équipements concernés restant en stock dans ses magasins. À cet effet, elle notifiera cette quantité au Titulaire.

Le Titulaire procèdera à la livraison de l'équipement de remplacement dans un délai raisonnable à compter de la date de notification des quantités restant en stock. À défaut d'instructions précises du Bénéficiaire, la livraison se fera par la voie d'expédition la plus rapide.

Les conditions de conformité de l'équipement de remplacement seront équivalentes à celles exigées pour les livraisons normales au titre du Marché.

**Article 12** : **Obligations du Titulaire**

**12.1-** En contrepartie des règlements à effectuer par le Bénéficiaire au profit du Fournisseur, comme indiqué ci-après, le Fournisseur convient de **livrer tels que contenus dans le tableau à l'article 3 alinéa 1,** de réaliser les services et de remédier aux défauts et insuffisances des équipements et services ci-dessus en conformité absolue avec les dispositions du présent Marché.

**12.2-** En fonction de l'incoterm d'application le fournisseur devra s'assurer que les prestataires commis par lui se conforment aux normes de santé sécurité au travail et de respect de l'environnement à la SoBAPS SA.

A ce titre il devra :

- mettre à la disposition des agents mobilisés, les équipements de protection individuelles appropriés (casques, chaussures de sécurité gilets réfléchissants...) nécessaires pour les travaux de manutention sur les lieux indiqués par la SoBAPS SA;
- s'assurer que les agents mobilisés jouissent d'une bonne santé physique et mentale ;
- s'assurer que tous les moyens de transport de marchandises utilisés sont en bon état et garantissent l'intégrité des équipements ;
- s'assurer que les moyens de transport utilisés pour le post acheminement des produits respectent les normes en vigueur au Bénin en matière d'émissions de CO2.

**Article 13** : **Obligations du Bénéficiaire**

Le Bénéficiaire convient de son côté de payer au Fournisseur, au titre des équipements et services et des rectifications apportées à leurs défauts et insuffisances, le prix du Marché, ou tout autre montant dû au titre de ce Marché, et ce selon les modalités fixées à l'article 4 ci-dessus.

**Article 14** : **Régime fiscal**

**14.1-** Le présent contrat est soumis au régime fiscal de droit commun en vigueur en République du Bénin. Son enregistrement au service des domaines est obligatoire et les formalités et frais y afférents qui représentent **un (1) pour cent (%) du montant hors taxes du marché, plus les frais de timbre par page sont à la charge du titulaire. Le titulaire est également assujetti au paiement d'une redevance de régulation d'un montant représentant zéro virgule cinquante (0,50) pour cent (%) du montant hors**

**taxes du marché. Le Titulaire a la possibilité de procéder à l'enregistrement par ses propres soins et celle de laisser la SoBAPS S.A le faire pour son compte.**
**La somme des frais d'enregistrement, de timbres et de Redevance de Régulation doit être versée à la Direction Générale des Impôts (DGI) dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d'approbation du contrat sous peine de pénalités.**

**14.2- Au cas où les formalités d'enregistrement ci-dessus sont accomplies par la SoBAPS S.A pour le compte du titulaire n'ayant pas de représentant au Bénin, le reçu de versement lui sera adressé et l'ensemble des dépenses sera déduit du premier paiement de facture du titulaire par la Direction de l'administration et des finances de la SoBAPS S.A.**
L'enregistrement portera sur les bons de commandes relatifs aux quantités vendues.

**Article 15 : Garantie de bonne exécution et retenue de garantie**

**15.1-Garantie de bonne exécution** (Elle sera requise au taux de 5% du montant du marché)

Conformément aux dispositions de l'article 91 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin qui fixe le montant maximal de la garantie de bonne exécution à cinq pour cent (05 %) du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants, le titulaire fournira une telle garantie d'un montant de [Insérer le montant en FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible].

La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement à la hauteur de quatre-vingt-dix pour cent (90%) après la réception provisoire des prestations. Le solde soit les dix pour cent (10%) de la garantie est libérée dès le prononcé de la réception définitive, conformément aux dispositions de l'article 91 de la Loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin.

**15.2 Retenue de garantie,**

Une partie de chaque paiement peut être retenue par l'Autorité contractante au titre de « retenue de garantie » ; elle est de cinq pour cent (05%) du montant des paiements et est indiquée dans le DAOIO conformément à l'article 95 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du prestataire, par une garantie à première demande d'un montant égal à la totalité des sommes à retenir.

Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la garantie à première demande est libérée à l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée.

**Article 16 : Sous-traitance**

Le fournisseur ne peut sous-traiter le marché en cours d'exécution sans autorisation expresse de la SoBAPS S.A. Le cas échéant, il doit avoir obtenu de l'autorité contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement et que cette faculté soit prévue dans le DAOIO.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations du sous-traitant.

Le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiements ont été agréées par l'Autorité contractante et le titulaire du marché peut être payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l'exécution.

**Article 17 : Force Majeure**

Au présent contrat, le terme « Force Majeure» désigne un événement imprévisible, insurmontable et exogène (excepté les fluctuations des coûts de matières premières et/ou des devises sur le marché international et autres situations influençant les prix unitaires), empêchant le Titulaire d'exécuter ses obligations. De tels

événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Bénéficiaire soit au titre de la souveraineté de l'État soit au titre du Marché, les guerres et les soulèvements et révolutions, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine et l'embargo sur le fret.

**17.1 -** En cas de force majeure, le Titulaire notifiera rapidement et par écrit à l'Autorité Contractante l'existence de la Force Majeure en précisant sa nature, sa durée probable et ses effets sur l'exécution de tout ou partie du Marché. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Bénéficiaire, le Titulaire continuera de s'acquitter de ses obligations au titre du Marché, dans les limites raisonnables et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable pour exécuter ses obligations contractuelles qui ne sont pas entravées par la force majeure.

**17.2 -** Dès réception de la lettre de notification de la Force Majeure, l'Autorité Contractante évaluera la situation. Il aura toute la latitude pour proroger le délai de livraison ou d'exécution du Marché ou de le résilier par simple lettre écrite, sans indemnité ni préavis.

**17.3 -** La lettre de notification de la Force Majeure interrompt les pénalités de retard. Le Titulaire ne sera pas exposé à des pénalités, ni à la résiliation pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard à exécuter ses prestations ou toute autre faillite à remplir les obligations qui lui incombent en exécution du Marché, est dû à la force majeure.

**17.4 -** Exceptés les cas de « Force Majeure » tels que définis dans le présent contrat de marché, aucune prorogation du délai de livraison contractuel ci-dessus mentionnés ne sera accordée au Titulaire durant la période d'exécution du présent contrat de marché. En conséquence, toute demande de prorogation du délai de livraison, exceptée pour des raisons de cas de « Force Majeure », par le Titulaire, sera considérée et traitée au même titre qu'un retard de livraison même si le Bénéficiaire donnait son accord pour une prorogation du délai initial de livraison.

**17.5 -** Le Titulaire devra prendre les dispositions nécessaires pour assister ou se faire représenter à la réception de ses produits dans les magasins de la SoBAPS S.A afin de signer le procès-verbal de réception. Au cas où lui-même ou son représentant n'assisterait pas à la réception, le Titulaire est tenu de se conformer au procès-verbal de réception établi par l'Autorité Contractante.

**Article 18 : Pénalités de retard - Résiliation**

**18.1 :** En cas de retard dans l'exécution du Marché, le titulaire sera passible d'une pénalité par jour de retard fixé à 1/2000ième du montant du Marché. Le cumul des pénalités de retard ne peut excéder dix pour cent (10%) du montant du marché.
Les empêchements résultant des cas de force majeur exonèrent le titulaire des pénalités de retard.
La SoBAPS SA se réserve le droit de résilier le marché sans mise en demeure préalable, lorsque le montant cumulé des pénalités atteint 10% du montant du marché.

**18.2 :** La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par la Personne Responsable des Marchés Publics, après avis de l'Autorité Contractante (Direction Générale de la SoBAPS S.A).

**18.3 :** Le Bénéficiaire est tenu de respecter les délais de règlement au risque de verser au fournisseur des intérêts de retard de paiement fixés à 1/2000ième du montant Hors Taxe (HT) du marché.

**Article 19 : Règlement des litiges**

Le Bénéficiaire et le Titulaire feront tout leur possible pour régler à l'amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché.

Si, dans un délai de trente (30) jours, les parties ne parviennent pas à régler leur différends ou litiges en se consultant mutuellement, le Bénéficiaire ou le Titulaire peut alors notifier à l'autre partie son intention de soumettre l'objet dudit différend ou litige à un arbitrage, selon les dispositions ci-après. Aucune procédure d'arbitrage relative audit différend ou litige ne peut débuter en l'absence de ladite notification.

- Dans le cas d'un litige entre le Bénéficiaire et un Titulaire ressortissant du pays du Bénéficiaire, le litige sera soumis à la juridiction administrative compétente.

- Dans le cas d'un litige entre le Bénéficiaire et un Titulaire étranger, le litige pourra être également réglé par un arbitre unique conformément aux dispositions de l'acte uniforme sur l'arbitrage de l'OHADA ou par arbitrage conformément aux règles de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI). Le Marché sera interprété conformément au droit du pays du Bénéficiaire (droit de la République du Bénin) et le tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce de Cotonou.

**Article 20 : Election de domicile**

Pour l'exécution des clauses du présent marché, les parties élisent domicile en leurs adresses respectives ci-dessous mentionnées :

**Pour le Titulaire,**
Titre .....
Prénom et Nom .....
Adresse .....
Tel : .....
E-mail : .....

**Pour la SoBAPS S.A,**
**Le Directeur général**
**Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI**
01BP 3280 Recette Principale Cotonou
Tél : (229) 95 77 32 32/ 67 04 33 33
E-mail : *contact@sobaps.bj*

**Article 21** : **Approbation du marché**

Le présent marché ne sera exécutoire qu'après son approbation par le Directeur Général de la SoBAPS S.A.

**Article 22** : **Modalités d'exécution**

Pour son exécution, le présent contrat est établi en trois (03) exemplaires originaux.

En foi de quoi, les parties ont apposé leurs signatures respectives sur le présent acte, les jours, dates, mois et années ci-après :

**Lu et accepté le**.....

(Mention manuscrite)
**Pour le Fournisseur**

Cotonou, le .....

**Pour le Bénéficiaire**
La Personne Responsable des Marchés Publics/Approvisionnements

.....

**Léopold C. AFFEDJOU**

Vu et approuvé par le Directeur général de la SoBAPS S.A

Cotonou, le _____

**Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI**

# SECTION IV : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

## SOMMAIRE


**ARTICLE 1 – CADRE GENERAL ..... 44**

**ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ..... 44**

2.1 – MARCHE ..... 44
2.2 – PRIX DU MARCHE ..... 44
2.3 – FOURNITURES ..... 44
2.4 – SERVICES ..... 44
2.5 – BENEFICIAIRE ..... 44
2.6 – AUTORITE CONTRACTANTE (ACHETEUR) ..... 44
2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR) ..... 44

**ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE ..... 44**

**ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE ..... 45**

**ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS ..... 45**

**ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE ..... 45**

6.1 – LANGUE DU MARCHE ..... 45
6.2 – FORME DU MARCHE ..... 46
6.3 – DUREE DU MARCHE ..... 46
6.4 – VARIATIONS DES QUANTITES ..... 46

**ARTICLE 7 – DÉFINITION DES PRESTATIONS ..... 46**

7.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS ..... 46
7.2 – INSPECTION AVANT EXPEDITION ..... 47
7.3 – DISPOSITIONS POUR EXPEDITION ET LIVRAISON DES EQUIPEMENTS ..... 47
7.4 – TRANSPORT ET EMBALLAGE ..... 47
7.5 – LIEU DE LIVRAISON ..... 47
7.6 – DELAIS DE LIVRAISON ..... 48
7.7 – RETARDS DE LIVRAISON ..... 48
7.8 – TRANSFERT DE PROPRIETE ET RESPONSABILITE ..... 48
7.9 – VERIFICATION APRES LIVRAISON - CONTROLE DE LA QUALITE ..... 48

**ARTICLE 8 – SERVICES CONNEXES ..... 49**

**ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE ..... 49**

9.1 – INFORMATION AU BENEFICIAIRE ..... 49
9.2 – CONFORMITE DES EQUIPEMENTS LIVRES A CEUX POUR LESQUELS LE SOUMISSIONNAIRE A ETE PREQUALIFIES ..... 49
9.3 – GARANTIE DE LA STABILITE DES EQUIPEMENTS LIVRES ..... 50
9.4 – BREVETS ..... 50

**ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE ..... 50**

10.1 – ASSISTANCE AU TITULAIRE ..... 50

**ARTICLE 11 – ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE ..... 51**

**ARTICLE 12 – MODE D'ÉTABLISSEMENT ET RÉGIME DES PRIX ..... 51**

12.1 – REGIME DES PRIX ..... 51
12.2 – INCOTERM D'APPLICATION ..... 51

12.3 – MONNAIE DU MARCHE ..... 51

**ARTICLE 13 – APPLICATION DE RABAIS AU TITRE DU MARCHE ..... 51**

**ARTICLE 14 – MONTANT DU MARCHE ..... 51**

**ARTICLE 15 – MODALITÉS DE PAIEMENT ..... 52**

15.1 – FACTURATION ..... 52
15.2 – PAIEMENTS ..... 52
15.3 – MONNAIES ET TAUX DE CHANGE ..... 53
15.4 – RETARDS DE PAIEMENT ..... 53

**ARTICLE 16 – REVISION DES PRIX ..... 53**

**ARTICLE 17 – GARANTIES FINANCIÈRES EXIGÉES DU TITULAIRE ..... 53**

17.1 – GARANTIE DE BONNE EXECUTION ..... 53
17.2 – CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE OCTROYES AU TITULAIRE (APRES ACCORD ECRIT DU BENEFICIAIRE) ..... 54

**ARTICLE 18 – PENALITES ..... 55**

18.1 – PENALITES POUR RETARD DE LIVRAISON DU TITULAIRE ..... 55

**ARTICLE 19 – MODIFICATIONS UNILATÉRALES DU MARCHE ..... 56**

**ARTICLE 20 – AVENANTS AU MARCHE ..... 56**
**ARTICLE 21 – RÉSILIATION DU MARCHE ..... 56**

21.1 – RESILIATION POUR NON-EXECUTION ..... 56
21.2 – RESILIATION POUR CAUSE D'INSOLVABILITE ..... 57
21.3 – RESILIATION UNILATERALE POUR RAISON DE CONVENANCE ..... 57

**ARTICLE 22 – FORCE MAJEURE ..... 57**

**ARTICLE 23 – NOTIFICATION ..... 58**

**ARTICLE 24 – IMPÔTS, DROITS ET TAXES ..... 58**

**ARTICLE 25 – CONTENTIEUX ..... 58**

25.1 – REGLEMENT A L'AMIABLE DES LITIGES ..... 58
25.2 – REGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES ..... 58
25.3 – DROIT APPLICABLE ..... 58

# ARTICLE 1 – CADRE GÉNÉRAL

Le présent Cahier des Clauses Administratives Générales définit le cadre administratif général du Marché. Les Clauses Administratives Générales sont d'application partout où elles ne sont pas modifiées par des Clauses Administratives Particulières (Section V).

Le Cahier des Clauses Administratives Générales est également complété par le Cahier des Clauses Techniques applicables au Marché (Section VI) et par les Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures (Section VII).

# ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

Dans le présent Marché, les termes ci-après devront être interprétés comme suit :

## 2.1 – MARCHÉ

L'accord passé entre l'Autorité Contractante (Acheteur) et le Titulaire (Fournisseur) signé par les parties et comprenant toutes les annexes et les documents qui y ont été inclus par voie de référence.

## 2.2 – PRIX DU MARCHÉ

Le prix contractuel payable au Titulaire pour l'exécution complète et satisfaisante des prestations prévues au titre du Marché. Ce prix s'entendra selon l'Incoterm d'application, tel que défini à l'article 12.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

## 2.3 – FOURNITURES

L'ensemble des articles que le Titulaire est tenu de livrer au Bénéficiaire au titre du Marché.

## 2.4 – SERVICES

Tous les services annexes à la livraison des Fournitures (assurances, transports et autres services) auxquels est tenu le Titulaire au titre du Marché.

## 2.5 – BÉNÉFICIAIRE

La société au bénéfice de laquelle sont réalisées les prestations prévues au titre du Marché.

Dans le cadre du présent Marché, le Bénéficiaire désigné est **Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS) S.A**, et siège à l'adresse suivante :

**SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)**
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
Fax : (229) 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

## 2.6 – AUTORITÉ CONTRACTANTE (ACHETEUR)

L'ensemble des personnes autorisées à contracter pour le compte du Bénéficiaire est défini au Cahier des Clauses Administratives Particulières.

## 2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR)

L'individu ou la société effectuant les prestations prévues au titre du Marché, pour le compte du Bénéficiaire.

# ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHÉ

Le Marché porte sur la fourniture des produits définis dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

La liste des articles et les quantités à commander dans le cadre du Marché sont détaillées dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires.

Cette liste est confirmée en annexe à la Lettre de notification du Marché qui a été adressée au Titulaire au terme du processus d'évaluation des offres et d'attribution des Marchés.

## ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Le Marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après par ordre de priorité décroissante :

1. Le Marché
2. La Lettre d'engagement du Soumissionnaire à approvisionner les produits qualifiés par la SoBAPS SA
3. Le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires
4. La Lettre de notification
5. Les Bons de commande émis au titre du Marché
6. La Lettre de notification des résultats de la présélection
7. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières
8. Le Cahier des Clauses Administratives Générales
9. Le Cahier des Clauses Techniques
10. Le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures
11. Le Cahier des Clauses Environnementales et sociales
12. L'offre technique du Titulaire fournis lors de l'appel d'offres international ouvert pour préqualification et acquisition (DAOIO n°01/2024/SoBAPS SA), détaillée dans les documents suivants :
    - Les Fiches d'Informations Techniques sur les Fournitures, établies d'après le modèle annexé au Dossier d'Appel d'Offres des sources d'approvisionnement de la SoBAPS SA
    - Les Questionnaires d'Identification et d'Information sur les Fournisseurs d'équipements, établis pour le Titulaire et chacun des fabricants représentés d'après le modèle annexé au Dossier d'Appel d'Offres des sources d'approvisionnement de la SoBAPS SA
13. L'ensemble des documents et courriers échangés entre les parties au cours du Marché.

Les différents documents constituant le Marché doivent être considérés comme mutuellement explicites. En cas d'ambiguïté ou de divergence d'interprétation ou encore d'une éventuelle contradiction entre les différents documents, les indications de la pièce portant le chiffre le moins élevé dans l'énumération ci-dessus primeront sur les autres.

## ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS

Toutes les communications officielles destinées à l'une ou à l'autre des parties seront faites par écrit, en français, et envoyées respectivement aux adresses que chacune des parties communiquera par écrit.

Les communications écrites seront adressées à l'autre partie soit par courrier, soit par fax, soit encore par e-mail.

Les personnes de contact au niveau du Titulaire et au niveau du Bénéficiaire, ainsi que leurs coordonnées respectives, sont détaillées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

## ARTICLE 6 – CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

### 6.1 – LANGUE DU MARCHÉ

Les Marchés et les bons de commande émis au titre du Marché seront passés **en français**.

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Titulaire dans le cadre du Marché peuvent être rédigés dans une autre langue aux conditions expresses suivantes :

- Les documents officiels devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée de l'intégralité du document, effectuée par un traducteur assermenté.
- Les documents non officiels devront être accompagnés d'une traduction en français des passages ad hoc du document.

Dans le cas d'un document traduit, aux fins d'interprétation, seule la traduction en français fera foi.

### 6.2 – Forme du Marché

Le Marché est à bon de commande à prix unitaires, portant sur les Fournitures précisées à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

### 6.3 – Durée du Marché

Le Marché prend effet à compter de sa date de notification et est conclu pour une durée totale définie dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, durant laquelle les bons de commande peuvent être notifiés au Titulaire par l'Autorité Contractante.

### 6.4 – Variations des quantités

Les quantités totales à commander au titre du Marché, telles que définies dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires, sont données à titre indicatif.

Durant la période d'exécution du Marché, l'Autorité Contractante se réserve le droit de modifier, sans avenant au Marché, pour chaque article, la quantité totale qui sera commandée au titre du Marché (total des bons de commandes passés au titre du Marché) dans les limites fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, en quantité par article et/ou en valeur totale du Marché. Ces variations de quantités ne seront assorties d'aucune modification des prix unitaires ou de quelque autre stipulation ou condition.

## ARTICLE 7 – DÉFINITION DES PRESTATIONS

### 7.1 – Mise en œuvre des prestations

Les bons de commande seront émis par le Bénéficiaire et n'excéderont pas le nombre défini dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières pour la durée du Marché.

Le bon de commande sera émis lors de la notification du Marché, conformément aux quantités mentionnées dans le Tableau des Quantités comme étant livrables pour la première tranche de livraison (Section VIII du Dossier d'Appel d'Offres).

Chaque bon de commande émis au titre du Marché précisera, conformément à l'offre faite par le Titulaire et acceptée par le Bénéficiaire :

- La référence du Marché.
- Le numéro d'ordre du bon de commande
- Le ou les lieux de livraison.
- Le délai de livraison.
- La désignation complète de chaque article à livrer.
- La présentation de chaque article à livrer (conditionnement vrac ou unitaire).
- Les quantités commandées de chaque article.
- Les prix unitaires et montants suivants, correspondant à la présentation retenue et tels qu'ils ont été exprimés dans la monnaie de l'offre, par article :
    - Les prix unitaires des équipements commandés, rendus au lieu de livraison, selon l'Incoterm d'application et les conditions spéciales de cotation définis à l'article 12.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
    - Le montant total brut par article.

  exprimé dans la monnaie retenue pour le paiement des livraisons effectuées au titre du Marché.
- Le montant total brut correspondant au bon de commande, exprimé dans la monnaie de l'offre retenue pour le paiement des livraisons effectuées au titre du Marché.
- Le cas échéant : le montant correspondant au rabais offert par le Titulaire.
- Le montant total net du bon de commande, exprimé dans la monnaie de l'offre.
- Le cas échéant, le taux de change applicable (en cas de paiement demandé dans une monnaie autre que celle de l'offre).
- Le montant total net du bon de commande, exprimé dans la monnaie dans laquelle le paiement sera effectué.

Seuls les bons de commande signés par les représentants habilités du Bénéficiaire, tels que définis à l'article 2.6 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, seront reçus valablement et honorés par le Titulaire.

## 7.2 – INSPECTION AVANT EXPÉDITION

### 7.2.1 – Droit du Bénéficiaire d'inspecter, de contrôler et/ou d'essayer les Fournitures avant expédition

Le Bénéficiaire ou son représentant aura le droit d'inspecter, de contrôler et/ou d'essayer les Fournitures pour s'assurer qu'elles sont bien conformes aux spécifications du Marché. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières et/ou le Cahier des Spécifications Techniques préciseront, le cas échéant, quelles inspections et essais seront effectués. Dans ce cas le Bénéficiaire notifiera par écrit au Titulaire l'identité de ses représentants à ces fins.

Des inspections et prélèvements pour essais pourront être effectués dans les locaux du Titulaire et/ou de son ou de ses sous-traitant(s), au point de livraison convenu et/ou à la destination finale des Fournitures. Lorsque ces inspections et essais sont effectués dans les locaux du Titulaire et/ou de son ou de ses sous-traitant(s), les inspecteurs se verront donner toute l'aide et l'assistance raisonnablement exigibles sans qu'il en coûte rien au Bénéficiaire.

#### 7.2.2 – Résultats des inspections, contrôles et essais effectués par le Bénéficiaire avant expédition

Une fois les tests effectués sur les échantillons et les résultats à la disposition de l'Acheteur, celui-ci informera le Titulaire si les équipements peuvent être libérés en lui envoyant une copie des résultats, qui sera à joindre aux documents d'expédition.

Si l'une quelconque des Fournitures inspectées ou essayées se révèle non conforme aux spécifications, le Bénéficiaire pourra la refuser. Le Titulaire devra alors soit remplacer les Fournitures refusées, soit y apporter toutes modifications nécessaires pour les rendre conformes aux spécifications sans qu'il en coûte rien au Bénéficiaire.

### 7.2.3 – Obligations de garantie

Rien de ce qui est stipulé dans les articles 7.2.1 et 7.2.2 ci-dessus ne libère le Titulaire de toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre du Marché.

### 7.2.4 – Conservation par le fabricant d'un échantillon des lots livrés au titre du Marché

Le fabricant des équipements livrés au titre du Marché conservera un échantillon ou une fiche technique desdits équipements livrés au Bénin dans le cadre du Marché.

## 7.3 – DISPOSITIONS POUR EXPÉDITION ET LIVRAISON DES EQUIPEMENTS

Toutes les dispositions à prendre pour l'expédition et la livraison des équipements sont détaillées à l'article 5.2 du Cahier des Clauses Techniques.

## 7.4 – TRANSPORT ET EMBALLAGE

Sauf indications contraires consécutives à la nature particulière d'un produit (dans ces cas spécifiés aux articles 5.3 et suivants du Cahier des Clauses Techniques), les conditions et mode de livraison, de transport et d'expédition sont laissés au libre choix du Titulaire.

La répartition et la prise en charge des différents frais inhérents au transport international et local des Fournitures, à leur manutention et magasinage, ainsi qu'à leur assurance durant le transport, (à condition de préférence que celle-ci soit représentée dans le pays) est définie par l'Incoterm et les conditions spéciales de cotation d'application pour le Marché (tel/s que stipulés aux article 12.1 et 12.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales).

Le Titulaire est entièrement responsable de la qualité de l'emballage des Fournitures. Tout emballage réputé défectueux jusqu'au lieu de livraison convenu engagera la responsabilité du Titulaire. Dans ce cas, les frais de retour et de remplacement des Fournitures avariées ou perdues seront à sa charge.

L'emballage, le marquage externe et la documentation interne du colis seront strictement conformes aux dispositions expressément stipulées à cet égard à l'article 5.1 du Cahier des Clauses Techniques.

## 7.5 – LIEU DE LIVRAISON

Les Fournitures seront livrées au lieu de livraison convenu selon l'Incoterm d'application. Le lieu de livraison est précisé dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

## 7.6 – DÉLAIS DE LIVRAISON

Sauf dispositions particulières précisées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières ou accord préalable octroyé au Titulaire par l'Autorité Contractante, le délai de livraison effectif ne pourra être supérieur à :

- **120 jours** à compter de la date de réception par le Titulaire du bon de commande.

Ce délai de livraison est valable pour chaque bon de commande émis par le Bénéficiaire et court à compter de la date de réception du bon de commande par le Titulaire. Le bon de commande est envoyé en même temps que la Lettre de notification définitive du Marché.

Si le Titulaire a proposé dans son offre des délais de livraison plus avantageux, les délais de livraison offerts seront retenus et applicables au titre du Marché.

## 7.7 – RETARDS DE LIVRAISON

Si à un moment quelconque pendant l'exécution du Marché, le Titulaire ou l'un éventuel de ses sous-traitants sont confrontés à des circonstances qui les empêchent de livrer les Fournitures ou de fournir les prestations dans le délai contractuel, le Titulaire en notifiera rapidement le Bénéficiaire par écrit, lui faisant connaître l'existence du retard, ses causes et sa durée probable.

Dés que possible après réception de la notification du Titulaire, le Bénéficiaire évaluera la situation. Il aura toute latitude pour proroger le délai de livraison, auquel cas la prorogation sera ratifiée par les parties par Avenant au Marché.

Un retard non excusé du Titulaire à exécuter ses obligations de livraison l'exposera à l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :

- Imposition de pénalités, selon les dispositions prévues à l'article 18.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
- Saisie de son cautionnement de bonne exécution.
- Résiliation du Marché pour carence à l'exécuter, selon les modalités prévues à l'article 21.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
- Retrait définitif de l'éligibilité du Titulaire dans le cadre de Marchés ultérieurs.

## 7.8 – TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET RESPONSABILITÉ

Les Fournitures livrées deviendront la propriété du Bénéficiaire après leur réception définitive, telle que définie à l'article 14.3 du Cahier des Clauses Techniques, et intervenant au plus tard 45 jours après la date de réception en magasin.

Le Bénéficiaire est réputé responsable de l'intégrité des Fournitures à compter de la date de leur arrivée au lieu de livraison défini. À ce titre, il prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité et les bonnes conditions de mise en quarantaine des Fournitures livrées.

## 7.9 – VÉRIFICATION APRÈS LIVRAISON - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

### 7.9.1 – Droit du Bénéficiaire d'inspecter, de contrôler et/ou d'essayer les Fournitures à réception

Le Bénéficiaire aura le droit d'inspecter et/ou d'essayer les Fournitures pour s'assurer qu'elles sont bien conformes aux spécifications du Marché. Les coûts afférents aux essais ainsi effectués seront à la charge du Bénéficiaire.

### 7.9.2 – Notification des résultats des contrôles en cas de non-conformité

Si à la suite du contrôle de la qualité, un produit s'avère non conforme aux spécifications, le Bénéficiaire le notifiera par écrit au Titulaire dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du lendemain de la date de réception dans ses magasins.

Le Titulaire pourra demander une contre-expertise auprès d'un laboratoire indépendant, agréé par les deux parties. Sauf dispositions contraires, les coûts afférents à cette contre-expertise seront à la charge de la partie perdante.

La demande de contre-expertise devra être faite dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception par le Titulaire du rapport de non-conformité du produit concerné. À défaut d'une demande dûment introduite dans ce délai, la déclaration de non-conformité du produit concerné sera considérée comme acceptée par le Titulaire.

### 7.9.3 – Dispositions en cas de non-conformité confirmée d'un produit

Si à la suite du contrôle et d'une éventuelle contre-expertise, la non-conformité d'un équipement est confirmée, suivant chaque cas, le Bénéficiaire pourra prendre l'une des décisions suivantes, toutes à son entière discrétion :

- **Ajournement du Marché pour les Fournitures concernées** : dans ce cas, le Titulaire devra, selon des modalités (mode d'expédition et délai de remplacement) à définir par le Bénéficiaire en fonction de considérations liées à sa situation de stock et à l'urgence de remplacement des équipements, soit remplacer les Fournitures refusées par le Bénéficiaire soit y apporter toutes les modifications nécessaires pour les rendre conformes aux spécifications, sans qu'il n'en coûte rien au Bénéficiaire. En cas de remplacement, le Titulaire prendra également à sa charge tous les frais de rapatriement ou de destruction sur place des Fournitures refusées.

- **Rejet du Marché pour les Fournitures concernées** : dans ce cas, le Bénéficiaire refuse la livraison des Fournitures non conformes et rejette le Marché pour les Fournitures concernées, se réservant ainsi le droit de les acquérir auprès d'un autre fournisseur. Le rejet de ce Marché ne pourra être prononcé qu'en cas de non-conformité des Fournitures.

Le Titulaire prendra dans ce cas à sa charge tous les frais de rapatriement ou de destruction sur place des fournitures rejetées dans le respect de la réglementation pharmaceutique nationale en vigueur.

### 7.9.4 – Obligations de garantie

Rien de ce qui est stipulé dans les articles 7.9.1 à 7.9.3 ci-dessus ne libère le Titulaire de toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre du Marché.

## ARTICLE 8 – SERVICES CONNEXES

Les services connexes éventuellement demandés au Titulaire au titre du Marché seront indiqués dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Les prix facturés par le Titulaire pour les services connexes, s'ils ne sont pas inclus dans le prix du Marché de Fournitures, seront convenus à l'avance entre les parties et ne seront pas supérieurs à ceux que le Titulaire facture à d'autres clients pour des services semblables.

## ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE

### 9.1 – INFORMATION AU BÉNÉFICIAIRE

Le Titulaire est tenu d'informer le Bénéficiaire et de lui faire tenir dans les meilleurs délais tous les documents utiles et nécessaires à la gestion de tous les éléments se rapportant :

- Aux conditions de réalisation des prestations à fournir au titre du Marché (par exemple le mode et les délais de livraison des Fournitures, ou l'origine des Fournitures).

- À ses expéditions (Bordereau d'expédition, Liste de colisage, Facture, Attestation de Vérification de la société d'inspection avant expédition).

- À la qualité des Fournitures faisant l'objet du Marché, avant comme après la livraison, en particulier en cas de mise en évidence d'un défaut ou d'un problème relatif à un produit et qui serait constaté tardivement.

### 9.2 – CONFORMITÉ DES EQUIPEMENTS LIVRÉS À CEUX POUR LESQUELS LE SOUMISSIONNAIRE A ÉTÉ PRÉQUALIFIÉS

Le Titulaire est tenu de livrer au titre du Marché les Fournitures correspondant exactement aux couples produit/fabricant pour lesquels il a été présélectionné par la SoBAPS SA.

Aucune alternative à un couple produit/fabricant agréé par la SoBAPS SA ne peut être acceptée à la livraison si elle n'a pas elle aussi été préalablement agréée. Toute proposition de livraison d'un équipement alternatif à celui agréé par la SoBAPS SA devra donc être préalablement signalée à la SoBAPS SA et accompagnée d'un dossier technique complet permettant à celui-ci de la valider sur le plan technique, ce dans un délai compatible avec le respect de ses engagements tout en tenant compte des délais nécessaires à l'évaluation du dossier. Le dossier technique ainsi soumis comprendra l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues à l'article 14.5.2 des Instructions aux Soumissionnaires. La SoBAPS SA évaluera le dossier du produit alternatif et signifiera expressément son accord au Titulaire sur base des résultats de son évaluation, dans un délai compatible avec le respect par le Titulaire de son délai de livraison.

La livraison d'un article ne respectant pas cette exigence verra l'article correspondant automatiquement rejeté lors de la procédure de réception par la SoBAPS SA.

### 9.3 – Garantie de la stabilité des équipements livrés

Le Titulaire garantit la stabilité des équipements livrés durant toute leur durée de validité. À ce titre, il garantit le remplacement, à sa charge, des équipements qui auraient subi une quelconque dégradation les rendant inutilisables.

La SoBAPS SA prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation des équipements en ses magasins conformément aux Bonnes Pratiques de Distribution définies par l'OMS.

En cas de dégradation d'un produit constatée avant sa date de péremption, la SoBAPS SA en rapportera les faits et circonstances, qu'il notifiera immédiatement et par écrit au Titulaire, accompagnant son constat d'un échantillon suffisant du produit dégradé, prélevé parmi le stock restant dans ses magasins.

La SoBAPS SA pourra exiger du Titulaire le remplacement de la quantité totale du ou des équipements concernés restant en stock dans ses magasins. À cet effet, il notifiera cette quantité au Titulaire.

Le Titulaire procédera à la livraison de l'équipement de remplacement dans un délai raisonnable à compter de la date de notification des quantités restant en stock. À défaut d'instructions précises de la SoBAPS SA, la livraison se fera par la voie d'expédition la plus rapide.

Les conditions de conformité de l'équipement de remplacement seront équivalentes à celles exigées pour les livraisons normales au titre du Marché, telles que décrites à l'article 8 du Cahier des Clauses Techniques.

Rien de ce qui est stipulé dans les dispositions ci-dessus ne libère le Titulaire de toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre du Marché.

### 9.4 – Brevets

Le Titulaire garantira le Bénéficiaire contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'explcitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou de droits de création industrielle résultant de l'emploi des Fournitures ou d'un de leurs éléments dans le pays du Bénéficiaire.

## ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

### 10.1 – Assistance au Titulaire

Le Bénéficiaire s'engage à porter assistance au Titulaire pour le bon déroulement du contrat, en particulier pour la prévention et le règlement de tout problème qui pourrait survenir au niveau des institutions ou sur le territoire national du Bénéficiaire.

A ce titre, ils transmettront au Titulaire tous les documents utiles et nécessaires à la bonne organisation des expéditions, dont, entre autres :

- Les autorisations éventuelles requises pour l'importation des médicaments et autres produits de santé dans le pays du Bénéficiaire.
- Les dispositions spécifiques en matières douanière, tendant entre autres à accélérer le processus d'enlèvement.

## ARTICLE 11 – ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

Le Titulaire devra indemniser l'Autorité Contractante contre toutes pertes, dommages, coûts et dépenses engagés à l'égard de toute responsabilité du produit ou réclamation similaire en cas de blessures aux personnes en lien avec les Fournitures livrées.

## ARTICLE 12 – MODE D'ÉTABLISSEMENT ET RÉGIME DES PRIX

### 12.1 – RÉGIME DES PRIX

Le Marché sera établi sur la base de prix unitaires.

Les prix unitaires valables au titre du Marché sont ceux se rapportant au Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires annexé au Marché.

Les prix unitaires sont réputés fermes et définitifs pour la durée du Marché.

### 12.2 – INCOTERM D'APPLICATION

Sauf dispositions contraires prises en accord avec l'Autorité Contractante et résultant d'une offre établie selon un Incoterm alternatif et préalablement accepté par l'Autorité Contractante, l'incoterm d'application sera le DDP (« Delivered Duty Paid » = « Franco Domicile du Bénéficiaire »).

Sur la base de cet Incoterm, les prix unitaires s'entendent :

- Prix des fournitures DDP, dédouanés, dans les magasins du Bénéficiaire (à l'adresse indiquée à l'article 2 du Cahier des Clauses Administratives Générales).
- Frais de transport à la charge du Titulaire, jusqu'au lieu de livraison convenu : Magasins de la SoBAPS SA à Cotonou aux lieux d'installation.
- Frais d'assurance tous risques, hors garantie de domiciliation locale, à la charge du Titulaire, jusqu'aux entrepôts du Bénéficiaire.
- Frais d'approche pour la sortie entre l'entrepôt sous douane et l'entrepôt du Bénéficiaire à la charge du Titulaire.

La SoBAPS se réserve le droit, lors d'un prochain Marché avec un ou plusieurs des fournisseurs agréés, du choix de l'Incoterm (FOB, CIF, CIP, DAT, DAP, DDP) et par conséquent de toutes modifications qui en découleront.

### 12.3 – MONNAIE DU MARCHÉ

Les prix unitaires applicables au titre du Marché sont indiqués dans la monnaie de l'offre (Francs CFA ou Euro).

## ARTICLE 13 – APPLICATION DE RABAIS AU TITRE DU MARCHÉ

Les rabais offerts par le Titulaire seront appliqués à chaque bon de commande, par la déduction, pour chaque article concerné par le rabais, d'un montant équivalent à l'application du rabais offert.

## ARTICLE 14 – MONTANT DU MARCHÉ

Le Marché sera passé pour un montant global indicatif calculé sur la base de l'application des prix unitaires définis par article dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires et figurant dans la Lettre de notification.

Ces prix prendront en compte les offres de rabais pour attribution groupée de plusieurs articles.

Le montant global réellement payé au titre du Marché sera fonction des quantités effectivement commandées, calculé selon les principes ci-avant énoncés et les modalités détaillées à l'article 15 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

# ARTICLE 15 – MODALITÉS DE PAIEMENT

## 15.1 – FACTURATION

Pour chaque livraison effectuée, le Titulaire établira une facture en quatre (4) exemplaires, dont un minimum de deux (2) originaux, qu'il adressera au Bénéficiaire.

Chaque facture comportera les indications suivantes :

- Le nom et l'adresse du Titulaire.
- L'identité et l'adresse bancaire du Titulaire, telle que précisée dans le Marché (Relevé d'identité bancaire).
- La date et le numéro du Marché.
- La date et le numéro du bon de commande établi par le Bénéficiaire au titre du Marché.
- Pour chaque article livré
    - La désignation complète, telle qu'indiquée sur le bon de commande.
    - La quantité unitaire livrée telle qu'indiquée sur le bon de livraison et sur la liste de colisage.
    - Le prix unitaire exprimé dans la monnaie indiquée sur le bon de commande (Francs CFA ou Euro).
    - Le montant total exprimé dans la même monnaie.
- Le montant total de la facture, exprimé dans la même monnaie.
- Le rappel de la monnaie dans laquelle le Titulaire souhaite être payé (pour autant que cette demande ait été exprimée dans son offre).
- La signature de la personne autorisée pour le compte du Titulaire et le cachet de la société.

En cas de non-respect du canevas détaillé ci-dessus, il sera demandé au Titulaire de corriger la facture avant tout règlement.

## 15.2 – PAIEMENTS

### 15.2.1 – Modalités de paiement

Les paiements seront effectués par le Bénéficiaire par virement bancaire au compte du Titulaire, comme indiqué dans le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) qu'il a produit dans son offre.

Les paiements seront effectués selon un échelonnement décrit ci-après, à l'article 15.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales et Particulières. Les paiements pourront dans certains cas décrits ci-après, à l'article 15.2.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, être adaptés.

Toute autre modalité de paiement ne sera qu'exceptionnellement applicable et sur accord express préalable de l'Autorité Contractante.

### 15.2.2 – Échelonnement des paiements

Les paiements s'effectueront selon les principes d'échelonnement suivants :

1. Si le montant de la commande est supérieur à un plancher défini dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, une avance pourra être versée au Titulaire à l'émission de chaque bon de commande. Si les conditions sont réunies, le Titulaire demandera le paiement de cette avance au titre du bon de commande.

   Le montant de l'avance payable au Titulaire est fixé en pourcentage du montant correspondant au bon de commande émis. Le pourcentage d'application est défini au Cahier des Clauses Administratives Particulières. Le paiement d'une avance au titre du bon de commande devra être assorti de la constitution par le Titulaire d'un cautionnement bancaire équivalent au montant de l'avance consentie par le Bénéficiaire et valable jusqu'à quarante-cinq (45) jours après la date de fin du délai de livraison fixé pour le bon de commande concerné. Le cautionnement bancaire sera produit par le Titulaire conformément aux dispositions décrites à l'article 17.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

2. Sauf indications contraires dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le solde de la commande sera payé soixante (60) jours après livraison totale et satisfaisante des Fournitures, sur présentation par le Titulaire de la demande de paiement accompagnée du procès-verbal de réception définitive, établissant que les fournitures ont été livrées et que les autres services faisant l'objet du Marché ont été fournis.

3. Dans le cas où aucune avance n'a été payée au Titulaire, soit qu'elle n'est pas applicable soit qu'elle n'est pas demandée par le Titulaire soit encore que le Titulaire n'a pas produit le cautionnement bancaire nécessaire au paiement de l'avance, la totalité du montant correspondant au bon de commande sera payée soixante (60) jours après livraison totale et satisfaisante des Fournitures, sur présentation par le Titulaire de la demande de paiement accompagnée du procès-verbal de réception définitive, établissant que les fournitures ont été livrées et que les autres services faisant l'objet du Marché ont été fournis.

### 15.2.3 – Adaptation du montant à régler au Titulaire en paiement de ses livraisons

Aucune adaptation de paiement ne sera effectuée par le Bénéficiaire sans concertation et accord du Titulaire.

Les montants à régler en paiement des livraisons du Titulaire pourront être adaptés dans les cas suivants :

- Le montant à payer peut-être recalculé au prorata des quantités réceptionnées et acceptées par le Bénéficiaire, eu égard aux constats mentionnés dans le Rapport de réception définitive des Fournitures, intervenant au terme du processus de réception (voir article 14.3 du Cahier des Clauses Techniques). Le détail des calculs effectués, la valeur totale des quantités manquantes, avariées ou rejetées et le montant à payer, correspondant aux quantités effectivement réceptionnées et acceptées par le Bénéficiaire, seront communiqués au Titulaire en vue d'une proposition concertée de règlement à l'amiable : (i) remplacement des quantités manquantes ou avariées et/ou rejetées, ou (ii) révision de la facture fournisseur sur base des constats effectués lors de la réception, ou encore (iii) émission d'un avoir correspondant à la valeur des quantités manquantes, avariées et/ou rejetées.

### 15.3 – Monnaies et Taux de change

Sauf dispositions contraires, les paiements seront effectués dans la monnaie de l'offre (Francs CFA ou Euro).

Le Titulaire peut toutefois demander que les paiements soient effectués soit dans la monnaie de son pays soit dans une autre monnaie, à la condition que celles-ci soient librement convertibles et couramment utilisées dans le commerce international. Cette demande devra avoir été faite dans l'offre, comme prévu à l'article 14.2 des Instructions aux Soumissionnaires réglementant l'Appel d'Offres dont est issu le Marché.

Le taux de change à la vente sera celui de la **Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO)** en vigueur quinze (15) jours avant la date limite de dépôt des offres. Ce taux de change sera rappelé sur les Marchés et tous les bons de commandes émis par l'Autorité Contractante ainsi que sur toutes les factures du Titulaire.

### 15.4 – Retards de paiement

Si à un moment quelconque pendant l'exécution du Marché, le Bénéficiaire est confronté à des circonstances qui l'empêchent de procéder aux paiements dus au titre du Marché dans les délais contractuels, il le notifiera rapidement au Titulaire par écrit, lui faisant connaître l'existence du retard, ses causes et sa durée probable.

Aucune pénalité ne sera payée par le Bénéficiaire pour cause de retard de paiement.

## ARTICLE 16 – RÉVISION DES PRIX

Il n'y a pas de révision des prix prévue dans le cadre du Marché.

En cas de renchérissement du coût des matières premières ou de survenue de toute autre situation pouvant influencer le prix unitaire proposé dans son offre, le Titulaire en informera par écrit l'Autorité Contractante. Cette dernière analysera la situation et consultera d'autres fournisseurs agréés ainsi que le Titulaire et attribuera la suite du Marché au mieux disant.

## ARTICLE 17 – GARANTIES FINANCIÈRES EXIGÉES DU TITULAIRE

### 17.1 – Garantie de bonne exécution

Dans les trente (30) jours suivant la réception par le Titulaire de la notification d'attribution du Marché par les soins de l'Autorité Contractante, le Titulaire constituera et produira une garantie de bonne exécution du Marché. Les dispositions relatives à la constitution de la garantie de bonne exécution sont décrites ci-après, aux articles 17.1.1 à 17.1.7.

La carence de l'attributaire d'un Marché à satisfaire à ces dispositions constituera un motif suffisant d'annulation de l'attribution du Marché à cet attributaire, auquel cas l'Autorité Contractante pourra l'attribuer au Soumissionnaire dont l'offre est désormais l'offre évaluée la mieux-disante.

### 17.1.1 – Montant

Le montant de la garantie de bonne exécution doit couvrir 5% du montant du marché ou de chaque bon de commande adressé au Titulaire.

La garantie doit être libellée dans la monnaie du Marché.

### 17.1.2 – Validité

La garantie de bonne exécution doit rester valable jusqu'à trente (30) jours après la date de fin d'exécution des obligations du Titulaire, y compris toutes les obligations de garantie stipulées dans le Marché.

### 17.1.3 – Modèle

Le modèle selon lequel la garantie de bonne exécution doit être établi est fourni en Annexe 5 au Dossier d'Appel d'Offres.

### 17.1.4 – Qualité de l'institution émettrice

La garantie de bonne exécution sera établie au profit de l'Autorité Contractante par une banque ou un établissement financier à caractère bancaire agréée au Bénin ou encore par toute autre banque de l'UEMOA ou étrangère ayant une banque correspondante au Bénin.

À défaut, une garantie de bonne exécution émise par une banque étrangère ayant des accords de correspondance avec une banque établie dans un pays de l'UEMOA ou de l'Union Européenne peut être acceptée. Dans ce cas, une autorisation expresse sera demandée à l'Autorité Contractante.

Une garantie émise par un établissement bancaire ne correspondant pas aux critères ci-avant énoncés ne sera pas considérée, entraînant par là le rejet de l'offre.

### 17.1.5 – Conditions de restitution de la garantie de bonne exécution

Sauf dispositions contraires, la caution de bonne exécution sera libérée de plein droit et retournée au Titulaire au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de fin d'exécution des obligations du Titulaire, y compris toutes les obligations de garantie stipulées dans le Marché.

### 17.1.6 – Saisie de la garantie de bonne exécution

La carence du Titulaire à satisfaire à ses obligations avant le terme de la durée du Marché entraînera la saisie de la caution ainsi constituée, au profit du Bénéficiaire.

### 17.1.7 – Conditions de paiement de la garantie de bonne exécution

Le montant de la caution de bonne exécution sera payable au Bénéficiaire en compensation de toute perte subie du fait de la carence du Titulaire à exécuter ses obligations contractuelles ou certaines dispositions particulières définies dans le cadre du Marché.

À la demande du Titulaire, l'institution émettrice doit s'engager à payer le montant de la garantie de bonne exécution dès réception de la première demande écrite de l'Autorité Contractante.

Cette demande écrite sera accompagnée d'une déclaration établissant que le Titulaire a contrevenu à ses obligations.

## 17.2 – Cautionnements solidaires pour couverture des paiements d'avance octroyés au Titulaire (après accord écrit du Bénéficiaire)

### 17.2.1 – Conditions de constitution du cautionnement solidaire et Montant

Dans les dix (10) jours de la réception de la notification de chaque bon de commande émis au titre du Marché et pour lequel il souhaite obtenir le paiement de l'avance prévue dans les modalités de paiement (article 15.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales), le Titulaire constituera et produira un cautionnement solidaire équivalent au

montant de l'avance payable au titre du bon de commande, libellé dans la monnaie du Marché. Les dispositions relatives à la constitution de la garantie de bonne exécution sont décrites ci-après, aux articles 17.2.1 à 17.2.7.

La carence du Titulaire à satisfaire à ces dispositions constituera un motif suffisant de non-paiement de l'avance prévue au titre du bon de commande concerné.

### 17.2.2 –Validité

Le cautionnement solidaire ainsi constitué sera valable jusqu'à quarante-cinq (45) jours après le délai de livraison d'application au titre du bon de commande concerné.

### 17.2.3 – Modèle

Le modèle selon lequel le cautionnement solidaire doit être établi est fourni en Annexe 6 au Dossier d'Appel d'Offres.

### 17.2.4 – Qualité de l'institution émettrice

Le cautionnement solidaire sera établi au profit de l'Autorité Contractante par une banque ou un établissement financier à caractère bancaire agréée au Bénin ou encore par toute autre banque de l'UEMOA ou étrangère ayant une banque correspondante au Bénin.

À défaut, un cautionnement solidaire émis par une banque étrangère ayant des accords de correspondance avec une banque établie dans un pays de l'UEMOA ou de l'Union Européenne peut être acceptée. Dans ce cas, une autorisation expresse sera demandée à l'Autorité Contractante.

Une garantie émise par un établissement bancaire ne correspondant pas aux critères ci-avant énoncés ne sera pas considérée, entraînant par là le rejet de l'offre.

### 17.2.5 – Conditions de restitution du cautionnement solidaire

Sauf dispositions contraires, le cautionnement solidaire sera libéré de plein droit et retourné au Titulaire au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date d'arrivée au lieu de livraison de la totalité des Fournitures livrables en exécution du bon de commande.

### 17.2.6 – Saisie du cautionnement solidaire

Sauf dispositions contraires convenues d'avance, la carence du Titulaire à effectuer ses prestations au terme de la durée de validité du cautionnement solidaire entraînera la saisie de celui-ci au profit du Bénéficiaire.

### 17.2.7 – Conditions de paiement du cautionnement solidaire

Le montant du cautionnement solidaire sera payable au Bénéficiaire en compensation de tout défaut de livraison par le Titulaire dans les délais contractuels des Fournitures commandées.

À la demande du Titulaire, l'institution émettrice doit s'engager à payer le montant du cautionnement solidaire dès réception de la première demande écrite de l'Autorité Contractante.

Cette demande écrite sera accompagnée d'une déclaration établissant que le Titulaire a contrevenu à ses obligations.

## ARTICLE 18 – PÉNALITÉS

### 18.1 – PÉNALITÉS POUR RETARD DE LIVRAISON DU TITULAIRE

### 18.1.1 – Conditions d'application

Sous réserve des dispositions applicables en cas de force majeure, telles que définies par l'article 22 du Cahier des Clauses Administratives Générales, lorsque le délai contractuel de livraison est dépassé par le fait du Titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard et sans lettre de mise en demeure préalable, une pénalité de un pour mille (1 ‰), calculée selon la formule :

$$P = \frac{V * R}{1000}$$

dans laquelle :

- P = le montant de la pénalité calculée,
- V = la valeur pénalisée,
- R = le nombre de jours calendaires de retard constaté.

Toutefois, le montant de la pénalité ne pourra excéder 10% du montant total du Marché, auquel cas il sera d'office procédé à sa résiliation pour carence d'exécution, selon les dispositions prévues à l'article 21.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

### 18.1.2 – Champ d'application

La valeur pénalisée sera égale à la valeur initiale du bon de commande. Toutefois, en cas de livraisons échelonnées, cette valeur sera égale à la partie des Fournitures concernées par le retard de livraison.

L'Autorité Contractante jugera de l'opportunité de l'application stricte des pénalités de retard ici prévues, en fonction d'une évaluation du préjudice effectif subi en conséquence du retard de livraison encouru.

### 18.1.3 – Dispositions complémentaires

Indépendamment de l'application des pénalités de retard, le Bénéficiaire aura la faculté de pourvoir aux besoins du service aux frais et risques du Titulaire et pourra, en cas de retards excessifs ou répétés, prendre l'une des dispositions complémentaires prévues à l'article 7.7 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

## ARTICLE 19 – MODIFICATIONS UNILATÉRALES DU MARCHÉ

Le Bénéficiaire peut, à tout moment, par ordre de service écrit donné au Titulaire, comme prévu à l'article 23 du Cahier des Clauses Administratives Générales, modifier dans le cadre général du Marché l'une des dispositions suivantes :

- Les spécifications techniques, quant aux Fournitures à livrer en exécution du Marché doivent être spécifiquement fabriquées par le Titulaire.
- La méthode d'expédition ou d'emballage.
- Le lieu de la livraison.
- Les services que doit rendre le Titulaire.

Si l'une des modifications ci-dessus entraîne une augmentation ou une réduction du coût ou du temps nécessaire au Titulaire pour exécuter le Marché en tout ou en partie, qu'il soit modifié ou non par l'ordre de service, le prix et/ou le délai d'exécution seront ajustés de façon équitable et le Marché sera modifié en conséquence.

Toute demande, de la part du Titulaire, d'ajustement des conditions du Marché au titre de la présente clause, doit être déposée dans les trente (30) jours à compter de la date de réception par le Titulaire de l'ordre de service émis par le Bénéficiaire.

## ARTICLE 20 – AVENANTS AU MARCHÉ

Sous réserve des dispositions de l'article 19 du Cahier des Clauses Administratives Générales, le Marché ne sera modifié sur aucun point, si ce n'est pas avenant écrit et signé par les parties contractantes.

## ARTICLE 21 – RÉSILIATION DU MARCHÉ

### 21.1 – RÉSILIATION POUR NON-EXÉCUTION

### 21.1.1 – Conditions de résiliation

Le Bénéficiaire peut, sans préjudice des autres recours qu'il tient du Marché, notifier par écrit au Titulaire la résiliation de la totalité ou d'une partie du Marché dans les conditions suivantes :

- Si le Titulaire manque à livrer l'une quelconque ou toutes les Fournitures dans les délais spécifiés dans le Marché ou dans l'un quelconque des avenants consentis par le Bénéficiaire en application des dispositions décrites ci-dessus, à l'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
- Si le Titulaire manque à exécuter toute autre de ses obligations au titre du Marché.

### 21.1.2 –Obligations et responsabilités du Titulaire en cas de résiliation pour non-exécution

Au cas où le Bénéficiaire résilie le Marché en tout ou en partie, en application des conditions de l'article 18.1.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales, il peut acquérir, aux conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, des Fournitures semblables à celles qui n'ont pas été livrées. Dans ce cas, le Titulaire sera responsable vis-à-vis du Bénéficiaire de tout coût supplémentaire qu'aura entraîné cette acquisition. Le Titulaire continuera à exécuter la partie du Marché qui n'aura pas été résiliée, dans les conditions initiales prévues.

### 21.2 – RÉSILIATION POUR CAUSE D'INSOLVABILITÉ

Le Bénéficiaire peut à tout moment résilier le Marché par notification au Titulaire, sans indemnisation du Titulaire, si celui-ci est déclaré en faillite ou devient insolvable.

Il est entendu toutefois que cette résiliation ne préjugera ni n'affectera aucun des droits à recours ou recours que le Bénéficiaire a ou obtiendra ultérieurement.

### 21.3 – RÉSILIATION UNILATÉRALE POUR RAISON DE CONVENANCE

### 21.3.1 – Conditions de résiliation

Le Bénéficiaire peut, par notification adressée au Titulaire, résilier unilatéralement le Marché en tout ou en partie, à tout moment, pour une simple raison de convenance.

La notification de la résiliation précisera :

- que celle-ci intervient unilatéralement pour raison de convenance ;
- dans quelle mesure l'exécution des tâches stipulées dans le Marché prend fin ; et
- la date à laquelle la résiliation devient effective.

### 21.3.2 – Obligations du Bénéficiaire en cas de résiliation unilatérale pour raison de convenance

Le Bénéficiaire achètera, aux prix et conditions du Marché, les Fournitures terminées et prêtes à être expédiées dans les vingt (20) jours de la réception par le Titulaire de la notification de la résiliation.

S'agissant des autres Fournitures restant à livrer au titre du Marché, le Bénéficiaire peut décider :

- d'en faire terminer et livrer tout ou partie aux clauses et prix du Marché ; et/ou
- d'annuler le reste et de payer au Titulaire un montant à convenir au titre des Fournitures partiellement terminées et des matériaux et pièces que le Titulaire aurait déjà approvisionnés.

## ARTICLE 22 – FORCE MAJEURE

Nonobstant les dispositions des articles 7.7, 18.1 et 21.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales, le Titulaire ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne exécution, ni à des pénalités, ni à la résiliation pour non-exécution, si, et dans la mesure où, son retard à exécuter ses prestations ou toute autre carence à remplir les obligations qui lui incombent en exécution du Marché, est dû à la force majeure.

Aux fins de la présente clause, le terme « Force Majeure » désigne un événement normalement imprévisible, insurmontable et externe empêchant le Titulaire d'exécuter ses obligations. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Bénéficiaire soit au titre de la souveraineté de l'État soit au titre du Marché, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine et l'embargo sur le fret.

En cas de force majeure, le Titulaire notifiera rapidement et par écrit au Bénéficiaire l'existence de la Force Majeure en précisant sa nature, sa durée probable et ses effets sur l'exécution de tout ou partie du Marché. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Bénéficiaire, le Titulaire continuera de s'acquitter de ses obligations au titre du Marché, dans les limites raisonnables, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable pour exécuter ses obligations contractuelles qui ne sont pas entravées par la force majeure.

Dès réception de la lettre de notification de la Force Majeure, l'Acheteur évaluera la situation. Il aura toute la latitude pour proroger le délai de livraison ou d'exécution du Marché ou de le résilier par simple lettre écrite, sans indemnité ni préavis.

La lettre de notification de la Force Majeure interrompt les pénalités de retard.

## ARTICLE 23 – NOTIFICATION

La notification constitue l'acte par lequel l'une des parties liées par le contrat (le Titulaire ou le Bénéficiaire) informe l'autre partie, dans les formes prévues contractuellement, d'un fait ou d'une décision relatifs au contrat, au déroulement des prestations ou aux obligations respectives. Toute notification envoyée à l'une des parties par l'autre, en application du Marché, le sera par écrit (courrier), ou par télécopie ou e-mail confirmés par écrit, à l'adresse de la partie notifiée.

Toute notification sera envoyée à la partie notifiée par courrier express avec accusé de réception.

Une notification sera considérée comme en vigueur soit à sa date de réception par la partie notifiée soit à la date de mise en vigueur indiquée dans la notification, la plus tardive de ces deux dates étant retenues.

## ARTICLE 24 – IMPÔTS, DROITS ET TAXES

Le Titulaire étranger au pays du Bénéficiaire sera entièrement responsable de toutes taxes, droits de timbre, patentes et autres impôts dus à l'extérieur du pays du Bénéficiaire.

Le Titulaire établi dans le pays du Bénéficiaire sera entièrement responsable de toutes taxes, droit, patentes et autres impôts à payer avant la livraison des Fournitures au titre du Marché.

## ARTICLE 25 – CONTENTIEUX

### 25.1 – RÈGLEMENT À L'AMIABLE DES LITIGES

Le Bénéficiaire et le Titulaire essaieront dans toute la mesure du possible de régler à l'amiable et de manière informelle les différends ou litiges pouvant survenir entre eux au titre du Marché.

### 25.2 – RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES

Si, dans un délai de trente (30) jours, les parties ne parviennent pas à régler leur différends ou litiges en se consultant mutuellement, le Bénéficiaire ou le Titulaire peut alors notifier à l'autre partie son intention de soumettre l'objet dudit différend ou litige à un arbitrage, selon les dispositions ci-après. Aucune procédure d'arbitrage relative audit différend ou litige ne peut débuter en l'absence de ladite notification.

- Dans le cas d'un litige entre le Bénéficiaire et un Titulaire ressortissant du pays du Bénéficiaire, le litige sera soumis à une procédure judiciaire ou d'arbitrage conformément au droit du pays du Bénéficiaire.
- Dans le cas d'un litige entre le Bénéficiaire et un Titulaire étranger, le litige pourra être également réglé par un arbitre unique conformément aux dispositions de l'acte uniforme sur l'arbitrage de l'OHADA.

### 25.3 – DROIT APPLICABLE

Le Marché sera interprété conformément au droit du pays du Bénéficiaire (droit de la République du Bénin).

# SECTION V : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

## SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CADRE D'APPLICATION DES CLAUSES PARTICULIERES ..... 60

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ..... 60
2.6 – AUTORITE CONTRACTANTE (ACHETEUR) ..... 60
2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR) ..... 60

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE ..... 60

ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS ..... 60

ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE ..... 61
6.3 – DUREE DU MARCHE ..... 61
6.4 – VARIATIONS DES QUANTITES ..... 61

ARTICLE 7 – DÉFINITION DES PRESTATIONS ..... 61
7.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS ..... 61
7.2 – INSPECTION AVANT EXPEDITION ..... 62
7.5 – LIEU DE LIVRAISON ..... 62
7.6 – DELAIS DE LIVRAISON ..... 62

ARTICLE 8 – MODALITÉS DE PAIEMENT ..... 62
8.1 – PAIEMENTS ..... 62

# ARTICLE 1 – CADRE D'APPLICATION DES CLAUSES PARTICULIÈRES

Les Clauses Administratives Particulières précisent et complètent, si nécessaire, les Clauses Administratives Générales régissant le Marché. Sauf dispositions contraires indiquées dans les Clauses Administratives Particulières, les Clauses Administratives Générales susmentionnées demeurent pleinement applicables.

La numérotation des articles dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières n'est pas consécutive et suit la numérotation des articles tels que définis dans le Cahier des Clauses Administratives Générales.

Dans des cas exceptionnels, d'autres clauses, n'existant pas dans le Cahier des Clauses Administratives Générales, peuvent être introduites aux clauses particulières pour couvrir des situations particulières.

# ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

## 2.6 – AUTORITÉ CONTRACTANTE (ACHETEUR)

Les personnes autorisées à contracter pour le compte du Bénéficiaire sont :

**Dr Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI**
Directeur Général de la SoBAPS S.A
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
E-mail : prmpa@sobaps.bj
Site web: http://www.sobaps.bj

## 2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR)

Les personnes représentant légalement et revêtues du pouvoir de signature pour le compte du Titulaire sont :
*(la liste des personnes autorisées sera introduite ici lors de la notification du Marché, pour le Titulaire concerné par le Marché)*

# ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHÉ

Le Marché porte sur la fourniture de dispositifs médicaux et plus précisément des équipements médicaux.

# ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS

1. **Personnes de contact au niveau du Titulaire :**

   *<Nom et titre de la personne habilitée>*
   *<Dénomination complète du Fournisseur et Statut légal / titre>*
   *<Coordonnées complètes : adresse, tél, fax, e-mail>*

2. **Personnes de contact au niveau du Bénéficiaire :**

Pour les courriers adressés à l'« **Autorité Contractante** » :

**Dr Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI**
Directeur Général de la SoBAPS S.A
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
E-mail : prmpa@sobaps.bj
Site web: http://www.sobaps.bj

Pour les **informations opérationnelles relatives à la logistique**, le Titulaire pourra contacter l'une des personnes ci-après au sein de la SoBAPS SA :

**Léopold C. AFFEDJOU**
Personne Responsable des Marchés Publiques
Tél : (229) 97 46 06 35 / 60 23 55 55
E-mail : aleopold@sobaps.bj

**Dr Janice GBAGUIDI**
Pharmacien Assistant PRMP
Tél : (229) 96 16 16 29 / 60 00 86 39
E-mail : gjanice@sobaps.bj

**M. André KINIFO**
Chargé du suivi des opérations d'importation
Tél : (229) 95 06 25 66
E-mail : kandré@sobaps.bj

**M. Jonathan ADEOSSI**
Chargé de réception des Commandes de produits médicaux
Tél : (229) 62 31 86 41/65 72 94 94
E-mail : ajonathan@sobaps.bj

Pour les **informations opérationnelles relatives aux cautions et paiements**, le Titulaire pourra contacter l'une des personnes ci-après au sein de la SoBAPS SA :

**M. Raymond DJOKPE**
Directeur de l'Administration et des Finances
Tél : (229) 97 75 81 48 / 95 49 24 73
E-mail : draymond@sobaps.bj

**M. Hotounou DOSSOU**
Chef Service Trésorerie
Tél : (229) 97 86 20 20 / 95 05 67 14
E-mail : dfelicien@sobaps.bj

# ARTICLE 6 – CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

## 6.3 – DURÉE DU MARCHÉ

Le Marché est conclu pour une durée de **1 an**.

## 6.4 – VARIATIONS DES QUANTITÉS

Non applicable.

# ARTICLE 7 – DÉFINITION DES PRESTATIONS

## 7.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS

Le nombre de bons de commande émis par le Bénéficiaire au titre du Marché n'excédera pas un (01) Bon de Commande pour la durée du Marché.

### 7.2 – INSPECTION AVANT EXPÉDITION

#### 7.2.1 – Droit du Bénéficiaire d'inspecter, de contrôler et/ou d'essayer les Fournitures avant expédition (Non applicable)

En sus des dispositions mentionnées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales, les dispositions suivantes sont également d'application :

- Le Titulaire garantira au Bénéficiaire et/ou à ses agents mandatés un droit d'accès leur permettant de prélever les échantillons nécessaires. Les analyses seront effectuées dans un laboratoire indépendant contracté par le Bénéficiaire. Le coût de l'échantillonnage et des tests effectués sera pris en charge par le Bénéficiaire.

### 7.5 – LIEU DE LIVRAISON

Le lieu de livraison des équipements au titre du Marché est défini comme « les **Magasins de la SoBAPS SA à Cotonou**», à l'adresse suivante :

**SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)**
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
Fax : (229) 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

Ou toutes autres lieux indiqués dans le tableau des quantités et planning de livraison par la **SoBAPS SA**.

### 7.6 – DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai de livraison est de **120 jours** à compter de la date de réception par le Titulaire du bon de commande.

## ARTICLE 8 – MODALITÉS DE PAIEMENT

### 8.1 – PAIEMENTS

#### 8.1.1 – Échelonnement des paiements

1. Si le Fournisseur souhaite recevoir une avance de paiement :
   - **30 % d'avance** contre constitution et production d'un cautionnement solidaire équivalent au montant de l'avance ;
   - **65 % du montant au plus tard 90 jours après la date de réception provisoire en magasin ou sur le lieu indiqué** pour la livraison des équipements au titre du bon de commande ;
   - **Le solde de 5% après la date de réception définitive des équipements.**

2. Si le Fournisseur ne demande pas de paiement d'avance :
   - **95% du montant au plus tard 90 jours après la date de réception provisoire en magasin ou sur le lieu indiqué** pour la livraison des équipements au titre du bon de commande ;

   **Le solde de 5% après la date de réception définitive des équipements.**

# SECTION VI : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

## SOMMAIRE


**ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION ..... 65**

**ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS (EQUIPEMENTS) MEDICAUX ..... 65**

2.1 – Denomination des Equipements ..... 65
2.2 – Conformite technique des Dispositifs medicaux livres au titre du Marche ..... 65
2.3 – Normes de reference ..... 65
2.4 – Origine des dispositifs medicaux ..... 65
2.5 – Autorisations de Commercialisation dans le pays du fabricant ..... 65

**ARTICLE 3 – CONDITIONNEMENT ..... 65**

3.1 – Specifications et protection des conditionnements ..... 65
3.2 – Conditionnement ..... 66
3.3 – Notice d'information ou fiche technique de l'equipement ..... 66

**ARTICLE 4 – ÉTIQUETAGE ..... 66**

4.1 – Langue et specifications ..... 66
4.2 – Identification des conditionnements individuels unitaires ..... 66
4.3 – Étiquetage primaire ..... 66
4.4 – Étiquetage secondaire ..... 67

**ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT ..... 67**

5.1 – Emballage de transport ..... 67
5.2 – Liste de colisage et documents d'expedition ..... 68

**ARTICLE 6 – MOYENS D'IDENTIFICATION SPÉCIFIQUES ..... 69**

**ARTICLE 7 – DELAI DE GARANTIE ET CONDITIONS D'ACCEPTATION DES EQUIPEMENTS ..... 70**

7.1 – Mentions ..... 70
7.2 – Delai de garantie et conditions d'acceptation des equipements ..... 70
7.3 – Services apres-vente ..... 70

**ARTICLE 8 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES FOURNITURES : NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES ..... 70**

8.4 – Conformite technique des equipements ..... 70

**ARTICLE 10 – QUESTIONNAIRE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE DISPOSITIFS MEDICAUX ..... 71**

10.1 – Instructions relatives au Questionnaire ..... 71
10.2 – Confidentialite des donnees ..... 71

**ARTICLE 11 – DOCUMENTS ÉTABLISSANT QUE LES FOURNITURES SONT CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DU MARCHE ..... 71**

11.1 – Documents a produire a la livraison des Fournitures ..... 71

**ARTICLE 13 – ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BÉNÉFICIAIRE ..... 72**

13.1 – Dispositions pour l'enregistrement dans le pays du Beneficiaire (Benin) ..... 72
13.2 – Dispositions transitoires ..... 72

**ARTICLE 14 – PROCÉDURE DE RÉCEPTION ..... 72**

14.1 – DATE DE RECEPTION AU LIEU INDIQUE ..... 72
14.2 – RECEPTION PROVISOIRE (RECEPTION QUANTITATIVE) ..... 72
14.3 – RECEPTION DEFINITIVE (RECEPTION QUALITATIVE) ..... 72

**ARTICLE 15 – SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION ..... 73**

**ARTICLE 16 – RAPPEL DE LOT OU SERIE ..... 73**

**ARTICLE 17 – RETRAIT DU MARCHE ..... 73**

# ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Ces clauses sont à prendre en considération que ce soit lors de la livraison des échantillons et/ou des fiches techniques et de sécurité à l'étape de la présélection ou à la livraison des équipements lors de l'obtention d'un Marché.

# ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS (EQUIPEMENTS) MEDICAUX

## 2.1 – DÉNOMINATION DES EQUIPEMENTS

Tous les équipements médicaux doivent être présentées et libellées :

- Sous la dénomination par laquelle ils sont identifiés dans le cadre du présent Appel d'Offres (voir en Section VII le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées).

## 2.2 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES DISPOSITIFS MEDICAUX LIVRÉS AU TITRE DU MARCHÉ

Sauf indications précises quant aux alternatives acceptées, les Fournitures livrées au titre du Marché seront strictement conformes aux échantillons et/ou caractéristiques techniques décrites dans les fiches techniques et de sécurité proposés et agréés.

## 2.3 – NORMES DE RÉFÉRENCE

Certaines Fournitures particulières sont décrites dans le cadre de systèmes de normes internationales. Les systèmes retenus comme référence dans le cadre du Marché sont les normes CE (directives 93-42 EEC), ISO 13485 version 2016, ISO 9001 version 2015 et AFNOR.

Les domaines d'application particulière de certaines normes sont détaillés à l'article 8 du Cahier des Clauses Techniques.

## 2.4 – ORIGINE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

### 2.4.1 – Définitions préalables

Aux fins de la présente clause, « l'origine des équipements » signifie le lieu où ils sont fabriqués ou produites, et « l'origine des Services » le lieu à partir duquel les Services sont rendus.

Des Fournitures sont « produites » lorsque, par fabrication, par traitement ou par assemblage important et essentiel de composants, on obtient un produit reconnu propre à la commercialisation, dont les caractéristiques fondamentales, l'objet ou l'utilité sont substantiellement différents de ceux de ses composants.

L'origine des Fournitures et des services est distincte de la nationalité du Titulaire ou du fabricant.

### 2.4.2 – Clauses d'application

Le Titulaire est tenu de livrer, au titre du Marché, les équipements correspondant à celles décrites dans son dossier de présélection, tant par leur qualité que par leur origine (fabricant et pays d'origine).

L'impossibilité de satisfaire à cette clause doit être dûment signalée et justifiée auprès du Bénéficiaire, dans les meilleurs délais.

## 2.5 – AUTORISATIONS DE COMMERCIALISATION DANS LE PAYS DU FABRICANT

Le Titulaire produira une autorisation de commercialisation ou de mise sur le marché délivré par le Ministère chargé de la Santé du pays du fabricant.

# ARTICLE 3 – CONDITIONNEMENT

## 3.1 – SPÉCIFICATIONS ET PROTECTION DES CONDITIONNEMENTS

Les Fournitures et leurs conditionnements doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires à leur utilisation dans les conditions climatiques qui prévalent au Bénin (zone climatique IVb).

Tous les conditionnements seront livrés hermétiquement clos et posséderont un dispositif de fermeture permettant d'identifier toute effraction.

### 3.2 – CONDITIONNEMENT

Dans tous les cas, les articles devront au moins être conditionnés individuellement en boîtes ou sachets selon les dispositions prévues ci-dessus, puis regroupés en cartons.

Le conditionnement secondaire est défini, dans tous les cas, comme le carton d'emballage dans lequel sont regroupés les conditionnements primaires d'un article. La taille et le contenu des cartons seront adaptés à la taille de l'article concerné et de son conditionnement primaire.

### 3.3 – NOTICE D'INFORMATION OU FICHE TECHNIQUE DE L'EQUIPEMENT

Chaque équipement livré au titre du Marché sera accompagné d'une fiche technique détaillée résumant les principaux éléments d'informations disponibles sur les caractéristiques techniques de l'équipement, ses conditions et précautions d'utilisation et ses conditions de conservation.
Cette fiche technique sera jointe à chaque conditionnement primaire du produit.

La fiche technique sera rédigée en français.
Une fiche technique multilingue est acceptable pour autant qu'il y ait une section rédigée en français.

## ARTICLE 4 – ÉTIQUETAGE

### 4.1 – LANGUE ET SPÉCIFICATIONS

L'étiquetage devra être rédigé en français.
Un étiquetage multilingue est acceptable pour autant que le français fasse partie des langues utilisées.

L'étiquette sera libellée de manière lisible et compréhensible, et imprimée à l'encre indélébile.

### 4.2 – IDENTIFICATION DES CONDITIONNEMENTS INDIVIDUELS UNITAIRES

Les conditionnements individuels unitaires devront être identifiés facilement. À cet effet, les informations suivantes seront, au minimum, mentionnées :

- Le nom de l'équipement,
- Le nom et l'adresse du fabricant (site de fabrication).
- Le numéro du lot ou de série attribué par le fabricant, la **date de fabrication** et la **date de péremption si nécessaire**, cette dernière étant indiquée de manière claire et indélébile.

### 4.3 – ÉTIQUETAGE PRIMAIRE

#### 4.3.1 – Étiquetage primaire

L'étiquetage des conditionnements mentionnera, au minimum, les informations suivantes :

- La dénomination complète de l'équipement (nom et spécifications générales), conformément à celle sous laquelle il est identifié dans le cadre du présent Appel d'Offres (voir le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées, Section VII).
- L'identification de la (ou des) norme(s) de référence.
- Le nombre d'unités contenu dans chaque conditionnement.
- Le numéro du lot ou de série attribué par le fabricant, la date de fabrication et la date de péremption si nécessaire, cette dernière étant indiquée de manière claire et indélébile.
- Les conditions particulières de stockage ou de manutention de l'équipement.
- Le nom et l'adresse du fabricant (site de fabrication).
- Le cas échéant : le nom et l'adresse du détenteur de l'Autorisation de commercialisation dans le pays du Bénéficiaire, s'il est différent du fabricant.

### 4.4 – ÉTIQUETAGE SECONDAIRE

Outre les mentions obligatoires imposées par la législation pharmaceutique en vigueur dans le pays d'origine du produit, l'étiquetage extérieur des conditionnements secondaires (c'est à dire les cartons contenant les conditionnements primaires) mentionnera, au minimum, les informations suivantes :

- Le nom de l'équipement, sous la dénomination sous laquelle il est identifié dans le cadre du présent Appel d'Offres ;
- Le nom de la marque et du modèle si applicable ;
- Les spécifications générales de l'équipement.
- L'identification de la (ou des) norme (s) de référence.
- Le numéro du lot ou de série attribué par le fabricant et la date de péremption si nécessaire, cette dernière étant indiquée de manière claire et indélébile.
- Le nombre de conditionnements contenus dans chaque carton.
- Les conditions particulières de stockage ou de manutention de l'équipement.
- L'identification complète (nom et adresse) du Fournisseur de l'équipement.

Le cas échéant, ces informations seront étiquetées pour chaque équipement contenu dans le carton.

## ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT

### 5.1 – EMBALLAGE DE TRANSPORT

### 5.1.1 – Dispositions générales

#### 5.1.1.1 – Emballage et protection des Dispositifs médicaux

Le Titulaire prendra toutes les dispositions en matière de conditionnement et d'emballage pour que les équipements soient correctement protégés des dommages lors du transport. Le Titulaire sera entièrement responsable de la qualité de l'emballage des équipements.

Les emballages doivent offrir les meilleures garanties pour protéger efficacement les équipements durant leur transport jusqu'aux magasins du Bénéficiaire.

Cette protection concerne :

- Les conditions générales de transport.
- Les conditions climatiques particulières du pays du Bénéficiaire, telles que décrites à l'article 3.1 du Cahier des Clauses Techniques.
- Les risques de détérioration des emballages et de vol pouvant survenir au cours des transports.

#### 5.1.1.2 – Responsabilités du Titulaire

L'emballage est effectué sous la responsabilité du Titulaire.

Il assurera l'emballage des équipements de façon à prévenir les dommages et risques de vol pouvant survenir pendant leur transport vers leur destination finale.

L'emballage sera adapté au mode de transport choisi et suffisant pour résister, en toutes circonstances et à tous les égards, à une manutention brutale, au sel et aux précipitations atmosphériques pendant le voyage et le stockage.

#### 5.1.1.3 – Dimensions et poids individuel des colis

Les dimensions et les poids individuels des colis tiendront compte, chaque fois que nécessaire, de l'éloignement de la destination finale des colis et de l'absence de moyens de manutention pour colis lourds à toutes les étapes du voyage et du stockage.

### 5.1.2 – Caractéristiques de l'emballage

1. Les emballages seront réalisés en carton épais renforcé, de type « three walls », et seront scellés puis regroupés et maintenus sur palette par un film plastique étirable.

2. Ils devront porter, en langue française et éventuellement dans la langue du pays du fabricant, les mentions suivantes :

**FRAGILE**

**HAUT** et **BAS**

ainsi que, si nécessaire, les mentions particulières de conservation (température, humidité, etc.) à l'aide des symboles réglementaires en vigueur.

3. Sur chaque colis, une étiquette de format 21 cm * 15 cm, lisible à une distance de deux (2) mètres au minimum, indiquera :
   - Le nom et la raison sociale du Titulaire.
   - Le numéro du colis.
   - Le poids du colis.
   - Le nom du (ou des) équipement (s) contenu(s) dans le colis.

4. Une seconde étiquette, réalisée selon le même format, précisera l'adresse du Bénéficiaire, les références du Marché, de la manière suivante :

**SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)**
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
Fax : (229) 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj
**AOIO N° 02/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP**
**Commande n° *****
**Bon de Commande N° *****

### 5.1.3 – Palettisation

Toutes les expéditions seront obligatoirement mises sur palette et filmées, conformément aux normes européennes de palettisation.

### 5.1.4 – Regroupement des équipements

Tous les équipements identiques seront emballés, de préférence regroupés sur les mêmes palettes.

Dans la mesure du possible également, le Titulaire évitera de mélanger dans un même carton deux lots/séries différents du même article.

## 5.2 – LISTE DE COLISAGE ET DOCUMENTS D'EXPÉDITION

### 5.2.1 – Liste de colisage

Les informations devant figurer sur la liste de colisage sont les suivantes :

- La date et le numéro du Marché.
- La date et le numéro du bon de commande établi par le Bénéficiaire au titre du Marché.
- Pour chaque lot ou série de chaque article livré :
  - La désignation complète.
  - Le numéro du lot ou de série et sa date de péremption si nécessaire.
  - La quantité livrée (en nombre d'unités).
  - Le nombre de conditionnements primaires par colis.
  - Le nombre de colis correspondant et leurs numéros.
- Dans le cas d'un colis contenant plusieurs articles distincts :
  - Le numéro du colis.
  - Le contenu détaillé du colis, selon les dispositions énumérées ci-dessus.
- Le poids total et le volume total de la livraison.
- Le cas échéant, les indications de personnalisation du conteneur.

### 5.2.2 – Documents d'expédition

### 5.2.2.1 – Avant l'embarquement

**Deux (2) jours ouvrables au moins avant l'embarquement** des équipements, les documents et informations ci-dessous énumérés doivent être envoyés par fax ou e-mail au Bénéficiaire :

1. La **facture** ou l'extrait de facture des équipements à embarquer.
2. La **liste de colisage**.
3. Le **nombre de palettes et leur contenu** total.
   (exemple : 10 palettes = 500 cartons, nombre de containers, nombre de colis par cargaison)
4. Le **poids total** embarqué.
5. Les **références du navire ou du vol** et éventuellement celles du connaissement maritime ou de la lettre de transport aérien (LTA).
6. Le **certificat d'origine des Fournitures**.
7. Le **certificat de conformité** de l'équipement délivré par une autorité compétente.
8. Une copie du **certificat d'assurance** pour couverture des risques encourus durant le transport des Fournitures.

### 5.2.2.2 – Après l'embarquement

**1. Expédition maritime :**

Immédiatement après l'embarquement, une copie du connaissement ainsi que les originaux de la facture et de la liste de colisage relatives à l'expédition doivent être envoyés au Bénéficiaire par courrier express, à l'adresse ci-dessous indiquée :

**SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)**
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
Fax : (229) 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

**2. Expédition aérienne :**

Immédiatement après l'embarquement, les originaux des documents comptables tels que les factures, les listes de colisage, les certificats d'origine, les certificats de conformité des articles et les bordereaux de livraison relatifs aux articles en trois copies originales doivent être envoyés au Bénéficiaire par courrier express, à l'adresse ci-dessus indiquée.

La Lettre de Transport Aérien (LTA), une copie originale de la facture et de la liste de colisage relatives à l'expédition doivent accompagner les articles en pli bord.

#### 5.2.2.3 – À la livraison

Chaque livraison sera accompagnée d'un bordereau de livraison émis par le Titulaire, qui indiquera au minimum :

- La date et le numéro du Marché.
- La date et le numéro du bon de commande établi par le Bénéficiaire au titre du Marché.
- Le nombre d'unités de chaque équipement contenu dans la livraison.

## ARTICLE 6 – MOYENS D'IDENTIFICATION SPÉCIFIQUES

Le Bénéficiaire peut, s'il le juge nécessaire, demander au Titulaire d'ajouter ou de faire ajouter, directement un sigle spécifique d'identification.

La demande et la définition du sigle spécifique seront effectuées, le cas échéant, au moment de la commande.

# ARTICLE 7 – DELAI DE GARANTIE ET CONDITIONS D'ACCEPTATION DES EQUIPEMENTS

## 7.1 – MENTIONS

Les équipements devront porter, en clair et inscrits à l'encre indélébile, le numéro du lot ou de série de fabrication, la date de fabrication et la date limite d'utilisation, comme stipulé dans l'article 4.2 du Cahier des Clauses Techniques (identification des conditionnements individuels).
L'étiquetage portera également mention du numéro de lot ou de série de fabrication, de la date de fabrication, comme stipulé aux articles 4.3 et 4.4 du Cahier des Clauses Techniques (étiquetage primaire et secondaire).

## 7.2 – DELAI DE GARANTIE ET CONDITIONS D'ACCEPTATION DES EQUIPEMENTS

Tous les équipements livrés au Bénéficiaire au titre du Marché devront avoir une garantie d'une durée d'au moins un (01) an **à compter de la date de leur réception provisoire dans les lieux indiqués**.

Tout équipement ayant subi un quelconque dommage portant atteinte à son intégrité sera purement rejeté à la réception provisoire.

Le Titulaire garantit la stabilité des équipements livrés durant toute leur durée de garantie. À ce titre, il garantit le remplacement, à sa charge, des équipements qui auraient subi une quelconque dégradation les rendant inutilisables.

En cas de dégradation d'un équipement constatée avant sa date de fin de garantie, le Bénéficiaire en rapportera les faits et circonstances, qu'il notifiera immédiatement et par écrit au Titulaire, accompagnant son constat d'une preuve suffisante de l'équipement dégradé. A cet effet, il est laissé libre choix au fournisseur titulaire de s'assurer par tous les moyens officiels et à tout moment de l'effectivité des Bonne Pratiques de Stockage et de Distribution chez l'Autorité Contractante.

L'Autorité Contractante pourra exiger du Titulaire le remplacement du ou des équipements concernés.

Le Titulaire procédera à la livraison de l'équipement de remplacement dans un délai raisonnable à compter de la date de notification. À défaut d'instructions précises du Bénéficiaire, la livraison se fera par la voie d'expédition la plus rapide.
Les conditions de conformité de l'équipement de remplacement seront équivalentes à celles exigées pour les livraisons normales au titre du Marché.

## 7.3 – SERVICES APRES-VENTE

Le Titulaire procédera après la livraison des équipements à leur installation aux lieux indiqués et leur mise en service dans un délai raisonnable à compter de la date de réception provisoire.

Il procédera également à la formation des utilisateurs à la manipulation desdits équipements.

# ARTICLE 8 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES FOURNITURES : NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES

Les normes suivantes sont d'application dans le cadre des spécifications techniques de certaines catégories d'articles. Elles complètent la description générale des équipements concernés, figurant au Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures (Section VII).

## 8.4 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS

### 8.4.1 – Norme ISO 13485

Les équipements doivent être fabriqués sur un site conforme à la norme ISO 13485 : 2016 ou ISO 9001 : 2015 ou à un système de gestion de la qualité équivalent reconnu par une autorité de réglementation qui soit membre du Groupe de travail sur l'harmonisation mondiale.

## ARTICLE 9 – Fiche d'informations techniques sur les Fournitures

En annexe au Dossier d'Appel d'Offres pour présélection des sources d'approvisionnement (fournisseurs et couples produit/fabricant) figure le modèle de la Fiche d'Informations Techniques sur les Fournitures proposées dans le cadre du Marché. Ce document est essentiel pour l'analyse technique des offres, dont il constitue une pièce maîtresse.

Le candidat veillera à compléter, pour chaque article qu'il propose dans son offre, selon le modèle défini, tous les renseignements demandés.

**L'attention du Soumissionnaire est attirée sur le fait que son offre technique pour un article donné ne sera recevable que si toutes les informations techniques relatives à cet article ont été fournies.**

**L'attention du Soumissionnaire présélectionné est attirée sur le fait que, pour un article déterminé, son offre financière ne sera ensuite considérée que pour le couple produit/fabricant qu'il aura proposé et qui aura été agréé par le Bénéficiaire.**

## ARTICLE 10 – QUESTIONNAIRE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE DISPOSITIFS MEDICAUX

### 10.1 – Instructions relatives au Questionnaire

En annexe au Dossier d'Appel d'Offres pour présélection des sources d'approvisionnement (fournisseurs et couples produit/fabricant) figure le Questionnaire d'Identification et d'Information sur les Fournisseurs de Produits Pharmaceutiques. Ce document est essentiel pour l'analyse administrative et technique des offres, dont il constitue une pièce maîtresse.

Pour être recevable, le Questionnaire d'Identification et d'Information sur les Fournisseurs de Produits Pharmaceutiques doit être complété intégralement par le Soumissionnaire, visé et signé obligatoirement par l'ensemble des personnes responsables identifiées.

Un candidat se présentant comme un « établissement de vente en gros de produits pharmaceutiques » ou équivalent (c'est à dire tous les candidats non fabricants : grossistes, agents, bureaux d'achats, distributeurs, revendeurs, etc.), outre le fait qu'il complétera les parties « générale » et « Établissements de vente en gros » du questionnaire, fera également remplir par chacun des fabricants dont il propose les produits dans le cadre de l'Appel d'Offres le questionnaire, pour les parties « Générales » et « Fabricant » ad hoc (selon les types de produit fabriqués).

**L'attention des Soumissionnaires est attirée sur le fait que le non-respect de ces impératifs constituera une cause de rejet en tout ou en partie de son offre technique pour présélection.**

### 10.2 – Confidentialité des données

La totalité des informations et documents fournis par les Soumissionnaires seront traités confidentiellement.

## ARTICLE 11 – DOCUMENTS ÉTABLISSANT QUE LES FOURNITURES SONT CONFORMES AUX SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ

### 11.1 – Documents à produire à la livraison des Fournitures

En sus des dispositions prévues à l'article 6.2 du Cahier des Clauses Techniques, lors de chaque livraison, le Titulaire transmettra au Bénéficiaire, par courrier express, au plus tard quinze (15) jours avant la date d'arrivée prévue de la livraison au lieu de livraison dans le cadre du Marché, les documents suivants :

#### 11.1.1 – Documents administratifs

- Liste de colisage.
- Documents d'expédition : Bordereau de livraison, LTA ou Connaissement maritime.
- Attestation de vérification avant expédition des produits, le cas échéant.
- Facture.
- Copie du Certificat d'assurance pour couverture des risques durant le transport des Fournitures.

- Copie du Bordereau de suivi de cargaison.

## ARTICLE 13 – ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BÉNÉFICIAIRE

Tous les produits pharmaceutiques finis doivent être conformes aux normes de qualité établies par l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed).

### 13.1 – DISPOSITIONS POUR L'ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BÉNÉFICIAIRE (BÉNIN)

Tous les équipements devront être enregistrés auprès de l'ABMed, en application de la Décision N° 03/2022/CM/UEMOA du 24 juin 2022 portant adoption des lignes directrices relatives à l'harmonisation de la réglementation des dispositifs médicaux dans les Etats membres de l'UEMOA et de la note de l'ABMed portant constitution du dossier de demande d'enregistrement d'un dispositif médical au Benin dont un extrait est disponible en Annexe 15 du présent Dossier d'Appel d'Offres.

### 13.2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En cas de commande d'urgence émise par le Bénéficiaire, le Titulaire pourra livrer les équipements non enregistrés et régulariser la procédure d'enregistrement dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de réception au lieu indiqué.

**Le respect de cette obligation fait partie intégrante des prestations à fournir par le Titulaire au titre du Marché. Le défaut du Titulaire à cet égard peut entraîner la suppression de l'agrément du ou des équipement(s) concerné(s).**

## ARTICLE 14 – PROCÉDURE DE RÉCEPTION

Le Titulaire pourra assister ou se faire représenter auprès du Bénéficiaire pour la réception des équipements qu'il a livrés au titre du Marché. Dans le cas où il ne recourt pas à ce droit, il acceptera sans réserve toutes les remarques formulées par le Bénéficiaire.

### 14.1 – DATE DE RÉCEPTION AU LIEU INDIQUE

La date de livraison effective dans les lieux indiqués par le Bénéficiaire après l'installation de(s) équipement(s) suivie de la formation des utilisateurs est définie comme la « date de réception ». Les différents délais contractuels de réception et de paiement sont définis par rapport à cette date.

### 14.2 – RÉCEPTION PROVISOIRE (RÉCEPTION QUANTITATIVE)

Dans un délai maximum de **quinze (15) jours à compter de la date de réception physique**, la « Réception Provisoire » sera prononcée.

Les observations faites lors de la réception seront consignées dans un « Procès-verbal de Réception Provisoire », dont copie sera notifiée au Titulaire dans un délai maximum de huit (8) jours après la date de signature du PV. Le Bénéficiaire indiquera dans ce PV les décisions éventuelles prises en cas de constat de non-conformité (défaut de fonctionnement, absence de pièces accessoires, etc.).

Sur la base du PV de Réception Provisoire, le Bénéficiaire proposera, s'il y a lieu, un règlement à l'amiable des contentieux éventuels.

### 14.3 – RÉCEPTION DÉFINITIVE (RÉCEPTION QUALITATIVE)

Dans un délai maximum d'**un (01) an à compter de la date du PV de Réception Provisoire**, soit un maximum d'**un (01) an quinze (15) jours après la date de réception physique**, la « Réception Définitive » sera prononcée.

Les observations éventuelles faites lors de la réception provisoire devront être passées en revue et levées avant la signature du « Procès-verbal de Réception Définitive », dont copie sera notifiée au Titulaire dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de signature du PV.

Sur la base du PV de Réception Définitive, le Bénéficiaire reprendra, s'il y a lieu, les propositions de règlement à l'amiable des contentieux éventuels, tels que déjà émises lors de la réception provisoire et négociés avec le Titulaire, complétés par les propositions résultant des problèmes relevés.

## ARTICLE 15 – SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION

Le Bénéficiaire se réserve le droit de prendre toute disposition qu'il jugera opportune pour mettre en œuvre une surveillance post commercialisation, soit de son propre chef soit en demandant à des institutions appropriées de mener cette surveillance pour son compte. Des visites de vérification au niveau des sites de fabrication peuvent faire partie de ces dispositions.

Le Soumissionnaire inclura à son offre technique, lors de la préqualification, pour chaque site de fabrication, un formulaire par lequel le fabricant s'engage à livrer les équipements demandés au titre des Marchés à suivre conformément à son offre technique (une fois celle-ci agréée par le Bénéficiaire) et accepte de recevoir la visite d'inspecteurs ou d'auditeurs sur le site de fabrication de l'équipement considéré, ce sur simple demande. Le modèle de ce formulaire est annexé au Dossier d'Appel d'Offres pour présélection des sources d'approvisionnement de la SoBAPS SA.

## ARTICLE 16 – RAPPEL DE LOT OU SERIE

Si, après la livraison, un lot ou série d'un article doit être rappelé, quelle qu'en soit la raison, le Titulaire a la responsabilité d'en avertir le Bénéficiaire immédiatement.

Le Titulaire devra remplacer les quantités concernées par la mesure de rappel, à ses frais et dans les délais les plus brefs, conformément aux spécifications techniques définies dans le cadre du Marché.

## ARTICLE 17 – RETRAIT DU MARCHÉ

Si, après la livraison, un équipement doit être retiré du marché, quelle qu'en soit la raison, le Titulaire a la responsabilité d'en avertir le Bénéficiaire immédiatement.

# SECTION VII :
# TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES DES EQUIPEMENTS MEDICAUX

## NOTE EXPLICATIVE

Le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures, ci-dessous est présenté par équipements. Pour chaque équipement dans ce tableau, est donnée sa description :

- **Numéro d'item.**
- **Désignation** : nom d'usage, spécifications, forme pharmaceutique.
- **Conditionnement souhaité** : indique la taille du conditionnement primaire que le Bénéficiaire souhaite recevoir pour l'équipement concerné.
- **Spécifications techniques détaillées** : description détaillée de chaque équipement, lorsque nécessaire.

**Le Candidat visera (paraphe) chaque page du Tableau des Spécifications Techniques des Fournitures, pour prise de connaissance et acceptation.**

## TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES DES EQUIPEMENTS MEDICAUX

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées |
|---|---|---|---|
| 1 | **Anémomètre à ultrason** | Unité en sachet ou carton | • Dimensions : boitier rail DIN ; 4 unités<br>• Tension d'alimentation : 24 V AC ou 24 V DC +/-20% 0.75W<br>• 1 port pour CV7-V (12V et data RS422) isolé de l'alimentation<br>• 3 sorties 0-10 V analogiques à référence commune :<br>o 1 sortie pour la girouette 0-360°<br>o 1 sortie pour l'anémomètre 0-15 m/s<br>o 1 sortie pour l'anémomètre 0-40 m/s<br>o 1 voyant d'activité du capteur de vent, Data reçues.<br>o 1 voyant d'activité de l'interface ANA-AC, Data lues<br>• Mesure : Vitesse du vent ; Direction du vent<br>• Dimension : Ø 64 mm ; hauteur : 41 mm<br>• Température de fonctionnement : -15°C (hors givre) à +55°C<br>• Câblage : 25 m<br>• Vent : Résolution : 0,05 m/s ; Précision : ±0,5 m/s ; Plage de mesure : 0,12 à 40 m/s<br>• Direction du vent ; Résolution : 1° ; Précision : ± 1,5°C ; Plage de mesure : 0-359° |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées |
|---|---|---|---|
| 2 | **2 Coffret Masse Etalon 1mg à 200g** | Coffret | Ce coffret de masses dispose d'un ensemble de poids de 1mg à 200g avec certificat d'étalonnage.<br>Les poids offrent une précision de calibrage pour les balances analytique et de précision.<br>Les masses ont un poids de 1mg à 200g dans une mallette et servent à la calibration des balances de précision de laboratoire. |
| 3 | **Thermo-hygromètre de laboratoire, numérique avec sonde externe , portable** | Unité en sachet ou carton | Affichage ACL simultané de la température ambiante et de l'humidité relative<br>Choix d'échelle °C ou °F, au gré de l'utilisateur<br>Blocage de l'affichage et fonction min./max<br>Température Min: -18 °C Max: +93 °C avec une précision de ±1,0 °C<br>Humidité relative Min: 1 % Max: 95 % avec une précision de ±2% HR<br>Résolution: 0,1 °C; 0,1% RH<br>Référence VWR: 620-2273 avec certificat d'étalonnage |
| 4 | **Thermobouton pour la cartographie des enceintes (-80 °C à 120 °C)** | Unité en sachet, boîte ou carton | Grandeur de mesure : Température<br>Piles remplaçables : Non<br>Autonomie : 300 h<br>Plage de mesure : -100 à + 125 °C*<br>Résolution : 0,1 °C ou 0,5 °C (librement paramétrable)<br>Précision : +/- 0,5 °C ; IP : IP65<br>Température admissible : -100 à 125 °C<br>Cadence de mesure : 1 s à 273 h 1 s à 273 h<br>Mémoire : 8192 ou 4096 valeurs (selon la précision)<br>Alarmes : Via Temp Tech R<br>o Livraison avec Capsule de protection<br>o Modèle Ibee avec protection silicone<br>o Logiciel (soit mono poste soit via internet) nécessaire pour lire et missionner le thermobouton<br>o Lecture sur téléphone portable avec le logiciel Thermotrack mobile avec certificat d'étalonnage |
| 5 | **Capteur de température sur les chaines de froid** | Unité en sachet, boîte ou carton | • Plage de mesure : de - 50°C à + 70°C<br>• Capteur : sonde externe<br>• Exploitation des données intuitive<br>• Certificat métrologique sur 3 points de mesure<br>• 5 niveaux d'alarmes multiples et configurables avec connexion à l'ordinateur de contrôle |
| 6 | **Thermomètre numérique de précision, écran LCD, affichage °C et °F** | Unité en sachet, boîte ou carton | Écart de température : 6408/6409: -50 à 70 ° C, 6410: -100 à 199,99 ° C, 6411: -100 à 70 ° C<br>Résolution de la température : 0,01 ° ; Précision de la température : ± 0,1 ° C<br>Sonde incluse : Sélectionnez ci-dessus ; Longueur de câble : dix'<br>Points Cal : 6408/6409: –40, 0 °C et 50 °C; 6410: –80, 0, 50, 190 °C; 6411: –80 °C, –40 °C,0 °C |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées |
|---|---|---|---|
| 7 | **Distillateur d'eau** | Unité en sachet ou carton | Capacité de distillation : 8 litres par heure avec un réservoir intégré de 16 litres.<br>– Dispositif électronique assurant la coupure du processus de distillation lorsque le réservoir est plein, puis son redémarrage automatique en cas de consommation d'eau distillée afin de maintenir un niveau constant.<br>– Consommation d'eau courante : environ 1,4 l/min avec limiteur d'entrée d'eau pour éviter une surconsommation, et dispositif électronique de sécurité assurant la coupure du distillateur en cas de manque d'alimentation de l'eau du robinet.<br>– Robinet de distribution d'eau distillée en façade.<br>– Conductivité de l'eau distillée à 20°C : 1,5 ?S/cm.<br>– Éléments de refroidissement et de chauffage en acier inoxydable.<br>– Alimentation électrique : 230 V, 1ph, 50-60Hz.<br>– Puissance : 2 x 3000 W.<br>– Dimensions : 600 x 710 x 340 mm.<br>– Poids : environ 34 kg. |
| 8 | **Bi-distillateur** | Unité en sachet ou carton | Débit : 8 litres / heure<br>Conductivité : 2,2 µS/cm, à 20°C, en mono-distillation ;1,6 µS/cm, à 20°C, en bi-distillation,<br>Colonne de distillation avec réfrigérant primaire, en acier inoxydable, et secondaire en verre borosilicaté<br>Pression mini/maxi requise : de 3 à 7 bar<br>Consommation d'eau : 198 litres / heure<br>Consommation électrique : 500 W/h<br>Alimentation : triphasé 400 Volts + N - 50 / 60 Hz<br>Puissance : 11,5 kW<br>Garantie (dans le cadre d'un usage normal) : 24 mois<br>Poids net / brut caisse : ~45 / 73 kg |
| 9 | **Homogénéiseur de laboratoire, Stomacher®** | Unité en sachet ou carton | Tension : 230-250V, 60 Hz<br>Vitesse de palette: 200/230/260 ±5 min?'<br>Minuterie: 0 – 99 min 59 s ; Puissance : 140W ; Capacité : 400 mL<br>Dimensions extérieures (L) x (P) x (H) : 330×355×300 mm |
| 10 | **Préleveur d'air** | Unité en sachet, boîte ou carton | o Débit : 180 L/min<br>o Tête d'échantillonnage : Aluminium, acier inoxydable ou résine de plastique (prêt à l'emploi et certifié)<br>Affichage: Graphique lumineux et navigation par flèches et boutons de sélection directe<br>o Têtes stériles pour boîtes de Petri Ø 90 mm<br>Puissance: 6V |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées |
|---|---|---|---|
| 11 | **ATP-mètre** | Unité en sachet, boîte ou carton | Sensible : détecte jusqu'à 1 femtomoles (1x10e-15) d'ATP.<br>Grand écran avec rétro-éclairage<br>Tests Rapides<br>Connexion USB<br>Chambre de lecture amovible : un meilleur nettoyage<br>Logiciel de programmes et récupération de données : Sure Trend<br>Capacité de mémoire : Jusqu'à 100 Points de tests, jusqu'à 200 utilisateurs et 5000 emplacements différents |
| 12 | **Alcoomètre** | Unité en sachet, boîte ou carton | Matière : cuivre<br>Diamètre du réservoir pour compteur d'alcool : 1,6cm<br>Hauteur du récipient d'alcoomètre : 22 cm<br>Hauteur : 29cm<br>Alcoomètre avec Cylindre Mesureur (0-100%) |
| 13 | **Turbidimètre** | Unité en sachet, boîte ou carton | o Conforme à la norme ISO 7027<br>Gamme de turbidité: Mode FNU<br>Résolution de tubidité: Mode FNU<br>Précision de la turbidité: Mode FNU<br>Répétabilité de la turbidité: ± 1 % de la lecture ou 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC) selon la valeur la plus élevée<br>Lumière parasite de turbidité:< 0,02 NTU (0,15 Néphélos ; 0,01 EBC)<br>o Simple d'utilisation<br>Méthode de mesure de la turbidité: méthode néphélométrique (90°) ou méthode néphélométrique ratio (90° & 180°), adaptation de la méthode USEPA 180.1 et de la méthode standard 2130 B<br>o Lampe à filament de tungstène<br>o Livré en mallette avec des étalons primaires STABCAL, un étalon primaire de vérification de 10 NTU, 6 cuves de mesure, manuel d'utilisation, huile de silicone et chiffon<br>Affichage:LCD graphique 40 x 70 mm (64 x 128 pixels) avec rétroéclairage<br>Source de courant: Adaptateur 12 Vcc (inclus)<br>Environnement:0 à 50°C (32 à 122°F), HR max 95% sans condensation |
| 14 | **Conductimètre de paillasse** | Unité en sachet ou carton | Dimensions externes : 227 x 70 x 147 mm (L x H x P)<br>Alimentation : 100 - 240 V / 50-60 Hz<br>Garantie : 1 an<br>Compensation de température : Automatique et manuelle<br>Gamme de mesure conductivité : 0.01 µS/cm...200 mS/cm<br>Gamme de température : 0...100°C |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées |
|---|---|---|---|
| | | | Gamme TDS : 0,01 mg/L à 200 g/L<br>Mémoire : Étalonnage actuel<br>Précision conductivité : ± 0,5% de la v.m<br>Précision (°C) : ± 0,5<br>Précision TDS : ± 0,5 %<br>Résolution conductivité : Plage automatique<br>Résolution (°C) : 0.1<br>Température de référence : 20°C ou 25°C<br>Utilisation : Laboratoire |
| 15 | **Chaine ELISA MONOPLEX Automatisée** | Unité en sachet ou carton | Lecteur pour microplaques : Totalement automatique, écrant tactile<br>Applications : diagnostic clinique, contrôle qualité alimentaire,.hématologie.<br>Caracteristiques<br>Système optique dichromatique avec 4 longueurs d'onde : 405, 450, 492,630 nm, 700nm<br>o Mémoire pour stocker jusqu'à 500 programmes, 10000 résultats d'échantillons et 1000 patients.<br>o Logiciels avec base de données pour patients, personnel de laboratoire et rapport d'analyses.<br>o 100 analyses courantes préprogrammées<br>o Capacité de réaliser jusqu' a 12 tests différents pour une plaque.<br>o Calculs : ABS, concentration par standard, droite polygonale jusqu'à 8 standard, %ABS, cut-off, courbe de régression : linéaire, logarithmique, exponentielle et potentielle.-<br>o Gamme de mesure d'absorption : 0 – 2500A<br>o Gamme de lecture d'absorption : 0 – 3500A<br>o Exactitude : +/-1,0% ou +/-0,007 A<br>o Précision : +/-0.5% ou +/-0,005A.<br>o Linéarité : r >0,995.-résolution : 0,001 ABS (écran), 0,0001 ABS (pour le calcul).<br>o Vitesse de lecture : mode continu<5s, mode pas à pas<15s.<br>o Sortie rs-232 pour mettre les données sur ordinateur.<br>o Port parallèle pour imprimante.<br>o Plaque vibratoire de temps et vitesse programmable.-<br>Panneau de commandes<br>o Ecran LCD (320x240 pixels) de 5,7.<br>o Système opérationnel type Windows CE<br>o Opération par écran tactile.<br>o Dimensions haut/larg./prof :19x45x33 cm.<br>o Voltage: AC 250 V/50hz.<br>o Poids: 10kg ; Laveur de microplaques ; Totalement automatique : Facile d'utilisation. |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées |
|---|---|---|---|
| 16 | **Automate de Circulation pour ANAPATH** | Unité en sachet ou carton | • 12 stations dont 2 stations chauffées pour la paraffine<br>• Agitation des réactifs (agitateurs magnétiques)<br>• Volume : 2 litres par station<br>• Temps d'inclusion : 5 min à 10 h par station<br>• Température : 30°C à 75°C<br>• Unité de contrôle avec affichage LCD<br>• Départ automatique ou manuel<br>• Possibilité de mémoriser jusqu'à 10 programmes<br>• Durée dans chaque bain et temps d'égouttage programmable<br>• Dispositif d'extraction des vapeurs de solvants avec filtre à charbon actif intégré et raccordement à une ventilation externe.<br>• Chaque station est fermée par un couvercle.<br>• Hotte de protection pour l'appareil en option.<br>• En cas de coupure de courant, continuation du cycle par alimentation d'urgence.<br>• Equipements : 10 bacs en verre pour les réactifs, 2 bacs en inox pour les paraffines, 1 paniers pour 120 cassettes<br>• Dimensions : 850 L x 850 P x 570 H mm.<br>• Poids 65 kg. |
| 17 | **Automate de Coloration pour ANAPATH** | Unité en sachet ou carton | Programmes disponibles : 15 programmes de 25 étapes chacun, possibilité de faire fonctionner plusieurs programmes en même temps<br>Stations disponibles : 26 stations de traitement<br>Portoir pour lames, capacité : 30 lames (10×)<br>Capacité de cuve de coloration : Jusqu'à 600 lames par heure<br>Poids (kg) : 164<br>L×P×H (mm) : 1650×650×550 |
| 18 | **Automate d'IMMUNO HISTOCHIMIE pour ANAPATH** | Unité en sachet ou carton | Dimensions (l x h x p) : 760 mm x 703 mm x 775 mm<br>Poids (à vide) : 120 kg (265 lbs)<br>Capacité de chargement de lames : 30<br>Capacité des conteneurs de réactifs : 7 ml et 30 ml<br>Nombre de récipients de réactifs : 36<br>Capacité du récipient de réactif en vrac : 1L ou 2L<br>Capacité du récipient de déchets dangereux : 2l<br>Capacité du récipient externe de déchets en vrac : 9l |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées |
|---|---|---|---|
| 19 | **Microtome Manuel** | Unité en sachet ou carton | • Réglage de l'épaisseur de la section :<br>0µm-60µm réglable<br>0µm-2µm, par incréments de 0,5µm;<br>2µm-10µm, par incréments de 1µm;<br>10µm-20µm, par incréments de 2µm;<br>20µm-60µm, par incréments de 5µm;<br>• Épaisseur de coupe : 10~50µm réglable<br>• Plage de rétraction : 150 µm, peut être désactivé<br>• Taille maximale des spécimens : 50×60 x 40 mm ou cassette standard.<br>• Course verticale de l'échantillon : 70 mm<br>• Course horizontale de l'échantillon : 28 mm<br>• Système de réglage du porte-échantillon : orientation horizontale: ±8°orientation verticale : ±8°.<br>• Repositionnement de la base du porte-lames (gauche-droite) : 50mm<br>• Avancement par rotation du volant gauche sur un cercle : 0,35mm<br>• Dimensions : Largeur : 460 mm (310mm sans volant) Profondeur : 575 mm Hauteur : 325 mm |
| 20 | **Microtome Automatique** | Unité en sachet ou carton | ■ Épaisseur de section: 0,5-100 µm<br>Incrément de 0.5-2µm 0,5µm<br>Incrément de 2-10µm 1µm<br>Incrément de 10-20µm 2µm<br>Incrément de 20 m 100µm 5µm<br>■ gamme d'épaisseur de coupe: 1-600µm<br>1-10 µm d'incrément 1 µm<br>Incrément de 10-20µm 2µm<br>Incrément de 20 m 100µm 10µm<br>Incrément de 100-600µm 50µm<br>■ Valeur de réglage minimale : 0,5 µm<br>■ Alimentation de l'objet : 28mm<br>■ course verticale : 60mm<br>■ Plage de rétraction de l'échantillon : 20 µm<br>■ Pince à spécimens pivotée selon un angle de 360 degrés.<br>■ Taille maximale de l'éprouvette : 50 x 50 mm<br>■ erreur de précision : ± 5%<br>■ Tension de fonctionnement : AC220V / 50Hz, AC110V / 60Hz<br>■ Puissance : 150VA<br>■ dimension : 580x360x310mm ; Poids net : 35kg |

| N° Item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées |
|---|---|---|---|
| 21 | **Chaise pivotante** | Unité en sachet ou carton | Tabouret réglable en Hauteur avec Dossier Chaise pivotante, chaise avec élevateur facile à monter, la hauteur du tabouret est réglable et le tabouret confortable pivotant à haut profil est adaptable aux différents niveaux de paillasse. Base cinq étoiles en profil tubulaire en acier•Sans ronflement gênants ou similaires, 5 pieds de sécurité, rotation à 360 degrés, coussin de siège ergonomique avec dossier. Dossier de contact, adapte en permanence la position assise respective• L'inclinaison du dossier peut être bloqué dans une position quelconque• Assise et dossier avec sellerie en tissu respirant, hauteur réglable de 61 à 81 cm, diamètre du coussin d'assise : 33 cm, hauteur du dossier : 24 cm, style moderne<br>Composant : sur roulettes<br>Actionnement : hydraulique<br>Options : à hauteur variable, ergonomique, pivotante<br>Hauteur totale: Max: 810 mm (31,9 in), Min: 610 mm (24 in) ; Hauteur de l'assise: 100 mm (3,9 in)<br>Poids : 22 kg (48,5 lb) |
| 22 | **Thermomètre à sonde pour la chaine de froid de moins 100°C à plus 100°C pour les sites VIH** | Unité en sachet, boîte ou carton | Dimensions : 107 x 59 x 17 mm<br>Alimentation : 3 piles 1,5 V AAA<br>Précision/ exactitude de température : ±0,2°C (de -30,0 à 120,0°C) ; ±0,3°C (en-dehors)<br>Résolution de température : 0,1 °C<br>Marque commerciale : HANNA INSTRUMENTS<br>Nomenclature douanière : 90251900<br>Etendue de mesure Température : -50,0 à 150,0°C |
| 23 | **Automates d'immunologie automatises multiplex** | Unité en sachet ou carton | Poids : 40 kg<br>Tension : 100-240 VAC<br>Consommation électrique : 1,5 - 0,8 A<br>Fréquence : 50-60 Hz<br>Puissance : 150 Watts<br>Emission de chaleur : environ 512 Btu/h<br>Dimensions : H57,5 x L45 x P55 cm |
| 24 | **Appareils de fabrique d'eau de biologie moléculaire et ses accessoires** | Unité en sachet, boîte ou carton | Type : Eau Ultra-pure ; Modèle: Mili Q<br>Eau d'alimentation: Eau prétraitée de type II avec conductivité <100 µS/cm et COT <<50 ppb<br>Flow rate: 0,05 - 2 (distribution manuelle réglable)<br>Teneur COT: <5 ppb<br>Bactéries: <0,1 cfu/ml (Millipak Express 40 tai BioPak loppusuodattimella)<br>Pyrogènes: <0 001 EU/ml (avec filtre final BioPak®)<br>RNAses <0,01 ng/ml (avec filtre final BioPak®) ; DNAses: <4 pg/ml (avec filtre final BioPak®)<br>L x P x H (mm) : 413×458×713 mm |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées |
|---|---|---|---|
| 25 | **Appareils de fabrique de glace pilée** | Unité en sachet ou carton | Machine à glace pilée professionnelle<br>Réfrigération : Refroidi à l'air<br>Production max. 90 kg / 24 h<br>Contenance du réservoir : 20 kg<br>Puissance: 0,4 kW \| 230 V \| 50 Hz<br>Dimensions: L 570 x P 600 x H 680 mm<br>Poids: 52 kg |
| 26 | **Appareil de fabrique de carboglace avec C02 sec et les accessoires** | Unité en sachet ou carton | • Dimensions : 1150 x 650 x 1738 mm<br>• Poids : 704 kg |
| 27 | **Automates d'immunologie par chimilunescence pour les laboratoires régionaux** | Unité en sachet ou carton | Mode d'utilisation : automatique<br>Applications : pour diagnostic clinique<br>Mode d'analyse : par chimiluminescence<br>Type d'échantillons : sérum, plasma<br>Configuration : de paillasse<br>Autres caractéristiques : à écran tactile, avec connexion LIS<br>Cadence : 86 p/h<br>Volume d'échantillon : Max : 0,1 ml ; (0,003381 US fl oz)<br>Min: 0,005 ml ; (0,000169 US fl oz) |
| 28 | **Automate d'immuno-allergologie** | Unité en sachet ou carton | Jusqu'à 218 tests / heure<br>Random access<br>Premier résultat en 48 min<br>Jusqu'à 96 échantillons en chargement<br>24 Réactifs différents embarqués<br>Zone réactif réfrigérée<br>Dimension et poids : 128.6x72x70cm - 150kg |

## SECTION VIII : TABLEAU DES QUANTITÉS ET PLANNING DE LIVRAISON

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Anémomètre à ultrason** | Unité en sachet ou carton | • Dimensions : boîtier rail DIN ; 4 unités<br>• Tension d'alimentation : 24 V AC ou 24 V DC +/-20% 0.75W<br>• 1 port pour CV7-V (12V et data RS422) isolé de l'alimentation<br>• 3 sorties 0-10 V analogiques à référence commune :<br>o 1 sortie pour la girouette 0-360°<br>o 1 sortie pour l'anémomètre 0-15 m/s<br>o 1 sortie pour l'anémomètre 0-40 m/s<br>o 1 voyant d'activité du capteur de vent, Data reçues.<br>o 1 voyant d'activité de l'interface ANA-AC, Data lues<br>• Mesure : Vitesse du vent ; Direction du vent<br>• Dimension : Ø 64 mm ; hauteur : 41 mm<br>• Température de fonctionnement : -15°C (hors givre) à +55°C<br>• Câblage : 25 m<br>• Vent: Résolution: 0,05 m/s ; Précision: ±0,5 m/s ; Plage de mesure: 0,12 à 40 m/s<br>• Direction du vent ; Résolution : 1° ; Précision : ± 1,5°C ; Plage de mesure: 0-359° | **04** | **LNSP situé à Akpakpa à côté du Ministère de la Santé Cotonou, quartier Donatin** |
| 2 | **2 Coffret Masse Etalon 1mg à 200g** | Coffret | Ce coffret de masses dispose d'un ensemble de poids de 1mg à 200g avec certificat d'étalonnage.<br>Les poids offrent une précision de calibrage pour les balances analytique et de précision.<br>Les masses ont un poids de 1mg à 200g dans une mallette et servent à la calibration des balances de précision de laboratoire. | **02** | **LNSP situé à Akpakpa à côté du Ministère de la Santé Cotonou, quartier Donatin** |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Thermo-hygromètre de laboratoire, numérique avec sonde externe , portable** | Unité en sachet ou carton | Affichage ACL simultané de la température ambiante et de l'humidité relative<br>Choix d'échelle °C ou °F, au gré de l'utilisateur<br>Blocage de l'affichage et fonction min./max<br>Température Min: -18 °C Max: +93 °C avec une précision de ±1,0 °C<br>Humidité relative Min: 1 % Max: 95 % avec une précision de ±2% HR<br>Résolution: 0,1 °C; 0,1% RH<br>Référence VWR: 620-2273<br>avec certificat d'étalonnage | **50** | **14 laboratoires ( HZ Kandi, CIPEC Borgou à Parakou, CIPEC Atacora à Natitingou, CHD Donga à Djougou, HZ de Savé, CIPEC Abomey à Abomey, HZ Aplahoué; CIPEC Lokossa, CDT Pobé, CHD Ouémé, CIPEC Ouémé à Porto-Novo, CTA-CNHU, LFVH/LNR à Cotonou), Labo P3 (Parakou, Ouidah) et labo mobile P2 (Actuellement à Natitingou, et Parakou), à raison de 3/labo** |
| 4 | **Thermobouton pour la cartographie des enceintes (-80 °C à 120 °C)** | Unité en sachet, boîte ou carton | Grandeur de mesure : Température<br>Piles remplaçables : Non<br>Autonomie : 300 h<br>Plage de mesure : -100 à + 125 °C*<br>Résolution : 0,1 °C ou 0,5 °C (librement paramétrable)<br>Précision : +/- 0,5 °C ; IP : IP65<br>Température admissible : -100 à 125 °C<br>Cadence de mesure : 1 s à 273 h 1 s à 273 h<br>Mémoire : 8192 ou 4096 valeurs (selon la précision)<br>Alarmes : Via Temp Tech R<br>o Livraison avec Capsule de protection<br>o Modèle Ibee avec protection silicone<br>o Logiciel (soit mono poste soit via internet) nécessaire pour lire et missionner le thermobouton<br>o Lecture sur téléphone portable avec le logiciel Thermotrack mobile avec certificat d'étalonnage | **12** | **LNSP ( Voir plus haut); LNR/LFVH à Cotonou dans l'enceinte du CNHU-PP, CDTUB à Allada** |

| N° Item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Capteur de température sur les chaines de froid** | Unité en sachet, boîte ou carton | • Plage de mesure : de - 50°C à + 70°C<br>• Capteur : sonde externe<br>• Exploitation des données intuitive<br>• Certificat métrologique sur 3 points de mesure<br>• 5 niveaux d'alarmes multiples et configurables avec connexion à l'ordinateur de contrôle | **30** | **14 laboratoires ( HZ Kandi, CIPEC Borgou à Parakou, CIPEC Atacora à Natitingou, CHD Donga à Djougou, HZ de Savè, CIPEC Abomey à Abomey, HZ Aplahoué; CIPEC Lokossa, CDT Pobè, CHD Ouémé, CIPEC Ouémé à Porto-Novo, CTA-CNHU, LFVH/LNR à Cotonou), Labo P3 (Parakou, Ouidah) et labo mobile P2 (Actuellement à Natitingou, et Parakou), à raison de 3/labo** |
| 6 | **Thermomètre numérique de précision, écran LCD, affichage °C et °F** | Unité en sachet, boîte ou carton | Écart de température : 6408/6409: -50 à 70 ° C, 6410: -100 à 199,99 ° C, 6411: -100 à 70 ° C<br>Résolution de la température : 0,01 °<br>Précision de la température : ± 0,1 ° C<br>Sonde incluse : Sélectionnez ci-dessus<br>Longueur de câble : dix'<br>Points Cal : 6408/6409: -40, 0 ° C et 50 ° C; 6410: –80, 0, 50, 190 ° C; 6411: –80 ° C, –40 ° C, 0 ° C | **05** | **LNSP ( Voir plus haut); LNR/LFVH à Cotonou dans l'enceinte du CNHU-PP, CDTUB à Allada** |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Distillateur d'eau** | Unité en sachet ou carton | Capacité de distillation : 8 litres par heure avec un réservoir intégré de 16 litres.<br>– Dispositif électronique assurant la coupure du processus de distillation lorsque le réservoir est plein, puis son redémarrage automatique en cas de consommation d'eau distillée afin de maintenir un niveau constant.<br>– Consommation d'eau courante : environ 1,4 l/min avec limiteur d'entrée d'eau pour éviter une surconsommation, et dispositif électronique de sécurité assurant la coupure du distillateur en cas de manque d'alimentation de l'eau du robinet.<br>– Robinet de distribution d'eau distillée en façade.<br>– Conductivité de l'eau distillée à 20°C : 1,5 ?S/cm.<br>– Éléments de refroidissement et de chauffage en acier inoxydable.<br>– Alimentation électrique : 230 V, 1ph, 50-60Hz.<br>– Puissance : 2 x 3000 W.<br>– Dimensions : 600 x 710 x 340 mm.<br>– Poids : environ 34 kg. | **10** | **6 CHD ( CHD Donga à Djougou, CHD Borgou à Parakou ,CHD Atacora à Natitingou, CHD Zou à Abomey, CHD Mono à Lokossa, CHD Ouémé à Porto-Novo) CDTUB à Allda, 3 CIPEC Zou à Abomey dans l'enceinte de la DDS, CIPEC Atacoraà Natitingou; CTE Calavi à Calavi.** |
| 8 | **Bi-distillateur** | Unité en sachet ou carton | Débit : 8 litres / heure<br>Conductivité : 2,2 µS/cm, à 20°C, en mono-distillation ;1,6 µS/cm, à 20°C, en bi-distillation,<br>Colonne de distillation avec réfrigérant primaire, en acier inoxydable, et secondaire en verre borosilicaté<br>Pression mini/maxi requise : de 3 à 7 bar<br>Consommation d'eau : 198 litres / heure<br>Consommation électrique : 500 W/h<br>Alimentation : triphasé 400 Volts + N - 50 / 60 Hz<br>Puissance : 11,5 kW<br>Garantie (dans le cadre d'un usage normal) : 24 mois<br>Poids net / brut caisse : ~45 / 73 kg | **02** | **LNR au CNHU-PP à Lazaret Akpakpa, CDTUB à Allada** |
| 9 | **Homogénéiseur de laboratoire, Stomacher®** | Unité en sachet ou carton | Tension : 230-250V, 60 Hz<br>Vitesse de palette: 200/230/260 ±5 min?'<br>Minuterie: 0 – 99 min 59 s<br>Puissance : 140W<br>Capacité : 400 mL<br>Dimensions extérieures (L) x (P) x (H) : 330×355×300 mm | **02** | **LNSP situé à Akpakpa à côté du Ministère de la Santé Cotonou, quartier Donatin** |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Préleveur d'air** | Unité en sachet, boîte ou carton | o Débit : 180 L/min<br>o Tête d'échantillonnage : Aluminium, acier inoxydable ou résine de plastique (prêt à l'emploi et certifié)<br>Affichage: Graphique lumineux et navigation par flèches et boutons de sélection directe<br>o Têtes stériles pour boîtes de Petri Ø 90 mm ; Puissance: 6V | 02 | **LNSP situé à Akpakpa à côté du Ministère de la Santé Cotonou, quartier Donatin** |
| 11 | **ATP-mètre** | Unité en sachet, boîte ou carton | Sensible : détecte jusqu'à 1 femtomoles (1x10e-15) d'ATP.<br>Grand écran avec rétro-éclairage<br>Tests Rapides<br>Connexion USB<br>Chambre de lecture amovible : un meilleur nettoyage<br>Logiciel de programmes et récupération de données : Sure Trend<br>Capacité de mémoire : Jusqu'à 100 Points de tests, jusqu'à 200 utilisateurs et 5000 emplacements différents | 05 | **LNSP situé à Akpakpa à côté du Ministère de la Santé Cotonou, quartier Donatin** |
| 12 | **Alcoomètre** | Unité en sachet, boîte ou carton | Matière : cuivre<br>Diamètre du réservoir pour compteur d'alcool : 1,6cm<br>Hauteur du récipient d'alcoomètre : 22 cm<br>Hauteur : 29cm<br>Alcoomètre avec Cylindre Mesureur (0-100%) | 10 | **LNSP (5), LNR(2) à Cotonou CDTUB Allada(2), CIPEC Parakou 1** |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Turbidimètre** | Unité en sachet, boîte ou carton | o Conforme à la norme ISO 7027<br>Gamme de turbidité: Mode FNU<br>Résolution de tubidité: Mode FNU<br>Précision de la turbidité: Mode FNU<br>Répétabilité de la turbidité: ± 1 % de la lecture ou 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC) selon la valeur la plus élevée<br>Lumière parasite de turbidité:< 0,02 NTU (0,15 Néphélos ;0,01 EBC)<br>o Simple d'utilisation<br>Méthode de mesure de la turbidité: méthode néphélométrique (90°) ou méthode néphélométrique ratio (90° & 180°), adaptation de la méthode USEPA 180.1 et de la méthode standard 2130 B<br>o Lampe à filament de tungstène<br>o Livré en mallette avec des étalons primaires STABCAL, un étalon primaire de vérification de 10 NTU, 6 cuves de mesure, manuel d'utilisation, huile de silicone et chiffon<br>Affichage: LCD graphique 40 x 70 mm (64 x 128 pixels) avec rétroéclairage<br>Source de courant: Adaptateur 12 Vcc (inclus)<br>Environnement:0 à 50°C (32 à 122°F), HR max 95% sans condensation | 03 | **LNSP situé à Akpakpa à côté du Ministère de la Santé Cotonou, quartier Donatin** |
| 14 | **Conductimètre de paillasse** | Unité en sachet ou carton | Dimensions externes : 227 x 70 x 147 mm (L x H x P)<br>Alimentation : 100 - 240 V / 50-60 Hz<br>Garantie : 1 an<br>Compensation de température : Automatique et manuelle<br>Gamme de mesure conductivité : 0.01 µS/cm...200 mS/cm<br>Gamme de température : 0...100°C<br>Gamme TDS : 0,01 mg/L à 200 g/L<br>Mémoire : Étalonnage actuel<br>Précision conductivité : ± 0.5% de la v.m<br>Précision (°C) : ± 0.5<br>Précision TDS : ± 0.5 %<br>Résolution conductivité : Plage automatique<br>Résolution (°C) : 0.1<br>Température de référence : 20°C ou 25°C ; Utilisation : Laboratoire | 06 | **LNSP situé à Akpakpa à côté du Ministère de la Santé Cotonou, quartier Donatin** |
| 15 | **Chaine ELISA MONOPLEX Automatisée** | Unité en sachet ou carton | Lecteur pour microplaques : Totalement automatique, écrant tactile<br>Applications : diagnostic clinique, contrôle qualité alimentaire,.hématologie.<br>Caracteristiques | 03 | **CHUD Ouémé, CHUD Borgou, CDTUB Allada** |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Système optique dichromatique avec 4 longueurs d'onde : 405, 450, 492,630 nm, 700nm<br>o Mémoire pour stocker jusqu'à 500 programmes, 10000 résultats d'échantillons et 1000 patients.<br>o Logiciels avec base de données pour patients, personnel de laboratoire et rapport d'analyses.<br>o 100 analyses courantes prèprogrammées<br>o Capacité de réaliser jusqu' a 12 tests différents pour une plaque.<br>o Calculs : ABS, concentration par standard, droite polygonale jusqu'à 8 standard, %ABS, cut-off, courbe de régression : linéaire, logarithmique, exponentielle et potentielle.-<br>o Gamme de mesure d'absorption : 0 – 2500A<br>o Gamme de lecture d'absorption : 0 – 3500A<br>o Exactitude : +/-1,0% ou +/-0,007 A<br>o Précision : +/-0.5% ou +/-0,005A.<br>o Linéarité : r >0,995.-résolution : 0,001 ABS (écran), 0,0001 ABS (pour le calcul).<br>o Vitesse de lecture : mode continu<5s, mode pas à pas<15s.<br>o Sortie rs-232 pour mettre les données sur ordinateur.<br>o Port parallèle pour imprimante.<br>o Plaque vibratoire de temps et vitesse programmable.-<br>Panneau de commandes<br>o Ecran LCD (320x240 pixels) de 5,7.<br>o Système opérationnel type Windows CE<br>o Opération par écran tactile.<br>o Dimensions haut/larg./prof :19x45x33 cm.<br>o Voltage: AC 250 V/50hz ; Poids: 10kg ; Laveur de microplaques<br>Totalement automatique : Facile d'utilisation. | | |
| 16 | **Automate de Circulation pour ANAPATH** | Unité en sachet ou carton | • 12 stations dont 2 stations chauffées pour la paraffine<br>• Agitation des réactifs (agitateurs magnétiques)<br>• Volume : 2 litres par station<br>• Temps d'inclusion : 5 min à 10 h par station<br>• Température : 30°C à 75°C<br>• Unité de contrôle avec affichage LCD<br>• Départ automatique ou manuel<br>• Possibilité de mémoriser jusqu'à 10 programmes | **02** | **CHUD Ouémé à Porto-Novo et CHUD Borgou à Parakou** |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | • Durée dans chaque bain et temps d'égouttage programmable<br>• Dispositif d'extraction des vapeurs de solvants avec filtre à charbon actif intégré et raccordement à une ventilation externe.<br>• Chaque station est fermée par un couvercle.<br>• Hotte de protection pour l'appareil en option.<br>• En cas de coupure de courant, continuation du cycle par alimentation d'urgence.<br>• Equipements : 10 bacs en verre pour les réactifs, 2 bacs en inox pour les paraffines, 1 paniers pour 120 cassettes<br>• Dimensions : 850 L x 850 P x 570 H mm. • Poids 65 kg. | | |
| 17 | **Automate de Coloration pour ANAPATH** | Unité en sachet ou carton | Programmes disponibles : 15 programmes de 25 étapes chacun, possibilité de faire fonctionner plusieurs programmes en même temps<br>Stations disponibles : 26 stations de traitement<br>Portoir pour lames, capacité : 30 lames (10×)<br>Capacité de cuve de coloration : Jusqu'à 600 lames par heure<br>Poids (kg) : 164<br>L×P×H (mm) : 1650×650×550 | **02** | **CNHU à Cotonou, CDTUB à ALLADA** |
| 18 | **Automate d'IMMUNO HISTOCHIMIE pour ANAPATH** | Unité en sachet ou carton | Dimensions (l x h x p) : 760 mm x 703 mm x 775 mm<br>Poids (à vide) : 120 kg (265 lbs)<br>Capacité de chargement de lames : 30<br>Capacité des conteneurs de réactifs : 7 ml et 30 ml<br>Nombre de récipients de réactifs : 36<br>Capacité du récipient de réactif en vrac : 1L ou 2L<br>Capacité du récipient de déchets dangereux : 2l<br>Capacité du récipient externe de déchets en vrac : 9l | **02** | **CNHU à Cotonou, CDTUB à ALLADA** |
| 19 | **Microtome Manuel** | Unité en sachet ou carton | • Réglage de l'épaisseur de la section :<br>0µm-60µm réglable<br>0µm-2µm, par incréments de 0,5µm;<br>2µm-10µm, par incréments de 1µm;<br>10µm-20µm, par incréments de 2µm;<br>20µm-60µm, par incréments de 5µm;<br>• Épaisseur de coupe : 10–50µm réglable<br>• Plage de rétraction : 150 µm, peut être désactivé<br>• Taille maximale des spécimens : 50×60 x 40 mm ou cassette standard.<br>• Course verticale de l'échantillon : 70 mm<br>• Course horizontale de l'échantillon : 28 mm | **03** | **CHUD Borgou à Parakou, CHUD Ouémé à Porto-Novo, CDTUB à Allada** |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | • Système de réglage du porte-échantillon : orientation horizontale : ±8° orientation verticale : ±8°.<br>• Repositionnement de la base du porte-lames (gauche-droite) : 50mm<br>• Avancement par rotation du volant gauche sur un cercle : 0,35mm<br>• Dimensions : Largeur : 460 mm (310mm sans volant) Profondeur : 575 mm Hauteur : 325 mm | | |
| 20 | **Microtome Automatique** | Unité en sachet ou carton | ■ Épaisseur de section: 0,5-100 µm<br>Incrément de 0.5-2µm 0,5µm<br>Incrément de 2-10µm 1µm<br>Incrément de 10-20µm 2µm<br>Incrément de 20 m 100µm 5µm<br>■ gamme d'épaisseur de coupe: 1-600µm<br>1-10 µm d'incrément 1 µm<br>Incrément de 10-20µm 2µm<br>Incrément de 20 m 100µm 10µm<br>Incrément de 100-600µm 50µm<br>■ Valeur de réglage minimale : 0,5 µm<br>■ Alimentation de l'objet : 28mm<br>■ course verticale : 60mm<br>■ Plage de rétraction de l'échantillon : 20 µm<br>■ Pince à spécimens pivotée selon un angle de 360 degrés.<br>■ Taille maximale de l'éprouvette : 50 x 50 mm<br>■ erreur de précision : ± 5%<br>■ Tension de fonctionnement : AC220V / 50Hz, AC110V / 60Hz<br>■ Puissance : 150VA<br>■ dimension : 580x360x310mm<br>■ Poids net : 35kg | **02** | **CHUD Ouémé à Porto-Novo, CHUD Borgou à Parakou** |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **Chaise pivotante** | Unité en sachet ou carton | Tabouret réglable en Hauteur avec Dossier Chaise pivotante, chaise avec élevateur facile à monter, la hauteur du tabouret est réglable et le tabouret confortable pivotant à haut profil est adaptable aux différents niveaux de paillasse. Base cinq étoiles en profil tubulaire en acier•Sans ronflement gênants ou similaires, 5 pieds de sécurité, rotation à 360 degrés, coussin de siège ergonomique avec dossier. Dossier de contact, adapte en permanence la position assise respective• L'inclinaison du dossier peut être bloqué dans une position quelconque• Assise et dossier avec sellerie en tissu respirant, hauteur réglable de 61 à 81 cm, diamètre du coussin d'assise : 33 cm, hauteur du dossier : 24 cm, style moderne<br>Composant : sur roulettes<br>Actionnement : hydraulique<br>Options : à hauteur variable, ergonomique, pivotante<br>Hauteur totale : Max : 810 mm (31,9 in)<br>Min : 610 mm (24 in)<br>Hauteur de l'assise : 100 mm (3,9 in)<br>Poids : 22 kg (48,5 lb) | **100** | **Laboratoires de Surveillance Covid (HZ Kandi (4), CIPEC Borgou (10) à Parakou, CIPEC Atacora (10) à Natitingou, CHD Donga (4) à Djougou, HZ de Savè (4), CIPEC Abomey (10) à Abomey, HZ Aplahoué (4); CIPEC Lokossa (10), CDT Pobè (4), CHD Ouémé (6), CIPEC Ouémé (10) à Porto-Novo, CTA-CNHU (4), LFVH/LNR (20)à Cotonou),** |
| 22 | **Thermomètre à sonde pour la chaine de froid de moins 100°C à plus 100°C pour les sites VIH** | Unité en sachet, boîte ou carton | Dimensions : 107 x 59 x 17 mm<br>Alimentation : 3 piles 1,5 V AAA<br>Précision/ exactitude de température : ±0,2°C (de -30,0 à 120,0°C) ; ±0,3°C (en-dehors)<br>Résolution de température : 0,1 °C<br>Marque commerciale : HANNA INSTRUMENTS<br>Nomenclature douanière : 90251900<br>Etendue de mesure Température : -50,0 à 150,0°C | **50** | **5 /CIPEC ( Borgou, Atacora, Lokossa, Ouémé,Zou), 10 LNR à Akpakpa Lazaret, 5LFVH à Akpakpa Lazaret, 10 CDTUB à Allada** |
| 23 | **Automates d'immunologie automatises multiplex** | Unité en sachet ou carton | Poids : 40 kg<br>Tension : 100-240 VAC<br>Consommation électrique : 1,5 - 0,8 A<br>Fréquence : 50-60 Hz<br>Puissance : 150 Watts<br>Emission de chaleur : environ 512 Btu/h<br>Dimensions : H57,5 x L45 x P55 cm | **02** | **CDTUB à Allada, LNR à Lazaret Akpakpa** |

| N° item | Désignation | Conditionnement demandé | Spécifications techniques demandées | Quantités demandées | Bénéficiaires et adresses de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **Appareils de fabrique d'eau de biologie moléculaire et ses accessoires** | Unité en sachet, boîte ou carton | Type : Eau Ultra-pure<br>Modèle: Mili Q<br>Eau d'alimentation: Eau prétraitée de type II avec conductivité <100 µS/cm et COT <<50 ppb<br>Flow rate: 0,05 - 2 (distribution manuelle réglable)<br>Teneur COT: <5 ppb<br>Bactéries: <0,1 cfu/ml (Millipak Express 40 tai BioPak loppusuodattimella)<br>Pyrogènes: <0 001 EU/ml (avec filtre final BioPak®)<br>RNAses <0,01 ng/ml (avec filtre final BioPak®) ; DNAses: <4 pg/ml (avec filtre final BioPak®) ; L x P x H (mm) : 413×458×713 mm | 02 | CDTUB à Allada, LNR à Lazaret Akpakpa |
| 25 | **Appareils de fabrique de glace pilée** | Unité en sachet ou carton | Machine à glace pilée professionnelle<br>Réfrigération : Refroidi à l'air<br>Production max. 90 kg / 24 h<br>Contenance du réservoir : 20 kg<br>Puissance: 0,4 kW \| 230 V \| 50 Hz<br>Dimensions: L 570 x P 600 x H 680 mm ; Poids: 52 kg | 03 | CIPEC Parakou, CTE Calavi/Labo P3 à Ouidah, CDTUB à Allada |
| 26 | **Appareil de fabrique de carboglace avec C02 sec et les accessoires** | Unité en sachet ou carton | • Dimensions : 1150 x 650 x 1738 mm<br>• Poids : 704 kg | 01 | CDTUB à Allada |
| 27 | **Automates d'immunologie par chimilunescence pour les laboratoires régionaux** | Unité en sachet ou carton | Mode d'utilisation : automatique<br>Applications : pour diagnostic clinique<br>Mode d'analyse : par chimiluminescence<br>Type d'échantillons : sérum, plasma<br>Configuration : de paillasse<br>Autres caractéristiques : à écran tactile, avec connexion LIS<br>Cadence : 86 p/h<br>Volume d'échantillon : Max : 0,1 ml ; (0,003381 US fl oz)<br>Min: 0,005 ml ; (0,000169 US fl oz) | 02 | CHU MEL à Cotonou , CDTUB à Allada |
| 28 | **Automate d'immuno-allergologie** | Unité en sachet ou carton | Jusqu'à 218 tests / heure<br>Random access<br>Premier résultat en 48 min<br>Jusqu'à 96 échantillons en chargement<br>24 Réactifs différents embarqués<br>Zone réactif réfrigérée<br>Dimension et poids : 128.6x72x70cm - 150kg | 01 | CDTUB à Allada |

# SECTION IX : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

## Portée du présent document

Le titulaire est tenu de respecter les dispositions législatives et règlementaires environnementales et sociales en vigueur et les dispositions contractuelles du marché. Il est tenu d'assurer l'exécution du marché qui lui est confié, sous le contrôle de l'administration, conformément aux normes et règles environnementales, en mettant tous ses moyens en œuvre pour préserver la qualité environnementale et sociale des acquisitions.

Le présent cahier des clauses environnementales et sociales (CCES) ne s'applique qu'au marché pour lequel il a été conçu et ne dégage en rien la responsabilité du titulaire vis-à-vis de la réglementation nationale en matière environnementale et sociale entre autres les exigences relatives aux normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin.

**Ce CCES est un engagement contractuel, son respect dans l'intégralité est exigé. Déroger à l'une ou l'autre de ces clauses rend le titulaire passible des amendes et sanctions prévues au contrat.**

Le paiement des amendes et l'imposition des sanctions ne dégagent pas le titulaire de ses responsabilités et de la réparation de ses torts et le cas échéant il devra remettre en état les lieux et payer pour les dommages causés. Le titulaire demeure également soumis au code civil en cas de recours d'une tierce partie

Aucune clause du présent CCES ne peut être extraite ou modifiée sans que les représentants habilités de l'ensemble des parties liées au présent marché n'y est consentie par écrit.

Le présent cahier des clauses environnementales et sociales vise comme résultats la réduction d'effets néfastes. L'autorité contractante, ne peut pas être tenue responsable, si, après la mise en application des clauses y mentionnées, il subsiste des effets néfastes quelconques. Le titulaire se doit de notifier au maitre d'ouvrage ou toute autre personne identifiée à cette fin dans le contrat, tout cas de risque ou d'impact environnemental et social non maitrisé ou non identifié au préalable. Le titulaire a l'obligation de mettre tout en œuvre pour limiter les risques environnementaux et sociaux ou remédier aux impacts identifiés.

Pour toute la durée du contrat, le titulaire se doit de maintenir une assurance de responsabilité civile telle que définie au contrat et de transmettre un exemplaire de la police au maitre d'ouvrage.

Le présent CCES ne remplace pas le Certificat de Conformité Environnementale (CCE) et ne dispense pas le promoteur des dispositions du décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures de l'évaluation environnementale en République du Bénin. Il constitue donc un document qu'il faut associer au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) annexé au CCES pour réduire les impacts négatifs du projet.

### 1. ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Dans le cadre de l'exécution du marché, le titulaire est tenu de respecter :

- les clauses contractuelles le liant au Bénéficiaire ;
- l'ensemble des dispositions environnementales et sociales applicables à l'investissement faisant l'objet de ce marché en application des dispositions des accords de financement ;
- les directives environnementales et sociales du partenaire technique et financier [*nommer le partenaire technique et financier*], applicables à l'investissement (y compris celles relatives à la santé, l'hygiène et la sécurité) ;
- les éléments issus de l'EIES, du PGES et du Plan d'Action à la Réinstallation (PAR) réalisés dans le cadre de l'investissement et ayant fait l'objet certification de conformité environnementale délivré par le ministre en charge de l'environnement ;
- les lois et règlementations et normes béninoises en vigueur applicables.

En cas de désaccord entre les textes nationaux en vigueur, les directives du partenaire technique et financier et les présentes clauses, les prescriptions les plus contraignantes s'appliquent.

Dans l'organisation journalière de son chantier, le titulaire doit prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l'environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veiller à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux, les respectent et les appliquent également.

### 2. MOYEN À METTRE EN ŒUVRE

Ici sont définis les moyens que le titulaire doit mettre en œuvre de façon obligatoire pour assumer les actions qui sont énumérées dans le présent CCES.

## 2.1. MOYENS HUMAINS

Le titulaire doit fournir les services d'un responsable environnement qui s'assurera pour le compte de ce dernier de mettre en œuvre le présent cahier des clauses environnementales et sociales.

Le Curriculum Vitae (CV) de ce responsable fait partie des CV.

S'il est jugé nécessaire, dû à l'ampleur du projet qu'un nombre plus important de ressources humaines soit impliqués, *[indiquer ici le nombre et la qualité de chaque expert et technicien qui doit être fourni par le titulaire pour compléter l'équipe]*.

## 2.2. MOYENS MATÉRIELS (NON APPLICABLE)

Le titulaire met à la disposition du responsable environnement les moyens matériels pour exécuter son travail (moyen de transport adapté, matériel informatique et de communication, équipement de protection personnel, équipements de mesures adaptés aux indicateurs qui doivent faire l'objet d'une surveillance par le titulaire, etc.).

[*Définir ici les moyens matériels spécialisés qui doivent faire partie du marché et à utiliser dans le cadre de l'application du CCES*].

## 2.3. ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS (NON APPLICABLE)

[*Définir les équipements spécialisés qui doivent faire partie du marché et être utilisé dans le cadre de l'application du CCES (exemple : équipement de mesure de paramètres environnementaux, mise en place d'un système d'information géographique, etc.)*].

## 2.4. MOYENS FINANCIERS

Aucun paiement ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale des fournitures telle que prévue ou induite par le présent CCES sauf mention contraire.

Le titulaire sera responsable du paiement des frais associatifs pour l'obtention de tout permis ou autorisation en lien avec ces fournitures. Tous les coûts associés au présent CCES seront inclus dans la charge du contrat et supposés pris en compte dans les prix unitaires repris aux bordereaux spécifiés dans la section II. Le titulaire sera responsable du paiement de toutes les amendes ou tous les frais relatifs aux violations ou à la non-conformité avec les lois et réglementations nationales.

## 3. OBLIGATION EN TERMES DE PRODUCTION DE RÉSULTATS/RAPPORTS (NON APPLICABLE)

Le titulaire devra publier une fois par mois un rapport relatant les acquisitions réalisées et les clauses du CCES qui ont été mises en œuvre dans ce cadre.

[*Définir ici la fréquence et le contenu minimal des rapports à produire*]

[*Si des résultats d'analyse de laboratoire ou de mesure de paramètre doivent apparaître dans ces rapports, un tableau de ces résultats à obtenir avec la fréquence des analyses ou relevés, le niveau de précision à atteindre, les obligations quant à la divulgation/diffusion de ces résultats et également les procédures de transport de communication à suivre en cas de dépassement de normes de pollution (rejet et autres) doivent apparaître ici*].

[*Si la gestion des matières ou des déchets dangereux (ex : huiles usagées) demande des documents particuliers, il faut indiquer la démarche dans cette section*]

**4 INFORMATION ET FORMATION DU PERSONNEL**

**4.1 Diffusion du CCES**

4.11 Le présent CCES, doit faire l'objet d'une large diffusion tant auprès de la direction de l'entreprise titulaire que des gestionnaires et cadres impliqués dans le présent marché. Un exemplaire imprimé du présent CCES doit être disponible au niveau des lieux de rencontre des employés et a un ratio d'un exemplaire par 10 employés permanents.

**4.2 Formation du personnel**

4.2.1 Une formation sera donnée par le titulaire à tous les employés permanents ou temporaires. Elle consistera en une présentation des actions à mener et des consignes de sécurité à respecter sur le site de livraison des fournitures (importance du port des

protections individuelles, régles de circulation, abstinence alcoolique…) et à la santé au travail et dans la vie quotidienne (prévention des IST et plus particulièrement le V.I.H, prévention du paludisme, prévention du péril fécal, techniques de portage des charges lourdes…). Chaque séance de formation sera consignée dans un formulaire mis au point par le titulaire qui comprendra, au moins, le nom des personnes formées, leur statut, l'intitulé de la formation et la date.

**4.3 Sensibilisation des populations riveraines**

4.3.1 Les populations locales riveraines de l'investissement doivent être informées des activités qui auront lieu notamment par le biais de panneau, de la radio, de la télévision ou autre de façon à connaitre qui sont les responsables, les numéros de téléphone ou adresse de ces derniers, la date de début et de fin des activités, l'objet de l'activité et le coût du marché.

4.3.2 Lorsque jugée nécessaire par le maitre d'ouvrage, le titulaire se devra de réaliser des campagnes générales de sensibilisation sur les risques du VIH-SIDA.

## 5 GESTION DES DÉCHETS

Les termes utilisés ici sont ceux qui sont définis dans le décret N° 2003-332 portant gestion des déchets solides en République du Bénin sauf mention contraire.

**5.1** Le titulaire se doit de respecter en tout temps le décret N° 2003-332 portant gestion des déchets solides en République du Bénin.

**5.2 Déchets ménagers**

Les déchets ménagers doivent être transportés et éliminés auprès d'un centre autorisé par le ministère en charge de l'Environnement. Si la zone n'est pas desservie par un système de collecte des déchets il se doit d'assurer lui-même le transport jusqu'à un centre autorisé. Dans ce cas, le titulaire doit transmettre au maître d'ouvrage, le nom, la localisation du site autorisé ainsi qu'un exemplaire de l'autorisation de ce dernier et tenir un registre des déchets qui y sont transportés et éliminés. Ce registre doit être signé par le responsable du site à chaque livraison de déchets.

**5.3 Déchets de démolition et gravats (déchets inertes)**

5.3.1 Le titulaire doit, dans le respect de la règlementation existante, préparer un plan de gestion des déchets et définir, pour chaque type de déchets produits le mode de collecte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination, etc. Ce plan doit être validé par le maitre d'ouvrage avant d'être mis en vigueur.

Ce plan doit être conforme au décret n°2003-332 portant gestion des déchets solides en République du Bénin.

5.3.2 À moins d'avis contraires du maitre d'ouvrage, les déchets de démolition doivent faire l'objet de tri, de recyclage et de récupération. Les déchets de démolition non recyclables/récupérables et non souillés pourront être disposés dans un endroit défini par le gestionnaire du territoire qui autorisera par écrit le site d'élimination de ces déchets et les modes d'élimination y afférents. Les volumes démolis, triés, recyclés, récupérés et éliminés devront faire l'objet d'information précise dans le rapport.

**5.4 Déchets dangereux**

Sauf pour le cas des huiles usagées qui est règlementé, les déchets dangereux au sens de la loi doivent être stockés de façon sécuritaire et éliminés dans un lieu accrédité à cette fin.

Chaque titulaire met en place pour tout équipement en fin de vie susceptible de devenir des déchets dangereux et dont le Bénin ne dispose pas d'un système de traitement adéquat un mécanisme de récupération et d'embarquement de ces produits en direction du pays du fabricant.

**5.5 Huiles usagées**

5.5.1 La gestion et l'élimination des huiles usagées sont gérées par le décret 2003-330. Tout titulaire de marché se doit d'être en règle avec cette réglementation.

5.5.2 Les opérations de vidanges de moteurs doivent être exclusivement réalisées au niveau d'installations fixes équipées pour ces besoins (étanchéité du revêtement au sol, collecte des huiles). Les aires d'entretien et de lavage des engins doivent être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usagées provenant de ces aires d'entretien doivent être canalisées vers le puisard en passant par un système de filtrage vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. La totalité des huiles usagées et des filtres à huile produits sur le chantier sera récupérée, stockées dans des réservoirs étanches et doit être reprise par leur(s) fournisseur(s) – société(s) de distribution de produits pétroliers – société(s) de récupération agréé(s) par le ministère de l'Environnement.

5.5.3 Un registre des entrées d'huile neuve et de sortie d'huile usagée doit être maintenu incluant les dates et les volumes transigés. La récupération des huiles usagées par le fournisseur ou les récupérateurs doit faire l'objet d'un manifeste de transport en six (06) exemplaires, démontrant le cheminement des huiles usagées du chantier vers sa destination finale. Le destinataire final devra retourner un exemplaire du manifeste de transport signé par toutes les parties clairement identifiées sur le manifeste au maitre d'ouvrage. Ces manifestes serviront de preuve à la manipulation conforme des huiles usagées.

La gestion des huiles usagées se fera conformément aux dispositifs agréés en la matière par le Ministère en charge de l'environnement.

**6 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DU MILIEU PHYSIQUE**

Un certain nombre de décrets oriente des actions de façon à protéger le milieu physique.

**6.1 Protection des eaux de surface**

6.1.1 Le titulaire se doit de respecter la loi 2010-44 sur la gestion de l'eau

6.1.2 Le titulaire se doit de respecter le décret 2001-101 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires

6.1.3 Le titulaire se doit de :

- prendre toutes les mesures préventives et curatives ainsi que les précautions raisonnables pour empêcher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau ;
- prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de transport et la machinerie pour éviter les déversements de produit pétrolier ;
- ne pas ravitailler les véhicules ou la machinerie à proximité des canaux de circulation des eaux de drainage, des rivières et du fleuve ;
- prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle (matières absorbantes, décapage de la couche de sol atteinte par les hydrocarbures et mise en traitement décontaminant) ;
- garder sur place une provision de matières absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir des résidus pétroliers et les déchets en cas de déversements accidentels.

6.1.4 **En cas d'effluent permanent**

Le titulaire a l'obligation de mettre en place un système de traitement des effluents avant tout rejet dans le milieu récepteur. Il est aussi tenu de contrôler la qualité de ces

effluents avant leur rejet dans le milieu récepteur conformément aux dispositions du décret n°2001-101 fixant la qualité des eaux résiduaires. Ce réseau devra utiliser les meilleures technologies disponibles et devra être définie par un expert qualifié reconnu après une étude détaillée.

6.1.5 Le titulaire transmet systématiquement et à la fréquence exigée les données sur la qualité des rejets aux instances concernées.

6.1.7 En cas de dépassement des normes le titulaire devra restreindre ses activités pendant la période nécessaire ou modifier ses techniques de façon à ce que ses effluents ne dépassent pas les normes

6.1.8 Le titulaire s'engage à ne pas déverser des eaux usagées domestiques sans traitement préalable et installe, le ou les systèmes de traitement des eaux usagées domestiques, en adéquation avec ses installations et qui soient conformes aux règles nationales et de façon à respecter les normes d'émission définie dans le décret 2001-101

6.1.9 En aucun cas, les émissions dans les eaux de surface réalisées par le titulaire ne doivent remettre en cause les usages qu'en font d'autres utilisateurs en aval.

**6.2 Protection des eaux souterraines**

6.2.1 Les éléments définis au point 6.1 s'appliquent automatiquement à la protection des eaux souterraines.

6.2.2 Le titulaire ne peut capter des eaux souterraines sans autorisation préalable.

6.2.3 En cas de captage d'eau souterraine, réaliser les études nécessaires pour permettre la démonstration des impacts du pompage sur les autres utilisations des eaux souterraines dans la même région.

6.2.4 Il est interdit d'injecter un quelconque produit dans les eaux souterraines, les cavernes, les excavations, etc. ou d'enfouir des déchets sans autorisation écrite des autorités compétentes, quelle que soit leur composition.

**6,3 Émission de bruit**

Voir les dispositions relatives à la règlementation du bruit en République du Bénin.

**6.4 Protection des sols**

6.4.1 Le titulaire qui doit prendre location ou utiliser un terrain qui n'est pas sa propriété devra présenter un état des lieux complet notamment en ce qui a trait à la contamination des sols. Car, sans étude au préalable, vérifier par les autorités compétentes, il sera tenu responsable de toute contamination au moment de son départ, peu importe les argumentaires et preuves développés pour s'en disculper.

6.4.2 Le titulaire s'abstiendra de déverser ou de répandre sur les sols, ou routes, etc. des produits sans avoir obtenue du ministère en charge de l'Environnement une autorisation écrite.

6.4.3 À la fin des travaux, le titulaire réalisera tous les travaux nécessaires **à la remise en état des terrains et des lieux**. Il devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc., et laisser les lieux exempts de tout déchet ou contaminant, après le repli du matériel, un **procès-verbal de l'autorité compétente constatant la remise en état des terrains et des lieux** devra être dressé. Cela s'applique également à l'ouverture de toute carrière ou banc d'emprunt de matériel. Selon la dimension des travaux à réaliser, le maitre d'ouvrage peut demander la préparation d'un plan de réhabilitation avant la réalisation des travaux.

**6.5 Qualité de l'air**

6.5.1 Le titulaire aura à installer à ses frais un réseau de surveillances de la qualité de l'air adapté au type d'émission atmosphérique généré de façon à démontrer que les normes sont respectées. Ce réseau devra utiliser les meilleures technologies disponibles et

devra être définie par un expert qualifié reconnu après une étude détaillée.

Les résultats de collecte de données sont transmis conformément au décret n°2001-110 du 04 avril 2001 fixant les normes de qualité de l'air en République du Bénin.

6.5.2 Le titulaire transmet systématiquement et à la fréquence exigée les données sur la qualité de l'air aux instances concernées.

6.5.3 En cas de dépassement des normes, le titulaire devra restreindre ses activités pendant la période nécessaire ou modifiera ses techniques de façon à ce que ses émissions respectent les normes en vigueur

## 7 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

### 7.1 Biodiversité terrestre

7.1.1 Le titulaire doit limiter au strict minimum la coupe des arbres et la dégradation de la végétation lors des actions.

7.1.2 Les employés doivent être sensibilisés sur les espèces de faune dont la chasse et la possession sont interdites et les dates de fermeture de la chasse pour éviter d'augmenter la pression sur ces espèces dues aux achats par les employés du titulaire.

7.1.3 L'utilisation des pesticides doit être contrôlée et leur utilisation restreinte

7.1.4 Toute importation de semence et plantes est régie par le gouvernement (identification nécessaire) et ne peut être réalisée sans autorisation préalable

### 7.2 Biodiversité aquatique

7.2.1 Il est interdit de bloquer l'écoulement d'un cours d'eau.

7.2.2 Il est interdit d'installer dans un cours d'eau tout dispositif qui empêche la circulation des espèces piscicoles.

7.2.3 Les employés doivent être sensibilisés sur les espèces piscicoles dont la pêche et la possession sont interdites et les dates de fermeture de la pêche pour éviter d'augmenter la pression sur ces espèces dues aux achats par les employés du titulaire.

## 8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION SOCIALE

Sauf dispositions contraires du marché, toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du titulaire.

### 8.1 Gestion des ressources humaines

8.1.1 Respecter en tout temps le Code du travail

8.1.2 Le titulaire doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire du recrutement du personnel et de la main-d'œuvre, d'origine nationale ou non, ainsi que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à l'ensemble de la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité.

8.1.3 Si l'embauche de personnel non qualifié est nécessaire, le titulaire favorisera la population locale. Le processus d'embauche devra être transparent et équitable sans profilage ethnique, religieux ou autres. Le processus devrait permettre d'équilibrer les embauches sur l'ensemble du territoire occupé par l'investissement. Pendant l'exécution du marché, le titulaire établira un tableau de suivi de l'embauche et de la débauche du personnel non qualifié. Il contiendra au moins les données suivantes : une liste nominative, la durée (en jours) de l'embauche, la date d'embauche, la date de débauche et l'origine géographique du personnel temporaire.

8.1.4 Le titulaire supporte seul les conséquences dommageables des fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu'il emploie dans l'exécution du marché.

8.1.5 Le titulaire doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie

8.1.6 Le titulaire doit prendre les dispositions pour interdire dans le cadre de ses prestations ou ceux de ses sous-traitants ou fournisseurs le travail des enfants rémunérés ou non.

**8.2 Santé et sécurité sur les chantiers**

8.2.1 Le titulaire doit s'assurer de prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il organise le cas échéant un **service médical** courant et d'urgence sur le chantier, adapté au nombre de son personnel.

8.2. 2 Le titulaire est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses installations, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, lorsque nécessaire, la clôture de ses chantiers. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les opérations d'acquisition ne constituent un danger pour des tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Les fosses, excavations et autres points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

8.2.3 Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, lorsque des fournitures sont livrées à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, le titulaire doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières. En matière de bruit, les dispositions pertinentes du décret n°2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin.

8.2.4 Si à la suite d'une action intentionnelle ou non, prévue ou non, le titulaire endommage ou détruit un bien mobilier ou immobilier privé ou public, il doit mettre en œuvre une procédure correctrice et/ou compensatrice dont l'objectif est de rendre la complète jouissance du bien ou de ce que le lésé, après accord du titulaire, estimera comme équivalent à ce bien.

**8.3 Bruit**

8.3.1 En tout temps, le titulaire doit respecter les normes en vigueur sur les émissions de bruit (décret n°2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin).

8.3.2 Les activités bruyantes réalisées dans des zones d'activité des populations doivent être restreintes à des heures de travail normal.

8.3.3 Les activités effectuées dans des zones résidentielles ou autres doivent suivre les recommandations du décret n°2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin

8.3.4 Le titulaire doit baliser le chantier de façon à éloigner les populations des zones d'émission sonore pouvant générer des risques.

8.3.5 Dans le cas où il soit impossible de faire autrement, le titulaire se doit de créer des zones exemptes de population pour effectuer le travail à risque sur des périodes très courtes.

**8.4 Aspect genre**

8.4.1 Le titulaire doit s'assurer d'offrir les mêmes chances d'emploi à compétence égale aux femmes et aux hommes.

8.4.2 Le titulaire doit s'assurer de maintenir en fonction et accessibles, des salles d'aisance exclusives à la gent féminine et cela sur l'ensemble de ses installations

8.4.3 Le titulaire doit s'assurer de donner le même accès au programme de formation aux deux sexes, si cela est nécessaire il exécutera des formations exclusives pour les femmes à des heures et sites qui leur conviendra.

8.4.3 Le titulaire doit donner un accès équivalent aux hommes et aux femmes à tout appui réalisé par l'investissement (microcrédit, appui en matériel, en vivre ou autres).

**8.5 Personne à mobilité réduite**

8.5.1 Lors de opérations d'acquisition le titulaire se doit d'assurer un accès aisé aux personnes à mobilité réduite à tout édifice public ou commerciale.

**8.6 Utilisation temporaire de terrain**

8.6.1 Si le titulaire a besoin d'utiliser des terrains sur les sites qui n'étaient pas prévus pour les fournitures ou pour prendre ou stocker d'autres équipements pour autres usages il se doit de se concerter avec les utilisateurs et propriétaires du terrain qui en perdront l'usage et les revenus de façon temporaire pour fixer d'un commun accord autant avec le propriétaire et les usagers le montant des pertes encourues et leur payer avant les travaux.

8.6.2 Les terrains utilisés temporairement pour les besoins de l'investissement par le titulaire doivent être remis dans le même état qu'il était avant le début des opérations d'acquisition et dans le cas de terrain agricole ils doivent générer des rendements équivalent ou supérieur à ce que cela était avant la réalisation des acquisitions.

**8.7 Promotion des pesticides**

Le titulaire se doit de former tous les utilisateurs potentiels de pesticide à l'utilisation, au stockage et à l'élimination des contenants de façon sécuritaire des pesticides et de s'assurer qu'ils aient accès à des équipements de protection individuelle.

**8.8 Ressources culturelles**

**8.8.1 Lieux et objet de culte**

En ce qui concerne les artefacts, les objets naturels, les espaces présentant un caractère sacré, cérémoniel, religieux ou historique aux yeux des populations, le titulaire devra s'enquérir de leur existence avant les travaux. En cas de présence de tels objets ou espace, le titulaire en avertira promptement le Maître d'ouvrage. Autant que possible, leur déplacement ou leur destruction sont à proscrire. L'ensemble du personnel ne doit pas les toucher ou y pénétrer sans une autorisation de la personne ou du groupe en charge de ces objets ou espaces. Cette personne ou ce groupe doivent être formellement identifiés, si cela est possible.

Si la réalisation du projet implique impérativement la destruction ou le déplacement d'un tel objet ou d'une telle zone, une procédure de compensation sera mise en place en concertation avec le maître d'ouvrage.

En aucun cas, l'exécution des opérations d'acquisition ne doit empêcher le libre accès à un lieu de culte, un cimetière, centre de pèlerinage.

**8.8.2 Vestiges archéologiques et restes humains**

Lorsque les opérations d'acquisition mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au Maître d'ouvrage et faire toute déclaration prévue par la réglementation en vigueur. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du Maître d'ouvrage. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

Le titulaire n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute natures trouvés sur les chantiers en cours des opérations d'acquisition notamment dans les fouilles ou dans les

démolitions.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les opérations d'acquisition mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement l'autorité compétente sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au Maître d'Ouvrage.

Le titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.

**8.9 Gestion des conflits**

Les conflits pourront être collectifs ou individuels. Le titulaire proposera des procédures pour trouver une solution à ces conflits. Elles pourront être modifiées pour que l'ensemble des parties prenantes les acceptent et les jugent équitables à la fois dans leur processus de résolution et leur processus de règlement. Si le titulaire est reconnu comme fautive, elle appliquera une procédure correctrice ou compensatrice qu'elle aura mise au point et qui devra être rapide et équitable.

Les conflits collectifs et individuels feront l'objet d'une procédure de consignation élaboré par le titulaire. Ce rapport fera l'objet d'une transmission rapide au Maître d'ouvrage. Si possible, tout conflit collectif sera signalé immédiatement au Maître d'ouvrage par un moyen de communication à déterminer par le titulaire. Dans sa proposition, le titulaire nommera un responsable de la résolution des conflits dont la fonction sera de diriger les négociations et résolutions afférentes, de consigner la nature du conflit, l'identité des parties prenantes, les étapes de sa résolution et de sa clôture. Ces informations pourront faire l'objet de rapports successifs disjoints mais, lorsque le conflit sera clos, un rapport global sera élaboré.

**8.9.1 Conflit individuel**

Il s'agira :

- des éventuelles et inattendues détériorations de biens individuels provoquées au cours des opérations d'acquisition- par une action intentionnelle ou non.
- de la destruction partielle ou totale d'un bien individuel nécessaire au cours des opérations d'acquisition .
- des doléances vis-à-vis des opérations d'acquisition et du titulaire

**8.9.2 Conflits collectifs**

Ce sont généralement des conflits qui opposeront le titulaire à ses employés ou à une communauté.

En ce qui concerne ce type de conflits, en plus des exigences générales, le titulaire établira une liste de personnes ou de fonctions administratives (ou autres) ressources qui pourront, éventuellement jouer le rôle de médiateur et/ou assurer la sécurité de l'ensemble des parties prenantes ainsi que la sauvegarde de leurs biens.

Le titulaire élaborera une procédure qui visera à assurer la sécurité de son personnel en cas de conflits collectifs. Elle comprendra les consignes que le personnel devra strictement observer pour sa propre protection et la protection des autres parties prenantes. Cette procédure sera l'objet d'une formation particulière qui sera fournie avant le début des opérations d'acquisition ou à l'arrivée d'un employé temporaire ou d'un visiteur.

NB : Les présentes prescriptions du CCES ne dispensent pas le titulaire et le promoteur du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Bénin en matière environnementale, sociale et du travail, de protection des personnes handicapées et du genre.

# ANNEXES

SECTION X – MODÈLES DES DOCUMENTS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'OFFRE_Toc175739343
ANNEXE 1 – LETTRE DE SOUMISSION (MODELE) ..... 104
ANNEXE 2 – LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT DES EQUIPEMENTS PREQUALIFIES PAR LA SOBAPS SA (MODELE) ..... 106
ANNEXE 2BIS – FICHE D'INFORMATION D'EQUIPEMENT QUALIFIE PAR LA SOBAPS SA (FIEQ) (MODELE) ..... 107
ANNEXE 3 – BORDEREAU DES QUANTITES ET DES PRIX UNITAIRES (MODELE) ..... 108

SECTION XI : MODÈLES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR AU TITRE DE L'OFFRE .. 110
ANNEXE 4 – MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION ..... 110
ANNEXE 5 – MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION ..... 111
ANNEXE 6 – MODELE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE AU TITRE DU MARCHE ..... 112
ANNEXE 7 – CODE D'ETHIQUE ET DE MORALISATION : FORMULAIRES A ET B ..... 113

SECTION XII : MODÈLES LIÉS AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ..... 115
ANNEXE 8 – MODELE D'ETIQUETTE ..... 115
ANNEXE 9 – MODELE DE LETTRE DE MANDATEMENT ..... 116

SECTION XIII : MODELES DES DOCUMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DE L'OFFRE TECHNIQUE .. 117
ANNEXE 10 – QUESTIONNAIRE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE DISPOSITIFS MEDICAUX (MODELE) ..... 117
ANNEXE 11 – FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX (MODELE) ..... 128

SECTION XIV : CANEVAS DES GRILLES D'ÉVALUATION DES OFFRES ..... 136
ANNEXE 12 – GRILLE DE DEPOUILLEMENT ET D'EVALUATION DES OFFRES A L'OUVERTURE ..... 136
ANNEXE 13 – GRILLE D'EVALUATION DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE DES OFFRES ..... 137
ANNEXE 14 – GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES ..... 138

SECTION XV : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ..... 145
ANNEXE 15 – MODALITES D'ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX POUR MISE SUR LE MARCHE EN REPUBLIQUE DU BENIN ..... 145

# SECTION X : MODÈLES DES DOCUMENTS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'OFFRE

## ANNEXE 1 – LETTRE DE SOUMISSION (MODÈLE)

A

**SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)**
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
Fax : (229) 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

Messieurs,

Après avoir examiné le Dossier d'Appel d'Offres International Ouvert dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous soussignés [1] Noms, prénoms ..... agissant en qualité de ..... en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés pour le compte de la société ..... et inscrite au registre de commerce de ..... sous le numéro .....

Offrons de fournir et de livrer le ..... conformément au dossier d'Appel d'Offres International Ouvert N°02/2024/ScBAPS SA/PRMP, pour la somme fixe et non révisable [2] de :

.....

.....

.....

.....**DDP magasins SOBAPS SA – Cotonou ou toutes autres indiqués .**

Remettons revêtus de notre signature, la présente offre, le Bordereau des Quantités et Prix (Annexe 3), la lettre d'engagement du soumissionnaire à approvisionner uniquement des équipements qualifiés par la SOBAPS SA (Annexe 2), la Fiche d'Information des équipements préqualifiés par la SoBAPS SA (Annexe 2bis) et le Cahier des Spécifications Techniques (Sections VI et VII) dûment datés et signés et joindrons, le Cahier des Clauses Générales (Section IV) paraphé a chaque page, les formulaires du code d'éthique A paraphé a chaque page et B signé (Annexe 7), documentation prouvant la conformités des fournitures proposés aux critères d'assurance qualité exigés.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à commencer à livrer dans un délai de ..... mois [3] à compter de la date de notification de l'approbation du Marché.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à déposer tous les documents exigés pour l'obtention de l'AMM pour les équipements qui nous seront attribués, auprès de l'autorité administrative béninoise compétente (l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé) au plus tard deux (2) mois après la date fixée pour la livraison et ce conformément aux conditions d'enregistrement des dispositifs médicaux en République du Bénin annexées au DAO/O et dont nous avons pris connaissance et paraphé.

Si notre offre est acceptée, nous obtiendrons une Garantie bancaire de bonne exécution d'un montant égal à 5% du prix du Marché, pour l'exécution satisfaisante de celui-ci.

Si notre offre est acceptée, nous demandons que les sommes qui nous seront dues nous soient payées en faisant créditer le compte N° ..... ouvert au nom de ..... à la (banque) .....

[1] *Compléter et apporter au reste de la soumission les rectifications grammaticales correspondantes .*

[2] *Indiquer la somme en chiffres et en lettre et préciser la monnaie utilisée*

[3] *Indiquer ici le délai du Fournisseur*

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis en application de la Clause 14.4 des Instructions Aux Soumissionnaires de l'Appel d'Offres ; l'offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu'à ce qu'un Marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente offre, complétée par votre acceptation écrite dans votre notification d'attribution du Marché, constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Il est entendu que vous n'êtes pas tenus d'accepter l'Offre la moins disante ni aucune des offres que vous recevrez.

Fait à ..... le .....

*Porter à la main la mention*

"Lu et accepté"

Signature[1] et cachet .....

Nom et prénoms :

**TITRE :**

[1]L'offre doit être signée par le candidat ou par une (ou des) personne(s) dûment autorisée (s) à le représenter. Cette autorisation fera l'objet d'une procuration écrite accompagnant l'offre.

# ANNEXE 2 – LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT DES EQUIPEMENTS PREQUALIFIES PAR LA SOBAPS SA (MODÈLE)

## NOTE EXPLICATIVE

À compléter par le Soumissionnaire suivant le modèle ci-dessous.

***Principes*** :

1. Le modèle ci-dessous doit être complété et signé par le Soumissionnaire.
2. La Fiche d'information d'équipement qualifié par la SOBAPS SA (FIEQ), pour chaque article offert (en Annexe 2bis) dûment complété et visé doit être jointe à la lettre d'engagement.

## MODÈLE

## LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT LES EQUIPEMENTS QUALIFIES PAR LA SoBAPS SA

Nom du Soumissionnaire : .....

Adresse du Soumissionnaire : .....
.....
.....
.....

Le Soumissionnaire s'engage à fournir uniquement des équipements qui sont entièrement conformes aux spécifications et aux détails figurant sur la Fiche d'Information des Equipements Qualifiés par la SoBAPS SA (FIEQ) (cf. document joint, à compléter pour chaque article offert).

Le Soumissionnaire s'engage à informer la SoBAPS SA de toute variation des spécifications d'un équipement qualifié afin que cette dernière évalue et approuve les variations avant tout changement de l'équipement au niveau de l'approvisionnement.

Nom, fonction et signature de la personne autorisée chez le Soumissionnaire :
.....
.....
.....

# ANNEXE 2BIS – FICHE D'INFORMATION D'EQUIPEMENT QUALIFIÉ PAR LA SOBAPS SA (FIEQ) (MODÈLE)

## NOTE EXPLICATIVE

À compléter par le Soumissionnaire suivant le modèle ci-après.

***Principes :***

- Une fiche par article offert.
- Compléter toutes les informations demandées dans la fiche.
- Une fiche dont les informations ne sont pas complètes pourra ne pas être considérée.

## MODÈLE

**Fiche d'Information d'Equipement Qualifié par la SoBAPS SA : FIEQ n°_ _ _ _ _**

**Nom de l'Equipement :**

| | | |
|---|---|---|
| **Fournisseur** | Nom :<br>Adresse : | |
| **Fabricant** | Nom : | |
| **Site de fabrication** | Adresse : | |
| **Poids du dispositif médical** | | |
| | | |
| **Marque :** | | |
| **Modèle :** | | |
| **Conditionnement :** | | |
| **Durée de la garantie :** | | |
| **Service après-vente requis** | | |

**En signant la FIEQ, le Soumissionnaire s'engage à fournir au titre du Marché uniquement des équipements qui sont entièrement conformes aux spécifications et aux détails figurant sur la Fiche d'Information d'équipement Qualifié par la SoBAPS SA (FIEQ).**
**Le Fournisseur doit informer la SoBAPS SA de toute variation des spécifications de l'équipement, afin que cette dernière évalue et approuve la variation avant tout changement d'équipement au niveau de l'approvisionnement.**
**L'absence d'information de toute variation à la SoBAPS SA pourra entraîner le refus de l'équipement lors de la réception de ce dernier et conduire à sa disqualification.**

| **Signature de la personne autorisée + Tampon de la compagnie** | **Détails de la personne autorisée** |
|---|---|
| | **Nom :**<br>**Position :**<br>**Date :** |

# ANNEXE 3 – BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX UNITAIRES (MODÈLE)

## NOTE EXPLICATIVE

À compléter par le Soumissionnaire suivant le modèle ci-dessous.

***Principes :***

1. **En tête du document** : Informations générales (**monnaie** de l'offre, **Incoterm**, **délais de livraison** si applicable uniformément à l'ensemble des produits offerts)

2. **Grille des quantités et des prix unitaires :**
   - **Désignation**
   - **Présentation**
   - **Conditionnement**
   - **Quantité totale demandée** (Quantité exprimée en nombre de conditionnement)
   - **Quantité offerte** par le soumissionnaire (Quantité exprimé en nombre de conditionnement ; information obligatoire)
   - **Prix unitaire EXW** (Prix unitaire sorti usine du fabricant)
   - **Prix unitaire DDP**
   - **Montant total** pour l'équipement (calcul automatique si on utilise le format électronique)
   - **Délai de livraison** (à compléter uniquement si délais différents par équipement, sinon on se contente de compléter en tête du document
   - **Montant total** pour le lot d'équipement

3. **Au bas du document** : montant total de l'offre ; coordonnées complètes du Soumissionnaire ; signature

## MODÈLE (comportant 3 parties)

### 1. Informations en tête du modèle

Référence de l'AO : .....
Soumissionnaire : .....
Monnaie de l'offre : ☐ FCFA
☐ EURO
Incoterm : ☐ DDP Magasins SoBAPS SA à Cotonou
☐ Autre *(préciser)* : .....
Délai de livraison garanti si applicable uniformément à l'ensemble des produits offerts
- jours à compter de la réception du BC

### 2. Grille des quantités et des prix unitaires

| Lot | Item No. | Désignations | Présentation | Conditionnement | Quantité totale demandée et à livrer (exprimé en nb de unités) | Quantité offerte par le soumissionnaire (exprimé en nb d'unités) | Prix Unitaire EXW (Prix Unitaire de l'unité) | Prix Unitaire DDP Magasin SoBAPS à Cotonou (Prix Unitaire de l'unité) | Montant Total DDP Magasin SoBAPS à Cotonou (en ...) | Délai de Livraison garanti par produit (en nb de jours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Monnaie de la cotation : | | | | |
| Lot 1 | DISPOSITIFS MEDICAUX | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Montant Total : | | |

### 3. En fin de document

Montant total de l'offre : .....
Monnaie de l'offre : .....
Validité de l'offre : ..... jours à compter de la date de dépôt des offres

Monnaie souhaitée pour le paiement (si différente de la monnaie de l'offre) :
.....

Demande d'une avance de paiement (30%) : ☐ Oui ☐ Non

Coordonnées complètes du Soumissionnaire :
Adresse complète : .....
.....
.....
Téléphone : .....
Fax : .....
E-mail : .....
Numéro d'enregistrement à la chambre de commerce : .....

Nom de la personne autorisée : .....
Fonction : .....

Signature .....

Date : .....

# SECTION XI : MODÈLES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR AU TITRE DE L'OFFRE

## ANNEXE 4 – MODÈLE DE GARANTIE DE SOUMISSION

_____*[insérer le* ***nom de la Banque et l'adresse de la succursale ou de l'agence délivrant la garantie]***

**Bénéficiaire : SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)**
; Siège : Quartier Enagnon - Cotonou ; 01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
E-mail : prmpa@sobaps.bj

**Date :** _____

**GARANTIE DE SOUMISSION No :** _____

- Nous avons été informés que *[insérer le nom du soumissionnaire]* (ci-après dénommé « Le Soumissionnaire ») a souscrit au Dossier d'Appel d'Offre International Ouvert N°01/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP avec vous en vue de la fourniture : des dispositifs médicaux (ci-après dénommé « le Marché »).

En outre, nous comprenons que, conformément aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres, une garantie de soumission d'un ***(1%) du montant total de l'offre soit*** *[insérer* ***le montant en chiffres****]* *(_____) [insérer le* ***montant en toutes lettres****]* doit être versée au moment de la soumission de l'offre.

A la demande du Soumissionnaire, nous *[insérer* ***le nom de la Banque****]* nous engageons irrévocablement à vous payer tout montant ne dépassant pas un total de *[insérer* ***le montant en chiffres****]* (*[insérer le* ***montant en toutes lettres****]*) dès réception par nous de votre première demande écrite accompagnée d'une déclaration écrite établissant que le Fournisseur a contrevenu à ses obligations en vertu du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres et des Clauses Générales du marché.

La présente Garantie expirera au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la validité des offres soit le _____ _____. Par conséquent, toute demande de paiement en vertu de la présente Garantie doit être reçue par nous à nos bureaux avant cette date ou à cette date.

Cette garantie est régie par les dispositions des Règles Uniformes relatives aux Garanties, Publication 458 de la CCI.

_____
*Signature*

# ANNEXE 5 – MODÈLE DE GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION

_____ *[insérer* ***le nom de la banque et l'adresse de l'agence ou de la succursale qui délivre la garantie****]*

**Bénéficiaire : SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A);**
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou ; 01 BP 3280 Cotonou - BENIN Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
E-mail : prmpa@sobaps.bj

**Date:** _____

**Numéro de la Garantie de bonne exécution:** _____

Nous avons été informés que *[insérer le nom du Fournisseur]* (ci-après dénommé « le Fournisseur ») a souscrit le Marché N°*[insérer le numéro de référence du Contrat]* daté du_____ avec vous en vue de la fourniture de *[insérer une description des Produits]* (ci-après dénommé « le Marché »).

En outre, conformément aux conditions du Marché, nous comprenons qu'une Garantie de bonne exécution est nécessaire.

A la demande du Fournisseur, nous *[insérer le nom de la Banque]* nous engageons irrévocablement à vous payer toute somme ne dépassant pas un montant total de *[insérer le montant en chiffres]* (*[insérer le montant en toutes lettres]*).[2] dès réception de votre première demande écrite accompagnée d'une déclaration écrite établissant que le Fournisseur a contrevenu à ses obligations en vertu du Marché, sans que vous ayez a prouver ou à démontrer le bien fondé de votre demande ou de la somme spécifiée.

La Garantie expirera au plus tard le_____ 2_____.[3] Par conséquent, toute demande de paiement en vertu de cette Garantie doit être reçue par nous à nos bureaux avant cette date ou à cette date.

Cette Garantie est régie par les dispositions des Règles Uniformes relatives aux Garanties, Publication N°458 de la CCI à l'exclusion du sous paragraphe (ii) de l'alinéa 20(a) qui est exclu par la présente.

_____
*[signature (s)]*

---

[2] *Le Garant insérera un montant représentant le pourcentage du Prix du Marché spécifié dans celui-ci et libellé soit dans la (les) monnaie(s) du Marché ou dans une devise librement convertible acceptable par l'Acheteur.*

[3] *Etabli conformément aux dispositions de l'article 10 du marché devant être couvertes par une garantie de bonne exécution. L'Acheteur remarquera que en cas de prolongation des délais d'achèvement du Marché, il devra demander une prorogation de la Garantie au Garant. Cette demande devra être présentée par écrit avant la date d'expiration de la Garantie. Lors de la préparation de la Garantie, l'Acheteur peut envisager d'ajouter le texte suivant à la fin de l'avant-dernier paragraphe du formulaire : « Le Garant accepte de donner une prolongation unique de la présente Garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] en réponse à la demande écrite de prolongation de l'Acheteur, qui devra être présentée au Garant avant l'expiration de la Garantie ».*

# ANNEXE 6 – MODÈLE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE AU TITRE DU MARCHÉ

_____ *[insérer le* ***nom de la Banque et l'adresse de la succursale ou de l'agence délivrant la garantie]***

**Bénéficiaire : SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A);**
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou ; 01 BP 3280 Cotonou - BENIN Tél. : (229) 95 77 32 32 – (229) 67 04 33 33
E-mail : prmpa@sobaps.bj

**Date:** _____

**GARANTIE D'AVANCE No :** _____

**N**ous avons été informés que *[insérer le nom du Fournisseur]* (ci-après dénommé « Le Fournisseur ») a souscrit le Marché N° *[insérer le numéro de référence du Contrat]* en date du *[insérer la date]* avec vous en vue de la fourniture de *[insérer une description des Produits]* (ci-après dénommé « le Marché »).

En outre, nous comprenons que, conformément aux dispositions du Marché, une avance d'un montant de *[insérer* ***le montant en chiffres****] (_____) [insérer le* ***montant en toutes lettres****]* doit être versée contre une garantie d'avance.

A la demande du Fournisseur, nous *[insérer* ***le nom de la Banque****]* nous engageons irrévocablement à vous payer tout montant ou montants ne dépassant pas un total de *[insérer* ***le montant en chiffres****] ([insérer le* ***montant en toutes lettres****])* dès réception par nous de votre première demande écrite accompagnée d'une déclaration écrite établissant que le Fournisseur a contrevenu à ses obligations en vertu du Marché étant donné que le Fournisseur a utilisé l'avance à des fins autres que la fourniture des Produits.

Une des conditions des prétentions à paiement en vertu de la Garantie est que l'avance mentionnée ci-dessus ait été déposée au compte du Fournisseur numéro _____ *[insérer le numéro de compte]* auprès de _____ *[insérer* ***le nom et l'adresse de la Banque****]*.

La présente Garantie expirera au plus tard dès réception par nous d'une copie (des copies) du Procès-verbal de réception définitive ou le _____ _____[4], la première de ces deux dates étant retenue. Par conséquent, toute demande de paiement en vertu de la présente Garantie doit être reçue par nous à nos bureaux avant cette date ou à cette date.

Cette garantie est régie par les dispositions des Règles Uniformes relatives aux Garanties, Publication 458 de la CCI.

_____
*Signature*

[4] *Insérer la date de livraison stipulée dans le calendrier de livraison original. L'Acheteur remarquera que, dans l'hypothèse d'une prolongation des délais d'exécution du Marché, il devra demander une prorogation de la Garantie au Garant. La demande devra être présentée par écrit avant la date d'expiration figurant dans la Garantie. En préparant la Garantie, l'Acheteur peut envisager d'ajouter le texte suivant à la fin de l'avant dernier paragraphe du texte du Formulaire : « La Garant accepte une prorogation unique de cette Garantie pour une période ne dépassant pas [six mois], en réponse à la demande écrite d'une prorogation présentée par l'Acheteur ; cette demande devant être présentée au Garant avant l'expiration de la Garantie ».*

# ANNEXE 7 – CODE D'ÉTHIQUE ET DE MORALISATION : FORMULAIRES A ET B

## 1 - FORMULAIRE "A"

Etant préalablement entendu que dans le cadre de la procédure du présent appel d'offres ouvert,

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS) S.A, représentée par son Directeur,

et le candidat à l'Appel d'Offres International Ouvert N°01/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP (société ou entreprise)

.....

représentée par .....

Ont estimé nécessaire de mettre en œuvre les dispositions du décret N° .....du ..... portant institution d'un code d'éthique et de moralisation des marchés publics en prenant solennellement et respectueusement les engagements contenus dans les annexes « A » et « B », lesquels deviendront partie intégrante de marché à passer entre les deux parties.

**Article 1er**

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS) S.A, représentée par son Directeur, s'engage en son nom propre ainsi qu'au nom de ses préposés, représentants ou autres mandataires, à s'abstenir de toute pratique liée à la corruption dans le cadre du présent appel d'offres. Toute information relative à une tentative de corruption ou de fraude devra être portée à l'attention de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE).

**Article 2**

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS) S.A, représentée par son Directeur, s'engage et engage ses préposés et autres représentants à déclarer dans les huit (8) jours à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à partir de la date de saisine, toute récompense ou rémunération qu'ils auront obtenue en raison ou en liaison avec l'appel d'offres.

**Article 3**

En cas de manquement à ces engagements, La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS) S.A, représentée par son Directeur, s'engage à ce que, outre les sanctions administratives et judiciaires déjà en vigueur, ses préposés et autres représentants convaincus de pratique de corruption, n'aient plus accès aux procédures de passation des marchés à quelque titre que ce soit y compris la cessation de leurs activités.

Cette interdiction pourra être limitée dans le temps (et égale au moins à dix ans) compte tenu de la gravité du manquement laissée à l'appréciation des juridictions compétentes statuant selon la procédure d'urgence.

**Article 4**

La présente annexe sera considérée comme une partie intégrante de l'Appel d'Offres International Ouvert **N°01/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP-A** et aura la même valeur contractuelle que ledit Appel d'Offres.

Fait à ....., le .....

Pour la SOBAPS SA,

Le Directeur Général

**Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI**

## 2- FORMULAIRE "B"

Etant préalablement entendu que dans le cadre de la procédure du présent appel d'offres,

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SOBAPS) S.A, représentée par son Directeur,

et le candidat à l'appel d'offres Ouvert **N°04/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP** (société ou entreprise) .....

représentée par .....

Ont estimé nécessaire de mettre en œuvre les dispositions du décret N° .....du ..... portant institution d'un code d'éthique et de moralisation des marchés publics en prenant solennellement et respectueusement les engagements contenus dans les annexes « A » et « B », lesquels deviendront partie intégrante de marché à passer entre les deux parties.

**Article 1er**

Le candidat à l'appel d'offres et son représentant Monsieur / Madame ..... s'engagent en leurs noms propres ainsi qu'au nom de leurs préposés, représentants ou autres mandataires ou succursales, à s'abstenir de toute pratique liée à la corruption dans le cadre du présent appel d'offres.

**Article 2**

Le candidat à l'appel d'offres s'engage personnellement et engage ses représentants, préposés ou autres mandataires ou succursales, à révéler à la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres, toute récompense ou rémunération offerte à des tiers dans le cadre du présent appel d'offres et non inclus dans les coûts des biens et services du marché et ce, dans les huit (8) jours qui suivent cette récompense ou rémunération.

**Article 3**

Le candidat à l'appel d'offres devra avoir mis en place dans son entreprise une politique contre la corruption pour la mise en œuvre du Code d'Ethique et de Moralisation des marchés Publics. Copie de cet engagement réglementaire sera annexé au présent formulaire.

**Article 4**

L'ensemble des engagements du candidat à l'appel d'offres dans le cadre du présent formulaire « B » doit recevoir l'approbation de ses dirigeants, de ses principaux actionnaires ou de son conseil d'administration.
Ces obligations seront par ailleurs étendues à tous les sous-traitants du candidat.

**Article 5**

En cas de manquement à ces engagements, le candidat à l'appel d'offres, outre les sanctions de droit commun, s'expose à son exclusion de tout appel marché public à venir et en tout état de cause, pendant une période qui ne peut être inférieur à dix (10) ans, sous réserve de voies de recours devant la cour Suprême ou de toute autre juridiction ou de toute autre juridiction statuant suivant la procédure d'urgence.

Les représentants du candidat à l'appel d'offre signataire du présent formulaire, en cas de manquement aux obligations souscrites, s'exposent aux mêmes sanctions d'admission, lesquels sont aussi applicables aux succursales et aux prête-noms auxquelles le candidat pourrait être tenté de recourir.

**Article 6**

La présente annexe sera considérée comme une partie intégrante de l'appel d'offres ouvert **N°03/2022/SoBAPS SA/CAQMI/PRMP** et aura la même valeur contractuelle que ledit appel d'offres.

Fait à ....., le .....

Pour le candidat à l'appel d'offres
Société .....
Représentée par.....

(Signature et cachet)

# SECTION XII : MODÈLES LIÉS AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## ANNEXE 8 – MODÈLE D'ÉTIQUETTE

**DISPOSITIF MEDICAL**

Marque :

Modèle :

**Lot/ Serie n° / Batch nb:** .....
**Date fabrication. / Manufact. date:** .....

**Fabricant** (nom et adresse complète) / Manufacturer (name and complete address): .....
.....
Conditions de stockage / Storage conditions: .....
Poids de l'équipement:

Pays de fabrication: (Made in .....)

## ANNEXE 9 – MODÈLE DE LETTRE DE MANDATEMENT

À établir sur papier à en-tête du fabricant

# MODÈLE DE LETTRE DE MANDATEMENT

A : [insérer : **nom de l'Acheteur**]

ATTENDU QUE [insérer : **nom du fabricant ou producteur**] (ci-après désigné par le terme « nous »), fabricant ou producteur établi et reconnu de [insérer : **nom et/ou description des Produits nécessitant cette autorisation** ] (ci-après dénommés les « Equipements médicaux »), ayant nos usines à [insérer : **adresse de l'usine**], autorisons par la présente [insérer : **nom et adresse du Soumissionnaire**] (ci-après dénommé le « Soumissionnaire ») à présenter une offre, et ultérieurement à négocier et signer un Marché avec vous au titre de **l'Appel d'Offres International Ouvert N°01/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP-A** pour les Equipements susmentionnés fabriqués par nous.

Nous accordons par les présentes notre pleine garantie pour les Equipements susmentionnés au titre du présent Dossier d'Appel d'Offres International Ouvert.

Pour et au nom du fabricant,

Signature : _____

Date : _____

En tant que [insérer : **titre ou autre désignation appropriée**], dûment autorisé à signer cette Autorisation pour et au nom de [insérer : **nom du fabricant ou producteur**].

# SECTION XIII :
# MODÈLES DES DOCUMENTS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'OFFRE TECHNIQUE

## ANNEXE 10 – QUESTIONNAIRE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE DISPOSITIFS MEDICAUX (MODÈLE)

### NOTE EXPLICATIVE

Le présent questionnaire est destiné à l'identification des candidats, à l'information précise et complète sur la qualité et la fiabilité de leur service et à l'estimation de la qualité des équipements qu'ils proposent.

Ce questionnaire est la pièce centrale du dossier administratif et technique de l'offre et sera étudié par la Commission Technique chargée de l'évaluation administrative et technique des offres pour l'agrément des candidats en tant que fournisseurs potentiels de la SoBAPS S.A.

Le questionnaire se présente selon le plan suivant :

1. Partie I, « **Informations générales** » s'adresse à tous les candidats, fabricants et établissements de vente en gros de **dispositifs médicaux**.

2. Partie II, « **Informations pharmaceutiques** » est subdivisée en deux sections, s'adressant chacune à un type spécifique d'activités du candidat :
   - la première section s'adresse aux **établissements de vente en gros de dispositifs médicaux** (candidats non fabricants : grossistes, bureaux d'achat, centrales d'achat, distributeurs, revendeurs, etc.) ;
   - la deuxième section s'adresse aux **fabricants de dispositifs médicaux**.

3. Chaque section est complétée par un « **Engagement** » par lequel le candidat certifie ses déclarations. **Sous peine de rejet, cet engagement doit être signé obligatoirement par toutes les personnes qui y sont identifiées.**

Les candidats exerçant comme « Établissement de vente en gros de **dispositifs médicaux** » rempliront le questionnaire pour leur activité propre (Partie I et Partie II, Section I), **auquel ils joindront, pour chaque fabricant dont ils proposent les équipements, un questionnaire distinct, complété par ce dernier :** Partie I (Informations générales) ; Partie II (Informations pharmaceutiques), Section 2 (Fabricants de dispositifs médicaux).

**Les candidats étiquetant les équipements qu'ils proposent sous leur seul nom seront considérés, du point de vue de leur responsabilité pharmaceutique, comme des fabricants.** Ils doivent à ce titre compléter la Partie II du questionnaire (Informations Pharmaceutiques), Section 2 (Fabricants de dispositifs médicaux).

**Les fabricants qui proposent, en plus de leur production propre, des équipements non fabriqués par eux-mêmes seront considérés, pour cette gamme complémentaire, comme des établissements de vente en gros.** Ils doivent à ce titre compléter également la Partie II du questionnaire (Informations Pharmaceutiques), Section 1 (Établissements de vente en gros de **dispositifs médicaux**), et se conformer aux dispositions relatives à ces établissements.

**L'attention des candidats est attirée sur le fait que les informations données selon un modèle ne respectant pas la forme et la présentation générale de ce document ne seront pas acceptées. Pour être recevable, le présent questionnaire doit être rempli intégralement. Les informations fournies seront traitées confidentiellement.**

**Les fabricants qui possèdent un Dossier d'Établissement (Site Master File) peuvent le joindre au dossier et y faire référence pour certaines questions.**

Les questions posées dans ce document concernent, d'une manière générale, l'organisation des sites et des pratiques mises en œuvres par les fournisseurs (grossistes et fabricants), qui proposent leurs services à la SoBAPS S.A dans le cadre de cette procédure. Les détails relatifs à chaque équipement en particulier devront en plus être renseignés sur la Fiche d'Informations Techniques sur les Fournitures prévue à cet effet.

La SoBAPS S.A se réserve le droit de réclamer toute information ou document complémentaire, qu'il jugera utile pour l'appréciation des réponses apportées à ce questionnaire.

**Veuillez noter que les éléments suivants sont identifiés comme critères fondamentaux d'évaluation des réponses apportées au questionnaire. L'absence de réponse ou une réponse non satisfaisante à ces questions, considérées comme fondamentales, donnera lieu à un rejet du candidat.**

Tout questionnaire fournissant des données incomplètes sur les parties et questions suivantes sera rejeté :

**Si le soumissionnaire est un établissement de vente en gros**, les critères complémentaires suivants seront pris en compte :

- une lettre d'agrément ou de mandatement par chacun de ses fabricants,
- la mise en œuvre des fonctions clés d'un système assurance qualité : Indépendance de l'assurance qualité par rapport aux achats, personne qualifié à la tête, set de procédures en place, traçabilité des lots assurée;
- les certificats BPD délivrés par les autorités pharmaceutiques ou la certification ISO 9001 ou la preuve des expériences similaires de distribution de dispositifs médicaux, ont un caractère **obligatoire** pour les établissements intervenant dans le domaine de la distribution des dispositifs médicaux;
- les audits réalisés par des autorités strictes et des organismes reconnus pour leur compétence en matière d'évaluation qualité sont également des éléments pris en compte;

**Si le soumissionnaire est un fabricant pour des fournitures d'équipements** les critères à prendre en compte sont :

- les fabricants doivent se conformer aux normes ISO 13485 : version 2016 ou ISO 9001 : version 2015 ;
- les audits réalisés par des autorités strictes et des organismes reconnus pour leur compétence en matière d'évaluation qualité sont également des éléments pris en compte.

- Tout questionnaire accompagné de documents demandés qui ne correspond pas aux formats standards internationaux, dûment signés et officiellement validés par les autorités compétentes et en langue française, sera rejeté.

# INFORMATIONS GENERALES

## 1.1 IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

Nom : .....

Adresse complète : .....

.....

Personne de contact : .....

Tél. : .....

Fax : .....

e-mail : .....

Forme juridique : .....

N° Registre de Commerce : .....

**(joignez une copie certifiée conforme de l'inscription au Registre de Commerce)**

N° TVA : .....

(si cette administration existe dans le pays du fournisseur)

## 1.2 CHAMPS D'ACTIVITE ET AUTORISATIONS D'EXERCICE *(cochez les cases correspondantes)*

☐ fabricant

☐ de dispositifs médicaux (équipements médicaux)

☐ d'autres

précisez : .....

.....

.....

☐ pour le marché national

☐ pour l'exportation

**n° autorisation d'exercice** : .....

☐ établissement de vente en gros

☐ de dispositifs médicaux (équipements médicaux)

☐ d'autres

précisez : .....

.....

.....

☐ pour le marché national

☐ pour l'exportation

**n° autorisation d'exercice** : .....

**Joignez, en annexe, une copie des autorisations d'exercice (comme fabricant et/ou établissement de vente en gros de produits pharmaceutiques), délivrées par les autorités sanitaires de votre pays.**

## 1.3 NOM DES PERSONNES OCCUPANT UN POSTE CLE

(précisez les qualifications et responsabilités, et **joignez un organigramme)**

Directeur : .....

Autres personnes habilitées à représenter ou engager la société : .....

.....

Pharmacien responsable : .....

Autres responsables techniques : .....

.....

## 1.4 JOIGNEZ LES BILANS FINANCIERS DES 3 DERNIERES ANNEES

## 1.5 REFERENCES COMMERCIALES ..... (SPECIFIEZ LA MONNAIE)

Citez quelques clients actuels représentatifs (précisez chaque fois s'il s'agit de votre marché national *(Nat)* ou du marché d'exportation *(Exp)*, et s'il s'agit d'un organisme international *(Int)*, d'une ONG, ou d'un client privé commercial) :

| Nom (client) | Type Marché (Nat / Exp) | Type Client (Int / ONG / Comm) | Marchés passés en … (années) | Indiquer le montant de chaque marché référencé (1 ligne par marché) |
|---|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**1.6 STATUT ET LIENS DE VOTRE SOCIETE (EN RAPPORT AVEC L'OBJET DE L'APPEL D'OFFRES)**

Dans tous les cas d'affiliations de votre société, expliquez clairement le type de lien et le degré d'affiliation :

.....

.....

.....

# INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES SUR LES ETABLISSEMENTS DE VENTE EN GROS

## STATUT PAR RAPPORT AUX FABRICANTS DES DISPOSITIFS MEDICAUX

### 2.1 AGREMENT DES FABRICANTS

Êtes-vous agréé par les fabricants des dispositifs médicaux que vous proposez ? ☐ OUI ☐ NON

**Joignez, en annexe, une copie de la licence ou de la lettre d'autorisation de chaque fabricant (établie selon le modèle en annexe n° 5)** :

## SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE

### 2.2 NOM ET QUALIFICATIONS DU RESPONSABLE DE L'ASSURANCE QUALITE

Nom : .....

Qualifications : ☐ Pharmacien
☐ autre : précisez .....

### 2.3 DESCRIPTION DU SYSTEME D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Décrivez votre système de validation des fabricants que vous représentez : .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

### 2.4 TRAÇABILITE DES LOTS/SERIE

1. Assurez-vous un suivi de tous les lots que vous livrez à vos clients ?

☐ OUI ☐ NON

Expliquez : .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Êtes-vous en mesure d'organiser rapidement une procédure de rappel d'un lot en cas de problème ? ☐ OUI ☐ NON

Décrivez votre organisation : .....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**2.5 CERTIFICATION DES BONNES PRATIQUES DE DISTRIBUTION (BPD)**

Possédez-vous un Certificat de Bonnes Pratiques de Distribution délivrée par une Autorité Pharmaceutique ?

☐ OUI ☐ NON

**Si oui, joignez, en annexe, une copie de ce certificat.**

**2.6 CERTIFICATION ISO 9001 OU EQUIVALENTE**

Possédez-vous une Certification ISO 9001 ou équivalent ? ☐ OUI ☐ NON

**Joignez, en annexe, une copie conforme de ce certificat.**

**2.7 CERTIFICATION ISO 9001 OU EQUIVALENTE**

Possédez-vous la preuve des expériences similaires de distribution de dispositifs médicaux ?

☐ OUI ☐ NON

**Joignez, en annexe, une copie du ou de ces preuves** (attestation de bonne fin d'exécution).

**ENGAGEMENT**

Nous soussignés,

Mr / Mme / Mlle ..... , **Directeur Général**

Mr / Mme / Mlle ..... ,

☐ **Pharmacien responsable**

ou

☐ **Responsable du système d'assurance qualité, non pharmacien**

certifions que les renseignements fournis dans ce questionnaire sont exacts.

Fait à : ....., le : .....

Signature du Directeur Général :

.....

Signature du pharmacien responsable ou du responsable de l'assurance qualité :

.....

# INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES SUR LES FABRICANTS DE DISPOSITIFS MEDICAUX ET DIAGNOSTICS

## GAMME DE PRODUCTION ET DOCUMENTS OFFICIELS

### 4.1 GAMME ET CAPACITE DE PRODUCTION

Dans la liste ci-dessous, cochez les cases correspondant à votre gamme de production et indiquez en regard de chaque type de dispositif médical produit votre capacité de production (en nombre d'unités par an) et si tout ou partie des opérations de fabrication est sous-traitée :

| Ddispositifs médicaux : | capacité de production | sous-traitance |
|---|---|---|
| ☐ dispositifs médicaux | ..... | ..... |
| ☐ autres : *(précisez)* ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

### 4.2 CERTIFICATION ISO 9001 OU ISO 13485 OU EQUIVALENTE

Possédez-vous une Certification ISO 9001 ou ISO 13485 ou équivalent ? ☐ OUI ☐ NON

Type de certification : .....

Quel est l'organisme qui l'a délivrée ? .....

Date de délivrance et validité : .....

Pour quel type de produits ? .....
.....
.....

Joignez, en annexe, une copie de ce certificat.

### 4.4 INSPECTION DE VOTRE SITE DE PRODUCTION PAR UNE AUTORITE D'INSPECTION D'UN PAYS A REGLEMENTATION CONTRAIGNANTE

Avez-vous demandé à une instance d'Inspection Pharmaceutique d'un pays à réglementation contraignante d'inspecter votre site de production sur les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) ?
☐ OUI ☐ NON

Si Oui :

Précisez les références de l'instance d'Inspection (dénomination complète et pays) : .....
.....
.....

Préciser la date de l'inspection : .....

Préciser les raisons de votre demande pour cette inspection : .....
.....
.....

Acceptez-vous de demander à cette instance d'inspection de nous fournir le rapport d'inspection ?
☐ OUI ☐ NON

**4.5 SOUS-TRAITANCE**

Faites-vous appel à de la sous-traitance pour tout ou partie des opérations de fabrication ?

☐ OUI ☐ NON

Si oui, précisez le nom de la (des) société(s) à laquelle (auxquelles) vous faites appel, quelles sont les catégories de produits concernés, et quelle est la raison de cette sous-traitance :

.....
.....
.....
.....

Quelles sont les opérations sous-traitées : *(cochez si OUI)*

☐ Fabrication des composants de base des produits concernés : précisez quels composants

.....
.....
.....

☐ Assemblage du produit fini

☐ Conditionnement du produit fini

☐ Étiquetage du produit fini

Les produits finis fabriqués en sous-traitance sont-ils physiquement réceptionnés dans vos locaux avant leur distribution ? ☐ OUI ☐ NON

Les produits finis fabriqués en sous-traitance sont-ils contrôlés par vous-même avant leur distribution ? ☐ OUI ☐ NON

Expliquez la procédure appliquée : .....
.....
.....
.....

## ASSURANCE QUALITE

**4.6 NOM ET QUALIFICATIONS DU RESPONSABLE DE LA LIBERATION DES LOTS OU SERIES**

Nom : .....

Qualifications : ☐ Pharmacien
☐ autre : *(précisez)* .....

**4.7 NOM ET QUALIFICATIONS DU RESPONSABLE DE L'ASSURANCE QUALITE**

(le cas échéant et s'il est différent du responsable de la libération des lots)

Nom : .....

Qualifications : ☐ Pharmacien
☐ autre : *(précisez)* .....

**4.8 TRAÇABILITE DES LOTS**

1. Assurez-vous un suivi de tous les lots ou series que vous livrez à vos clients ?

☐ OUI ☐ NON

Expliquez : .....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

2. Êtes-vous en mesure d'organiser rapidement une procédure de rappel d'un lot ou serie en cas de problème ?
☐ OUI ☐ NON

Décrivez votre organisation : .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Avez-vous procédé à un rappel de lot ou serie au cours des cinq dernières années ?
☐ OUI ☐ NON

Si oui, précisez les détails et raisons : .....
.....
.....
.....
.....

## 4.9 TESTS D'UTILISATION CLINIQUE

Avez-vous effectué des tests d'utilisation clinique de certains dispositifs médicaux que vous produisez ?
☐ OUI ☐ NON

Si oui, précisez les articles testés, décrivez brièvement la procédure et résumez les résultats ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

## ENGAGEMENT

Nous soussignés,

Mr / Mme / Mlle ....., **Directeur Général**,
Mr / Mme / Mlle ....., **Pharmacien Responsable**,
Mr / Mme / Mlle ....., **Responsable de la libération des lots**,
Mr / Mme / Mlle ....., **Responsable de l'Assurance Qualité**,

certifions que les renseignements fournis dans ce questionnaire sont exacts.

Fait à : ....., le : .....

Signature du Directeur Général : .....

Signature du Pharmacien Responsable : .....

Signature du Responsable de la libération des lots : .....

Signature du Responsable de l'Assurance Qualité : .....

# ANNEXE 11 – FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX (MODÈLE)

## NOTE EXPLICATIVE

La Fiche d'Informations Techniques sur les dispositifs médicaux, ci-jointe, constitue le modèle sur lequel ou à partir duquel le candidat indiquera toutes les informations techniques relatives aux dispositifs médicaux qu'il propose, et nécessaires à l'analyse de son offre.

Les informations fournies par le candidat seront traitées confidentiellement.

**La SoBAPS S.A est membre du réseau QUAMED[5] qui regroupe une quinzaine d'organisations et des experts en évaluation de la qualité des produits de santé. Les informations fournies pourraient donc être analysées par les experts techniques de QUAMED et le résultat de ces analyses partagé au sein du réseau QUAMED.**

Une fiche devra obligatoirement être complétée par le candidat, pour chaque article proposé.

Le candidat utilisera la fiche « **Dispositifs médicaux** ».

**L'attention des candidats est attirée sur le fait que les offres établies selon un modèle ne respectant pas la forme et la présentation de ce document ne seront pas acceptées. De même, une offre financière ultérieure qui serait faite pour un dispositif médical pour lequel les informations techniques n'auront pas été fournies sera rejetée.**

Pour l'aider à remplir correctement cette fiche technique, le candidat tiendra compte des remarques suivantes, relatives à la manière de fournir certaines informations :

- **Site de fabrication** : une identification complète et précise du fabricant et du site de fabrication est nécessaire ;
  **Si le candidat dispose d'un Dossier de Référence du Produit (Drug Master File - DMF), il indiquera l'autorité auprès de laquelle le DMF a été déposé, ainsi que le cadre de ce dépôt (demande d'AMM, références)** ;
- **Poids / Volume du conditionnement proposé** : les poids et volumes unitaires renseignés tiendront compte des conditions d'emballage (type et taille des emballages secondaires, etc.) ;
- **Conditions d'emballage pour le transport** : ces informations sont importantes sur le plan logistique, surtout pour les produits commandés en grande quantité ou de volume important ; elles sont destinées à permettre à la centrale d'organiser au mieux ses commandes en fonction des impératifs de transport;
- **Durée de garantie de l'équipement** : pour rappel, la durée de garantie de l'équipement est celle à partir de la date de réception provisoire de l'équipement jusqu'à la date de réception définitive

**La fiche sera obligatoirement visée sur chaque page et signée par le responsable technique de l'offre pour le compte du candidat, pour validation des informations fournies.**

[5] Les membres du réseau QUAMED en date du 29 septembre 2011 sont les suivants : Fondation AEDES , Belgique ; PU-AMI (Première Urgence-Aide Médicale Internationale) ; ASRAMES, RDC; CTB (Coopération Technique Belge), Belgique ; CAMEG , Togo; fondation Damien, Belgique ; FEDECAME , RDC; Médecins Du Monde, Belgique; Médecins Du Monde, France; MEDS, Kenya; Memisa, Belgique; Merlin , UK; Salama, Madagascar; Save the children, UK; International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, France.

# FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX

## *PARTIE 1 : ADMINISTRATIVE*

### 1.1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Dénomination du dispositif médical :

.....

Dénomination commerciale (s'il existe) :

.....

### 1.2. CONDITIONNEMENT :

Description du conditionnement primaire, sa taille (quantité d'unités de prise par conditionnement) et les matériaux utilisés :

.....
.....
.....
.....

Description du conditionnement secondaire, sa taille et les matériaux utilisés :

.....
.....
.....
.....

### 1.3. FABRICANT DU DISPOSITIF MEDICAL

Nom, adresse et activités de(s) fabricant(s) par site de fabrication ou de(s) sous-traitant(s):

| Nom du fabricant ou du sous-traitant | Référence de l'autorisation d'exercice délivrée par les autorités de réglementation pharmaceutique nationales, date et date d'expiration le cas échéant | Adresse physique (spécifier les unités le cas échéant) | Numéro de téléphone, numéro de fax et contact email | Activités |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

☞ *Joindre une copie de l'autorisation d'exercice*

### 1.4. FOURNISSEUR

*(à remplir si les données sont différentes du point 1.3 « Fabricant du dispositif médical »)*

Nom de la société :.....

Adresse physique (coordonnées complètes requises) :

.....

Numéro de téléphone :.....

Télécopie :.....

Site Web : .....

Courriel : .....

**Lien du fournisseur avec le produit**

☐ Titulaire de l'AMM ☐ Fabricant ☐ Distributeur / Grossiste

☐ Autre (spécifier) : .....

Etes-vous agréé par le fabricant du produit que vous proposez ? ☐ oui ☐ non

### 1.5. SITUATION RÉGLEMENTAIRE - ENREGISTREMENT

**a. Dans le pays de production :**

☐ Produit enregistré et actuellement commercialisé dans le pays de production :

N° d'enregistrement (AMM) : .....

☞ *Joindre une copie de l'AMM*

☐ Produit enregistré autorisé à la vente dans le pays de production mais actuellement non commercialisé dans le pays de production

N° d'enregistrement (AMM) : .....

☞ *Joindre une copie de l'AMM*

☐ Produit enregistré pour l'exportation uniquement

N° du Certificat d'exportation : .....

☞ *Joindre une copie du Certificat d'exportation*

☐ Produit non enregistré *(veuillez préciser)*

.....

.....

**b. Dans d'autres pays :**

Présentez une liste des autres pays dans lesquels le produit est homologué et actuellement sur le marché *(Veuillez fournir le numéro d'enregistrement)* :

.....
.....
.....

### 1.6. STATUT DE PRÉQUALIFICATION DE L'OMS (S'IL Y A LIEU)

Ce produit est prêqualifié par le programme de préqualification de l'OMS

☐ Oui

☞ Si oui, veuillez joindre une copie de la lettre d'acceptation correspondante du programme de préqualification de l'OMS, signée par votre société

☐ Non

☐ En cours

☞ Si en cours, indiquez la date de soumission du dossier, la lettre de l'OMS acceptant la revue du dossier produit et le numéro de référence délivré par l'OMS à ce produit spécifique.

### 1.7. ECHANTILLON POUR EVALUATION TECHNIQUE - ETIQUETAGE ET NOTICE D'INFORMATION

a. Echantillon : envoyer les échantillons conformes ou les fiches techniques des dispositifs médicaux offerts pour les items concernés (voir les dispositions dans l'article 8 des Instructions aux Soumissionnaires pour la Présélection et aux indications figurant dans le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures (Section IV).

b. Langue de l'étiquette (joindre une copie) : conditionnement primaire

☐ Bilingue Anglais/Français ☐ Anglais ☐ Français

☐ Autre (préciser) : .....

c. Langue de l'étiquette (joindre une copie) : conditionnement secondaire

☐ Bilingue Anglais/Français ☐ Anglais ☐ Français

☐ Autre (préciser) : .....

d. Notice d'information à destination du patient (Annexe J)

☐ oui *(joindre une copie)* ☐ non

### *PARTIE 2 : PRODUIT PHARMACEUTIQUE FINI*

#### 2.1. MÉTHODE DE FABRICATION ET VALIDATION DU PROCESSUS :

Les méthodes de fabrication ont-elles été validées pour chaque taille de lot ou série standard ?

☐ oui ☐ non

Dans la négative, veuillez expliquer :

.....
.....

Dans l'affirmative, veuillez préciser les tailles de lot ou série standard validées :

.....
.....

☞ Veuillez fournir un ordinogramme et une brève description des processus de fabrication et de contrôle de ce produit avec les paramètres clés correspondants.

## PARTIE 3 : INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poids - Volume du conditionnement proposé : .....

Poids moyen du conditionnement emballé : .....

Volume moyen du conditionnement emballé : .....

Conditions d'emballage pour le transport : .....

Nombre de boîtes par carton : .....

Volume moyen du carton (dm³) : .....

Nombre de cartons par palette filmée : .....

Nombre de palettes filmées par conteneur 20 pieds: .....

## PARTIE 5 : ENGAGEMENT

Je soussigné , ……,
……*(préciser la fonction: ex Directeur Général, Personne autorisée, Pharmacien responsable)*, agissant comme responsable de……*(nom de la compagnie)*, certifie que les informations fournies (ci-dessus) sont correctes et vraies

*(si le produit est commercialisé dans le pays d'origine, cocher l'un des cases suivantes selon le cas)*

☐ et je certifie que le produit offert est identique par tous les aspects en terme de fabrication et qualité à celui commercialisé en ……*(pays d'origine)*, inclus formulation, méthode et site de fabrication, sources de principe actif et excipient, contrôle qualité du produit et de la matière première, conditionnement, durée de vie et informations produit.

☐ et je certifie que le produit offert est identique à celui fabriqué en ……*(nom du pays d'origine)*, excepté:

……

……

**(ex. formulation, méthode et site de fabrication, sources de matière première active et excipient, contrôle qualité du produit fini et des matières premières, conditionnement, durée de vie, indications, informations produit)**

En cas de changement intervenant aprés la soumission de l'information, le fabricant /foumisseur s'engage à fournir les mises à jour nécessaires dés que possible

Fait à : ……, le :……

Signature du Directeur Général :

……

Signature du pharmacien responsable ou du responsable de l'assurance qualité :

……

## PARTIE 6 : PIECES JOINTES / ANNEXES

- ☐ Copie lettre agrément fabricant le cas échéant
- ☐ Copie de l'autorisation d'exercice du fabricant
- ☐ Copie de la lettre d'approbation de la préqualification de l'OMS signée par votre compagnie
- ☐ Lettre d'acceptation de revue du dossier produit émise par le programme de préqualification de l'OMS avec numéro de référence
- ☐ Echantillon du produit fini offert
- ☐ Etiquette
- ☐ Notice ou fiche technique

# FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX ET AUTRES PRODUITS NON MEDICAMENTEUX

Identification de l'article proposé

Nom d'usage : .....

Spécifications et unité : .....

Type de présentation proposé : .....

Conditionnement proposé : .....

Commentaires sur la nature et les spécifications techniques de l'article proposé (à préciser si les spécifications techniques demandées ne sont pas scrupuleusement respectées) : .....

.....

Informations techniques sur l'article proposé

**Références Techniques** :

☐ Normes utilisées *(précisez)* : .....

☐ Pour dispositifs médicaux : classement CE (I, IIa, IIb ou III) : .....

.....

☐ Préqualifié dans le cadre du programme OMS « Performance Quality & Safety (PQS) »……

☐ Pour diagnostics : Classement liste A, liste B, self testing device, non A non B (pour IV diagnostics)

..... ☐

Préqualifié dans le cadre du programme PQ diagnostic……

☐ Spécifications interne *(joignez un résumé)*

**Origine** : Nom du fabricant : .....

Site de fabrication : .....

.....

Adresse : .....

.....

Pays : .....

Conditionnements disponibles (précisez toutes les tailles disponibles) : .....

.....

**Conditions spécifiques de stockage** *(cochez et précisez)* :

☐ Température : .....

☐ Lumière : .....

☐ Humidité : .....

☐ Autre - précisez : .....

Les informations relatives aux conditions spécifiques de stockage sont-elles indiquées sur :

*(cochez si OUI)*

☐ le conditionnement primaire de l'article (emballage unitaire)

☐ le conditionnement secondaire de l'article (boîte)

☐ le carton d'emballage utilisé pour l'expédition

**Durée de validité du dispositif médical** : ..... mois

NB : Il est également demandé au candidat de joindre à la présente fiche technique, de manière obligatoire, une **fiche descriptive du produit**, précisant :

- le descriptif du matériel (parties constitutives, spécifications du produit fini),
- la composition (matériaux constitutifs, références aux normes utilisées),
- la nature des contrôles réalisés sur les matières premières et/ou les produits finis et les bulletins d'analyse correspondants,
- les indications thérapeutiques,
- les contre-indications éventuelles,
- la notice d'utilisation du dispositif,
- la liste de la bibliographie disponible (études cliniques, études technico-économiques).

Documents officiels relatifs à l'article proposé

**Documents disponibles** (à joindre au dossier) :

☐ Certificat de Bonnes Pratiques de Fabrication pour le site de fabrication du dispositif médical concerné

☐ Visa ou Autorisation de Mise sur le Marché national du pays du fabricant du dispositif médical concerné

☐ Visa ou Autorisation à l'exportation

☐ Visa ou Autorisation de Mise sur le Marché national du pays du Bénéficiaire
numéro de l'AMM : .....
date et validité de l'AMM : .....

☐ Attestation de Marquage CE
n° de référence de l'attestation : .....

Notified Body

☐ Certification ISO
de quelle certification s'agit-il : .....
n° de référence de la certification : .....

Joignez une copie certifiée de chacun des documents disponibles

**ENGAGEMENT**

Je, soussigné, certifie que toutes les informations fournies dans ce dossier sont correctes.

Nom, qualifications et signature du Pharmacien en charge ou du Responsable autorisé :

.....

.....

# SECTION XIV : CANEVAS DES GRILLES D'ÉVALUATION DES OFFRES

## ANNEXE 12 – GRILLE DE DÉPOUILLEMENT ET D'EVALUATION DES OFFRES A L'OUVERTURE

**AOIR n°03/2022/SoBAPS/CAQMI/PRMP**
**Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE)**
**Session d'ouverture des plis** date :.....2022 F= FOURNI NF=NON FOURNI

| Offre n° | Soumissionnaire | | Respect du délai de dépôt de l'offre | Recevabilité du pli | | | Eligibilité du Soumissionnaire | | Langue de l'offre | Nb d'items offerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Nationalité | | Présentation de l'enveloppe extérieure | Présentation de l'offre: Dossier Adm, Techn et Fin | Nombre d'exemplaires: 1 original, 1 copie + Clé USB | Autorisation d'exercice | Autorisations des fabricants représentés *(si applicable)* | | |
| *Référence DAO* | → | | *IAS Art. 15.2* | *IAS Art. 14.5.4* | *IAS Art. 14.5* | *IAS Art. 14.5.3* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 6* | *IAS Art. 14.1* | - |
| *Modèles d'application* | → | | - | - | - | - | - | *Annexe 10* | - | - |
| *Caractère éliminatoire direct* | → | | *non respect* | *non conforme* | *non conforme* | *non conforme* | - | - | *non respect* | - |
| *Document de saisie annexe* | → | | - | - | - | - | - | - | - | *tableau* |
| *Format* | Nom | Pays | O/N | C/NC | C/NC | C/NC | F/NF | F/NF | C/NC | décompte |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |

C=CONFORME NC= NON CONFORME NA= NON APPLICABLE

| Screening dossiers administratif (complétude) | | | | | | | | | Pièces de l'Offre Financière | | | Données de l'Offre Financière | | | | | | Recevabilité de l'offre | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettre de soumission | Lettre d'engagement de fourniture des produits pétrolifères | FIPQ | Garantie de soumission | Registre de Commerce | Attestation de non faillite | RIB | Code d'éthique (formulaires A & B) | DAO paraphé | Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires | Monnaie de l'offre | Incoterm | Offre exprimée en PU | Délai de validité de l'offre | Montant global de l'offre | | | | | |
| *IAS Art. 14.5.2* | *IAS Art. 14.5.2* | *IAS Art. 14.5.2* | *IAS Art. 10* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.2* | *IAS Art. 14.2* | *IAS Art. 14.3* | *IAS Art. 14.3* | *IAS Art. 14.4* | *LOT 1* | *LOT2* | *LOT3* | *LOT4* | *IAS Art. 19.1* | |
| *Annexe 1* | *Annexe 2* | *Annexe 2bis* | *Annexe 4* | - | - | - | | - | *Annexe 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *inutile son cont* | - | - | *inutile son cont* | | | | *Annexe 7* | | *modèle non conf* | *non conforme* | *non conforme* | *non conforme* | *non conforme* | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F/NF | F/NF | F/NF | F/NF | F/NF | F/NF | F/NF | F/NF | F/NF | F/NF | monnaie | incoterm | O/N | C/NC | montant | | | | O/NConf | mémo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ANNEXE 13 – GRILLE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE DES OFFRES

**AOIO n° 02/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP**
**Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE)**
**Evaluation de la conformité administrative des offres**

date : _____

| Offre n° | Soumissionnaire | | Garantie de soumission *(si applicable)* | Registre de Commerce | Autorisation d'exercice pharmaceutique | Attestation de non faillite | RIB | Code d'éthique (formulaires A & B) | DAO paraphé | Complétude Dossier Administratif | Validité Dossier Administratif | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Nationalité | | | | | | | | | | |
| *Référence DAO* → | | | *IAS Art. 10 (AS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 14.5.1* | *IAS Art. 18.1* | *IAS Art. 18.3* | - |
| *Alinéa IAS Art. 14.5.1* → | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *8* | - | - | |
| *Modèles d'application* → | | | *Annexe 4* | - | - | - | - | *Annexe 7* | - | - | - | - |

| Format | Nom | Pays | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Screening présence pièces (COAO)* | | O/N | O/N | O/N | O/N | O/N | O/N | O/N | Complet/Partiel | - | mémo |
| | *Examen validité pièces (SCA/PO)* | | C/NC | C/NC | C/NC | C/NC | C/NC | C/NC | C/NC | - | O/N/Cond | mémo |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

O= Oui N= Non C= Conforme NC= Non Conforme Cond= Conditionné

# ANNEXE 14 – GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES FINANCIÈRES

**AOIO n° 02/2024/SoBAPS/CAQMI/PRMP**
**Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE)**
**Analyse comparative des offres financières**

date : _____

**Tableau des offres financières brutes, montants par lot (à l'ouverture des plis)**

| Offre n° | Soumissionnaire | | Lot 1 | Lot 2 | | Montant total par soumissionnaire | Nb lots avec offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Nationalité | *** | *** | | | |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0 |
| 4 | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | | | | |
| nb d'offres par lot | | | 0 | 0 | | | |

**Tableau de dénombrement des produits offerts, par lot (à l'ouverture des plis)**

| Offre n° | Soumissionnaire | | Lot 1 | Lot 2 | | Nb total items / soumissionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nom | Nationalité | *** | *** | | |
| 1 | | | | | | 0 |
| 2 | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| nb d'offres par lot | | | 0 | 0 | | |

**Tableau des offres financières brutes (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (offres en PU) | | | | Budget estimatif | Soumissionnaires (montant total offres) | | | | Nb d'offres par item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Soumissionnaire | | | | | AAA | BBB | CCC | DDD | | AAA | BBB | CCC | DDD | |
| Nationalité | | | | | BJ | BE | NG | CM | | BJ | BE | NG | CM | |
| Monnaie de l'offre | | | XOF | XOF | XOF | EUR | USD | XAF | | XOF | EUR | USD | XAF | |
| Taux de change applicable | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 655,9570 | 480,0000 | 1,0000 | | | | | | |
| Incoterm d'application | | | EXW | DDP | DDP | CIP | DAP | CIP | | DDP | CIP | DAP | CIP | |
| Taux de conversion applicable vers DDP | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | | | | | | |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 100,00 | 105,00 | 0,13 | 0,20 | 85,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | 130,00 | 200,00 | 85 000,00 | 4 |
| 2 | bbb | 100 000 | 0,40 | 0,50 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 50 000,00 | 47 000,00 | 50,00 | 80,00 | 50 000,00 | 4 |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 0,02 | 0,02 | 7,50 | 100 000,00 | 125 000,00 | 150,00 | 220,00 | 75 000,00 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| nb d'items par soumissionnaire | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |

**Tableau des offres financières converties en une monnaie unique (XOF) et ajustées vers l'Incoterm de référence (DDP) (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (offres en PU converties XOF DDP) | | | | Budget estimatif | Soumissionnaires (montant total offres converties XOF DDP) | | | | Nb d'offres par item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 100,00 | 105,00 | 90,38 | 101,79 | 90,10 | 100 000,00 | 105 000,00 | 90 380,87 | 101 790,00 | 90 100,00 | 4 |
| 2 | bbb | 100 000 | 0,40 | 0,50 | 0,47 | 0,36 | 0,41 | 0,53 | 50 000,00 | 47 000,00 | 34 765,72 | 40 704,00 | 53 000,00 | 4 |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 10,43 | 11,19 | 7,95 | 100 000,00 | 125 000,00 | 104 297,16 | 111 936,00 | 79 500,00 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| nb d'items par soumissionnaire | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |

**Tableau récapitulatif des agréments techniques par item (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (offres conforme ou non) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Conformité administrative | | | | | O | O | O | O |
| Conformité technique Soumissionnaire | | | | | O | O | O | N |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 100,00 | O | O | O | - |
| 2 | bbb | 100 000 | 0,40 | 0,50 | O | O | N | - |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 10,00 | O | O | O | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Nb d'items agréée par soumissionnaire | | | | | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Nb d'items rejetés par soumissionnaire | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nb d'items par soumissionnaire | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |

**Tableau des offres financières converties et filtrées selon agréments techniques (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (offres conformes seulement) | | | | Budget estimatif | Soumissionnaires (montant total offres conformes) | | | | Nb d'offres par item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 100,00 | 105,00 | 90,39 | 101,76 | | 100 000,00 | 105 000,00 | 90 390,87 | 101 760,00 | | 3 |
| 2 | bbb | 100 000 | 0,40 | 0,50 | 0,47 | 0,35 | | | 50 000,00 | 47 000,00 | 34 765,72 | | | 2 |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 10,43 | 11,19 | | 100 000,00 | 125 000,00 | 104 287,16 | 111 936,00 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |

**Tableau des offres financières ajustées pour prise en compte du délai de livraison (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (offres converties et ajustées au DL, en PU) | | | | Budget estimatif | Soumissionnaires (montant total offres ajustée au DL) | | | | Nb d'offres par item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Délai de livraison tranche 1 | | | 120 | 120 | 90 | 135 | 120 | | | | | | | |
| Délai de livraison autres tranches | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | | | | | | | |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 100,00 | 105,00 | 101,68 | 118,72 | | 100 000,00 | 105 000,00 | 101 689,73 | 118 720,00 | | 3 |
| 2 | bbb | 100 000 | 0,40 | 0,50 | 0,47 | 0,39 | | | 50 000,00 | 47 000,00 | 39 111,44 | | | 2 |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 11,73 | 13,06 | | 100 000,00 | 125 000,00 | 117 334,31 | 130 592,00 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| nb d'items par soumissionnaire | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | | | | | | |

**Tableau récapitulatif des préférences nationales et régionales par item (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (récapitulatif des préférences N ou R) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Coefficient multiplicateur préférence N | | | **0,85** | **0,85** | | | | |
| Coefficient multiplicateur préférence R | | | 0,90 | 0,90 | | | | |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 100,00 | **N** | | | |
| 2 | bbb | 100 000 | 0,40 | 0,50 | | | | |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 10,00 | | | R | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| nb d'items avec préférence nationale | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nb d'items avec préférence régionale | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nb d'items avec préférence par soumission | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |

**Tableau des offres financières corrigées pour application des préférences nationales et régionales (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (offres corrigées tenant compte des préférences N ou R) | | | | | Budget estimatif | Soumissionnaires (montant total offres corrigées en fonction des préférences N ou R) | | | | | Nb d'offres par item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 100,00 | 89,25 | 101,69 | 118,72 | | | 100 000,00 | 89 250,00 | 101 689,73 | 118 720,00 | | | 3 |
| 2 | bbb | 100 000 | 0,40 | 0,50 | 0,47 | 0,39 | | | | 50 000,00 | 47 000,00 | 39 111,44 | | | | 2 |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 11,73 | 11,75 | | | 100 000,00 | 125 000,00 | 117 334,31 | 117 532,80 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

**Tableau d'analyse comparative des offres financières ajustées (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (indices comparatifs des offres ajustées) | | | | | Nb d'offres par item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 1,12 | 1,00 | 1,14 | 1,33 | | | 3 |
| 2 | bbb | 100 000 | 1,02 | 1,28 | 1,20 | 1,00 | | | | 2 |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 0,85 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| nb d'items mieux disants par soumissionna | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | | |
| nb d'items autres par soumissionnaire | | | | | 2 | 1 | 2 | 0 | | |
| nb d'items total par soumissionnaire | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 0 | | |

**Tableau des offres mieux-disantes, exprimées en PU XOF DDP SoBAPS (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (offres mieux disantes, PU XOF DDP) | | | | | Nb d'items mieux disants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 100,00 | 105,00 | | | | | 1 |
| 2 | bbb | 100 000 | 0,40 | 0,50 | | 0,35 | | | | 1 |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 10,00 | | 10,43 | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| nb d'items mieux disants par soumissionnaire | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | | |
| nb total d'items | | | 3 | 3 | | | | | | 3 |
| couverture des besoins | | | | | | | | | | 100% |

**Tableau des attributions proposées, exprimées en montant total XOF DDP SoBAPS (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | Budget estimatif | Soumissionnaires (montant total offres mieux disantes, XOF DDP) | | | | Ratio offre / référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | aaa | 1 000 | 100 000,00 | 105 000,00 | | | | 105% |
| 2 | bbb | 100 000 | 50 000,00 | | 34 766,72 | | | 70% |
| 3 | ccc | 10 000 | 100 000,00 | | 104 297,16 | | | 104% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | #REF! | | | | | | |
| | | #REF! | | | | | | |
| | | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| montant attributions proposées par soumission, XOF DDP | | | 250 000,00 | 105 000,00 | 139 062,88 | 0,00 | 0,00 | |
| total attributions proposées | | | | | | | | 244 062,88 |
| ratio total attributions / budget estimatif | | | | | | | | 98% |

**Tableau des offres mieux-disantes, exprimées dans la monnaie et l'incoterm de l'offre, pour passation des contrats (COE)**

| Lot n° | Item | Quantité | PU de référence EXW | PU de référence DDP | Soumissionnaires (montant total offres mieux disantes, monnaie & incoterm offre) | | | | | Budget estimatif | Soumissionnaires (montant total offres mieux disantes, monnaie & incoterm offre) | | | | | Nb d'items mieux disants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Soumissionnaire | | | | | AAA | BBB | CCC | DDD | | | AAA | BBB | CCC | DDD | | |
| Nationalité | | | | | BJ | BE | NG | CM | | | BJ | BE | NG | CM | | |
| Monnaie de l'offre | | | XOF | XOF | XOF | EUR | USD | XAF | | XOF | XOF | EUR | USD | XAF | | |
| Incoterm d'application | | | EXW | DDP | DDP | CIP | DAP | CIP | | DDP | DDP | CIP | DAP | CIP | | |
| 1 | aaa | 1 000 | 80,00 | 100,00 | 105,00 | | | | | 100 000,00 | 105 000,00 | | | | | 1 |
| 2 | bbb | 100 000 | 0,40 | 0,50 | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 50,00 | | | | 1 |
| 3 | ccc | 10 000 | 5,00 | 10,00 | | 0,02 | | | | 100 000,00 | | 150,00 | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| montant attributions proposées par soumission, monnaie & incoterm offre | | | | | | | | | | | 105 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# SECTION XV : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

## ANNEXE 15 – MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX POUR MISE SUR LE MARCHÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**(Décision N°03/2022/CM/UEMOA du 24 juin 2022 portant adoption des lignes directrices relatives à l'harmonisation de la réglementation des dispositifs médicaux dans les Etats membres de l'UEMOA et Note de l'ABMed portant constitution du dossier de demande d'enregistrement d'un dispositif médical au Benin).**

**(Document à parapher par les candidats)**

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE

---

Le Conseil des Ministres

UEMOA

# DECISION N°03/2022/CM/UEMOA

## PORTANT ADOPTION DES LIGNES DIRECTRICES RELATIVES A L'HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UEMOA

**LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)**

---

**Vu** le Traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

**Vu** le Protocole additionnel n° II, relatif aux Politiques sectorielles de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine modifié ;

Vu le Règlement n°04/2020/CM/UEMOA du 28 septembre 2020 relatif aux procédures d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain dans les Etats membres de l'UEMOA ;

Vu le Règlement n°01/2022/CM/UEMOA du 24 juin 2022 relatif à l'harmonisation de la règlementation pharmaceutique dans les Etats membres de l'UEMOA ;

Vu la Directive n°06/2020/CM/UEMOA portant statut des autorités de réglementation pharmaceutique des Etats membres de l'UEMOA du 28 septembre 2020 ;

**Vu** la Décision n°07/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant adoption des lignes directrices pour l'homologation des produits cosmétiques dans les Etats membres de l'UEMOA ;

**Vu** la Décision n°08/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant adoption du guide de bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques à usage humain dans les Etats membres de l'UEMOA ;

**Vu** la Décision n°09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant adoption du guide de bonnes pratiques de distribution et d'importation des produits pharmaceutiques à usage humain dans les Etats membres de l'UEMOA ;

**Vu** la Décision n°10/2010/UEMOA du 1er octobre 2010 portant adoption des lignes directrices pour le contrôle de l'information et la publicité sur les médicaments auprès des professionnels de la santé dans les Etats membres de l'UEMOA ;

**Constatant** que la majorité des populations au sein de l'Union a un accès limité aux dispositifs médicaux dont la sécurité et les performances ne sont pas toujours garanties ;

**Convaincu** du rôle indispensable que jouent les dispositifs médicaux dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies ainsi que la réadaptation des patients ;

**Soucieux** d'agir contre la menace que font peser sur la santé des populations des Etats membres de l'UEMOA le marché illicite et les des produits et technologies de santé de qualité inférieure ou falsifiés et en particulier des dispositifs médicaux ;

**Prenant en compte** les recommandations de l'OMS encourageant les Etats membres à (i) mettre en place des lignes directrices de portée régionale en matière de bonnes pratiques de fabrication et de réglementation ; (ii) mettre en place des systèmes de surveillance et (iii) prendre d'autres mesures pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux ;

**Conscient** de la nécessité d'harmoniser la réglementation pharmaceutique au niveau communautaire ;

**Conscient** du besoin de coopération technique entre les Etats membres de l'UEMOA pour renforcer la production, la distribution et l'accessibilité à des dispositifs médicaux de qualité et de sécurité garanties ;

**Sur** proposition de la Commission de l'UEMOA ;

**Après** avis du Comité des Experts statutaire, en date du 17 juin 2022 ;

## DECIDE :

**Article premier** :

Sont adoptées les lignes directrices relatives à l'harmonisation de la réglementation des dispositifs médicaux dans les Etats membres de l'UEMOA. Ces lignes directrices et leurs annexes font partie intégrante de la présente Décision.

**Article 2 :**

Dans chaque Etat membre de l'Union, les autorisations de mise sur le marché et/ou de mise en service des dispositifs médicaux sont délivrées par les autorités de réglementation pharmaceutique.

Les autorités de réglementation pharmaceutique prennent les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité de ces produits, conformément aux lignes directrices visées à l'article premier de la présente Décision.

Les fabricants, représentants, importateurs, exportateurs, et distributeurs des dispositifs médicaux doivent respecter le système de réglementation mis en place par le présent article.

**Article 3**

Les Etats membres et la Commission de l'UEMOA sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente Décision.

Ils prennent les dispositions pour la mise à jour des annexes de la présente Décision.

**Article 4**

Les Etats membres mettent en place un cadre institutionnel et juridique de mise en œuvre des présentes lignes directrices, dans un délai de vingt-quatre (24) mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Décision.

**Article 5** :

La présente Décision qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de l'Union.

Fait à Dakar, le 24 juin 2022

Pour le Conseil des Ministres,
Le Président

**Sani YAYA**

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Adresse mail : sante.infos@gouv.bj
Site web :www.sante.gouv.bj

AGENCE BENINOISE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE

# DOSSIERS DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN DISPOSITIF MEDICAL

## 1- CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Le dossier de demande d'Autorisation de mise sur le marché est composé des informations et documents suivants:

**Documents administratifs** :

1. une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au Directeur Général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique :
   - nom et adresse du siège social du fabricant ;
   - nom et adresse du demandeur d'autorisation de mise sur le marché, le cas échéant ;
   - nom et adresse du représentant du fabricant, le cas échéant ;
   - nom et référence du dispositif médical y compris sa classification conformément à celle retenue par la présente réglementation ;
2. une copie certifiée de l'attestation de conformité obtenue suite aux procédures internationales reconnues par l'autorité compétente ;
3. une copie de tout certificat de bonnes pratiques relatives aux dispositifs médicaux en vigueur ;
4. un document attestant la première mise sur le marché ;
5. un certificat de conformité du lot du dispositif médical ;
6. un document du prix indicatif du dispositif médical ;
7. la preuve de paiement des frais d'homologation s'élevant à cent mille (100 000) francs CFApar présentation pour la production locale etdeux cent cinquante mille (250.000) francs CFApar présentation dans les autres cas ;
8. si nécessaire vingt (20) modèles vente du produit avec une possibilité de dérogation accordée par l'autorité compétente sur le nombre de modèles ventes en fonction du type de dispositif médical.

**Documents techniques :**

1. les résultats des études de stabilité, le cas échéant ;
2. un plan de gestion de risque relatif au dispositif médical durant son cycle de vie;
3. une documentation comportant une check-list démontrant la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles de qualité, de sécurité et de performance précitées ainsi que les normes correspondantes et la référence aux documents internes utilisés ;

4. si nécessaire une documentation indiquant les exigences normalisées du dispositif médical concerné ;
5. le résumé des caractéristiques / spécifications techniques du dispositif médical en français;
6. le modèle d'étiquetage et le modèle de la notice d'utilisation du dispositif médical.

## 2- CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Le dossier de demande de renouvellement d'AMM est composé des informations suivantes :

1. Une attestation indiquant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments du dossier fourni dans la demande d'Autorisation de mise sur le marché ; dans lequel cas les documents administratifs et techniques à fournir sont notamment:

- une demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché adressée à l'autorité compétente ;
- nom et référence du dispositif médical y compris sa classification conformément à celle retenue par la présente réglementation ;
- une copie de l'autorisation de mise sur le marché à renouveler;
- un document du prix indicatif du dispositif médical ;
- la preuve de paiement des frais de renouvellement s'élevant à 50% du montant de la première d'AMM;
- si nécessaire dix (10) modèle-vente du produit avec une possibilité de dérogation accordée par l'autorité compétente.

2. En cas de modification intervenue au cours du cycle de vie du dispositif médical, les documents administratifs et techniques à fournir sont notamment:

- une demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché adressée à l'autorité compétente incluant :
- nom et adresse du siège social du fabricant ;
- nom et adresse du demandeur de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché, le cas échéant ;
- nom et adresse du représentant du fabricant, le cas échéant ;
- les copies des approbations de toutes les modifications intervenues au cours des cinq (05) dernières années ;
- nom et référence du dispositif médical y compris sa classification conformément à celle retenue par la présente réglementation ;
- une copie de l'autorisation de mise sur le marché à renouveler;
- un certificat de conformité du lot du dispositif médical ;
- un document du prix indicatif du dispositif médical ;
- la preuve de paiement des frais de renouvellement s'élevant à 50% du montant de la première d'AMM;
- si nécessaire dix (10) modèle-vente du produit avec une possibilité de dérogation accordée par l'autorité compétente sur le nombre de modèles ventes en fonction du type de dispositif médical ;
- un résumé des caractéristiques/spécifications techniques du dispositif.

La Direction Générale (ABRP)

## 3- CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'APPROBATION DE MODIFICATION INTERVENU DANS LE DOSSIER D'HOMOLOGATION

Deux types de variation sont envisageables :

- Variation mineure
- Variation majeure.

Les frais de variation majeure et de variation mineure représentent respectivement 100% et 10% des droits d'enregistrement.

Les informations sont demandées en fonction du type de modification et par présentation.

L'ABRP se réserve le droit de demander toute information complémentaire dans le cadre de l'homologation des DM.

## 4- RESUME DES CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF MEDICAL

**(A remplir par le fabricant)**

| **1. Renseignements administratifs concernant le fabricant** | | |
|---|---|---|
| 1.1. | **Fabricant :**<br>**Site de fabrication :** | |
| 1.2. | Adresse complète : | Tél :<br>Fax :<br>e-mail<br>site internet :<br>Géolocalisation : |
| 1.3. | Demandeur d'AMM :<br>Adresse complète : | Tél :<br>Fax :<br>e-mail<br>site internet : |
| **2. Informations sur le Dispositif Médical** | | |
| 2.1. | Dénomination commune : | |
| 2.2. | Dénomination commerciale : | |
| 2.3. | Code et nomenclature (numéro identifiant unique) : | |

| | |
|---|---|
| 2.4. | Classe du Dispositif Médical :<br><br>Nom et Identifiant de l'organisme d'évaluation de la conformité, le cas échéant :<br><br>Date de première mise sur le marché : |
| 2.5 | Destination/utilisation :<br><br>Descriptif du DM : caractéristiques techniques/ spécifications : |
| 2.6. | Référence du DM : |
| 2.7. | Composition du DM : |
| 2.8. | Domaine- indications : |
| **3. Procédé de stérilisation** | |
| | DM stérile (oui / non) :<br>Mode de stérilisation du DM : |
| **4. Conditions de conservation et de stockage** | |
| | Délai de péremption : |
| **5. Sécurité** | |
| 5.1. | Sécurité technique (joindre fiche de sécurité) : |

| | |
|---|---|
| 5.2. | Sécurité biologique (donnée liée à la sécurité) : |

| 6. Conseils d'utilisation | |
|---|---|
| 6.1. | Mode d'emploi : |
| 6.2. | Précautions d'emploi : |
| 6.3. | Contre-indications : |

| 7. Informations complémentaires sur le dispositif médical | |
|---|---|
| | |

**8. Performances du Dispositif Médical**

**8-1 Etat de l'évaluation des performances**

| | |
|---|---|
| | Non réalisée |
| | En cours |
| | Achevée |

**8-2. Quantification des performances**

| | | |
|---|---|---|
| a | Sensibilité | |
| b | Spécificité | |
| c | Exactitude | |
| d | Répétabilité | |
| e | Reproductibilité | |

| | | |
|---|---|---|
| f | Interférences | |
| g | Limites de détection | |
| h | Autre(s) performance(s), à préciser | |

**9. Etiquetage**

| | Etiquetage unitaire | Etiquetage secondaire et plus |
|---|---|---|
| - Nom du fabricant, adresse, pays de fabrication | | |
| - Nom du représentant : | | |
| - Marque déposée : | | |
| - Référence du dispositif médical : | | |
| - Marquage : | | |
| - Dispositif médical à usage unique : | | |
| - N° de lot, date de péremption : | | |
| - Conditions de conservation : | | |
| - Nombre d'unités contenues dans l'emballage ou volume | | |

| **9. Liste des annexes au dossier** | |
|---|---|
| | |

# LIGNES DIRECTRICES RELATIVES A L'HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UEMOA

## TABLE DES MATIERES


*LISTE DES ABREVIATIONS* ____ *3*

*1. CONTEXTE* ____ *4*

*2. DEFINITION DES TERMES ET CONCEPTS UTILISES* ____ *5*

*3. CLASSIFICATION ET EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS MEDICAUX* ____ *9*

*4. RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES ACTEURS* ____ *9*

**4.1. Autorité Nationale de Réglementation des dispositifs médicaux** ____ **9**

**4.2. Fabricants, représentants, importateurs, exportateurs et distributeurs des Dispositifs Médicaux** ____ **10**

4.2.1. Fabricants des Dispositifs Médicaux ____ 10
4.2.2. Représentants du fabricant des Dispositifs médicaux ____ 11
4.2.3. Importateurs/ exportateurs des Dispositifs Médicaux ____ 11
4.2.4. Distributeurs des Dispositifs Médicaux ____ 12

*5. MISE SUR LE MARCHE ET MISE EN SERVICE DES DISPOSITIFS MEDICAUX* ____ *12*

**5.1. Homologation des dispositifs médicaux** ____ **12**

5.1.1. Listing des Dispositifs Médicaux ____ 12
5.1.2. Procédure d'homologation ____ 12
5.1.3. Dossiers de demande d'homologation des Dispositifs Médicaux ____ 13
5.1.4. Redevances pour toute demande d'homologation ____ 13

**5.2. Mise en service des Dispositifs Médicaux** ____ **13**

*6. SURVEILLANCE DU MARCHE DES DISPOSITIFS MEDICAUX* ____ *14*

*ANNEXE I :* ____ *15*

*ANNEXES II* ____ *32*

*ANNEXE III :* ____ *56*

*ANNEXE IV :* ____ *57*

## 1. LISTE DES ABREVIATIONS

| | |
|---|---|
| AMDF | : African Medical Devices Forum |
| AMM | : Autorisation de Mise sur le Marché |
| ANRP | : Autorité Nationale de réglementation pharmaceutique. |
| DM | : Dispositif Médical |
| DMDIV | : Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro |
| IMDRF | : International Medical Devices Regulators Forum |
| OEC | : Organisme d'évaluation de la conformité |
| OMS | : Organisation Mondiale de la Santé |

## 1. CONTEXTE

Les technologies de la santé jouent un rôle important dans le fonctionnement de tout système de santé.

Parmi ces technologies figurent en bonne place les dispositifs médicaux qui sont indispensables pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies ainsi que la réadaptation des patients. Ils sont par conséquent essentiels à la fourniture des soins de santé.

A cet effet, ils doivent être réglementés comme toutes les autres technologies de santé pour s'assurer de leur efficacité dans l'amélioration de l'état de santé des populations et pour la sécurité des patients et des personnels de santé.

A ce titre, non seulement la sécurité et les performances de chaque dispositif doivent être maintenues tout au long de sa durée de vie, mais aussi les responsables de la fabrication, de l'importation, de la distribution et de la représentation des fabricants étrangers et ceux qui utilisent des dispositifs médicaux doivent agir de manière efficace et responsable. Cela permettrait au patient d'avoir accès à des dispositifs médicaux de haute qualité, sûrs et efficaces, et de faire obstacle aux produits dangereux ou ayant une utilité médicale limitée.

Cependant, il est d'usage pour les pays de réglementer le domaine des médicaments avant celui des dispositifs médicaux qui souvent ne semble pas prioritaire surtout dans les pays en développement.

C'est dans ce contexte que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à travers, la résolution 60.29 de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) « encourage les Etats membres à élaborer des lignes directrices de portée nationale ou régionale en matière de bonnes pratiques de fabrication et de réglementation, à mettre en place des systèmes de surveillance et à prendre d'autres mesures pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux et, s'il y a lieu, à participer à des actions d'harmonisation au plan international ».

La Commission de l'UEMOA, dans le cadre de la mise œuvre de son intervention en matière de réglementation pharmaceutique et sur recommandation des Etats membres, a décidé de compléter et d'harmoniser l'arsenal réglementaire des pays en matière d'homologation des produits de santé avec la prise en compte des dispositifs médicaux.

## 2. DEFINITION DES TERMES ET CONCEPTS UTILISES

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par :

**Accessoire d'un dispositif médical**, tout article qui est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical spécifique pour permettre ou favoriser l'utilisation dudit dispositif conformément à son usage prévu.

**Accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro**, tout article qui est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical de diagnostic in vitro spécifique pour permettre ou favoriser l'utilisation dudit dispositif conformément à son usage prévu.

**Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique (ANRP)**, l'organisme gouvernemental ou autre entité juridiquement habilité à réguler les produits de santé.

**Autorisation de mise sur le marché (AMM), le** document officiel délivré à un titulaire des droits d'exploitation par l'autorité compétente qui autorise la commercialisation ou la distribution gratuite d'un dispositif médical.

**Bonnes pratiques, les** pratiques basées sur un ensemble de normes édictées par les autorités compétentes, qui répondent aux exigences de qualité, de sécurité, d'efficacité, de performance et d'usage.

**Chaîne d'approvisionnement, le** terme collectif employé pour désigner tout acteur intervenant dans la mise à disposition des dispositifs médicaux, notamment les fabricants et leurs représentants, les importateurs, les distributeurs, les dispensateurs.

**Cycle de vie**, toutes les phases de la vie d'un dispositif médical, depuis sa conception initiale jusqu'à sa mise hors service et son élimination.

**Certificat de conformité, l'**attestation écrite délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité reconnue par l'autorité compétente indiquant que le fabricant du dispositif applique correctement les exigences essentielles relatives aux dispositifs médicaux.

**Déclaration de conformité, l'**attestation écrite du fabricant indiquant qu'il a correctement appliqué les éléments d'évaluation de la conformité relatifs à la classification du dispositif.

**Demandeur d'autorisation de mise sur le marché**, tout fabricant ou toute personne physique ou morale habilité à représenter le fabricant dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.

**Destination**, l'utilisation à laquelle le dispositif est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la notice d'utilisation et/ou les matériels promotionnels.

**Dispositif médical,** tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins :

- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ;

- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ;
- de maîtrise de la conception ;

et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

Les produits ci-après sont également réputés être des dispositifs médicaux :

- les dispositifs destinés à la maîtrise de la conception ou à l'assistance à celle-ci ;
- les produits spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la stérilisation des dispositifs tels que définis plus haut.

**Dispositif médical actif**, tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle générée directement par le corps humain ou par la pesanteur et agissant par conversion de cette énergie.

**Dispositif médical de qualité inférieure**, tout dispositif médical non conforme aux spécifications. Ce sont des dispositifs médicaux autorisés qui ne répondent pas aux normes de qualité ou aux spécifications ou ne sont conformes ni aux unes ni aux autres.

**Dispositif médical falsifié**, tout dispositif médical dont l'identité, la composition ou la source est représentée de façon trompeuse, que ce soit délibérément ou frauduleusement.

**Dispositif médical non enregistré/non homologué**, tout dispositif médical qui n'a pas été évalué et/ou approuvé par l'autorité nationale et/ou régionale de réglementation pour le marché sur lequel ils sont commercialisés/distribués ou utilisés, sous réserve des conditions autorisées par les réglementations et la législation nationales ou régionales.

**Dispositifs médical implantable,** tout dispositif, y compris ceux qui sont absorbés en partie ou en totalité, destiné : - à être introduit intégralement dans le corps humain, ou - à remplacer une surface épithéliale ou la surface de l'œil, par une intervention clinique et à demeurer en place après l'intervention. Est également réputé être un dispositif implantable tout dispositif destiné à être introduit partiellement dans le corps humain par une intervention clinique et à demeurer en place après l'intervention.

**Dispositif médical invasif**, tout dispositif qui pénètre en totalité ou en partie à l'intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps.

**Dispositif médical à usage unique,** tout dispositif destiné à être utilisé sur une personne physique au cours d'une procédure unique puis éliminé.

**Dispositif médical de diagnostic *in vitro,*** tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un calibrateur, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement, un logiciel ou un système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé *in vitro* dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir une information :

- concernant un état physiologique ou pathologique ; ou

- concernant une anomalie congénitale ; ou
- concernant la prédisposition à une affection médicale ou une maladie ; ou
- permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs potentiels ; ou
- permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.

Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro* à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des examens de diagnostic *in vitro*.

**Dispositif médical destiné à des autodiagnostics,** tout dispositif destiné par le fabricant à pouvoir être utilisé par des profanes dans un environnement domestique.

**Dispositif médical destiné à des biologies délocalisées,** tout dispositif destiné par le fabricant à être utilisé en dehors de l'environnement de laboratoire, généralement pour une analyse aux côtés du patient, par un professionnel de santé, n'étant pas nécessairement un professionnel de laboratoire.

**Dispositif médical destiné à l'évaluation des performances,** tout dispositif destiné par le fabricant à subir une ou plusieurs études d'évaluation de ses performances dans des laboratoires d'analyses médicales ou dans d'autres environnements appropriés extérieurs à ses propres installations.

**Distributeur,** toute personne physique ou morale habilitée par l'autorité compétente et établie dans l'espace communautaire, qui met un dispositif médical à disposition sur le marché.

**Documentation technique,** les éléments ou documents de preuve, résultat du système de gestion de la qualité, qui démontrent que le dispositif médical est conforme aux principes pertinents de sécurité, de performance et d'étiquetage fixés par la législation.

**Etiquette**, les informations écrites, imprimées ou graphiques figurant soit sur le dispositif proprement dit, soit sur l'emballage de chaque unité ou sur l'emballage de plusieurs dispositifs.

**Etiquetage,** l'étiquette, instructions d'utilisation, et toute autre information qui est liée à l'identification, la description technique, la destination et l'utilisation correcte du dispositif médical, sans inclure les documents d'expédition.

**Etat tiers** : tout Etat autre qu'un Etat membre de l'UEMOA

**Evaluation,** le processus systématique, indépendant et documenté pour l'obtention d'informations probantes et leur évaluation objective afin de déterminer la mesure dans laquelle les critères d'évaluation sont remplis.

**Evaluation clinique,** l'évaluation et analyse de données cliniques relatives à un dispositif médical dans le but de vérifier la sécurité clinique et les performances du dispositif lorsqu'il est utilisé comme cela a été prévu par le fabricant.

**Evaluation de la conformité,** l'examen systématique des éléments probants produits, et des procédures entreprises par le fabricant en vertu des exigences fixées par l'autorité de réglementation pour déterminer si un instrument médical est sûr et fonctionne comme cela

a été prévu par le fabricant et, est donc conforme aux principes essentiels de sécurité et de performance relatifs aux dispositifs médicaux.

**Evénement indésirable,** tout incident médical malencontreux, toute maladie ou blessure non intentionnelle ou tout signe clinique malencontreux, y compris un résultat de laboratoire anormal, chez des sujets, des utilisateurs ou d'autre personnes, dans le cadre d'une étude des performances cliniques, lié ou non au dispositif dont les performances doivent être évaluées.

**Événement indésirable grave**, l'événement indésirable ayant entraîné : a) la mort, b) une dégradation grave de la santé du sujet qui : 1) a provoqué une maladie ou une blessure mettant en danger la vie du sujet, ou 2) a provoqué une infirmité permanente du corps ou des fonctions corporelles, ou 3) a nécessité l'hospitalisation du patient ou la prolongation de son séjour à l'hôpital, ou 4) a provoqué une intervention médicale ou chirurgicale pour éviter une maladie ou une blessure mettant en danger la vie du sujet ou une infirmité permanente du corps ou des fonctions corporelles, c) une souffrance fœtale, une mort fœtale, une anormalité ou une anomalie congénitale.

**Exportateur :** toute personne physique ou morale habilité par l'autorité compétente et établie dans l'espace communautaire qui expédie sur le territoire douanier d'un Etat un dispositif médical provenant d'un pays tiers en vue de sa mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit.

**Fabricant,** la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, ou sa propre marque, que ces opérations soient effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne.

**Homologation,** l'ensemble des processus conduisant à l'obtention d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) à savoir : l'enregistrement, le renouvellement et les variations.

**Importateur,** toute personne physique ou morale habilitée par l'autorité compétente et établie dans l'espace communautaire qui introduit sur le territoire douanier d'un Etat de l'espace communautaire un dispositif médical, provenant d'un Etat tiers, ou d'un des Etats membres de l'UEMOA, en vue de sa mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit.

**Listing,** le processus de recueil d'information relative aux dispositifs médicaux (DM) en vue de constituer une base de données dynamique pour tous les acteurs de la chaine d'approvisionnement sous la responsabilité de l'ANRP.

**Marché illicite de dispositifs médicaux,** l'ensemble des opérations non autorisées par les textes réglementaires et législatifs en vigueur qui sont menées par des personnes physiques ou morales et qui consistent notamment à l'importation, l'exportation, la fabrication, la distribution et la dispensation de dispositifs médicaux homologués ou non.

**Mise en service,** le stade auquel un dispositif est mis à la disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché national ou sur le marché communautaire conformément à sa destination.

**Mode d'emploi,** les indications fournies par le fabricant pour informer l'utilisateur de la destination et de la bonne utilisation du dispositif médical, et d'éventuelles précautions à prendre.

**Organisme d'évaluation de la conformité (OEC)**, l'organisme, autre qu'une autorité de réglementation, chargé de déterminer si les exigences pertinentes des réglementations ou des normes techniques sont respectées.

**Récipients pour échantillons,** des dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*, qu'ils soient sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d'un examen de diagnostic *in vitro*.

**Représentant du fabricant,** toute personne physique ou morale habilitée et ayant reçu un mandat écrit du fabricant, qui agit en son nom dans le cadre de tâches spécifiques relatives aux obligations de ce dernier en vertu des réglementations dans l'espace communautaire ; qui peut être contactée dans l'espace communautaire par les autorités compétentes en lieu et place du fabricant.

**Surveillance du marché,** l'ensemble des activités réalisées et des mesures prises par les autorités compétentes pour garantir que les dispositifs médicaux sont conformes aux exigences en vigueur et ne portent pas atteinte à la santé, à la sûreté ou à tout autre aspect de la protection de l'intérêt public.

**Technologies de la santé ou technologies des soins de la santé,** l'application de connaissances et de compétentes organisées sous la forme de dispositifs, de médicaments, de vaccins, de procédés et de systèmes mis au point pour résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vie.

**Vigilance**, l'ensemble des processus continus de recueil, d'enregistrement et d'évaluation d'incidents ou d'évènements indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation des dispositifs médicaux en vue d'en assurer la surveillance, la sécurité d'emploi et le bon usage.

## 3. CLASSIFICATION ET EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS MEDICAUX

Les dispositifs médicaux sont classés en quatre (4) catégories selon le niveau de risques qu'ils présentent.

Les différentes classes de dispositifs médicaux ainsi que les règles de classification sont définies dans l'annexe I.

Les exigences relatives à la sécurité et à la performance des dispositifs médicaux sont définies dans l'annexe II.

## 4. RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES ACTEURS

### 4.1. Autorité Nationale de Réglementation des dispositifs médicaux

L'Autorité Nationale de la Réglementation Pharmaceutique (ANRP), de chaque Etat membre de l'UEMOA est chargée de la réglementation relative aux dispositifs médicaux. A cet effet, elle coordonne la mise en œuvre de cette réglementation, en collaboration avec toute autre structure compétente.

Elle est chargée notamment de :

- assurer l'homologation des dispositifs médicaux y compris les questions relatives à leur tarification en collaboration avec toute autre structure compétente ;
- appliquer la réglementation relative à la mise sur le marché ou à la mise en service des Dispositifs Médicaux ;
- appliquer la réglementation sur la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution et la vente des Dispositifs Médicaux ;
- appliquer la réglementation sur la promotion et la publicité relatives aux Dispositifs Médicaux ;
- appliquer la réglementation sur les conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements de fabrication, d'importation, de distribution et de vente des Dispositifs Médicaux en collaboration avec toute autre structure compétente ;
- participer à l'élaboration d'une politique nationale relative aux Dispositifs Médicaux, en collaboration avec toute autre structure compétente ;
- mettre en œuvre ou participer à l'élaboration d'un système national de la logistique relatif aux Dispositifs Médicaux ;
- veiller à l'application des conventions internationales relatives aux Dispositifs Médicaux ;
- assurer le contrôle de qualité des Dispositifs Médicaux en collaboration avec toute autre structure compétente ;
- assurer la diffusion des informations sur la qualité, la sécurité et l'utilisation des Dispositifs Médicaux aux professionnels de santé et au public ;
- assurer la lutte contre les faux, les falsifications et la vente illicite des Dispositifs Médicaux en collaboration avec toute autre structure compétente ;
- mettre à jour et diffuser le listing des Dispositifs Médicaux autorisés en collaboration avec toute autre structure compétente ;
- élaborer et mettre en œuvre un système de vigilance au cours du cycle de vie du Dispositif Médical.

### 4.2. Fabricants, représentants, importateurs, exportateurs et distributeurs des Dispositifs Médicaux

La fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution et la vente des Dispositifs Médicaux sont subordonnées à une autorisation délivrée par l'Autorité compétente.

Les conditions d'octroi d'une autorisation de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de vente de Dispositifs Médicaux sont précisées par l'Autorité compétente de chaque Etat membre de l'Union.

#### 4.2.1. Fabricants des Dispositifs Médicaux

Le fabricant est notamment soumis aux obligations suivantes :

- s'assurer que les Dispositifs Médicaux destinés à être mis sur le marché communautaire ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à l'annexe II de la présente réglementation ;
- établir dans la langue officielle de l'Autorité compétente de l'Etat membre de l'Union, la documentation technique requise pour l'évaluation de conformité, l'identification et l'utilisation du Dispositif Médical ;

- établir une déclaration de conformité et apposer le marquage de conformité lorsqu'il a été démontré que le produit respecte les exigences applicables ;
- conserver la documentation technique et la déclaration de conformité pendant le cycle de vie du produit concerné ;
- se conformer et appliquer les normes de bonnes pratiques de fabrication des Dispositifs Médicaux en vigueur ;
- à défaut du système de traçabilité de l'Autorité compétente, élaborer et mettre en œuvre un système d'identification qui permet une traçabilité adéquate depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation finale du Dispositif Médical ;
- Informer immédiatement et mettre à la disposition des autorités compétentes, tout rapport d'événement indésirable d'un Dispositif Médical qu'il reçoit ou qu'il possède après investigation, ainsi que les mesures correctives de sécurité mises en œuvre ;
- coopérer, à la demande de l'Autorité compétente, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de réduire autant que possible les risques présentés par le Dispositif Médical mis sur le marché ;
- désigner un représentant local établi dans l'espace UEMOA, lorsqu'il souhaite mettre, en son nom propre, des dispositifs sur le marché et qu'il n'a pas de siège social dans l'espace UEMOA ;
- demeurer le seul donneur d'ordre, responsable de son produit même en cas de contractualisation avec un représentant ou un sous-traitant.

Les obligations qui s'imposent aux fabricants s'appliquent également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur assigne la destination d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché ou de sa mise en service en son nom propre.

La présente réglementation ne s'applique pas à la personne physique ou morale qui, sans être fabricant, assemble ou adapte conformément à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le marché ou mis en service pour un patient individuel.

4.2.2. Représentants du fabricant des Dispositifs médicaux

Le représentant du fabricant est notamment soumis aux obligations suivantes :

- mettre à la disposition de l'Autorité compétente les documents contractuels le liant au fabricant ;
- servir t'interface officiel entre le fabricant et l'Autorité compétente pour toute question de réglementation relative aux Dispositifs Médicaux ;
- coopérer, à la demande de l'Autorité compétente, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de réduire autant que possible les risques présentés par le Dispositif Médical mis sur le marché.

4.2.3. Importateurs/ exportateurs des Dispositifs Médicaux

L'importateur/ exportateur est notamment soumis aux obligations suivantes :

- se conformer et appliquer les bonnes pratiques relatives à l'importation et l'exportation, des Dispositifs Médicaux en vigueur ;

- Informer immédiatement et mettre à la disposition des autorités compétentes, tout rapport d'événement indésirable d'un Dispositif Médical qu'il reçoit ou qu'il possède après investigation, ainsi que les mesures correctives de sécurité mises en œuvre ;
- appliquer le système de traçabilité défini par l'Autorité compétente ou à défaut celui du fabricant ;
- coopérer, à la demande de l'Autorité compétente, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de réduire autant que possible les risques présentés par le Dispositif Médical mis sur le marché.

4.2.4. Distributeurs des Dispositifs Médicaux

Le distributeur est notamment soumis aux obligations suivantes :

- se conformer et appliquer les bonnes pratiques relatives à la distribution des Dispositifs Médicaux en vigueur ;
- informer immédiatement et mettre à la disposition des autorités compétentes, tout rapport d'événement indésirable d'un Dispositif Médical qu'il reçoit ou qu'il possède après investigation, ainsi que les mesures correctives de sécurité mises en œuvre ;
- appliquer le système de traçabilité défini par l'Autorité compétente ou à défaut celui du fabricant ;
- coopérer, à la demande de l'Autorité compétente, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de réduire autant que possible les risques présentés par le Dispositif Médical mis sur le marché.

## 5. MISE SUR LE MARCHE ET MISE EN SERVICE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

### 5.1. Homologation des dispositifs médicaux

5.1.1. Listing des Dispositifs Médicaux

L'introduction dans un pays de l'espace UEMOA de tout Dispositif Médical, quelle que soit sa classe d'appartenance doit être subordonnée à une déclaration préalable de chacun des acteurs de la chaine d'approvisionnement auprès de l'ANRP. Cette déclaration, appelée listing des Dispositifs Médicaux se fera sur la base d'un formulaire de déclaration en annexe des présentes lignes directrices.

5.1.2. Procédure d'homologation

La liste des Dispositifs Médicaux soumise à la procédure d'homologation est arrêtée par chaque Etat membre et doit contenir au minimum des dispositifs appartenant aux classes B, C et D.

La mise sur le marché de Dispositifs Médicaux à homologuer, est assujettie à une évaluation de conformité vis-à-vis des exigences essentielles en matière de sécurité, de qualité et de performance desdits dispositifs. Elle est sanctionnée par l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché valable pour une période de cinq (5) ans renouvelable.

Les dossiers de demande d'homologation des dispositifs font l'objet notamment :

- d'une évaluation administrative par l'autorité compétente ;
- d'une évaluation technique par un comité d'experts ;

- d'une validation par une commission nationale chargée d'examiner les demandes d'homologation des Dispositifs Médicaux.

La création, la composition, les attributions et le fonctionnement du comité d'experts et de la commission nationale sont précisés par l'autorité compétente.

L'évaluation et la validation des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché se font sur la base de procédures, des guides et des grilles écrits, élaborés conformément aux présentes lignes directrices et à celles de l'IMDRF

La rémunération des experts, les frais de fonctionnement de la commission nationale, ainsi que ceux de l'Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique sont en partie assurés par les redevances d'homologation.

Le contenu des dossiers de demande d'Autorisation de mise sur le marché et celui des dossiers de renouvellement sont décrits en annexe conformément aux lignes directrices et de l'IMDRF

Toute variation ou modification autre qu'une correction éditoriale survenue au cours du cycle de vie du Dispositif Médical doit faire l'objet d'une notification immédiate du fabricant ou de son représentant à l'autorité compétente. Si nécessaire, une autorisation de variation ou de modification est établie par l'autorité compétente. Toute variation majeure entraine une nouvelle demande d'autorisation.

### 5.1.3. Dossiers de demande d'homologation des Dispositifs Médicaux

Pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, le fabricant ou le demandeur d'autorisation de mise sur le marché, par l'intermédiaire de son représentant local, doit fournir à l'Autorité de Réglementation, pour chaque dispositif, une version papier et une version électronique du dossier de demande.

### 5.1.4. Redevances pour toute demande d'homologation

Une redevance dite redevance de base est instituée pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un Dispositif Médical. Le montant de cette redevance de base ainsi que les modalités de perception sont fixés par l'autorité compétente.

La redevance de base est réduite de 50% pour les Dispositifs Médicaux fabriqués sur le territoire de l'Union dans les Etats membres de l'Union.

Au titre d'une demande de variation ou à un renouvellement, la redevance d'une autorisation de mise sur le marché, correspond à 10% de la redevance de base pour les variations jugées mineures par l'ANRP et de 100% de la redevance de base pour les variations jugées majeures.

## 5.2. Mise en service des Dispositifs Médicaux

La mise en service des Dispositifs Médicaux concerne certains Dispositifs Médicaux de risque élevé notamment ceux appartenant aux classes C et D. Pour ce type de DM, il peut être nécessaire de procéder à une évaluation technique avant leur mise en exploitation du DM.

Un document certifiant la conformité du Dispositif Médical est joint à la demande de mise en service du demandeur à l'ANRP. Si nécessaire, la mise en service du DM peut être diligentée au frais du demandeur par l'ANRP.

## 6. SURVEILLANCE DU MARCHE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

L'Autorité compétente de chaque Etat membre de l'UEMOA met en place un système de surveillance du marché relatif aux Dispositifs Médicaux y compris les Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro en se référant aux lignes directrices de l'AMDF et de l'OMS.

Le système de surveillance comporte notamment :

- un contrôle à l'importation/exportation ;
- un contrôle de qualité ;
- un contrôle de la promotion et de la publicité ;
- un plan de lutte contre les faux, les falsifications et la vente illicite ;
- une inspection des différents acteurs de la chaine d'approvisionnement ;
- une vigilance.

Les procédures et les modalités de mise en œuvre du système de surveillance du marché des DM sont définies par les autorités compétentes conformément aux lignes directrices de l'OMS.

L'autorité compétente met en place un mécanisme de gestion des dons comprenant l'autorisation, le contrôle et l'importation des DM.

L'autorité compétente met en place un mécanisme de gestion et d'élimination en toute sécurité des DM non fonctionnels ou arrivés en fin de cycle.

**ANNEXE I :**

**ANNEXE I-1 CLASSIFICATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET REGLES**

La classification internationale des Dispositifs Médicaux faite par International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est celle retenue dans les Etats membres de l'UEMOA.

| Classe | Niveau de risque |
|---|---|
| A | Faible |
| B | Faible- moyen |
| C | Moyen- élevé |
| D | Elevé |

**Règles de classification des dispositifs médicaux**

1. **Dispositifs non invasifs**

| Règles | Exemples d'illustration |
|---|---|
| **Règle 1**. Tous les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec la peau lésée :<br>- sont de **classe A** s'ils sont destinés à être utilisés comme barrière mécanique, seulement pour la compression ou pour l'absorption des exsudats, c'est-à-dire qu'ils cicatrisent en première intention. | Les dispositifs couverts par cette règle sont extrêmement sensibles.<br>Exemples : Pansements ; coton. |
| - sont de **classe B** s'ils sont destinés à être utilisés principalement avec des plaies comportant une destruction du derme, y compris les dispositifs destinés principalement à traiter le microenvironnement d'une muqueuse lésée. | Exemple : pansements de gaze imprégnés non médicamenteux. |

| | |
|---|---|
| - Sauf s'ils sont destinés à être utilisés principalement avec des plaies comportant une destruction du derme et ne peuvent cicatriser que par deuxième intention, auquel cas ils appartiennent à la **classe C**. | Dispositifs utilisés pour traiter des lésions où le tissu sous-cutané est au moins partiellement exposé et où les bords de la plaie ne sont pas suffisamment proches pour être rapprochés. Pour fermer la plaie, de nouveaux tissus doivent être disposés à l'intérieur de la plaie avant la fermeture externe. Le fabricant du dispositif revendique qu'il favorise la cicatrisation par des méthodes physiques autres que "l'intention première".<br><br>**Exemples** : pansements pour plaies ulcérées chroniques ; pansements pour brûlures graves. |
| **Règle 2 (i).** Tous les dispositifs non invasifs destinés à acheminer ou à stocker des liquides ou des gaz en vue d'une éventuelle perfusion, administration ou introduction dans le corps sont de la **classe A**,<br><br>- sauf s'ils peuvent être raccordés à un dispositif actif de la classe B ou d'une classe supérieure, auquel cas ils appartiennent à la **classe B**. | Ces dispositifs sont "indirectement invasifs" en ce sens qu'ils canalisent ou stockent des liquides qui peuvent se répandre dans l'organisme.<br><br>**Exemples** : dispositifs de perfusion par gravité, seringues sans aiguilles.<br><br>**Exemples** : seringues et kits d'administration pour pompes à perfusion, circuits respiratoires d'anesthésie.<br><br>**REMARQUE** : La "connexion" à un dispositif actif couvre les circonstances dans lesquelles la sécurité et les performances du dispositif actif sont influencées par le dispositif non actif et vice versa. |
| **Règle 2 (ii).** Tous les dispositifs non invasifs destinés à être utilisés pour : canaliser le sang, ou stocker ou canaliser d'autres liquides corporels, stocker des organes, des parties d'organes ou des tissus corporels en vue d'une éventuelle perfusion, administration ou introduction dans le corps sont de **classe B**. | **Exemples** : tubes utilisés pour la transfusion sanguine, récipients de stockage d'organes. |

| | |
|---|---|
| - sauf s'il s'agit de poches de sang, auquel cas ils appartiennent à la **classe C**. | **Exemple** : Poches de sang ne contenant pas d'anticoagulant.<br><br>**REMARQUE** : Dans certaines juridictions, les poches de sang ont une règle spéciale qui les classe dans une catégorie différente. |
| **Règle 3.** Tous les dispositifs non invasifs destinés à modifier la composition biologique ou chimique du sang, d'autres liquides corporels ou d'autres liquides destinés à être implantés ou administrés dans le corps sont de la **classe C**. | Ces dispositifs sont "indirectement invasifs" en ce sens qu'ils traitent ou modifient des substances qui seront éventuellement injectées dans l'organisme. Ils sont normalement utilisés en conjonction avec un dispositif actif dans le cadre de la règle 9 ou 11.<br><br>**Exemples** : hémodialyseurs, dispositifs pour éliminer les globules blancs du sang total.<br><br>**REMARQUE** : Aux fins de cette partie de la règle, le terme "modification" ne comprend pas la simple filtration mécanique ou la centrifugation qui sont couvertes ci-dessous. |
| - sauf si le traitement consiste en une filtration, une centrifugation ou un échange de gaz ou de chaleur, auquel cas ils appartiennent à la **classe B.** | **Exemples** : dispositifs d'élimination du dioxyde de carbone, filtres à particules dans un système de circulation extracorporelle. |
| **Règle 4.** Tous les autres dispositifs non invasifs appartiennent à la **classe A**. | Ces dispositifs ne doivent pas toucher le patient ou seulement la peau intacte.<br><br>**Exemples** : flacons de prélèvement d'urine, bas à compression ; électrodes non invasives, lits d'hôpitaux. |

### 2. Dispositifs invasifs

| Règles | Exemples d'illustration |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Règle 5.** Tous les dispositifs invasifs à travers d'orifices corporels (autres que ceux qui sont chirurgicalement invasifs) et lesquels :<br><br>- ne sont pas destinés à être raccordés à un instrument médical actif, ou<br><br>- ne sont destinés à être raccordés qu'uniquement à un dispositif médical de classe A ; | Ces dispositifs sont invasifs dans les orifices corporels et ne sont pas chirurgicalement invasifs. Les appareils ont tendance à être des instruments diagnostiques et thérapeutiques utilisés en ORL, ophtalmologie, odontologie, proctologie, urologie et gynécologie. La classification dépend de la durée d'utilisation et de la sensibilité (ou vulnérabilité) de l'orifice à une telle invasion. |
| - sont de **classe A** s'ils sont destinés à un usage transitoire ; | **Exemples** : gants d'examen, dispositifs de lavement. |
| - sont de **classe B** s'ils sont destinés à un usage à court terme ; | **Exemples** : cathéters urinaires, trompes trachéales. |
| - sauf s'ils sont destinés à un usage de courte durée dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans un conduit auditif jusqu'au tympan ou dans une cavité nasale, auquel cas ils appartiennent à la **classe A** ; | **Exemples** : pansements pour les saignements de nez. |
| - sont de **classe C** s'ils sont destinés à une utilisation de long terme ; | **Exemples** : endoprothèse urétrale, lentilles cornéennes pour une utilisation continue à long terme (pour cet appareil, le retrait de la lentille pour le nettoyage est considéré comme faisant partie de l'utilisation continue). |
| - sauf s'ils sont destinés à une utilisation prolongée dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans un conduit auditif jusqu'au tympan ou dans une cavité nasale et s'ils ne sont pas susceptibles d'être absorbés par la muqueuse, auquel cas ils appartiennent à la **classe B.** | **Exemples** : matériaux orthodontiques, prothèses dentaires amovibles. |
| Tous les instruments invasifs par les orifices corporels (autres que ceux qui sont chirurgicalement invasifs) destinés à être reliés à un dispositif médical actif de la classe B ou d'une classe supérieure font partie de la **classe B**. | **Exemples** : tubes trachéaux reliés à un ventilateur, cathéters d'aspiration pour le drainage de l'estomac, embouts d'aspiration dentaire. |

| | |
|---|---|
| | **Remarque** : Indépendamment du moment pour lequel ils sont invasifs. |
| **Règle 6**. Tous les dispositifs chirurgicaux invasifs destinés à un usage transitoire sont de **classe B ;** | La majorité de ces dispositifs appartiennent à plusieurs grands groupes : ceux qui créent un conduit à travers la peau (p. ex. aiguilles de seringue, lancettes), instruments chirurgicaux (p. ex. scalpels à usage unique, agrafeuses chirurgicales, punch aortique à usage unique), gants chirurgicaux et divers types de cathéters ou d'aspirateurs, etc. |
| - à moins qu'il ne s'agisse de dispositifs chirurgicaux réutilisables, auquel cas ils font partie de la **classe A** ; ou | **Exemples** : forets et scies chirurgicaux à commande manuelle.<br><br>**REMARQUE** : Un dispositif chirurgical connecté à un dispositif actif appartient à une classe supérieure à la classe A. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à fournir de l'énergie sous forme de rayonnements ionisants, auquel cas ils appartiennent à la **classe C** ; ou | **Exemple** : cathéter contenant des radio-isotopes scellés. |
| - sauf s'ils sont destinés à avoir un effet biologique ou à être entièrement ou principalement absorbés, auquel cas ils font partie de la **classe C** ; ou | **NOTES : a)** L'"effet biologique" mentionné est un effet intentionnel plutôt qu'involontaire. Le terme "absorption" fait référence à la dégradation d'une matière dans le corps et à l'élimination métabolique des produits de dégradation qui en résultent.<br><br>**b)** Cette partie de la règle ne s'applique pas aux substances qui sont excrétées sans modification par l'organisme.<br><br>**Exemple** : Gaz d'insufflation pour la cavité abdominale. |

| | |
|---|---|
| - s'ils ne sont pas destinés à administrer des médicaments au moyen d'un système de délivrance, s'ils sont administrés d'une manière potentiellement dangereuse, compte tenu du mode d'application dans lequel cas ils appartiennent à la **classe C** ; ou | **Exemple** : stylo à insuline pour l'auto administration.<br><br>**REMARQUE** : L'expression "administration de médicaments" implique le stockage et/ou l'influence sur le débit/volume des médicaments délivrés, et non pas seulement l'acheminement. Le terme "mode potentiellement dangereux" renvoie aux caractéristiques du dispositif et non à la compétence de l'utilisateur. |
| - sauf s'ils sont destinés spécifiquement à être utilisés en contact direct avec le système nerveux central, auquel cas ils appartiennent à la **classe D** ; ou | **Exemple** : aiguille pour ponction lombaire. |
| - à moins qu'ils ne soient spécifiquement destinés à diagnostiquer, surveiller ou corriger un défaut du cœur ou de l'appareil circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auquel cas ils appartiennent à la **classe D.** | **Exemples** : cathéters à ballonnet d'angioplastie et fils de guidage associés ; instruments chirurgicaux cardiovasculaires jetables dédiés. |
| **Règle 7.** Tous les dispositifs chirurgicalement invasifs destinés à un usage à court terme font partie de la **classe B**, | De tels dispositifs sont principalement utilisés dans le contexte de la chirurgie ou des soins postopératoires, ou sont des dispositifs de perfusion, ou sont des cathéters de divers types.<br><br>**Exemples** : canules de perfusion ; matériaux de remplissage temporaire ; dispositifs de fermeture cutanée non résorbables ; stabilisants tissulaires utilisés en chirurgie cardiaque.<br><br>**Remarque** : Comprend les appareils qui sont utilisés pendant la chirurgie cardiaque mais qui ne surveillent pas ou ne corrigent pas un défaut. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à administrer des médicaments, auquel cas ils relèvent de la **classe C** ; ou | **Remarque** : L'expression "administration de médicaments" implique le stockage et/ou l'influence sur le débit/volume des médicaments délivrés, et non pas seulement l'acheminement. |

| | |
|---|---|
| - à moins qu'ils ne soient destinés à subir un changement chimique dans le corps (sauf si les instruments sont placés dans les dents), auquel cas ils appartiennent à la **classe C** ; ou | **Exemple** : Champ opératoire adhésif. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à fournir de l'énergie sous forme de rayonnements ionisants, dans ce cas, ils font partie de la **classe C** ; ou | **Exemple** : appareil de curiethérapie. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à avoir un effet biologique ou à être entièrement ou principalement absorbés, auquel cas ils font partie de la **classe D** ; ou | **Exemple** : Fils de suture résorbable ; adhésif biologique.<br><br>**Remarque** : L'"effet biologique" auquel il est fait référence est un effet intentionnel plutôt qu'involontaire. Le terme "absorption" fait référence à la dégradation d'une matière dans le corps et à l'élimination métabolique des produits de dégradation qui en résultent. |
| - sauf s'ils sont destinés spécifiquement à être utilisés en contact direct avec le système nerveux central, auquel cas ils appartiennent à la **classe D** ; | **Exemple** : cathéter neurologique. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés spécifiquement au diagnostic, à la surveillance ou à la correction d'un défaut du cœur ou de l'appareil circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auquel cas ils appartiennent à la **classe D.** | **Exemples** : cathéters cardio-vasculaires, sondes temporaires de stimulateurs cardiaques, dérivations d'artères carotidiennes. |
| **Règle 8**. Tous les dispositifs implantables et les dispositifs chirurgicaux invasifs à long terme font partie de la **classe C**, | La plupart des dispositifs couverts par cette règle sont des implants utilisés dans les domaines orthopédique, dentaire, ophtalmique et cardiovasculaire.<br><br>**Exemple** : implants maxillaires-faciaux ; plaques et vis osseux ; ciment osseux ; sutures internes non résorbables ; poteaux pour fixer les dents à l'os de la mandibule (sans revêtement bioactif). |

| | |
|---|---|
| - à moins qu'ils ne soient destinés à être placés dans les dents ou sur la structure dentaire préparée, auquel cas ils appartiennent à la **classe B** ; ou | **Exemples** : matériaux pour incrustations, couronnes et bridges ; matériaux d'obturation dentaire. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à être utilisés en contact direct avec le cœur, le système circulatoire central ou le système nerveux central, auquel cas ils font partie de la **classe D** ; ou | **Exemples** : valvules cardiaques prothétiques ; Endoprothèses cardiovasculaires ; sondes et électrodes de stimulateur cardiaque ; électrodes de stimulation cérébrale profonde ; cathéter céphalorachidien. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés au maintien de la vie ou à la survie, auquel cas ils font partie de la **classe D** ; ou | |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à être des dispositifs médicaux implantables actifs, auquel cas ils appartiennent à la **classe D** ; ou | **Exemple** : stimulateurs cardiaques (pacemaker), défibrillateurs implantables. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à avoir un effet biologique ou à être entièrement ou principalement absorbés, auquel cas ils font partie de la **classe D** ; ou | **Exemple** : implants présumés bioactifs.<br><br>**Remarque** : L'hydroxyapatite n'est considérée comme ayant un effet biologique que si le fabricant l'affirme et le démontre. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à administrer des médicaments, auquel cas ils relèvent de la **classe D** ; ou | **Exemple** : voies de perfusion sous-cutanée à long terme. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à subir un changement chimique dans le corps (sauf si les instruments sont placés dans les dents), auquel cas ils appartiennent à la **classe D** ; ou | **Exemple** : adhésifs chirurgicaux destinés à un usage à long terme.<br><br>**Remarque** : Le ciment osseux n'entre pas dans le champ d'application du terme "changement chimique dans l'organisme" puisque tout changement se produit à court terme plutôt qu'à long terme. |
| - à moins qu'il ne s'agisse d'implants mammaires, auquel cas ils appartiennent à la **classe D.** | |

### 3. Dispositifs actifs

| Règles | Exemples d'illustration |
|---|---|
| **Règle 9 (i).** Tous les instruments thérapeutiques actifs destinés à administrer ou à échanger de l'énergie font partie de la **classe B**, | Il s'agit principalement d'appareils électriques utilisés en chirurgie, de dispositifs de traitement spécialisé et de stimulateurs.<br><br>**Exemples** : stimulateurs musculaires ; pièces à main dentaires motorisées ; prothèses auditives ; matériel de photothérapie néonatale ; équipement à ultrasons pour la physiothérapie. |
| - à moins que leurs caractéristiques ne soient telles qu'elles puissent administrer ou échanger de l'énergie vers ou à partir du corps humain d'une manière potentiellement dangereuse, y compris des rayonnements ionisants, compte tenu de la nature, de la densité et du lieu d'application de l'énergie, auquel cas ils relèvent de la **classe C.** | **Exemples** : ventilateurs pulmonaires ; incubateurs pour bébés ; générateurs électrochirurgicaux ; stimulateurs cardiaques et défibrillateurs externes ; lasers chirurgicaux ; lithotripteurs ; radiographies thérapeutiques et autres sources de rayonnements ionisants.<br><br>**Remarque** : Le terme "potentiellement dangereux" fait référence au type de technologie en cause et à l'application prévue. |
| **Règle 9 (ii).** Tous les dispositifs actifs destinés à contrôler ou à surveiller le rendement des dispositifs thérapeutiques actifs de la classe C, ou destinés à influer directement sur le rendement de ces instruments, appartiennent à la **classe C.** | **Exemples** : systèmes de rétroaction externe pour dispositifs thérapeutiques actifs. |
| **Règle 10 (i).** Les dispositifs actifs destinés au diagnostic sont de **classe B** : | Ces dispositifs comprennent l'équipement pour le diagnostic/imagerie par ultrasons, la capture de signaux physiologiques. |
| - s'ils sont destinés à fournir de l'énergie qui sera absorbée par le corps humain (à l'exception des dispositifs utilisés uniquement pour éclairer le corps du patient, avec de la lumière dans le spectre visible ou proche infrarouge, auquel cas il s'agit de la **classe A**), ou | **Exemples** : équipement de résonance magnétique ; ultrasons diagnostiques dans des applications non critiques ; stimulateurs de réponse évoqués. |
| - s'ils sont destinés à visualiser *in vivo* la distribution produits radiopharmaceutiques, ou | **Exemple** : Gamma-caméras, Cameras nucléaires. |

| | |
|---|---|
| - s'ils sont destinés à permettre un diagnostic ou surveillance directs des processus physiologiques vitaux, | **Exemple** : thermomètres électroniques, stéthoscopes et tensiomètres, électrocardiographes. |
| - à moins qu'ils ne soient spécifiquement destinés à :<br><br>a) la surveillance des paramètres physiologiques vitaux, lorsque la nature des variations est telle qu'elle peut entraîner un danger immédiat pour le patient, par exemple des variations dans les performances cardiaques, la respiration, l'activité du système nerveux central, ou<br><br>b) le diagnostic dans des situations cliniques où le patient est en danger immédiat, auquel cas ils sont de la **classe C**. | **Exemple** : moniteurs/alarmes pour soins intensifs ; capteurs biologiques ; moniteurs de saturation en oxygène ; moniteurs d'apnée.<br><br>**Exemple** : équipement à ultrasons pour les interventions cardiaques interventionnelles. |
| **Règle 10 (ii).** Les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants et destinés à la radiologie diagnostique et/ou interventionnelle, y compris les dispositifs qui commandent ou surveillent ces dispositifs, ou ceux qui influencent directement leur performance, sont de la **classe C**. | **Exemple** : dispositifs pour le contrôle, la surveillance ou l'influence de l'émission de rayonnements ionisants. |
| **Règle 11**. Tous les dispositifs actifs destinés à administrer et/ou à retirer des médicaments, des liquides corporels ou d'autres substances du corps sont classés dans la **classe B**, | Il s'agit principalement de dispositifs d'administration de médicaments ou d'appareils d'anesthésie.<br><br>**Exemples** : équipement d'aspiration ; pompes d'alimentation ; injecteurs à jet pour la vaccination ; nébuliseur à utiliser chez les patients conscients et respirant spontanément lorsque le défaut de fourniture posologiques appropriées n'est pas dangereux. |
| - à moins que cela ne soit fait d'une manière potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature des matières concernées, de la partie du corps concernée et du mode et de la voie d'administration, auquel cas ils appartiennent à la **classe C**. | **Exemples** : pompes à perfusion ; matériel d'anesthésie ; équipement de dialyse ; chambres hyperbares ; nébuliseur où le défaut de fournir les caractéristiques posologiques appropriées pourrait être dangereux. |

| | |
|---|---|
| **Règle 12.** Tous les autres dispositifs actifs sont de classe A. | **Exemples** : lampes d'examen ; microscopes chirurgicaux ; lits d'hôpitaux et fauteuils roulants motorisés ; équipements motorisés pour l'enregistrement, le traitement, la visualisation d'images diagnostiques ; lampes de cure dentaire. |

### Règles supplémentaires

**Justification de l'inclusion des Règles supplémentaires dans le présent document**

Il existe un petit nombre de produits qui entrent dans le champ d'application de la définition d'un dispositif médical et qui doivent être classés pour tenir compte de facteurs autres que ceux couverts par les règles générales (règles 1 à 12).

Bien que l'OMS continue de soutenir et d'encourager l'harmonisation réglementaire, elle reconnaît qu'une autorité compétente voudrait tenir compte de besoins/exigences locaux ou de considérations sociales lorsqu'elle introduit des règlements sur la classification d'une minorité de dispositifs médicaux.

Les règles supplémentaires 13 à 17 fournissent des exemples de situations où cela peut se produire.

| Règles | Exemples d'illustration |
|---|---|
| **Règle 13.** Tous les dispositifs incorporant, en tant que partie intégrante, une substance qui, lorsqu'elle est utilisée séparément, peut être considérée comme un médicament et qui est susceptible d'agir sur le corps humain avec une action accessoire à celle des dispositifs, sont de **classe D**. | Ces dispositifs médicaux intègrent des substances médicamenteuses à titre accessoire.<br><br>**Exemples** : ciments osseux antibiotiques ; cathéters revêtus d'héparine ; pansements de plaie incorporant des agents antimicrobiens pour fournir une action auxiliaire sur la plaie ; poches de sang incorporant un anticoagulant.<br><br>**Remarque** : Dans certaines juridictions, de tels produits :<br><br>- sont considérés comme n'entrant pas dans le champ d'application de la définition des dispositifs médicaux ;<br><br>- peuvent être soumis à différents contrôles. |

| | |
|---|---|
| **Règle 14**. Tous les dispositifs fabriqués à partir ou incorporant des cellules/tissus/dérivés animaux ou humains de ceux-ci, viables ou non viables, appartiennent à la **classe D**, | **Exemple** : valvules cardiaques porcines.<br><br>**Remarque** : Dans certaines juridictions, de tels produits :<br><br>- sont considérés comme n'entrant pas dans le champ d'application de la définition des dispositifs médicaux ;<br><br>- peuvent être soumis à différents contrôles. |
| - à moins que ces dispositifs ne soient fabriqués à partir de tissus animaux non viables ou de leurs dérivés qui entrent en contact avec la peau intacte, seulement dans ce cas, ils appartiennent à la **classe A.** | **Exemple** : composants en peau d'appareils orthopédiques. |
| **Règle 15.** Tous les dispositifs destinés spécifiquement à être utilisés pour stériliser ou désinfecter les dispositifs médicaux sont de la **classe B.** | **Exemple** : stérilisateurs de table pour instruments dentaires. |
| - sauf s'il s'agit de solutions désinfectantes ou de laveurs-désinfecteurs destinés spécifiquement aux dispositifs médicaux invasifs, comme point final de traitement, auquel cas ils appartiennent à la **classe C** ; ou | **Exemples** : solutions destinées à être utilisées pour la désinfection de dispositifs médicaux sans traitement ultérieur (par exemple dans un stérilisateur), y compris celles dont l'agent infectieux est un prion ; particulièrement les instruments de lavage-désinfection d'un endoscope ou d'un autre dispositif invasif. |
| - à moins qu'ils ne soient destinés à nettoyer les instruments médicaux au moyen d'une action physique seulement, auquel cas ils appartiennent à la **classe A.** | |
| **Règle 16**. Tous les dispositifs destinés spécifiquement à être utilisés pour désinfecter, nettoyer, rincer ou, le cas échéant, hydrater les lentilles de contact sont classés dans la **classe C**. | **Remarque** : Dans certaines juridictions, de tels produits :<br>- sont considérés comme n'entrant pas dans le champ d'application de la définition des dispositifs médicaux ;<br>- peuvent être soumis à différents contrôles. |

| | |
|---|---|
| **Règle 17**. Tous les dispositifs utilisés pour la contraception ou la prévention de la transmission des maladies sexuellement transmissibles sont de la **classe C**, | **Exemples** : préservatifs sans spermicide ; diaphragmes contraceptifs. |
| - sauf s'il s'agit d'instruments implantables ou de dispositifs invasifs à long terme, auquel cas ils appartiennent à la **classe D**. | **Exemple** : dispositif de contraception intra-utérine. |

## ANNEXE I-2 : CLASSIFICATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO (DMDIV) ET REGLES

La classification internationale des Dispositifs Médicaux de Diagnostic *in vitro* (DMDIV) faite par International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est celle retenue dans les Etats membres de l'UEMOA.

| Classe | Niveau de risque | Exemples |
|---|---|---|
| *A* | *Faible risque individuel et en matière de santé publique.* | *Analyseurs de chimie clinique, milieux de culture.* |
| *B* | *Risque individuel modéré et /ou faible risque en matière de santé publique.* | Kits de dosage de la vitamine B12, auto tests de grossesse, Anticorps anti-nucléaires, bandelettes pour test d'urine. |
| *C* | *Risque individuel élevé et/ou modéré en matière de santé publique.* | *Autotests de glycémie, Typage HLA, dépistage de PSA, diagnostic de la rubéole.* |
| *D* | *Risque individuel élevé et aussi en matière de santé publique.* | *Tests et diagnostic du VIH, tests et diagnostic des Hépatites.* |

**Règles de classification**

**Règle 1** : Les DMDIV destinés à des fins suivantes sont classés dans la **classe D** :

• Dispositifs destinés à être utilisés pour détecter la présence ou l'exposition à un agent transmissible par le sang, des composants sanguins, dérivés du sang, cellules, tissus ou organes en vue d'évaluer leur aptitude à la transfusion ou la transplantation, ou

• Dispositifs destinés à être utilisés pour détecter la présence ou l'exposition à un agent transmissible qui provoque une maladie mortelle, souvent incurable, avec un risque élevé de propagation.

**Justification** : L'application de cette règle telle que définie ci-dessus doit être en conformité avec la raison qui suit : Les appareils de cette catégorie sont destinés à être utilisés pour assurer la sécurité des composants sanguins et le sang destiné aux transfusions et/ou des cellules, tissus et organes destinés à la transplantation. Dans la plupart des cas, le résultat du test est le principal facteur déterminant quant à savoir si le don/produit sera utilisé. Les maladies graves sont celles qui entraînent la mort ou une

invalidité de longue durée, qui sont souvent incurables ou nécessitent des interventions thérapeutiques majeures et où un diagnostic précis est essentiel pour atténuer l'impact de santé publique. Exemples : Analyses pour détecter l'infection par le VIH, VHC, VHB, HTLV. Cette règle s'applique aux tests de première intention et aux tests de confirmation supplémentaires.

**Règle 2** : Les DMDIV destinés à être utilisés pour le groupage sanguin, ou typage tissulaire pour assurer la compatibilité immunologique du sang, des composants sanguins, cellules, tissus ou organes qui sont destinés à la transfusion ou la transplantation, sont classés dans la **classe C**, sauf pour la détermination de : système ABO [A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3)], système rhésus [RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)], système Kell [ Kel1 (K)], système Kidd [JK1 (JKA), JK2 (Jkb)] et système Duffy [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)], qui sont classés dans la **classe D**.

**Justification** : L'application de cette règle telle que définie ci-dessus doit être en conformité avec la justification de cette règle qui est comme suit : Un risque élevé pour l'individu, où un résultat erroné pouvant entrainer le patient dans une imminente situation de danger mortel place le dispositif dans la classe D. La règle divise les dispositifs des groupes sanguins en deux sous-ensembles, de classe C ou D, selon la nature de l'antigène de groupe sanguin du dispositif médical de diagnostic in vitro, et son importance dans un cadre de transfusion.

**Exemples** : HLA, le système Duffy (d'autres systèmes Duffy sauf ceux énumérés à la règle de classe D sont dans la C).

**Règle 3** : Les DMDIV sont classés dans la **classe C**, s'ils sont destinés à être utilisés :

• dans la détection de la présence de, ou l'exposition à un agent sexuellement transmissible. **Exemples** : les maladies sexuellement transmissibles, telles que *Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae*.

• Dans la détection de la présence dans le liquide céphalorachidien ou du sang d'un agent infectieux avec un risque de propagation limité. **Exemples** : *Neisseria meningitidis ou Cryptococcus neoformans.*

• Dans la détection de la présence d'un agent infectieux où il y a un risque important qu'un résultat erroné entraine la mort ou une incapacité grave à la personne ou du fœtus à tester. Exemples : test de diagnostic pour le cytomégalovirus (CMV), *Chlamydia, Staphylococcus aureus* résistant à la méthycilline.

• Dans le dépistage prénatal des femmes afin de déterminer leur statut immunitaire vis à vis des agents transmissibles. **Exemples** : tests de statut immunitaire pour la rubéole ou la toxoplasmose.

• Dans la détermination de statut de la maladie infectieuse ou du statut immunitaire, et où il y a un risque qu'un résultat erroné conduise à une décision de gestion des patients entraînant une imminente situation de danger mortel pour le patient. **Exemples** : Entérovirus, CMV et Herpès Simplex Virus (HSV) chez les patients transplantés.

• Dans le criblage de sélection de patients pour la thérapie et la gestion sélective, ou pour le diagnostic du cancer. **Exemple** : la médecine personnalisée.

**REMARQUE** : les DMDIV où la décision de traitement est généralement faite seulement après une enquête approfondie et ceux utilisés pour la surveillance, sont classés dans la **classe B**.

• Des tests de génétique humaine. **Exemples** : la maladie de Huntington, la mucoviscidose.

• De surveiller les niveaux de médicaments, de substances ou de composantes biologiques, quand il y a un risque qu'un résultat erroné conduise à une décision de gestion des patients entraîne une immédiate situation mortelle pour le patient. **Exemples** : marqueurs cardiaques, la cyclosporine, de tests temps de prothrombine.

• Dans la gestion des patients souffrant d'une maladie mortelle infectieuse. **Exemples** : charge virale du VHC, le VIH et charge virale VIH et le VHC, génotype et sous-typage.

• Dans le dépistage des troubles congénitaux chez le fœtus. **Exemples** : le *spina bifida* ou du syndrome de Down.

**Justification** : L'application de cette règle telle que définie ci-dessus doit être en conformité avec la justification de cette règle qui est comme suit : les appareils de cette classe présentent un risque modéré pour la santé publique, ou un risque individuel élevé, ou un résultat erroné qui entraine le patient dans une imminente situation de danger mortel, ou pourrait avoir un impact négatif majeur sur les résultats. Ils peuvent également présenter un risque individuel élevé à cause du stress et l'angoisse résultant de l'information et de la nature des éventuelles mesures de suivi.

**Règle 4** : Les DMDIV destinés à l'autotest sont classés dans la **classe C**, à l'exception des périphériques à partir desquels le résultat n'est pas de déterminer un état médical critique ou est préliminaire et nécessite un suivi avec le test en laboratoire, auquel cas ils sont **classés B**. Les DMDIV destinés à la détermination des gaz du sang et à des déterminations de glycémie par les patients eux-mêmes sont de **classe C**.

**Justification** : L'application de cette règle telle que définie ci-dessus doit être en conformité avec la justification de cette règle qui est comme suit : en général, ces appareils sont utilisés par des personnes n'ayant aucune expertise technique et donc l'étiquetage et la notice d'utilisation sont essentielles pour la manipulation et l'obtention d'un résultat correct.

**Exemple** pour la classe C autotest : surveillance de la glycémie.

**Exemple** pour la classe B autotest : tests de grossesse, tests de fertilité, albumine, sucre dans les urines.

**Règle 5** : Les DMDIV suivants sont classés dans la **classe A** :

• Les réactifs ou d'autres articles qui possèdent des caractéristiques spécifiques, destinés par le fabricant pour les rendre aptes à des procédures de diagnostic *in vitro* liés à un examen spécifique.

• Les instruments destinés par le fabricant spécifiquement pour être utilisés dans des procédures de diagnostic *in vitro*.

• Les récipients pour échantillons.

**Remarque** : Tout produit pour le laboratoire d'utilisation générale qui n'est pas fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir dans des applications spécifiées de dispositif médical de diagnostic *in vitro* n'est pas réputé être un DMDIV, tel que défini dans le présent document.

**Justification** : l'application de cette règle telle que définie ci-dessus doit être en conformité avec la justification de cette règle qui est comme suit : ces dispositifs présentent un faible risque individuel et peu ou pas de risque de santé publique. **Exemples** : milieux microbiologiques sélectifs / différentiels (à l'exclusion des poudres déshydratées qui ne sont pas considérés comme un produit fini), des trousses d'identification des micro-organismes cultivés, solutions de lavage.

**Note 1** : La performance d'un logiciel ou d'un instrument qui est spécifiquement requise pour effectuer un test en particulier, sera évaluée en même temps que le kit de test.

**Note 2** : L'interdépendance de l'instrument et la méthode d'essai empêche l'instrument d'être évalué séparément, même si l'instrument lui-même est toujours classé dans la **classe A**.

**Règle 6** : Les DMDIV qui ne sont pas pris en compte dans les Règles 1 à 5 sont classés dans la **classe B**.

**Justification** : l'application de cette règle telle que définie ci-dessus doit être en conformité avec la justification de cette règle qui est comme suit: ces dispositifs présentent un risque modéré pour l'individu car ils ne sont pas susceptibles de conduire à un résultat erroné qui pourrait entraîner la mort ou une incapacité grave, avoir un impact négatif majeur sur les résultats des patients ou de mettre l'individu en danger immédiat.

D'autres contrôles appropriés peuvent également être mis en place pour valider les résultats. Cette classe comprend également les dispositifs qui présentent un risque faible pour la santé publique, car ils détectent les agents infectieux qui ne sont pas facilement propagées dans une population.

**Exemples** : les gaz du sang, *Helicobacter pylori* et les marqueurs physiologiques tels que les hormones, vitamines, enzymes, marqueurs métaboliques, dosages d'IgE spécifiques et des marqueurs cœliaques.

**Règle 7** : Les DMDIV qui sont des contrôles sans valeur quantitative ou qualitative attribuée, sont dans la **classe B**.

**Justification** : pour ces contrôles, la valeur qualitative ou quantitative est attribuée par l'utilisateur et non le fabricant.

## ANNEXES II

## ANNEXE II-1 : EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES A LA SECURITE ET A LA PERFORMANCE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

### A. EXIGENCES GENERALES

1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas, directement ou indirectement, l'état clinique ou la sécurité des patients, la sécurité et la santé des utilisateurs ou d'autres personnes, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues.

Les risques éventuels liés à leur utilisation doivent être acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité.

2. Les solutions retenues par le fabricant dans la conception et la fabrication des dispositifs doivent être conformes aux principes de sécurité en tenant compte des avancées de la technologie.

Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué :

- éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la conception et à la fabrication) le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées pour les risques qui ne peuvent être éliminés ;
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance des mesures de protection adoptées.

3. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées par le fabricant et être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à être aptes à remplir une ou plusieurs des fonctions visées telles que spécifiées par le fabricant.

4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1, 2 et 3 ne doivent pas être altérées de façon à compromettre la santé ou la sécurité du patient ou de l'utilisateur et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée de vie du dispositif indiquée par le fabricant lorsque ce dernier est soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions normales d'utilisation.

5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation prévue ne soient pas altérées dans les conditions de stockage et de transport (température, humidité, etc.) tenant compte des instructions et des informations fournies par le fabricant.

6. Tous les risques connus et prévisibles, ainsi que tous les effets indésirables, doivent être minimisés et être acceptables lorsqu'ils sont comparés aux avantages de la performance prévue des dispositifs médicaux dans des conditions normales d'utilisation.

## B. PRINCIPES ESSENTIELS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS MEDICAUX AUTRES QUE LES DMDIV

### B1. Propriétés physiques chimiques, et biologiques

B1.1 Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à assurer les caractéristiques et les performances requises. Une attention particulière doit être accordée :

- au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne la toxicité et, le cas échéant, l'inflammabilité ;
- à la compatibilité entre les matériaux utilisés et les tissus biologiques, les cellules et les fluides corporels, en tenant compte de la destination du dispositif ;
- au choix des matériaux utilisés, reflétant, le cas échéant, des points tels que la dureté, l'usure et la résistance à la fatigue.

B1.2 Les dispositifs devraient être conçus, fabriqués et emballés de manière à minimiser le risque que représentent les contaminants et les résidus pour les personnes chargées du transport, du stockage et de l'utilisation des dispositifs et pour les patients, en tenant compte de l'objectif prévu de l'appareil. Une attention particulière devrait être accordée aux tissus exposés à la durée et à la fréquence de l'exposition.

B1.3 Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être utilisés en toute sécurité avec les matériaux, les substances et les gaz avec lesquels ils entrent en contact lors de leur utilisation normale ou pendant les procédures de routine, si les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils doivent être conçus et fabriqués de manière à être compatibles avec les médicaments concernés conformément aux dispositions et aux restrictions qui régissent ces produits et à assurer leur fonctionnement conformément à l'usage auquel ils sont destinés.

B1.4 Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible et de manière appropriée, les risques posés par les substances susceptibles de lixivier ou de fuir du dispositif. Une attention particulière doit être accordée aux substances qui sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

B1.5 Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire dans toute la mesure du possible et de façon appropriée les risques posés par l'entrée ou la sortie involontaire de substances dans ou depuis le dispositif en tenant compte du dispositif et de la nature de l'environnement dans lequel il est destiné à être utilisé.

### B2. Infection et contamination microbienne

B2.1 Les dispositifs et les procédés de fabrication devraient être conçus de manière à éliminer ou à réduire dans toute la mesure du possible et de manière appropriée le risque d'infection pour les patients, les utilisateurs et les tiers. La conception doit :

- permettre une manipulation facile et, si nécessaire réduire autant que possible et adéquatement toute fuite microbienne de l'appareil et / ou exposition microbienne pendant l'utilisation ;
- prévenir la contamination microbienne du dispositif ou de l'échantillon, le cas échéant, par le patient, l'utilisateur ou une autre personne.

B2.2. Les dispositifs étiquetés comme ayant un état microbiologique particulier devraient être conçus, fabriqués et emballés de manière à rester tels lorsqu'ils sont mis sur le marché et le rester dans les conditions de transport et de stockage spécifiées par le fabricant.

B2.3. Les dispositifs livrés à l'état stérile doivent être conçus, fabriqués et conditionnés dans un emballage non réutilisable, et / ou selon des procédures appropriées, afin de garantir qu'ils sont stériles lorsqu'ils sont mis sur le marché et restent stériles, dans les conditions de transport et de stockage indiquées par le fabricant, jusqu'à ce que l'emballage de protection soit endommagé ou ouvert.

B2.4. Les dispositifs étiquetés comme étant stériles ou ayant un état microbiologique spécial devraient avoir été traités, fabriqués et, le cas échéant, stérilisés par des méthodes appropriées et validées.

B2.5. Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des conditions satisfaisantes aux contrôles appropriés (par exemple contrôle environnemental).

B2.6. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non stériles doivent être de nature à conserver le produit sans détérioration au niveau de propreté prévu et, s'ils sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à minimiser le risque de contamination microbienne; le système d'emballage doit être approprié compte tenu de la méthode de stérilisation indiquée par le fabricant.

B2.7. L'emballage et/ou l'étiquetage du dispositif doivent permettre de distinguer les produits identiques ou similaires vendus à la fois sous forme stérile et non stérile.

**B3. Dispositifs médicaux incorporant une substance considérée comme une substance active ou un médicament**

B3.1. Lorsqu'un dispositif incorpore, en tant que partie intégrante, une substance qui, si elle est utilisée séparément, peut être considérée comme **une substance active ou** un médicament au sens de la législation applicable dans le règlement 06/2010/CM/UEMOA relatif aux procédures d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain dans les Etats membre de l'UEMOA et susceptible d'agir sur le corps humain par une action accessoire à celle de l'appareil, la sécurité, la qualité et la performance de l'appareil dans

son ensemble doivent être vérifiées, ainsi que la sécurité, la qualité et l'efficacité de la substance dans l'application spécifique.

**B4. Dispositifs médicaux incorporant des matières d'origine biologique**

B4.1. Dans l'espace UEMOA, les produits incorporant des tissus, des cellules et des substances d'origine animale sont considérés comme des dispositifs médicaux. Dans ce cas, ces tissus, cellules et substances doivent provenir d'animaux qui ont été soumis à des contrôles vétérinaires et à une surveillance adaptée à l'utilisation prévue des tissus. Il peut être exigé que le fabricant et / ou l'autorité compétente conservent des informations sur l'origine géographique des animaux. Le traitement, la conservation, l'analyse et la manipulation des tissus, cellules et substances d'origine animale doivent être effectués de manière à assurer une sécurité optimale pour les patients, les utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes. En particulier, la sécurité vis-à-vis des virus et autres agents transmissibles devrait être traitée par la mise en œuvre de méthodes validées d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication.

B4.2. Dans l'espace UEMOA, les produits incorporant des tissus, des cellules et des substances humains sont considérés comme des dispositifs médicaux. Dans ce cas, la sélection des sources, des donateurs et / ou des substances d'origine humaine, le traitement, la conservation, le contrôle et la manipulation des tissus, cellules et substances de cette origine doivent être effectués de manière à assurer une sécurité optimale pour les patients, les utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes. En particulier, la sécurité vis-à-vis des virus et autres agents transmissibles devrait être traitée par la mise en œuvre de méthodes validées d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication.

B4.3. Dans l'espace UEMOA, les produits incorporant des cellules et des substances d'origine microbienne sont considérés comme des dispositifs médicaux. Dans ce cas, le traitement, la conservation, le contrôle et la manipulation des cellules et des substances doivent être effectués de manière à assurer une sécurité optimale pour les patients, les utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes. En particulier, la sécurité vis-à-vis des virus et autres agents transmissibles devrait être traitée par la mise en œuvre de méthodes validées d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication.

**B5. Propriétés environnementales**

B5.1. Si l'appareil est destiné à être utilisé en combinaison avec d'autres appareils ou équipements, la combinaison complète, y compris le système de connexion, doit être sûre et ne pas altérer les performances spécifiées des appareils. Toute restriction d'utilisation s'appliquant à de telles combinaisons doit être indiquée sur l'étiquette et / ou dans les instructions d'utilisation. Les raccordements que l'utilisateur doit manipuler, tels que le transfert de fluide, de gaz ou le couplage mécanique, doivent être conçus et construits de manière à minimiser tous les risques d'une mauvaise connexion.

B5.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à supprimer ou réduire dans la mesure du possible :

- le risque de blessure du patient, de l'utilisateur ou d'autres personnes en rapport avec leurs caractéristiques physiques et ergonomiques ;

- le risque d'erreur d'utilisation dû aux caractéristiques ergonomiques, aux facteurs humains et à l'environnement dans lequel l'appareil est destiné à être utilisé ;

- les risques liés à des influences extérieures ou à des conditions environnementales raisonnablement prévisibles, telles que champs magnétiques, effets électriques et électromagnétiques externes, décharges électrostatiques, rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques, pression, humidité, température ou variations de pression et d'accélération ;

- les risques associés à l'utilisation de l'appareil lorsqu'il entre en contact avec des matériaux, des liquides et des gaz auxquels il est exposé dans des conditions normales d'utilisation ;

- le risque associé à l'interaction négative possible entre le logiciel et l'environnement dans lequel il opère et interagit ;

- les risques de pénétration accidentelle de substances dans l'appareil ;

- les risques d'interférence réciproque avec d'autres dispositifs normalement utilisés dans les investigations ou pour le traitement donné ;

- les risques se présentant lorsque la maintenance ou l'étalonnage ne sont pas possibles (comme pour les implants), du vieillissement des matériaux utilisés ou de la perte de précision de tout mécanisme de mesure ou de contrôle.

B5.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser les risques d'incendie ou d'explosion en utilisation normale et en condition de défaillance unique. Une attention particulière doit être accordée aux dispositifs dont l'utilisation prévue comprend l'exposition ou l'utilisation en association avec des substances inflammables ou des substances pouvant provoquer une combustion.

B5.4. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que le réglage, l'étalonnage et la maintenance, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les performances prévues, puissent être effectués en toute sécurité.

B5.5. Les dispositifs devraient être conçus et fabriqués de manière à faciliter l'élimination en toute sécurité de toute substance résiduelle.

**B6. Dispositifs dotés d'une fonction de diagnostic ou de mesure**

B6.1. Les dispositifs de diagnostic dotés d'une fonction de mesure doivent être conçus et fabriqués de manière à offrir une précision, et une stabilité suffisante pour l'usage auquel

ils sont destinés. Basés sur des méthodes scientifiques et techniques appropriées. Les limites de précision doivent être indiquées par le fabricant.

B6.2. Toute échelle de mesure, de surveillance ou d'affichage doit être conçue conformément aux principes ergonomiques, en tenant compte de l'usage prévu de l'appareil.

B6.3. Dans la mesure du possible, les valeurs exprimées numériquement doivent être exprimées en unités normalisées communément acceptées et comprises par les utilisateurs de l'appareil.

**B7. Protection contre les rayonnements**

B7.1. Généralités

Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués et emballés de manière que l'exposition des patients, des utilisateurs et des autres personnes aux rayonnements émis soit réduite dans la mesure du possible et appropriée, compatible avec le but prévu, sans limiter l'application de niveaux spécifiés appropriés à des fins thérapeutiques et diagnostiques.

B7.2 Radiation envisagée

- Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des niveaux de rayonnements visibles et / ou potentiellement dangereux, et / ou invisibles, nécessaires à un usage médical spécifique dont le bénéfice est considéré comme supérieur aux risques inhérents à l'émission, l'utilisateur doit pouvoir contrôler les émissions. De tels dispositifs devraient être conçus et fabriqués pour assurer la reproductibilité des paramètres variables pertinents dans une tolérance acceptable.
- Lorsque les dispositifs sont destinés à émettre un rayonnement potentiellement dangereux, visible et / ou invisible, ils doivent être équipés, dans la mesure du possible, d'affichages visuels et / ou d'avertissements sonores signalant les émissions.

B7.3. Rayonnements non intentionnels

Les dispositifs devraient être conçus et fabriqués de manière à réduire autant que possible, l'exposition des patients, des utilisateurs et d'autres personnes aux rayonnements non intentionnels, parasites ou diffus.

B7.4. Rayonnements ionisants

- Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants devraient être conçus et fabriqués de manière à permettre, dans la mesure du possible, de varier la quantité, la géométrie et la distribution énergétique (ou la qualité) des rayonnements émis et de les contrôler en fonction de l'utilisation prévue.

- Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au radio - diagnostic doivent être conçus et fabriqués de manière à obtenir une qualité d'image et / ou de résultat convenant au but médical prévu tout en minimisant l'exposition aux rayonnements du patient et de l'utilisateur.
- Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants, destinés à la radio thérapie, doivent être conçus et fabriqués de manière à permettre un contrôle et une surveillance fiables de la dose délivrée du faisceau et de la distribution énergétique du faisceau.

**B8. Dispositifs médicaux intégrant un logiciel et un logiciel de dispositif médical autonome**

B8.1 Les dispositifs intégrant des systèmes électroniques programmables, y compris des logiciels, ou des logiciels autonomes qui sont eux-mêmes des dispositifs doivent être conçus pour assurer la répétabilité, la fiabilité et les performances conformément à l'usage prévu. En cas de défaillance unique, des moyens appropriés devraient être adoptés pour éliminer ou réduire dans la mesure du possible et des risques consécutifs appropriés.

B8.2 Pour les dispositifs incorporant des logiciels ou pour des logiciels autonomes qui sont des dispositifs en eux-mêmes, le logiciel doit être validé conformément à l'état de la technique en tenant compte des principes de développement, de gestion des risques, de vérification et de validation.

**B9. Dispositifs médicaux actifs et dispositifs qui leur sont connectés**

B9.1 Pour les dispositifs médicaux actifs, en cas de défaillance unique, des moyens appropriés doivent être adoptés pour éliminer ou réduire dans toute la mesure du possible les risques consécutifs.

B9.2 Les dispositifs dont la sécurité des patients dépend d'une alimentation interne doivent être équipés d'un moyen permettant de déterminer l'état de l'alimentation électrique.

B9.3 Les dispositifs dont la sécurité des patients dépend d'une source d'alimentation externe doivent inclure un système d'alarme pour signaler toute panne de courant.

B9.4 Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres cliniques d'un patient doivent être équipés de systèmes d'alarme appropriés pour alerter l'utilisateur des situations pouvant entraîner la mort ou une détérioration grave de l'état de santé du patient.

B9.5 Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire dans toute la mesure du possible les risques de créer des interférences électromagnétiques susceptibles d'altérer le fonctionnement de cet appareil ou d'autres appareils ou équipements dans l'environnement habituel.

B9.6 Les dispositifs devraient être conçus et fabriqués de manière à assurer un niveau adéquat de résistance intrinsèque aux perturbations électromagnétiques pour leur permettre de fonctionner comme prévu.

B9.7 Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éviter, dans la mesure du possible, le risque de décharges électriques accidentelles pour le patient, l'utilisateur ou toute autre personne, tant lors de l'utilisation normale de l'appareil qu'en cas de panne d'un seul défaut dans l'appareil, à condition que l'appareil soit installé et entretenu comme indiqué par le fabricant.

**B10. Protection contre les risques mécaniques**

B10.1 Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger le patient et l'utilisateur contre les risques mécaniques liés, notamment, à la résistance aux mouvements, à l'instabilité et aux pièces mobiles.

B10.2 Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au maximum les risques dus aux vibrations générées par les dispositifs, en tenant compte des progrès techniques et des moyens disponibles pour limiter les vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie de la performance spécifiée.

B10.3 Les dispositifs devraient être conçus et fabriqués de manière à réduire au plus bas niveau possible les risques dus au bruit émis, en tenant compte des progrès techniques et des moyens disponibles pour réduire le bruit, en particulier à la source, à moins que le bruit émis fasse partie de la performance spécifiée.

B10.4 Les bornes et les connecteurs aux sources d'énergie électrique, gazeuse ou hydraulique et pneumatique que l'utilisateur doit manipuler doivent être conçus et construits de manière à minimiser tous les risques possibles.

B10.5 Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au niveau le plus bas possible le risque d'erreur lorsque certaines parties de l'appareil doivent être connectées ou reconnectées avant ou pendant l'utilisation.

B10.6 Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des parties ou zones destinées à fournir de la chaleur ou à atteindre des températures données) et de leur environnement ne doivent pas atteindre des températures potentiellement dangereuses dans les conditions normales d'utilisation.

**B11. Protection contre les risques posés au patient ou à l'utilisateur par l'énergie ou les substances fournies**

B11.1. Les dispositifs d'alimentation en énergie ou en substances doivent être conçus et construits de telle sorte que la quantité livrée puisse être réglée et entretenue avec suffisamment de précision pour garantir la sécurité du patient et de l'utilisateur.

B11.2. Les dispositifs doivent être munis de moyens permettant d'empêcher et / ou d'indiquer toute insuffisance de la quantité délivrée pouvant présenter un danger. Les dispositifs doivent incorporer des moyens appropriés pour empêcher, dans la mesure du possible, le rejet accidentel de niveaux dangereux d'énergie ou de substances provenant d'une source d'énergie et / ou de substance.

B11.3. La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement spécifiée sur les appareils. Lorsqu'un dispositif porte des instructions nécessaires à son fonctionnement ou indique des paramètres de fonctionnement ou de réglage au moyen d'un système visuel, ces informations doivent être compréhensibles pour l'utilisateur et, le cas échéant, pour le patient.

**B12. Protection contre les risques émanant des dispositifs médicaux destinés par le fabricant à des profanes**

B12.1. Les dispositifs destinés à des profanes doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner conformément à leur destination compte tenu des aptitudes et des moyens dont disposent ces personnes ainsi que de l'influence des variations raisonnablement prévisibles de leur maîtrise technique et de leur environnement. Les informations et les instructions fournies par le fabricant doivent être faciles à comprendre et à appliquer par le profane.

B12.2. Les dispositifs destinés à des profanes doivent être conçus et fabriqués de manière :

- à garantir que le dispositif peut être utilisé correctement et en toute sécurité par l'utilisateur auquel il est destiné à tous les stades de la procédure, au besoin après une information et/ou une formation appropriées ;

- à réduire autant que possible et dans la mesure appropriée les risques de coupure ou piqûre involontaire, par exemple les blessures causées par une seringue ; et

- à réduire autant que possible les risques d'erreur de manipulation et, s'il y a lieu, d'interprétation des résultats par l'utilisateur auquel le dispositif est destiné.

B12.3. Dans la mesure du possible, les appareils utilisés par des profanes doivent comprendre une procédure par laquelle le profane peut vérifier qu'au moment de l'utilisation, le produit fonctionnera comme prévu par le fabricant.

**B13. Étiquette et mode d'emploi**

B13.1 Les utilisateurs devraient recevoir les informations nécessaires pour identifier le fabricant, utiliser le dispositif en toute sécurité et garantir les performances prévues, en tenant compte de leur formation et de leurs connaissances. Cette information doit être facilement comprise.

**L'étiquetage doit comporter les indications suivantes :**

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Pour les dispositifs importés dans la Communauté pour y être distribués, l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation contiennent en outre le nom et l'adresse de la personne responsable ou du représentant du fabricant établi dans la Communauté, ou encore de l'importateur établi dans la Communauté, selon le cas ;

b) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour identifier le dispositif et le contenu de l'emballage ;

c) le cas échéant, la mention «STÉRILE» ;

d) le cas échéant, le code du lot, précédé par la mention <<LOT», ou le numéro de série ;

e) le cas échéant, la date jusqu'à laquelle le dispositif devrait être utilisé, en toute sécurité, exprimée par l'année et le mois ;

f) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est destiné à un usage unique ;

g) s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention « dispositif sur mesure» ;

h) s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention « exclusivement pour investigations cliniques» ;

i) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention ;

j) les instructions particulières d'utilisation ;

k) les mises en garde et/ou les précautions à prendre ;

l) l'année de fabrication pour les dispositifs actifs, autre que ceux couverts par le point e). Cette indication peut être incluse dans le numéro du lot ou de série ;

m) le cas échéant, la méthode de stérilisation.

**La notice d'instruction doit comprendre, le cas échéant, les indications suivantes :**

a) les indications visées au point B13.1, à l'exception de celles figurant aux points d) et e) relatifs à l'étiquetage ;

b) les performances visées au point A.3 relatif aux exigences générales, ainsi que tout effet secondaire indésirable ;

c) si le dispositif doit être installé avec d'autres dispositifs ou équipements médicaux ou raccordé à ceux-ci pour fonctionner conformément à sa destination, des indications suffisantes sur ses caractéristiques pour identifier les dispositifs ou équipements corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une combinaison sûre ;

d) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif est bien installé et peut fonctionner correctement et en toute sécurité, ainsi que les indications concernant la nature et la fréquence des opérations d'entretien et d'étalonnage nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la sécurité des dispositifs ;

e) le cas échéant, les informations permettant d'éviter certains risques liés à l'implantation du dispositif ;

f) les informations relatives aux risques d'interférence réciproques liés à la présence du dispositif lors d'investigations ou de traitements spécifiques ;

g) les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage assurant la stérilité et, le cas échéant, l'indication des méthodes appropriées de restérilisation ;

h) si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et, le cas échéant, la méthode de stérilisation si le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute restriction sur le nombre possible de réutilisations ;

Lorsque les dispositifs fournis doivent être stérilisés avant utilisation, les instructions de nettoyage et de stérilisation sont telles que, si elles sont correctement suivies, le dispositif satisfait encore aux exigences du fabricant ;

i) les indications concernant tout traitement ou toute manipulation supplémentaire nécessaire avant que le dispositif puisse être utilisé (par exemple, stérilisation, assemblage final, etc.) ;

j) dans le cas de dispositifs émettant des rayonnements dans un but médical, des indications sur la nature, le type, l'intensité et la répartition de ce rayonnement ;

k) la notice d'instruction doit comporter des informations permettant au personnel médical de renseigner le patient sur les contre-indications et les précautions à prendre. Ces informations comprennent notamment :

- les précautions à prendre en cas de changement de performances du

dispositif ;

- les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition, dans des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, à des champs magnétiques, à des influences électriques externes, à des décharges électrostatiques, à la pression ou à des variations de pression, à l'accélération, à des sources thermiques d'ignition, etc. ;

- des informations suffisantes sur le (les) médicament(s) que le dispositif en question est destiné à administrer, y compris toute restriction dans le choix des substances à administrer ;

- les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à l'élimination du dispositif ;

- les médicaments incorporés au dispositif 'comme partie intégrante de celui-ci ;

- le degré de précision indiqué pour les dispositifs de mesurage.

**B14. Évaluation clinique**.

B14.1. Pour tous les dispositifs médicaux, la démonstration de la conformité aux principes essentiels comprend une évaluation clinique conforme aux directives de l'autorité compétente. L'évaluation clinique devrait examiner les données cliniques sous la forme :

- de rapports d'investigation clinique ;
- de rapports / d'examens de la littérature, et d'expérience clinique ;

pour établir qu'il existe un rapport bénéfice / risque favorable pour le dispositif.

B14.2. Les Investigations cliniques sur des sujets humains devrait être réalisée conformément à l'esprit de la Déclaration d'Helsinki. Cela inclut chaque étape de l'investigation clinique, depuis la prise en compte du besoin et de la justification de l'étude jusqu'à la publication des résultats. En outre, certains pays peuvent avoir des exigences réglementaires spécifiques pour l'examen du protocole avant l'étude ou le consentement éclairé

## ANNEXE II-2 : EXIGENCES ESSENTIELLES DES DMDIV

### A. EXIGENCES GÉNÉRALES

1. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas, directement ou indirectement, l'état clinique et la sécurité des patients, la sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas échéant, d'autres personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues.

Les risques éventuels liés à leur utilisation doivent être acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité.

2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la fabrication des DMDIV doivent être conformes aux principes de sécurité en tenant compte de l'état de la technique généralement reconnu.

Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué :

- éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la conception et à la fabrication), le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées pour les risques qui ne peuvent être éliminés ;

- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance des mesures de protection adoptées.

3. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière qu'ils puissent être utilisés aux fins prévues, comme spécifié par le fabricant compte tenu de l'état de la technique généralement reconnu. Ils doivent atteindre les performances, notamment, lorsqu'il y a lieu, en termes de sensibilité analytique, de sensibilité diagnostique, de spécificité analytique, de spécificité diagnostique, d'exactitude, de répétabilité, de reproductibilité, y compris la maîtrise des interférences connues pertinentes, et de limites de détection indiquées par le fabricant.

La traçabilité des valeurs attribuées aux matériaux d'étalonnage et/ou matériaux de contrôle doit être garantie par des procédures de mesure de référence existantes et/ou des matériaux de référence disponibles de niveau supérieur.

4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1, 2 et 3 ne doivent pas être altérées de façon à compromettre la santé ou la sécurité du patient ou de l'utilisateur et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée de vie du dispositif indiquée par le fabricant lorsque ce dernier est soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions normales d'utilisation. Lorsqu'aucune durée de vie n'est indiquée, ces conditions s'appliquent à la durée de vie à laquelle on peut raisonnablement s'attendre

pour un dispositif de ce type, compte tenu de la destination et de l'utilisation prévue dudit dispositif.

5. Les DMDIV doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation prévue ne soient pas altérées dans les conditions de stockage et de transport (température, humidité, etc.) tenant compte des instructions et des informations fournies par le fabricant.

6. Tous les risques connus et prévisibles, ainsi que tous les effets indésirables, doivent être minimisés et être acceptables lorsqu'ils sont comparés aux avantages de la performance prévue des dispositifs médicaux dans des conditions normales d'utilisation.

## B. PRINCIPES ESSENTIELS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS MEDICAUX AUTRES QUE LES DMDIV

### B1. Propriétés physiques, chimiques, et biologiques

B1.1. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à assurer les caractéristiques et les performances visées au point A (exigences générales). Une attention particulière doit être accordée à la possibilité d'altération des performances analytiques due à l'incompatibilité entre les matériaux utilisés et les spécimens et / ou l'analyte (mesurande) à détecter (tels que les tissus biologiques, les cellules, les fluides corporels et les micro-organismes), en tenant compte de l'usage auquel ils sont destinés.

B1.2. Les DMDIV doivent être conçus, fabriqués et emballés de manière à réduire au minimum le risque que représentent les contaminants et les résidus pour les personnes chargées du transport, du stockage et de l'utilisation des dispositifs et pour les patients, compte tenu du but prévu de l'appareil.

B1.3. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible et de manière appropriée, les risques posés par les substances susceptibles de lixivier ou de fuir du DMDIV. Une attention particulière doit être accordée aux substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

B1.4. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire dans toute la mesure du possible et de façon appropriée les risques posés par l'entrée ou la sortie involontaire de substances dans ou à partir du DMDIV en tenant compte du dispositif et de la nature de l'environnement dans lequel il est destiné à être utilisé.

### B2. Infection et contamination microbiennes

B2.1. Les dispositifs médicaux et procédés de fabrication de DIV doivent être conçus de manière à éliminer ou à réduire, dans la mesure du possible, le risque d'infection à l'utilisateur, professionnel ou non, ou, le cas échéant, autre personne. La conception doit :

- permettre une manipulation facile et sûre ;

et, si nécessaire :

- réduire dans toute la mesure du possible et de manière appropriée toute fuite microbienne provenant du dispositif médical de diagnostic in vitro et / ou l'exposition microbienne pendant l'utilisation ; et
- empêcher la contamination microbienne du DMDIV ou de l'échantillon, le cas échéant, par l'utilisateur, professionnel ou non, ou toute autre personne.

B2.2. Les DMDIV étiquetés comme étant stériles ou ayant un état microbiologique spécial devraient être conçus, fabriqués et emballés de manière à rester tels lorsqu'ils sont mis sur le marché et le rester dans les conditions de transport et d'entreposage spécifiées par le fabricant jusqu'à ce que l'emballage de protection soit endommagé ou ouvert.

B2.3. Les DMDIV étiquetés comme étant stériles ou ayant un état microbiologique spécial devraient avoir été traités, fabriqués et, le cas échéant, stérilisés par des méthodes appropriées et validées.

B2.4. Les DMDIV destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des conditions contrôlées de manière appropriée (par exemple contrôle environnemental).

B2.5 Les systèmes d'emballage pour dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non stériles devraient maintenir l'intégrité et la propreté de l'instrument.

**B3. DMDIV incorporant des matières d'origine biologique**

B3.1. Lorsque des DMDIV comprennent des tissus, cellules et substances provenant d'animaux, le traitement, la conservation, l'analyse et la manipulation des tissus, cellules et substances d'origine animale doivent être effectués de manière à assurer une sécurité optimale pour l'utilisateur, professionnel ou non, ou toute autre personne. En particulier, la sécurité vis-à-vis des virus et autres agents transmissibles devrait être traitée par la mise en œuvre de méthodes validées d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication. Ceci peut ne pas s'appliquer à certains DMDIV si l'activité du virus et d'autres agents transmissibles fait partie intégrante de l'usage prévu du DMDIV ou si ce processus d'élimination ou d'inactivation compromettrait la performance du DMDIV. Les réglementations nationales peuvent exiger que le fabricant et / ou l'autorité compétente conservent des informations sur l'origine géographique des animaux.

B3.2. Lorsque des DMDIV comprennent des tissus, cellules et substances humaines, la sélection des sources, des donneurs et / ou des substances d'origine humaine, le traitement, la conservation, l'analyse et la manipulation des tissus, cellules et substances d'origine doivent être effectués afin de fournir une sécurité optimale pour l'utilisateur, professionnel ou non, ou toute autre personne.

En particulier, la sécurité vis-à-vis des virus et autres agents transmissibles devrait être traitée par la mise en œuvre de méthodes validées d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication. Ceci peut ne pas s'appliquer à certains DMDIV si l'activité du

virus et d'autres agents transmissibles fait partie intégrante de l'usage prévu du DMDIV ou si ce processus d'élimination ou d'inactivation compromettrait la performance du DMDIV.

B3.3. Lorsque des DMDIV comprennent des cellules et des substances d'origine microbienne, le traitement, la conservation, l'analyse et la manipulation des cellules et des substances doivent être effectués de façon à assurer une sécurité optimale pour l'utilisateur, professionnel ou non.

En particulier, la sécurité vis-à-vis des virus et autres agents transmissibles devrait être traitée par la mise en œuvre de méthodes validées d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication. Cela peut ne pas s'appliquer à certains médicaments des dispositifs si l'activité du virus et d'autres agents transmissibles font partie intégrante de l'usage prévu du DMDIV ou si ce processus d'élimination ou d'inactivation compromettrait les performances du DMDIV.

**B4. Propriétés environnementales**

B4.1. Si le DMDIV est destiné à être utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs ou équipements, la combinaison complète, y compris le système de connexion, ne doit pas altérer les performances spécifiées des dispositifs. Toute restriction d'utilisation s'appliquant à de telles combinaisons doit être indiquée sur l'étiquette et / ou dans les instructions d'utilisation.

B4.2. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à réduire, dans la mesure du possible :

- le risque de blessure pour l'utilisateur, professionnel ou non, ou toute autre personne, lié à leurs caractéristiques ergonomiques ;
- le risque d'erreur d'utilisation dû aux caractéristiques ergonomiques, aux facteurs humains et à l'environnement dans lequel le DMDIV est destiné à être utilisé ;
- les risques liés à des influences externes ou à des conditions environnementales raisonnablement prévisibles, telles que les champs magnétiques, les effets électriques et électromagnétiques externes, les décharges électrostatiques, la pression, l'humidité, la température ou leurs variations ;
- les risques associés à l'utilisation du DMDIV lorsqu'il entre en contact avec des matériaux, des liquides et des gaz auxquels il est exposé dans des conditions normales d'utilisation ;
- le risque associé à l'interaction négative possible entre le logiciel et l'environnement dans lequel il opère et interagit ;

- les risques de pénétration accidentelle de substances dans le DMDIV ;
- le risque d'identification incorrecte des spécimens / échantillons ;
- les risques d'interférence raisonnablement prévisible avec d'autres dispositifs tels que le report entre les DMDIV.

B4.3. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser les risques d'incendie ou d'explosion lors d'une utilisation normale et en cas de défaillance unique. Une attention particulière doit être accordée aux DMDIV dont l'utilisation prévue comprend l'exposition ou l'utilisation en association avec des substances inflammables ou des substances pouvant provoquer une combustion.

B4.4. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que le réglage, l'étalonnage et la maintenance, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les performances prévues, puissent être effectués en toute sécurité.

B4.5. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à faciliter l'élimination en toute sécurité des déchets.

## B5. Caractéristiques de performance

B5.1. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les caractéristiques de performance soutiennent l'utilisation prévue, sur la base de méthodes scientifiques et techniques appropriées. En particulier, le cas échéant, la conception doit prendre en compte la sensibilité, la spécificité, la justesse ou l'exactitude, la précision (répétabilité et reproductibilité), le contrôle des interférences pertinentes connues et les limites de détection. Ces caractéristiques de performance doivent être maintenues pendant la durée de vie du DMDIV, tel qu'indiqué par le fabricant.

B5.2. Lorsque les performances des dispositifs dépendent de l'utilisation de calibrateurs et / ou de matériaux de contrôle, la traçabilité des valeurs attribuées à ces calibrateurs et / ou matériaux de contrôle doit être assurée par des procédures de mesure de référence disponibles et / ou des matériaux de référence disponibles.

B5.3. Dans la mesure du possible, les valeurs exprimées numériquement doivent être exprimées en unités normalisées communément acceptées et comprises par les utilisateurs de l'appareil.

## B6. Protection contre les radiations

B6.1. Les DMDIV doivent être conçus, fabriqués et emballés de manière à ce que l'exposition de l'utilisateur, professionnel, profane ou autres personnes aux rayonnements émis (intentionnels, non intentionnels, parasites ou dispersés) soit réduite dans la mesure du possible et approprié.

B6.2. Lorsque les DMDIV sont destinés à émettre des radiations potentiellement dangereuses, visibles et / ou invisibles, ils doivent, dans toute la mesure du possible et de manière appropriée, être :

- conçus et fabriqués de manière à garantir que les caractéristiques et la quantité du rayonnement émis peut être contrôlé et / ou ajusté ; et
- équipés d'affichages visuels et / ou d'avertissements sonores de telles émissions.

## B7. DMDIV intégrant un logiciel et un logiciel de DMDIV autonome

B7.1. Pour les DMDIV incorporant un logiciel ou pour des logiciels autonomes qui sont eux-mêmes des DMDIV, le logiciel doit être validé selon l'état de la technique en tenant compte des principes du cycle de vie du développement, de la gestion des risques, de la vérification et de la validation.

**B8. DMDIV connectés à, ou équipés d'une source d'énergie**

B8.1. Les DMDIV dont la sécurité du patient dépend d'une alimentation électrique interne dans le dispositif, doivent être équipés d'un moyen permettant de déterminer l'état de l'alimentation.

B8.2. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire, autant que possible et adéquatement, les risques de créer des interférences électromagnétiques susceptibles d'altérer le fonctionnement de ces dispositifs ou équipements dans l'environnement habituel.

B8.3. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer un niveau de résistance intrinsèque suffisant aux perturbations électromagnétiques pour leur permettre de fonctionner comme prévu.

B8.4. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à éviter, dans la mesure du possible, le risque de décharges électriques accidentelles pour l'utilisateur, professionnel ou non, ou toute autre personne pendant l'utilisation normale de l'appareil et en cas de défaillance unique de l'appareil, à condition que le DMDIV soit installé et entretenu comme indiqué par le fabricant.

**B9. Protection contre les risques mécaniques et thermiques**

B9.1. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger l'utilisateur, professionnel ou non, ou toute autre personne contre les risques mécaniques liés, par exemple, à la résistance aux mouvements, à l'instabilité et aux pièces mobiles.

B9.2. En cas de risques dus à la présence de pièces mobiles, aux risques de rupture ou de détachement, ou à la fuite de substances, des moyens de protection appropriés doivent être incorporés.

B9.3. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au plus bas niveau possible les risques dus aux vibrations générées par les dispositifs, en tenant compte du progrès technique et des moyens disponibles pour limiter les vibrations, notamment à la source , sauf si ces vibrations font partie des performances spécifiées.

B9.4. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au plus bas niveau possible les risques liés au bruit émis, en tenant compte du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire le bruit, notamment à la source.

B9.5. Les bornes et les raccords aux sources d'énergie électrique, gazière ou hydraulique et pneumatique que l'utilisateur, professionnel ou non, ou toute autre personne doit manipuler, doivent être conçus et construits de manière à minimiser tous les risques possibles.

B9.6. Les DMDIV doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au niveau le plus bas possible le risque d'erreur lorsque certaines parties de l'appareil sont destinées à être connectées ou reconnectées avant ou pendant l'utilisation.

B9.7. Les parties accessibles des DMDIV (à l'exclusion des parties ou zones destinées à fournir de la chaleur ou à atteindre des températures données) et de leur environnement ne doivent pas atteindre des températures potentiellement dangereuses dans des conditions normales d'utilisation.

**B10. Protection contre les risques émanant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour autodiagnostic**

B10.1. Les DMDIV destinés à l'autodiagnostic doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner de façon appropriée en fonction des compétences et des moyens disponibles aux profanes et à l'influence résultant des variations raisonnablement prévisibles dans la technique et l'environnement de la personne. Les informations et instructions fournies par le fabricant doivent être faciles à comprendre et à appliquer par le profane.

B10.2. Les DMDIV destinés à l'autotest devraient être conçus et fabriqués de manière à réduire, autant que possible, le risque d'erreur de la part du profane dans la manipulation de l'instrument et, le cas échéant, de l'échantillon, et également dans l'interprétation des résultats.

B10.3. Les DMDIV destinés à l'autotest devraient, dans la mesure du possible, comprendre une procédure par laquelle le profane peut vérifier qu'au moment de l'utilisation, le produit fonctionnera comme prévu par le fabricant.

**B11. Étiquette et mode d'emploi**

B11.1. Les utilisateurs doivent recevoir les informations nécessaires pour identifier le fabricant, utiliser le dispositif en toute sécurité et garantir les performances prévues, en tenant compte de leur formation et de leurs connaissances. Cette information doit être facilement comprise.

L'étiquetage doit comporter les indications suivantes :

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ;

Pour les dispositifs importés dans la communauté pour y être distribués, l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation contiennent en outre le nom et l'adresse du fabricant ou de son représentant ;

b) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour identifier sans équivoque le dispositif et le contenu de l'emballage ;

c) le cas échéant, la mention «STÉRILE» ou une mention indiquant tout état microbiologique ou état de propreté spécial ;

d) le code du lot, précède de la mention «LOT», ou le numéro de série ;

e) si nécessaire, la date jusqu'à laquelle le dispositif ou un de ses éléments peut être utilisé en toute sécurité, sans dégradation de performances, exprimée dans cet ordre par l'année, le mois, et, le cas échéant, le jour ;

f) s'il s'agit d'un dispositif destiné à l'évaluation des performances, la mention «réservé à l'évaluation des performances» ;

g) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention ;

h) le cas échéant, toute instruction particulière d'utilisation ;

i) les mises en garde appropriées et/ou les précautions à prendre ;

j) si le dispositif est destiné à l'autodiagnostic, cette information doit être indiquée clairement.

**La notice d'utilisation doit comprendre, le cas échéant, les indications suivantes :**

a) les indications visées à l'étiquetage à l'exception de celles figurant aux points d) et e) ;

b) la composition du produit réactif avec la nature et la quantité ou la concentration du ou des ingrédient(s) actif(s) du (des) réactif(s) ou de l'ensemble ainsi que la mention, le cas échéant, que le dispositif contient d'autres ingrédients pouvant influencer la mesure ;

c) les conditions de stockage et la durée de vie à partir de la première ouverture de l'emballage primaire, ainsi que les conditions de stockage et la stabilité des réactifs de travail ;

d) les performances (par exemple sensibilité, spécificité, précision, répétabilité, reproductibilité, limites de détection et plage de mesure, etc.) ;

e) l'indication de tout matériel particulier requis, y compris les informations nécessaires à l'identification de ce matériel en vue d'une utilisation correcte ;

f) le type d'échantillon à utiliser, toute condition particulière relative à la collecte, au prétraitement et, le cas échéant, aux conditions de stockage et les instructions relatives à la préparation du patient ;

g) une description détaillée de la procédure d'utilisation à suivre ;

h) la procédure de mesure à suivre avec le dispositif, y compris le cas échéant :

- le principe de la méthode ;

- les caractéristiques de performance analytique (par exemple sensibilité, spécificité, précision, répétabilité, reproductibilité, limites de détection et plage de mesure, y compris les informations nécessaires pour la maîtrise des interférences pertinentes connues), les limites de la méthode et des informations sur l'utilisation des procédures de mesure et matériaux de référence à la disposition de l'utilisateur ;

- des renseignements sur toute autre procédure ou manipulation nécessaire avant d'utiliser le dispositif (par exemple, reconstitution, incubation, dilution, contrôle des instruments, etc.) ;

- l'indication de toute formation spécifique nécessaire ;

i) la méthode mathématique servant de base au calcul du résultat analytique ;

j) les mesures à prendre en cas de modification de la performance analytique du dispositif ;

k) les informations nécessaires à l'utilisateur sur :

- le contrôle de qualité interne, y compris les méthodes de validation ;
- la traçabilité d'étalonnage du dispositif ;

l) les intervalles de référence pour les quantités à déterminer, y compris une indication de la population de référence considérée ;

m) si le dispositif doit être utilisé en combinaison ou être installé avec d'autres dispositifs ou équipements médicaux ou raccorde à ceux-ci pour fonctionner conformément à sa destination, des indications suffisantes sur ses caractéristiques pour identifier les dispositifs ou équipements corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une combinaison sûre et adéquate ;

n) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif est bien installé et peut fonctionner correctement et en toute sécurité, ainsi que les indications concernant la nature et la fréquence des opérations d'entretien et d'étalonnage nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la sécurité du dispositif; des informations sur l'élimination sûre des déchets ;

o) les indications concernant tout traitement ou toute manipulation supplémentaire nécessaire avant que le dispositif puisse être utilisé (par exemple, stérilisation, assemblage final, etc.) ;

p) les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage protecteur et, le cas échéant, l'indication des méthodes appropriées de stérilisation ou de décontamination ;

q) si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et la stérilisation ou la décontamination ainsi que toute restriction sur le nombre possible de réutilisations ;

r) les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition, dans des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, à des champs magnétiques, à des influences électriques externes, à des décharges électrostatiques, à la pression ou à des variations de pression, à l'accélération, à des sources thermiques d'ignition, etc.;

s) les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à l'utilisation ou à l'élimination du dispositif, y compris les mesures spéciales de protection; lorsque le dispositif contient des substances d'origine humaine ou animale, l'attention sera attirée sur leur nature infectieuse potentielle ;

t) les spécifications applicables aux dispositifs destinés à des autodiagnostics :

- les résultats doivent être exprimés et présentés de telle manière qu'ils puissent être compris aisément par un profane; les informations doivent comporter des conseils aux utilisateurs sur les mesures à prendre (en cas de résultat positif, négatif ou indéterminé) et mentionner la possibilité de résultats faussement positifs ou négatifs ;

- certaines informations peuvent être omises à condition que les autres informations fournies par le fabricant soient suffisantes pour permettre à l'utilisateur de se servir du dispositif et de comprendre le ou les résultat(s) obtenu(s) ;

- l'information fournie doit comporter une mention précisant que l'utilisateur ne doit pas prendre de décision médicale importante sans consulter d'abord son médecin traitant ;

- les informations doivent également préciser que, lorsqu'un dispositif destiné à des autodiagnostics est utilisé à des fins de contrôle d'une maladie existante, le patient ne doit adapter le traitement que s'il a reçu la formation nécessaire à cette fin ;

u) la date de la publication ou de la révision la plus récente de la notice d'utilisation.

**B12. Évaluation de la performance, y compris la performance analytique et, le cas échéant, la performance clinique**

B12.1 Pour un DMDIV, une évaluation de la performance doit être effectuée conformément aux directives de l'autorité compétente. L'évaluation des performances doit examiner les

données de performance analytique et, le cas échéant, les données de performance clinique sous la forme de :

- la littérature ;
- les rapports d'étude de performance ; et

l'expérience acquise par les tests de diagnostic de routine pour établir que le DMDIV atteint ses performances prévues dans des conditions normales d'utilisation et que les risques connus et prévisibles, ainsi que tout effet indésirable, sont minimisés et acceptables lorsqu'ils sont comparés aux avantages de la performance prévue.

B12.2 Les études de performance clinique utilisant des échantillons humains doivent être réalisées conformément à l'esprit de la déclaration d'Helsinki. Cela inclut chaque étape de l'étude de la performance clinique, depuis la première considération jusqu'à la justification de l'étude jusqu'à la publication des résultats. En outre, certains pays peuvent avoir des exigences spécifiques pour un consentement éclairé.

**ANNEXE III :**

## FORMULAIRE RELATIF AUX DECLARATIONS ET A LA COMMUNICATION DE DISPOSITIFS MEDICAUX

**Type de déclaration**

□ **Déclaration initiale**
□ **Déclaration modificative** (NB : ne communiquer que les rubriques modifiées)

| | |
|---|---|
| **1. Identification du déclarant et/ou du communicant** | |
| 1.1. Statut du déclarant et/ou du communicant | □ **Fabricant** □ **Importateur** □ **Distributeur** □ **Représentant** |
| 1.2. Dénomination sociale de l'entité ou nom et prénom pour les personnes physiques | |
| 1.3. Forme juridique | |
| 1.4. Adresse complète du siège social | |
| 1.5. Nom, prénom, qualité et contacts (Téléphone et E-mail) de la personne engageant la responsabilité de l'entité déclarante et/ou communicante | |
| 1.6. Nom, prénom, qualité et contacts (Téléphone et E-mail) de la personne chargée de la déclaration et/ou de la communication | |
| **2. Identification des dispositifs médicaux**<br>**NB : Joindre une copie du certificat de conformité délivré par une autorité reconnue pour les dispositifs de classe B, C ou D.** | |
| 2.1. Fabricant, le cas échéant | |
| 2.3. Marque/Modèle | |
| 2.4. Dénomination commerciale | |
| 2.5. Dénomination commune et/ou destination du DM et code GMDN* | |
| 2.6. Classe de risque | |

Date de la déclaration :

Nom, prénom et signature de la personne responsable :

*NB : GMDN : Global Medical Device Nomenclature : Nomenclature Internationale des Dispositifs Médicaux

**ANNEXE IV :**

## DOSSIERS DE DEMANDE D'AUTORISATION ET DE RENOUVELLEMENT DE MISE SUR LE MARCHE ET RESUME DES CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF MEDICAL

### ANNEXE IV-1. CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Le dossier de demande d'Autorisation de mise sur le marché est composé des informations et documents suivants :

**Documents administratifs** :

1. une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée à l'autorité compétente incluant :

- nom et adresse du siège social du fabricant ;
- nom et adresse du demandeur d'autorisation de mise sur le marché, le cas échéant ;
- nom et adresse du représentant du fabricant, le cas échéant ;
- nom et référence du dispositif médical y compris sa classification conformément à celle retenue par la présente réglementation ;

2. une copie certifiée de l'attestation de conformité obtenue suite aux procédures internationales reconnues par l'autorité compétente ;
3. une copie de tout certificat de bonnes pratiques relatives aux dispositifs médicaux en vigueur ;
4. un document attestant la première mise sur le marché ;
5. un certificat de conformité du lot du dispositif médical ;
6. un document du prix indicatif du dispositif médical ;
7. la preuve de paiement des frais d'homologation correspondant ;
8. si nécessaire trois (03) modèles vente du produit avec une possibilité de dérogation accordée par l'autorité compétente sur le nombre de modèles ventes en fonction du type de Dispositif Médical.

**Documents techniques :**

1. les résultats des études de stabilité, le cas échéant ;
2. un plan de gestion de risque relatif au dispositif médical durant son cycle de vie ;
3. une documentation comportant une check-list démontrant la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles de qualité, de sécurité et de performance précitées ainsi que les normes correspondantes et la référence aux documents internes utilisés ;
4. si nécessaire une documentation indiquant les exigences non applicables au dispositif médical concerné ;

5. le résumé des caractéristiques / spécifications techniques du dispositif médical dans la langue officielle du pays ;
6. le modèle d'étiquetage et le modèle de la notice d'utilisation du dispositif médical.

Les autorités de réglementation et les fabricants se conformeront à cet effet aux lignes directrices de l'AMDF pour l'organisation du contenu du dossier de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché.

## ANNEXE IV.2 : CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Le dossier de demande de renouvellement d'AMM est composé des informations suivantes :

1. Une attestation indiquant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments du dossier fourni dans la demande d'Autorisation de mise sur le marché ; dans lequel cas les documents administratifs et techniques à fournir sont notamment :

- une demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché adressée à l'autorité compétente ;
- nom et référence du dispositif médical y compris sa classification conformément à celle retenue par la présente réglementation ;
- une copie de l'autorisation de mise sur le marché à renouveler ;
- un document du prix indicatif du dispositif médical ;
- la preuve de paiement des frais de renouvellement correspondant ;
- si nécessaire un (01) modèle vente du produit avec une possibilité de dérogation accordée par l'autorité compétente.

2. En cas de modification intervenue au cours du cycle de vie du dispositif médical, les documents administratifs et techniques à fournir sont notamment :
   - une demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché adressée à l'autorité compétente incluant :
   - nom et adresse du siège social du fabricant ;
   - nom et adresse du demandeur de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché, le cas échéant ;
   - nom et adresse du représentant du fabricant, le cas échéant ;
   - nom et référence du dispositif médical y compris sa classification conformément à celle retenue par la présente réglementation ;
   - une copie de l'autorisation de mise sur le marché à renouveler ;
   - un certificat de conformité du lot du dispositif médical ;
   - un document du prix indicatif du dispositif médical ;
   - une preuve de paiement des frais de renouvellement correspondant ;
   - si nécessaire trois (03) modèles vente du produit avec une possibilité de dérogation accordée par l'autorité compétente sur le nombre de modèles ventes en fonction du type de Dispositif Médical ;

- un résumé des caractéristiques/spécifications techniques du dispositif.

Les autorités de réglementation et les fabricants se conformeront à cet effet aux lignes directrices de l'AMDF pour l'organisation du contenu du dossier de demande de renouvellement d'Autorisation de Mise sur le Marché.

## ANNEXE IV-3 : RESUME DES CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF MEDICAL

**(A remplir par le fabricant)**

| | | |
|---|---|---|
| **1 .Renseignements administratifs concernant le fabricant** | | |
| **1.1.** | **Fabricant :**<br><br>**Site de fabrication :** | |
| **1.2.** | Adresse complète : | Tél :<br><br>Fax :<br><br>e-mail<br><br>site internet :<br><br>Géolocalisation : |
| **1.3.** | Demandeur d'AMM :<br><br>Adresse complète : | Tél :<br><br>Fax :<br><br>e-mail<br><br>site internet : |
| **2. Informations sur le Dispositif Médical** | | |
| 2.1. | Dénomination commune : | |
| 2.2. | Dénomination commerciale : | |
| 2.3. | Code et nomenclature (numéro identifiant unique) : | |
| 2.4. | Classe du Dispositif Médical :<br><br>Nom et Identifiant de l'organisme d'évaluation de la conformité, le cas échéant :<br><br>Date de première mise sur le marché : | |
| 2.5 | Destination/utilisation :<br><br>Descriptif du DM : caractéristiques techniques/ spécifications : | |

| | |
|---|---|
| | |
| 2.6. | Référence du DM : |
| 2.7. | Composition du DM : |
| 2.8. | Domaine- indications ; |
| **3. Procédé de stérilisation** | |
| | DM stérile (oui / non) :<br>Mode de stérilisation du DM : |
| **4. Conditions de conservation et de stockage** | |
| | Délai de péremption : |
| **5. Sécurité** | |
| 5.1. | Sécurité technique (joindre fiche de sécurité) : |
| 5.2. | Sécurité biologique (joindre fiche de sécurité): |
| **6. Conseils d'utilisation** | |
| 6.1. | Mode d'emploi : |
| 6.2. | Précautions d'emploi : |
| 6.3. | Contre-indications ; |
| **7. Informations complémentaires sur le dispositif médical** | |
| | |
| **8. Performances du Dispositif Médical** | |
| **8-1 Etat de l'évaluation des performances** | |
| | Non réalisée |
| | En cours |
| | Achevée |

| 8-2. Quantification des performances | | |
|---|---|---|
| a | Sensibilité | |
| b | Spécificité | |
| c | Exactitude | |
| d | Répétabilité | |
| e | Reproductibilité | |
| f | Interférences | |
| g | Limites de détection | |
| h | Autre(s) performance(s), à préciser | |

## 9. Etiquetage

| | Etiquetage unitaire | Etiquetage secondaire et plus |
|---|---|---|
| - Nom du fabricant, adresse, pays de fabrication | | |
| - Nom du représentant : | | |
| - Marque déposée : | | |
| - Référence du dispositif médical : | | |
| - Marquage : | | |
| - Dispositif médical à usage unique : | | |
| - N° de lot, date de péremption : | | |
| - Conditions de conservation : | | |
| - Nombre d'unités contenues dans l'emballage ou volume | | |

| 9. Liste des annexes au dossier | |
|---|---|
| | |